משניות
סדר נזיקים

על פי מהדורת הרב דוד אלטאראס ז״ל
שהודפס בשנת ה׳תק״ע בעיר פיסא

פה ירושלים יע״א
שנת ציון במשפט תפדה לפ״ק

הוצאת חטף־סגול
2025

הובא לדפוס באמצעות XeLaTeX ע״י שמעון מונטגיו

תפלת ר׳ נחוניא בן הקנה שחייב לאומרה כל הנכנס לבית המדרש ללמוד

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהַי שֶׁלֹּא יֵאָרַע דְּבַר תְּקָלָה עַל יָדִי וְלֹא אֶכָּשֵׁל בִּדְבַר הֲלָכָה וְיִשְׂמְחוּ בִי חֲבֵירַי וְלֹא אוֹמַר עַל טָהוֹר טָמֵא וְלֹא עַל טָמֵא טָהוֹר וְלֹא עַל מֻתָּר אָסוּר וְלֹא עַל אָסוּר מֻתָּר וְלֹא יִכָּשְׁלוּ חֲבֵירַי בִּדְבַר הֲלָכָה וְאֶשְׂמַח בָּהֶם:

והאר״י זצוק״ל היה אומר אחר תפלה זו שני פסוקים אלו

כִּי יְיָ יִתֵּן חָכְמָה מִפִּיו דַּעַת וּתְבוּנָה:

גַּל עֵינַי וְאַבִּיטָה נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ:

קודם הלימוד

כתוב בספר תוצאות חיים כשפותח הספר ללמוד בו יאמר

הִנְנִי רוֹצֶה לִלְמוֹד כְּדֵי שֶׁיְּבִיאֵנִי תַּלְמוּד זֶה לִידֵי מַעֲשֶׂה וְלִידֵי מִדּוֹת יְשָׁרוֹת· וְלִידֵי יְדִיעַת הַתּוֹרָה· וַהֲרֵינִי עוֹשֶׂה לְשֵׁם יִחוּד קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ בִּדְחִילוּ וּרְחִימוּ· וִיהִי נוֹעַם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ:

משניות סדר נזיקים

יש בו י׳ מסכתות וזהו סדורן

א בבא קמא י פרקים· **ב** בבא מציעא י פרקים·
ג בבא בתרא י פרקים· **ד** סנהדרין יא פרקים· **ה** מכות
ג פרקים· **ו** שבועות ח פרקים· **ז** עדויות ח פרקים·
ח עבודה זרה ה פרקים· **ט** אבות ו פרקים· **י** הוריות
ג פרקים·

בין הכל **ע״ד** פרקים:

ויש שמסדרים אחר שבועות ע״ז ואחר כך הוריות
ואחר כך אבות ולבסוף עדויות

ושניהם ניתנו מרועה אחד

מסכת בבא קמא

פרק א

אַרְבָּעָה אָבוֹת נְזִיקִין· הַשּׁוֹר· וְהַבּוֹר· וְהַמַּבְעֶה· וְהַהֶבְעֵר· לֹא הֲרֵי הַשּׁוֹר כַּהֲרֵי הַמַּבְעֶה· וְלֹא הֲרֵי הַמַּבְעֶה כַּהֲרֵי הַשּׁוֹר· וְלֹא זֶה וְזֶה שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן רוּחַ חַיִּים· כַּהֲרֵי הָאֵשׁ שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים· וְלֹא זֶה וְזֶה שֶׁדַּרְכָּן לִילֵךְ וּלְהַזִּיק· כַּהֲרֵי הַבּוֹר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לִילֵךְ וּלְהַזִּיק· הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן· שֶׁדַּרְכָּן לְהַזִּיק· וּשְׁמִירָתָן עָלֶיךָ· וּכְשֶׁהִזִּיק· חָב הַמַּזִּיק לְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי נֶזֶק· בְּמֵיטַב הָאָרֶץ:

ב כָּל שֶׁחַבְתִּי בִּשְׁמִירָתוֹ· הִכְשַׁרְתִּי אֶת נִזְקוֹ· הִכְשַׁרְתִּי בְּמִקְצַת נִזְקוֹ· חַבְתִּי בְּתַשְׁלוּמֵי נִזְקוֹ· כְּהֶכְשֵׁר כָּל נִזְקוֹ· נְכָסִים שֶׁאֵין בָּהֶן מְעִילָה· נְכָסִים שֶׁל בְּנֵי בְרִית· נְכָסִים הַמְּיוּחָדִים (וּבְכָל מָקוֹם) חוּץ מֵרְשׁוּת הַמְּיוּחֶדֶת לַמַּזִּיק וּרְשׁוּת הַנִּזָּק וְהַמַּזִּיק· וּכְשֶׁהִזִּיק חָב הַמַּזִּיק לְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי נֶזֶק· בְּמֵיטַב הָאָרֶץ:

ג שׁוֹם כֶּסֶף· וְשָׁוֶה כֶּסֶף· בִּפְנֵי בֵית דִּין וְעַל פִּי עֵדִים בְּנֵי חוֹרִין וּבְנֵי בְרִית· וְהַנָּשִׁים בִּכְלַל הַנֶּזֶק· וְהַנֶּזֶק וְהַמַּזִּיק בַּתַּשְׁלוּמִין:

ד חֲמִשָּׁה תַּמִּין· וַחֲמִשָּׁה מוּעָדִין· הַבְּהֵמָה אֵינָהּ מוּעֶדֶת לֹא לִגַּח וְלֹא לִגּוֹף· וְלֹא לָשׁוּךְ· וְלֹא לִרְבּוֹץ· וְלֹא לִבְעוֹט· הַשֵּׁן מוּעָד לֶאֱכוֹל אֶת הָרָאוּי לָהּ· הָרֶגֶל מוּעֶדֶת לִשְׁבּוֹר

בְּדֶרֶךְ הִלּוּכָהּ· וְשׁוֹר הַמּוּעָד· וְשׁוֹר הַמַּזִּיק בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק· וְהָאָדָם· הַזְּאֵב וְהָאֲרִי וְהַדֹּוּב וְהַנָּמֵר וְהַבַּרְדְּלָס וְהַנָּחָשׁ הֲרֵי אֵלּוּ מוּעָדִין· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר בִּזְמָן שֶׁהֵן בְּנֵי תַרְבּוּת אֵינָן מוּעָדִין· וְהַנָּחָשׁ מוּעָד לְעוֹלָם· מַה בֵּין תָּם לַמּוּעָד· (אֶלָּא) שֶׁהַתָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק מִגּוּפוֹ· וּמוּעָד מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם מִן הָעֲלִיָּה:

יום יד

פרק ב

כֵּיצַד הָרֶגֶל מוּעָדֶת· לִשְׁבּוֹר בְּדֶרֶךְ הִלּוּכָהּ· הַבְּהֵמָה מוּעָדֶת לְהַלֵּךְ כְּדַרְכָּהּ וְלִשְׁבּוֹר· הָיְתָה מְבָעֶטֶת· אוֹ שֶׁהָיוּ צְרוֹרוֹת מְנַתְּזִין מִתַּחַת רַגְלֶיהָ· וְשִׁבְּרָה אֶת הַכֵּלִים מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק· דָּרְסָה עַל הַכֶּלִי· וְשִׁבְּרַתּוּ· וְנָפַל עַל כֶּלִי אַחֵר וְשִׁבְּרוֹ· עַל הָרִאשׁוֹן מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם· וְעַל הָאַחֲרוֹן מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק· הַתַּרְנְגוֹלִים מוּעָדִין לְהַלֵּךְ כְּדַרְכָּן וְלִשְׁבּוֹר· הָיָה דְּלִיל קָשׁוּר בְּרַגְלָיו· אוֹ שֶׁהָיָה מְהַדֵּס וְשִׁבֵּר אֶת הַכֵּלִים· מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק:

ב כֵּיצַד הַשֵּׁן מוּעֶדֶת· לֶאֱכוֹל אֶת הָרָאוּי לָהּ· הַבְּהֵמָה מוּעֶדֶת לֶאֱכוֹל פֵּירוֹת וִירָקוֹת· אֲכָלָה כְּסוּת אוֹ כֵלִים· מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק· בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק· אֲבָל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים פָּטוּר· וְאִם נֶהֱנֵית· מְשַׁלֵּם מַה שֶׁנֶּהֱנֵית· כֵּיצַד (מְשַׁלֵּם) מַה שֶׁנֶּהֱנֵית· אֲכָלָה מִתּוֹךְ הָרְחָבָה· מְשַׁלֵּם מַה שֶׁנֶּהֱנֵית· מִצִּדֵּי הָרְחָבָה· מְשַׁלֵּם מַה שֶׁהִזִּיקָה· מִפֶּתַח

הֶחָנוּת (מְשַׁלֵּם) מַה שֶּׁנֶּהֱנֵית · מִתּוֹךְ הֶחָנוּת (מְשַׁלֵּם) מַה שֶּׁהִזִּיקָה:

ג הַכֶּלֶב וְהַגְּדִי שֶׁקָּפְצוּ מֵרֹאשׁ הַגָּג · וְשִׁבְּרוּ אֶת הַכֵּלִים · מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם · מִפְּנֵי שֶׁהֵן מוּעָדִין · הַכֶּלֶב שֶׁנָּטַל הַחֲרָרָה וְהָלַךְ לַגָּדִישׁ · אָכַל הַחֲרָרָה וְהִדְלִיק הַגָּדִישׁ · עַל הַחֲרָרָה מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם · וְעַל הַגָּדִישׁ מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק:

ד אֵיזֶה הוּא תָּם · וְאֵיזֶה הוּא מוּעָד · מוּעָד כָּל שֶׁהֵעִידוּ בוֹ שְׁלֹשָׁה יָמִים · וְתָם מִשֶּׁיַּחֲזוֹר בּוֹ שְׁלֹשָׁה יָמִים · דִּבְרֵי רִבִּי יְהוּדָה · רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר מוּעָד שֶׁהֵעִידוּ בוֹ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים · וְתָם כָּל שֶׁיְּהוּ הַתִּינוֹקוֹת מְמַשְׁמְשִׁין בּוֹ וְאֵינוֹ נוֹגֵחַ:

ה שׁוֹר הַמַּזִּיק בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק כֵּיצַד · נָגַח · נָגַף · נָשַׁךְ · רָבַץ · בָּעַט · בִּרְשׁוּת הָרַבִּים · מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק · בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק · רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר נֶזֶק שָׁלֵם · וַחֲכָמִים אוֹמְרִים חֲצִי נֶזֶק · אָמַר לָהֶם רִבִּי טַרְפוֹן וּמָה אִם בִּמְקוֹם שֶׁהֵקֵל עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים שֶׁהוּא פָּטוּר · הֶחְמִיר עֲלֵיהֶם בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק לְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם · מְקוֹם שֶׁהֶחְמִיר עַל הַקֶּרֶן בִּרְשׁוּת הָרַבִּים · לְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק · אֵינוֹ דִין שֶׁנַּחְמִיר עָלֶיהָ בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק לְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם · אָמְרוּ לוֹ דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן · מַה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים חֲצִי נֶזֶק · אַף בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק חֲצִי נֶזֶק · אָמַר לָהֶם אֲנִי לֹא אָדוֹן קֶרֶן מִקֶּרֶן · אֲנִי אָדוֹן קֶרֶן מֵרֶגֶל · וּמָה אִם בִּמְקוֹם שֶׁהֵקֵל עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים · הֶחְמִיר בְּקֶרֶן · מְקוֹם שֶׁהֶחְמִיר עַל הַשֵּׁן

וְעַל הָרֶגֶל בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק· אֵינוֹ דִין שֶׁנַּחְמִיר בְּקֶרֶן· אֶמְרוּ לוֹ דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן· מַה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים חֲצִי נֶזֶק אַף בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק חֲצִי נֶזֶק:

ו אָדָם מוּעָד לְעוֹלָם בֵּין שׁוֹגֵג· בֵּין מֵזִיד· בֵּין עֵר· בֵּין יָשֵׁן· סִמָּא אֶת עֵין חֲבֵירוֹ וְשִׁבַּר אֶת הַכֵּלִים· מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם:

פרק ג

הַמַּנִּיחַ אֶת הַכַּד בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· וּבָא אַחֵר וְנִתְקַל בָּהּ· וְשִׁבְּרָהּ פָּטוּר· וְאִם הוּזַק בָּהּ בַּעַל הֶחָבִית חַיָּב בְּנִזְקוֹ· נִשְׁבְּרָה כַדּוֹ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· וְהֶחְלַק אֶחָד בַּמַּיִם· אוֹ שֶׁלָּקָה בְחַרְסֶיהָ חַיָּב· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּמִתְכַּוֵּין חַיָּב· בְּאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין פָּטוּר:

ב הַשּׁוֹפֵךְ מַיִם בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְהוּזַק בָּהֶן אַחֵר· חַיָּב בְּנִזְקוֹ· הַמַּצְנִיעַ אֶת הַקּוֹץ וְאֶת הַזְּכוּכִית· וְהַגּוֹדֵר אֶת גִּדְרוֹ בַקּוֹצִים· וְגָדֵר שֶׁנָּפַל לִרְשׁוּת הָרַבִּים· וְהֻזְּקוּ בָהֶן אַחֵרִים· חַיָּב בְּנִזְקָן:

ג הַמּוֹצִיא אֶת תִּבְנוֹ וְאֶת קַשּׁוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים לַזְּבָלִים· וְהוּזַק בָּהֶן אַחֵר· חַיָּב בְּנִזְקוֹ· וְכָל הַקּוֹדֵם בָּהֶן זָכָה· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כָּל הַמְּקַלְקְלִין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְהִזִּיקוּ· חַיָּבִין לְשַׁלֵּם· וְכָל הַקּוֹדֵם בָּהֶן זָכָה· הַהוֹפֵךְ אֶת הַגָּלָל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· וְהוּזַק בָּהֶן אַחֵר· חַיָּב בְּנִזְקוֹ:

ד שְׁנֵי קַדָּרִין שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין זֶה אַחַר זֶה· וְנִתְקַל הָרִאשׁוֹן וְנָפַל· וְנִתְקַל הַשֵּׁנִי בָּרִאשׁוֹן· הָרִאשׁוֹן חַיָּב בְּנִזְקֵי שֵׁנִי:

ה זֶה בָּא בַחֲבִיתוֹ· וְזֶה בָּא בְקוֹרָתוֹ· נִשְׁבְּרָה כַדּוֹ שֶׁל זֶה בְּקוֹרָתוֹ שֶׁל זֶה· פָּטוּר· שֶׁלָּזֶה רְשׁוּת לְהַלֵּךְ· וְלָזֶה רְשׁוּת לְהַלֵּךְ· הָיָה בַּעַל קוֹרָה רִאשׁוֹן· וּבַעַל חָבִית אַחֲרוֹן· נִשְׁבְּרָה חָבִית בַּקוֹרָה· פָּטוּר בַּעַל הַקוֹרָה· וְאִם עָמַד בַּעַל הַקוֹרָה חַיָּב· וְאִם אָמַר לְבַעַל חָבִית עֲמוֹד פָּטוּר· הָיָה בַּעַל חָבִית רִאשׁוֹן· וּבַעַל קוֹרָה אַחֲרוֹן· נִשְׁבְּרָה חָבִית בְּקוֹרָה חַיָּב· וְאִם עָמַד בַּעַל חָבִית פָּטוּר· וְאִם אָמַר לְבַעַל קוֹרָה עֲמוֹד חַיָּב· וְכֵן זֶה בָּא בְגֵרוֹ· וְזֶה בִּפְשִׁתָּנוֹ:

ו שְׁנַיִם שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· אֶחָד רָץ וְאֶחָד מְהַלֵּךְ· אוֹ שֶׁהָיוּ שְׁנֵיהֶם רָצִים· וְהִזִּיקוּ זֶה אֶת זֶה· שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין:

ז הַמְבַקֵּעַ בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְהִזִּיק בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְהִזִּיק בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד· בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְהִזִּיק בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד אַחֵר· חַיָּב:

ח שְׁנֵי שְׁוָרִים תָּמִים שֶׁחִבְּלוּ זֶה אֶת זֶה· מְשַׁלְּמִים בַּמּוֹתָר חֲצִי נֶזֶק· שְׁנֵיהֶם מוּעָדִים· מְשַׁלְּמִים בַּמּוֹתָר נֶזֶק שָׁלֵם· אֶחָד תָּם וְאֶחָד מוּעָד· מוּעָד בְּתָם מְשַׁלֵּם בַּמּוֹתָר נֶזֶק שָׁלֵם· תָּם בְּמוּעָד מְשַׁלֵּם בַּמּוֹתָר חֲצִי נֶזֶק· וְכֵן שְׁנֵי אֲנָשִׁים שֶׁחִבְּלוּ זֶה בְּזֶה· מְשַׁלְּמִים בַּמּוֹתָר נֶזֶק שָׁלֵם· אָדָם בַּמּוּעָד וּמוּעָד בָּאָדָם· מְשַׁלֵּם בַּמּוֹתָר נֶזֶק שָׁלֵם· אָדָם בְּתָם וְתָם

בְּאָדָם· אָדָם בְּתָם מְשַׁלֵּם בַּמּוֹתָר נֶזֶק שָׁלֵם· תָּם בְּאָדָם מְשַׁלֵּם בַּמּוֹתָר חֲצִי נֶזֶק· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אַף תָּם שֶׁחִבֵּל בְּאָדָם· מְשַׁלֵּם בַּמּוֹתָר נֶזֶק שָׁלֵם:

ט שׁוֹר שָׁוֶה מָנֶה שֶׁנָּגַח שׁוֹר שָׁוֶה מָאתַיִם· וְאֵין הַנְּבֵילָה יָפָה כְּלוּם· נוֹטֵל אֶת הַשּׁוֹר· שׁוֹר שָׁוֶה מָאתַיִם שֶׁנָּגַח שׁוֹר שָׁוֶה מָאתַיִם· וְאֵין הַנְּבֵילָה יָפָה כְּלוּם· אָמַר רִבִּי מֵאִיר עַל זֶה נֶאֱמַר וּמָכְרוּ אֶת הַשּׁוֹר הַחַי וְחָצוּ אֶת כַּסְפּוֹ· אָמַר לוֹ רִבִּי יְהוּדָה וְכֵן הֲלָכָה· קִיַּמְתָּ וּמָכְרוּ אֶת הַשּׁוֹר הַחַי וְחָצוּ אֶת כַּסְפּוֹ· וְלֹא קִיַּמְתָּ וְגָם אֶת הַמֵּת יֶחֱצוּן· וְאֵיזֶה· זֶה שׁוֹר שָׁוֶה מָאתַיִם שֶׁנָּגַח שׁוֹר שָׁוֶה מָאתַיִם· וְהַנְּבֵלָה יָפָה חֲמִשִּׁים זוּז· שֶׁזֶּה נוֹטֵל חֲצִי הַחַי וַחֲצִי הַמֵּת· וְזֶה נוֹטֵל חֲצִי הַחַי וַחֲצִי הַמֵּת:

י יֵשׁ חַיָּיב עַל מַעֲשֵׂה שׁוֹרוֹ· וּפָטוּר עַל מַעֲשֵׂה עַצְמוֹ· פָּטוּר עַל מַעֲשֵׂה שׁוֹרוֹ· וְחַיָּיב עַל מַעֲשֵׂה עַצְמוֹ· שׁוֹרוֹ שֶׁבִּיֵּשׁ פָּטוּר· וְהוּא שֶׁבִּיֵּשׁ חַיָּיב· שׁוֹרוֹ שֶׁסִּמָּא אֶת עֵין עַבְדּוֹ· וְהִפִּיל אֶת שִׁנּוֹ· פָּטוּר· וְהוּא שֶׁסִּמָּא אֶת עֵין עַבְדּוֹ· וְהִפִּיל אֶת שִׁנּוֹ חַיָּיב· שׁוֹרוֹ שֶׁחִבֵּל בְּאָבִיו וְאִמּוֹ חַיָּיב· וְהוּא שֶׁחִבֵּל בְּאָבִיו וְאִמּוֹ פָּטוּר· שׁוֹרוֹ שֶׁהִדְלִיק אֶת הַגָּדִישׁ בְּשַׁבָּת חַיָּיב· וְהוּא שֶׁהִדְלִיק אֶת הַגָּדִישׁ בְּשַׁבָּת פָּטוּר· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מִתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ:

יא שׁוֹר שֶׁהָיָה רוֹדֵף אַחַר שׁוֹר אַחֵר (וְהוּזַק)· זֶה אוֹמֵר שׁוֹרְךָ הִזִּיק· וְזֶה אוֹמֵר לֹא כִי· אֶלָּא בְּסֶלַע לֶקָּה· הַמּוֹצִיא

מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הֲרָאָיָה· הָיוּ שְׁנַיִם רוֹדְפִין אַחַר אֶחָד· זֶה אוֹמֵר שׁוֹרְדִּ הִזִּיק· וְזֶה אוֹמֵר שׁוֹרְדִּ הִזִּיק· שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין· אִם הָיוּ שְׁנֵיהֶם שֶׁל אִישׁ אֶחָד· שְׁנֵיהֶם חַיָּבִים· הָיָה אֶחָד גָּדוֹל· וְאֶחָד קָטָן· הַנִּזָּק אוֹמֵר גָּדוֹל הִזִּיק· וְהַמַּזִּיק אוֹמֵר לֹא כִי· אֶלָּא קָטָן הִזִּיק· אֶחָד תָּם וְאֶחָד מוּעָד הַנִּזָּק אוֹמֵר מוּעָד הִזִּיק וְהַמַּזִּיק אוֹמֵר לֹא כִי אֶלָּא תָּם הִזִּיק· הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הֲרָאָיָה· הָיוּ (הַנִּזּוֹקִין) שְׁנַיִם· אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן· וְהַמַּזִּיקִים שְׁנַיִם· אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן· הַנִּזָּק אוֹמֵר גָּדוֹל הִזִּיק אֶת הַגָּדוֹל· וְקָטָן אֶת הַקָּטָן· וְהַמַּזִּיק אוֹמֵר לֹא כִי· אֶלָּא קָטָן אֶת הַגָּדוֹל· וְגָדוֹל אֶת הַקָּטָן· אֶחָד תָּם וְאֶחָד מוּעָד· הַנִּזָּק אוֹמֵר מוּעָד הִזִּיק אֶת הַגָּדוֹל· וְתָם אֶת הַקָּטָן· וְהַמַּזִּיק אוֹמֵר לֹא כִי· אֶלָּא תָּם אֶת הַגָּדוֹל· וּמוּעָד אֶת הַקָּטָן· הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הֲרָאָיָה

פרק ד

שׁוֹר שֶׁנָּגַח אַרְבַּע וַחֲמִשָּׁה שְׁוָרִים· זֶה אַחַר זֶה יְשַׁלֵּם לָאַחֲרוֹן שֶׁבָּהֶם· וְאִם יֵשׁ בּוֹ מוֹתָר יַחֲזִיר לְשֶׁלְּפָנָיו· וְאִם יֵשׁ בּוֹ מוֹתָר יַחֲזִיר לְשֶׁלִּפְנֵי פָנָיו· וְהָאַחֲרוֹן אַחֲרוֹן נִשְׁכַּר· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר שׁוֹר שָׁוֶה מָאתַיִם שֶׁנָּגַח שׁוֹר שָׁוֶה מָאתַיִם· וְאֵין הַנְּבֵלָה יָפָה כְּלוּם· זֶה נוֹטֵל מָנֶה· וְזֶה נוֹטֵל מָנֶה· חָזַר וְנָגַח שׁוֹר אַחֵר שָׁוֶה מָאתַיִם· הָאַחֲרוֹן נוֹטֵל מָנֶה· וְשֶׁלְּפָנָיו זֶה נוֹטֵל חֲמִשִּׁים זוּז וְזֶה נוֹטֵל חֲמִשִּׁים זוּז· חָזַר וְנָגַח שׁוֹר אַחֵר שָׁוֶה מָאתַיִם·

הָאַחֲרוֹן נוֹטֵל מָנֶה · וְשֶׁלְּפָנָיו חֲמִשִּׁים זוּז · וּשְׁנַיִם הָרִאשׁוֹנִים דִּינַר זָהָב:

ב שׁוֹר שֶׁהוּא מוּעָד לְמִינוֹ · וְאֵינוֹ מוּעָד לְשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ · מוּעָד לָאָדָם וְאֵינוֹ מוּעָד לַבְּהֵמָה · מוּעָד לַקְּטַנִּים וְאֵינוֹ מוּעָד לַגְּדוֹלִים · אֶת שֶׁהוּא מוּעָד לוֹ מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם · וְאֶת שֶׁאֵינוֹ מוּעָד לוֹ · מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק · אָמְרוּ לִפְנֵי רִבִּי יְהוּדָה הֲרֵי שֶׁהוּא מוּעָד לַשַּׁבָּתוֹת · וְאֵינוֹ מוּעָד לַחוֹל · אָמַר לָהֶם לַשַּׁבָּתוֹת מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם · לִימוֹת הַחוֹל מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק · אֵימָתַי הוּא תָּם · מִשֶּׁיַּחֲזוֹר בּוֹ שְׁלֹשָׁה יְמֵי שַׁבָּתוֹת:

ג שׁוֹר שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּגַח לְשׁוֹר שֶׁל הֶקְדֵּשׁ · וְשֶׁל הֶקְדֵּשׁ שֶׁנָּגַח לְשׁוֹר שֶׁל יִשְׂרָאֵל · פָּטוּר · שֶׁנֶּאֱמַר שׁוֹר רֵעֵהוּ · וְלֹא שׁוֹר שֶׁל הֶקְדֵּשׁ · שׁוֹר שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּגַח לְשׁוֹר שֶׁל גּוֹי · פָּטוּר · וְשֶׁל גּוֹי שֶׁנָּגַח לְשׁוֹר שֶׁל יִשְׂרָאֵל · בֵּין תָּם בֵּין מוּעָד · מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם:

ד שׁוֹר שֶׁל פִּקֵּחַ שֶׁנָּגַח שׁוֹר שֶׁל חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן חַיָּב · וְשֶׁל חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁנָּגַח שׁוֹר שֶׁל פִּקֵּחַ פָּטוּר · שׁוֹר שֶׁל חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁנָּגַח · בֵּית דִּין מַעֲמִידִין לָהֶן אַפּוֹטְרוֹפּוֹס · וּמְעִידִין לָהֶם בִּפְנֵי אַפּוֹטְרוֹפּוֹס · נִתְפַּקֵּחַ הַחֵרֵשׁ · נִשְׁתַּפֶּה הָשׁוֹטֶה · וְהִגְדִּיל הַקָּטָן · חָזַר לְתַמּוּתוֹ · דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר · רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר הֲרֵי הוּא בְחֶזְקָתוֹ · שׁוֹר הָאֶצְטָדִין אֵינוֹ חַיָּב מִיתָה · שֶׁנֶּאֱמַר כִּי יִגַּח וְלֹא שֶׁיַּגִּיחוּהוּ:

ח שׁוֹר שֶׁנָּגַח אֶת הָאָדָם וּמֵת· מוּעָד מְשַׁלֵּם כֹּפֶר· וְתָם פָּטוּר מִן הַכֹּפֶר· וְזֶה וְזֶה חַיָּבִים מִיתָה· וְכֵן בַּבֵּן· וְכֵן בַּבַּת· נָגַח עֶבֶד אוֹ אָמָה· נוֹתֵן שְׁלֹשִׁים סְלָעִים· בֵּין שֶׁהוּא יָפֶה מֵאָה מָנֶה· וּבֵין שֶׁאֵינוֹ יָפֶה אֶלָּא דִּינָר אֶחָד:

ט שׁוֹר שֶׁהָיָה מִתְחַכֵּךְ בַּכֹּתֶל· וְנָפַל עַל הָאָדָם· נִתְכַּוֵּן לַהֲרוֹג אֶת הַבְּהֵמָה· וְהָרַג אֶת הָאָדָם· לַגּוֹי וְהָרַג בֶּן יִשְׂרָאֵל· לַנְּפָלִים וְהָרַג בֶּן קַיָּמָא· פָּטוּר:

י שׁוֹר הָאִשָּׁה· שׁוֹר הַיְּתוֹמִים· שׁוֹר הָאַפּוֹטְרוֹפּוֹס· שׁוֹר הַמִּדְבָּר· שׁוֹר הַהֶקְדֵּשׁ· שׁוֹר הַגֵּר שֶׁמֵּת· וְאֵין לוֹ יוֹרְשִׁין· הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּבִים מִיתָה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שׁוֹר הַמִּדְבָּר· שׁוֹר הַהֶקְדֵּשׁ· שׁוֹר הַגֵּר שֶׁמֵּת· (וְאֵין לוֹ יוֹרְשִׁין·) פְּטוּרִים מִן הַמִּיתָה· לְפִי שֶׁאֵין לָהֶם בְּעָלִים:

יא שׁוֹר שֶׁהוּא יוֹצֵא לְהִסָּקֵל· וְהִקְדִּישׁוֹ בְּעָלָיו אֵינוֹ מְקֻדָּשׁ· שְׁחָטוֹ· בְּשָׂרוֹ אָסוּר· וְאִם עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ· הִקְדִּישׁוֹ בְּעָלָיו· מְקֻדָּשׁ· וְאִם שְׁחָטוֹ· בְּשָׂרוֹ מוּתָּר:

יב מְסָרוֹ לְשׁוֹמֵר חִנָּם· וְלַשּׁוֹאֵל· לַנּוֹשֵׂא שָׂכָר· וְלַשּׂוֹכֵר· נִכְנְסוּ תַּחַת הַבְּעָלִים· מוּעָד מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם· וְתָם מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק· קְשָׁרוֹ בְּעָלָיו בְּמוֹסֵרָה· וְנָעַל בְּפָנָיו כָּרָאוּי· וְיָצָא וְהִזִּיק· אֶחָד תָּם וְאֶחָד מוּעָד חַיָּב· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר תָּם חַיָּב· וּמוּעָד פָּטוּר· שֶׁנֶּאֱמַר וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ בְּעָלָיו· וְשָׁמוּר הוּא זֶה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אֵין לוֹ שְׁמִירָה· אֶלָּא סַכִּין:

פרק ה

שׁוֹר שֶׁנָּגַח אֶת הַפָּרָה· וְנִמְצָא עוֹבָרָהּ בְּצִדָּהּ· וְאֵין יָדוּעַ· אִם עַד שֶׁלֹּא נִגְּחָהּ· יָלְדָה· אִם מִשֶּׁנִּגְּחָהּ יָלְדָה· מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק לַפָּרָה· וּרְבִיעַ נֶזֶק לַוָּלֶד· וְכֵן פָּרָה שֶׁנָּגְחָה אֶת הַשּׁוֹר· וְנִמְצָא וְלָדָהּ בְּצִדָּהּ· וְאֵין יָדוּעַ אִם עַד שֶׁלֹּא נָגְחָה יָלְדָה· אִם מִשֶּׁנָּגְחָה יָלְדָה· מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק מִן הַפָּרָה· וּרְבִיעַ נֶזֶק מִן הַוָּלֶד:

ב הַקְּדָר שֶׁהִכְנִיס קְדֵרוֹתָיו לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִרְשׁוּת· וְשִׁבְּרָתַן בְּהֶמְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת פָּטוּר· וְאִם חֲזָקָה בָהֶן· בַּעַל הַקְּדֵרוֹת חַיָּב· וְאִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת· בַּעַל הֶחָצֵר חַיָּב· הִכְנִיס פֵּירוֹתָיו לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִרְשׁוּת· וַאֲכָלָתַן בְּהֶמְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת פָּטוּר· וְאִם חֲזָקָה בָהֶן· בַּעַל הַפֵּירוֹת חַיָּב· וְאִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת· בַּעַל הֶחָצֵר חַיָּב:

ג הִכְנִיס שׁוֹרוֹ לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִרְשׁוּת· נְגָחוֹ שׁוֹרוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· אוֹ שֶׁנְּשָׁכוֹ כַּלְבּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת פָּטוּר· נָגַח הוּא שׁוֹרוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת חַיָּב· נָפַל לְבוֹרוֹ וְהִבְאִישׁ מֵימָיו חַיָּב· הָיָה אָבִיו אוֹ בְנוֹ לְתוֹכוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַכֹּפֶר· וְאִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת· בַּעַל הֶחָצֵר חַיָּב· רִבִּי אוֹמֵר בְּכֻלָּן אֵינוֹ חַיָּב· עַד שֶׁיְּקַבֵּל עָלָיו בַּעַל הַבַּיִת לִשְׁמוֹר:

ד שׁוֹר שֶׁהָיָה מִתְכַּוֵּין לַחֲבֵירוֹ· וְהִכָּה אֶת הָאִשָּׁה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ פָּטוּר מִדְּמֵי וְלָדוֹת· וְאָדָם שֶׁהָיָה מִתְכַּוֵּין לַחֲבֵירוֹ·

וְהִכָּה אֶת הָאִשָּׁה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ· מְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת· כֵּיצַד מְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת· שָׁמִין אֶת הָאִשָּׁה כַּמָּה הִיא יָפָה עַד שֶׁלֹּא יָלְדָה· וְכַמָּה הִיא יָפָה מִשֶּׁיָּלְדָה· אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אִם כֵּן מִשֶּׁהָאִשָּׁה יוֹלֶדֶת מַשְׁבַּחַת· אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַוְּלָדוֹת כַּמָּה הֵן יָפִין· וְנוֹתֵן לַבַּעַל· וְאִם אֵין לָהּ בַּעַל· נוֹתֵן לְיוֹרְשָׁיו· הָיְתָה שִׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה· אוֹ גִיּוֹרֶת· פָּטוּר:

ה הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים· אוֹ בִרְשׁוּת הָרַבִּים וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד· בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד אַחֵר· חַיָּב· הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר וּמֵת· חַיָּב· אֶחָד הַחוֹפֵר בּוֹר· שִׂיחַ· וּמְעָרָה· חֲרִיצִין· וּנְעִיצִין· חַיָּב· אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר בּוֹר· מַה בּוֹר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית עֲשָׂרָה טְפָחִים· אַף כָּל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית עֲשָׂרָה טְפָחִים· הָיוּ פְּחוּתִין מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר· וּמֵת· פָּטוּר· וְאִם הוּזַק בּוֹ חַיָּב:

ו בּוֹר שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין· עָבַר עָלָיו הָרִאשׁוֹן וְלֹא כִסָּהוּ· וְהַשֵּׁנִי וְלֹא כִסָּהוּ· הַשֵּׁנִי חַיָּב· כִּסָּהוּ הָרִאשׁוֹן· וּבָא הַשֵּׁנִי וּמְצָאוֹ מְגוּלֶּה· וְלֹא כִסָּהוּ· הַשֵּׁנִי חַיָּב· כִּסָּהוּ כָּרָאוּי· וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר וּמֵת· פָּטוּר· לֹא כִסָּהוּ כָּרָאוּי· וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר וּמֵת· חַיָּב· נָפַל לְפָנָיו מִקּוֹל הַכְּרִיָּה חַיָּב· לַאֲחוֹרָיו מִקּוֹל הַכְּרִיָּה פָּטוּר· נָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר וְכֵלָיו וְנִשְׁתַּבְּרוּ· חֲמוֹר וְכֵלָיו וְנִתְקָרְעוּ· חַיָּב עַל הַבְּהֵמָה· וּפָטוּר

עַל הַכֵּלִים· נָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן חַיָּב· בֵּן אוֹ בַת· עֶבֶד אוֹ אָמָה פָּטוּר:

ז אֶחָד שׁוֹר וְאֶחָד כָּל בְּהֵמָה· לִנְפִילַת הַבּוֹר· וּלְהַפְרָשַׁת הַר סִינַי· וּלְתַשְׁלוּמֵי כֶפֶל· וּלְהָשְׁבַת אֲבֵדָה· לִפְרִיקָה· לַחֲסִימָה· לְכִלְאַיִם· וּלְשַׁבָּת· וְכֵן חַיָּה וְעוֹף· כַּיּוֹצֵא בָהֶן· אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר· אֶלָּא שֶׁדִּבֵּר הַכָּתוּב בַּהוֹוֶה:

פרק ו

הַכּוֹנֵס צֹאן לַדִּיר וְנָעַל בְּפָנֶיהָ כָּרָאוּי· וְיָצְאָה וְהִזִּיקָה פָּטוּר· לֹא נָעַל בְּפָנֶיהָ כָּרָאוּי· וְיָצְאָה וְהִזִּיקָה חַיָּב· נִפְרְצָה בַּלַּיְלָה· אוֹ שֶׁפְּרָצוּהָ לִסְטִים· וְיָצְאָה וְהִזִּיקָה פָּטוּר· הוֹצִיאוּהָ לִסְטִים (לִסְטִים) חַיָּבִים:

ב הִנִּיחָהּ בַּחַמָּה· אוֹ שֶׁמְּסָרָהּ לַחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן· וְיָצְאָה וְהִזִּיקָה חַיָּב· מְסָרָהּ לָרוֹעֶה· נִכְנַס רוֹעֶה תַּחְתָּיו· נֶפְלָה לַגִּינָה וְנֶהֱנֵית· מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁנֶּהֱנֵית· יָרְדָה כְּדַרְכָּהּ וְהִזִּיקָה· מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁהִזִּיקָה· כֵּיצַד מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁהִזִּיקָה· שָׁמִין בֵּית סֵאָה בְּאוֹתָהּ שָׂדֶה כַּמָּה הָיְתָה יָפָה וְכַמָּה הִיא יָפָה· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֲכִלָה פֵּירוֹת גְּמוּרִים מְשַׁלֵּם פֵּירוֹת גְּמוּרִים· אִם סֵאָה סֵאָה אִם סָאתַיִם סָאתַיִם:

ג הַמַּגְדִּישׁ בְּתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא בִרְשׁוּת· וַאֲכָלָתַן בְּהֶמְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַשָּׂדֶה· פָּטוּר· וְאִם הֶזֵּקָה בָהֶן· בַּעַל הַגָּדִישׁ חַיָּב· וְאִם הִגְדִּישׁ בִּרְשׁוּת· בַּעַל הַשָּׂדֶה חַיָּב:

ד הַשּׁוֹלֵחַ אֶת הַבְּעֵרָה בְּיַד חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן· פָּטוּר בְּדִינֵי אָדָם· וְחַיָּב בְּדִינֵי שָׁמַיִם· שָׁלַח בְּיַד פִּקֵּחַ הַפִּקֵּחַ חַיָּב· אֶחָד הֵבִיא אֶת הָאוּר· וְאֶחָד הֵבִיא אֶת הָעֵצִים· הַמֵּבִיא אֶת הָעֵצִים חַיָּב· אֶחָד הֵבִיא הָעֵצִים· וְאֶחָד הֵבִיא הָאוּר· הַמֵּבִיא אֵת הָאוּר חַיָּב· בָּא אֶחָד וְלִבָּה הַמְּלַבֶּה חַיָּב· לִבְּתָה הָרוּחַ כֻּלָּן פְּטוּרִין· הַשּׁוֹלֵחַ אֶת הַבְּעֵרָה וְאָכְלָה עֵצִים· אוֹ אֲבָנִים אוֹ עָפָר חַיָּב· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי תֵצֵא אֵשׁ וּמָצְאָה קוֹצִים· וְנֶאֱכַל גָּדִישׁ אוֹ הַקָּמָה אוֹ הַשָּׂדֶה שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִיר אֶת הַבְּעֵרָה· עֲבָרָה גָדֵר שֶׁהוּא גָבוֹהַּ אַרְבַּע אַמּוֹת· אוֹ דֶּרֶךְ הָרַבִּים· אוֹ נָהָר פָּטוּר· הַמַּדְלִיק בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ· עַד כַּמָּה תַּעֲבוֹר הַדְּלֵיקָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר רוֹאִין אוֹתָהּ כְּאִלּוּ הִיא בְּאֶמְצַע בֵּית כּוֹר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמּוֹת כְּדֶרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר חֲמִשִּׁים אַמָּה· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִיר אֶת הַבְּעֵרָה· הַכֹּל לְפִי הַדְּלֵיקָה:

ה הַמַּדְלִיק אֶת הַגָּדִישׁ· וְהָיוּ בוֹ כֵּלִים וְדָלְקוּ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר יְשַׁלֵּם (כָּל) מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא גָּדִישׁ שֶׁל חִטִּין אוֹ שֶׁל שְׂעוֹרִים· הָיָה גָּדִי כָּפוּת לוֹ וְעֶבֶד סָמוּךְ לוֹ· וְנִשְׂרַף עִמּוֹ חַיָּב· עֶבֶד כָּפוּת לוֹ וּגְדִי סָמוּךְ לוֹ וְנִשְׂרַף עִמּוֹ פָּטוּר· וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרִבִּי יְהוּדָה בַּמַּדְלִיק אֶת הַבִּירָה שֶׁהוּא מְשַׁלֵּם כָּל מַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ· שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לְהָנִיחַ בַּבָּתִּים:

י גֵּץ שֶׁיָּצָא מִתַּחַת הַפָּטִישׁ וְהִזִּיק חַיָּב· גָּמָל שֶׁהָיָה טָעוּן פִּשְׁתָּן וְעָבַר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· וְנִכְנַס פִּשְׁתָּנוֹ לְתוֹךְ הֶחָנוּת· וְדָלְקָה בְּנֵרוֹ שֶׁל חַנְוָנִי· וְהִדְלִיק אֶת הַבִּירָה· בַּעַל הַגָּמָל חַיָּב· הִנִּיחַ הַחַנְוָנִי נֵרוֹ מִבַּחוּץ· הַחַנְוָנִי חַיָּב· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּנֵר חֲנֻכָּה פָּטוּר:

פרק ז

מְרֻבָּה מִדַּת תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל מִמִּדַּת תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· שֶׁמִּדַּת תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל נוֹהֶגֶת בֵּין בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים· וּבֵין בְּדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים· וּמִדַּת תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· אֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בְּשׁוֹר וָשֶׂה בִּלְבָד· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי יִגְנוֹב אִישׁ שׁוֹר אוֹ שֶׂה וּטְבָחוֹ וּמְכָרוֹ וְגוֹמֵר· אֵין הַגּוֹנֵב אַחַר הַגַּנָּב מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל· וְלֹא הַטּוֹבֵחַ וְלֹא הַמּוֹכֵר אַחַר הַגַּנָּב· מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה:

ב גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם· וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּיהֶם· אוֹ עַל פִּי שְׁנַיִם אֲחֵרִים· מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· גָּנַב וּמָכַר בְּשַׁבָּת· גָּנַב וּמָכַר לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים· גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים· גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו וְטָבַח וּמָכַר וְאַחַר כַּךְ מֵת אָבִיו· גָּנַב וְטָבַח וְאַחַר כַּךְ הִקְדִּישׁ· מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· גָּנַב וְטָבַח לִרְפוּאָה אוֹ לַכְּלָבִים· הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצָא טְרֵפָה· הַשּׁוֹחֵט חוֹלִין בָּעֲזָרָה· מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· רִבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בִּשְׁנֵי אֵלּוּ:

ג גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּיהֶם· וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין· מְשַׁלְּמִין הַכֹּל· גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּי שְׁנַיִם אַחֵרִים· אֵלּוּ וָאֵלּוּ נִמְצְאוּ זוֹמְמִין· הָרִאשׁוֹנִים מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל· וְהָאַחֲרוֹנִים מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה· נִמְצְאוּ אַחֲרוֹנִים זוֹמְמִין· הוּא מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל· וְהֵם מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה· אֶחָד מִן הָאַחֲרוֹנִים זוֹמֵם· בְּטֵלָה עֵדוּת שְׁנִיָּה· אֶחָד מִן הָרִאשׁוֹנִים זוֹמֵם· בְּטֵלָה כָּל הָעֵדוּת· שֶׁאִם אֵין גְּנֵיבָה אֵין טְבִיחָה וְאֵין מְכִירָה:

ד גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּי עֵד אֶחָד· אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ· מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· גָּנַב וְטָבַח בְּשַׁבָּת גָּנַב וְטָבַח לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים· גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו וּמֵת אָבִיו· וְאַחַר כַּךְ טָבַח וּמָכַר· גָּנַב וְהִקְדִּישׁ וְאַחַר כַּךְ טָבַח וּמָכַר· מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר קֳדָשִׁים שֶׁחַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָם מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· שֶׁאֵין חַיָּב בְּאַחְרָיוּתָם פָּטוּר:

ה מְכָרוֹ חוּץ (מֵאֶחָד) מִמֵּאָה שֶׁבּוֹ· אוֹ שֶׁהָיְתָה לוֹ בוֹ שׁוּתָּפוּת· הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ· הַנּוֹחֵר וְהַמְעַקֵּר מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל· וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· גָּנַב בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים וְטָבַח (וּמָכַר) חוּץ מֵרְשׁוּתָם· אוֹ שֶׁגָּנַב חוּץ מֵרְשׁוּתָם· וְטָבַח וּמָכַר בִּרְשׁוּתָם· אוֹ שֶׁגָּנַב וְטָבַח וּמָכַר חוּץ מֵרְשׁוּתָם· מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· אֲבָל גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר בִּרְשׁוּתָם פָּטוּר:

י הָיָה מוֹשְׁכוֹ וְיוֹצֵא וּמֵת בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים פָּטוּר· הִגְבִּיהוֹ אוֹ שֶׁהוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת הַבְּעָלִים וּמֵת חַיָּב· נְתָנוֹ לִבְכוֹרַת בְּנוֹ· אוֹ לְבַעַל חוֹבוֹ· לְשׁוֹמֵר חִנָּם· וְלַשּׁוֹאֵל· לַנּוֹשֵׂא שָׂכָר· וְלַשּׁוֹכֵר· וְהָיָה מוֹשְׁכוֹ וּמֵת בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים· פָּטוּר· הִגְבִּיהוֹ אוֹ שֶׁהוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת הַבְּעָלִים וּמֵת· חַיָּב:

יא אֵין מְגַדְּלִין בְּהֵמָה דַקָּה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· אֲבָל מְגַדְּלִין בְּסוּרְיָא וּבְמִדְבָּרוֹת שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· אֵין מְגַדְּלִין תַּרְנְגוֹלִין בִּירוּשָׁלַיִם מִפְּנֵי הַקֳּדָשִׁים· וְלֹא כֹהֲנִים בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מִפְּנֵי הַטַּהֲרוֹת· וְלֹא יְגַדֵּל יִשְׂרָאֵל חֲזִירִים בְּכָל מָקוֹם· לֹא יְגַדֵּל אָדָם אֶת הַכֶּלֶב אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה קָשׁוּר בַּשַּׁלְשֶׁלֶת· אֵין פּוֹרְסִין נִשְׁבִּין לַיּוֹנִים· אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה רָחוֹק מִן הַיִּשּׁוּב שְׁלֹשִׁים רִיס:

פרק ח

הַחוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ חַיָּב עָלָיו מִשּׁוּם חֲמִשָּׁה דְבָרִים· בְּנֶזֶק· בְּצַעַר· בְּרִפּוּי· בְּשֶׁבֶת· וּבְבֹשֶׁת· בְּנֶזֶק כֵּיצַד· סִמָּא אֶת עֵינוֹ· קָטַע אֶת יָדוֹ· שִׁבֵּר אֶת רַגְלוֹ· רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִלּוּ הוּא עֶבֶד נִמְכָּר בַּשּׁוּק· וְשָׁמִין כַּמָּה הָיָה יָפֶה וְכָמָּה הוּא יָפֶה· צַעַר· כִּוָּאוֹ בַּשְּׁפוֹד· אוֹ בְּמַסְמֵר· וַאֲפִילוּ עַל צִפָּרְנוֹ· מָקוֹם שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה חֲבוּרָה· אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם כַּיּוֹצֵא בַזֶּה· רוֹצֶה לִטּוֹל לִהְיוֹת מִצְטָעֵר כַּךְ· רִפּוּי· הִכָּהוּ חַיָּב לְרַפֹּאתוֹ· עָלוּ בוֹ צְמָחִים· אִם מֵחֲמַת הַמַּכָּה חַיָּב· שֶׁלֹּא מֵחֲמַת הַמַּכָּה פָּטוּר· חֲיִתָה וְנִסְתָּרָה חֲיִתָה וְנִסְתָּרָה·

חַיָּב לְרַפֹּאתוֹ· חֵיתָה כָּל צָרְכָּהּ· אֵינוֹ חַיָּב לְרַפֹּאתוֹ· שֶׁבֶּת רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִלּוּ הוּא שׁוֹמֵר קִשּׁוּאִין· שֶׁכְּבַר נָתַן לוֹ דְּמֵי יָדוֹ וּדְמֵי רַגְלוֹ· בּוֹשֶׁת הַכֹּל לְפִי הַמְבַיֵּשׁ וְהַמִּתְבַּיֵּשׁ· הַמְבַיֵּשׁ אֶת הֶעָרוֹם· הַמְבַיֵּשׁ אֶת הַסּוֹמֵא· וְהַמְבַיֵּשׁ אֶת הֶיָּשֵׁן חַיָּב· וְיָשֵׁן שֶׁבִּיֵּשׁ פָּטוּר· נָפַל מִן הַגָּג וְהִזִּיק וּבִיֵּשׁ· חַיָּב עַל הַנֶּזֶק· וּפָטוּר עַל הַבּוֹשֶׁת· (שֶׁנֶּאֱמַר וְשָׁלְחָה יָדָהּ וְהֶחֱזִיקָה בִּמְבוּשָׁיו· אֵינוֹ חַיָּב עַל הַבּוֹשֶׁת) עַד שֶׁיְּהֵא מִתְכַּוֵּין:

ב זֶה חֹמֶר בָּאָדָם מִבַּשּׁוֹר· שֶׁהָאָדָם מְשַׁלֵּם נֶזֶק צַעַר רִפּוּי שֶׁבֶת וּבוֹשֶׁת· וּמְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת· וְשׁוֹר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא נֶזֶק· וּפָטוּר מִדְּמֵי וְלָדוֹת:

ג הַמַּכֶּה אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ וְלֹא עָשָׂה בָהֶם חַבּוּרָה· וְהַחוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים· חַיָּב בְּכֻלָּן· הַחוֹבֵל בְּעֶבֶד עִבְרִי· חַיָּב בְּכֻלָּן· חוּץ מִן הַשֶּׁבֶת בִּזְמָן שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ· הַחוֹבֵל בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי שֶׁל אַחֵרִים חַיָּב בְּכֻלָּן· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין לַעֲבָדִים בּוֹשֶׁת:

ד חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן פְּגִיעָתָן רָעָה· הַחוֹבֵל בָּהֶן חַיָּב· וְהֵם שֶׁחִבְּלוּ בְּאַחֵרִים פְּטוּרִין· הָעֶבֶד וְהָאִשָּׁה פְּגִיעָתָן רָעָה· הַחוֹבֵל בָּהֶן חַיָּב· וְהֵם שֶׁחִבְּלוּ בְּאַחֵרִים פְּטוּרִין· אֲבָל מְשַׁלְּמִין לְאַחַר זְמָן· נִתְגָּרְשָׁה הָאִשָּׁה· נִשְׁתַּחְרֵר הָעֶבֶד· חַיָּבִין לְשַׁלֵּם:

ה הַמַּכֶּה אָבִיו וְאִמּוֹ וְעָשָׂה בָהֶן חַבּוּרָה· הַחוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ בְּשַׁבָּת פָּטוּר מִכֻּלָּן· מִפְּנֵי שֶׁהוּא נִדּוֹן בְּנַפְשׁוֹ· וְהַחוֹבֵל בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי שֶׁלּוֹ· פָּטוּר מִכֻּלָּן:

ו הַתּוֹקֵעַ לַחֲבֵירוֹ נוֹתֵן לוֹ סֶלַע· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רִבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי מָנֶה· סְטָרוֹ נוֹתֵן לוֹ מָאתַיִם זוּז· לְאַחַר יָדוֹ נוֹתֵן לוֹ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז· צָרַם בְּאָזְנוֹ· תָּלַשׁ בִּשְׂעָרוֹ· רָקַק וְהִגִּיעַ בּוֹ רוֹקוֹ· הֶעֱבִיר טָלִיתוֹ מִמֶּנּוּ· פָּרַע רֹאשׁ הָאִשָּׁה בַּשּׁוּק· נוֹתֵן אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז· הַכֹּל לְפִי כְבוֹדוֹ· אָמַר רִבִּי עֲקִיבָא אֲפִילוּ עֲנִיִּים שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל רוֹאִין אוֹתָם כְּאִלּוּ הֵם בְּנֵי חוֹרִין שֶׁיֵּרְדוּ מִנִּכְסֵיהֶם· שֶׁהֵם בְּנֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב· וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁפָּרַע רֹאשׁ הָאִשָּׁה בַּשּׁוּק וּבָאָה לִפְנֵי רִבִּי עֲקִיבָא וְחִיְּבוֹ לִתֵּן לָהּ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז· אָמַר לוֹ רִבִּי תֵּן לִי זְמָן· נָתַן לוֹ זְמָן· שִׁמְּרָהּ עוֹמֶדֶת עַל פֶּתַח חֲצֵרָהּ· וְשִׁבֵּר אֶת הַפַּךְ בְּפָנֶיהָ· וּבוֹ כְּאִיסַר שֶׁמֶן· גִּלְּתָה אֶת רֹאשָׁהּ וְהָיְתָה מְטַפַּחַת וּמַנַּחַת יָדָהּ עַל רֹאשָׁהּ· הֶעֱמִיד עָלֶיהָ עֵדִים· וּבָא לִפְנֵי רִבִּי עֲקִיבָא אָמַר לוֹ (רִבִּי) לְזוֹ אֲנִי נוֹתֵן אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז· אָמַר לוֹ לֹא אָמַרְתָּ כְּלוּם· שֶׁהַחוֹבֵל בְּעַצְמוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשָּׁאי פָּטוּר· אַחֵרִים שֶׁחִבְּלוּ בוֹ חַיָּבִין· הַקּוֹצֵץ נְטִיעוֹתָיו אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשָּׁאי פָּטוּר· אַחֵרִים (שֶׁקִּצְצוּ אֶת נְטִיעוֹתָיו) חַיָּבִים:

ז אַף עַל פִּי שֶׁהוּא נוֹתֵן לוֹ· אֵינוֹ נִמְחָל לוֹ עַד שֶׁיְּבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ· שֶׁנֶּאֱמַר וְעַתָּה הָשֵׁב אֵשֶׁת וְגוֹמֵר· וּמְנַיִן שֶׁלֹּא יְהֵא הַמּוֹחֵל אַכְזָרִי שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּתְפַּלֵּל אַבְרָהָם אֶל הָאֱלֹהִים

וְגוֹמֵר· הָאוֹמֵר סַמֵּא אֶת עֵינִי· קְטַע אֶת יָדִי· שַׁבֵּר אֶת רַגְלִי· חַיָּב· עַל מְנַת לִפְטוֹר חַיָּב· קְרַע אֶת כְּסוּתִי· שַׁבֵּר אֶת כַּדִּי חַיָּב· עַל מְנַת לַפְטוֹר פָּטוּר· עֲשֵׂה כֵן לְאִישׁ פְּלוֹנִי עַל מְנַת לִפְטוֹר· חַיָּב· בֵּין בְּגוּפוֹ בֵּין בְּמָמוֹנוֹ:

פרק ט

הַגּוֹזֵל עֵצִים וַעֲשָׂאָן כֵּלִים· צֶמֶר וַעֲשָׂאָן בְּגָדִים· מְשַׁלֵּם כְּשַׁעַת הַגְּזֵלָה· גָּזַל פָּרָה מְעֻבֶּרֶת וְיָלְדָה· רָחֵל טְעוּנָה וְגִזְזָהּ· מְשַׁלֵּם דְּמֵי פָּרָה הָעוֹמֶדֶת לִילֵד· דְּמֵי רָחֵל הָעוֹמֶדֶת לִגָּזֵז· גָּזַל פָּרָה וְנִתְעַבְּרָה אֶצְלוֹ וְיָלְדָה· רָחֵל וְנִטְעֲנָה אֶצְלוֹ וְגִזְזָהּ· מְשַׁלֵּם כְּשַׁעַת הַגְּזֵלָה· זֶה הַכְּלָל כָּל הַגַּזְלָנִים· מְשַׁלְּמִין כְּשַׁעַת הַגְּזֵלָה:

ב גָּזַל בְּהֵמָה וְהִזְקִינָה· עֲבָדִים וְהִזְקִינוּ· מְשַׁלֵּם כְּשַׁעַת הַגְּזֵלָה· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר בַּעֲבָדִים אוֹמֵר לוֹ הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ· גָּזַל מַטְבֵּעַ וְנִסְדַּק· פֵּירוֹת וְהִרְקִיבוּ· יַיִן וְהֶחְמִיץ· מְשַׁלֵּם כְּשַׁעַת הַגְּזֵלָה· מַטְבֵּעַ וְנִפְסַל· תְּרוּמָה וְנִטְמֵאת· חָמֵץ וְעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח· בְּהֵמָה וְנֶעֱבְדָה בָהּ עֲבֵירָה· אוֹ שֶׁנִּפְסְלָה מֵעַל גַּבֵּי מִזְבֵּחַ· אוֹ שֶׁהָיְתָה יוֹצֵא לִסָּקֵל· אוֹמֵר לוֹ הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ:

ג נָתַן לָאוּמָנִים לְתַקֵּן וְקִלְקְלוּ· חַיָּבִים לְשַׁלֵּם· נָתַן לֶחָרָשׁ שֶׂדֶה תֵּיבָה וּמִגְדָּל לְתַקֵּן· וְקִלְקֵל· חַיָּב לְשַׁלֵּם· הַבַּנָּאִי שֶׁקִּבֵּל עָלָיו לִסְתּוֹר אֶת הַכֹּתֶל· וְשִׁבֵּר אֶת הָאֲבָנִים אוֹ

שֶׁהִזִּיק חַיָּב לְשַׁלֵּם· הָיָה סוֹתֵר מִצַּד זֶה· וְנָפַל מִצַּד אַחֵר· פָּטוּר· וְאִם מֵחֲמַת הַמַּכָּה חַיָּב:

ד הַנּוֹתֵן צֶמֶר לַצַּבָּע וְהִקְדִּיחוֹ יוֹרֶה· נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי צִמְרוֹ· צְבָעוֹ כָּאוּר· אִם הַשֶּׁבַח יָתֵר עַל הַיְּצִיאָה· נוֹתֵן לוֹ אֶת הַיְּצִיאָה· וְאִם הַיְּצִיאָה יְתֵירָה עַל הַשֶּׁבַח· נוֹתֵן לוֹ אֶת הַשֶּׁבַח· לְצִבּוּעַ לוֹ אָדוֹם· וּצְבָעוֹ שָׁחוֹר· שָׁחוֹר וּצְבָעוֹ אָדוֹם· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי צִמְרוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם הַשֶּׁבַח יוֹתֵר עַל הַיְּצִיאָה· נוֹתֵן לוֹ אֶת הַיְּצִיאָה· וְאִם הַיְּצִיאָה יְתֵרָה עַל הַשֶּׁבַח· נוֹתֵן לוֹ אֶת הַשֶּׁבַח:

ה הַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵירוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה וְנִשְׁבַּע לוֹ· יוֹלִיכֶנּוּ אַחֲרָיו (אֲפִילוּ) לְמָדֵי· לֹא יִתֵּן לֹא לִבְנוֹ· וְלֹא לִשְׁלוּחוֹ· אֲבָל נוֹתֵן לְשָׁלִיחַ בֵּית דִּין· וְאִם מֵת יַחֲזִיר לְיוֹרְשָׁיו:

ו נָתַן לוֹ אֶת הַקֶּרֶן· וְלֹא נָתַן לוֹ אֶת הַחֹמֶשׁ· מָחַל לוֹ עַל הַקֶּרֶן· וְלֹא מָחַל לוֹ עַל הַחֹמֶשׁ· מָחַל לוֹ עַל זֶה וְעַל זֶה· חוּץ מִפְּחוּת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה בַּקֶּרֶן· אֵינוֹ צָרִיךְ לִילֵךְ אַחֲרָיו· נָתַן לוֹ אֶת הַחֹמֶשׁ· וְלֹא נָתַן לוֹ אֶת הַקֶּרֶן· מָחַל לוֹ עַל הַחֹמֶשׁ· וְלֹא מָחַל לוֹ עַל הַקֶּרֶן· מָחַל לוֹ עַל זֶה וְעַל זֶה· חוּץ מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה בַּקֶּרֶן· צָרִיךְ לִילֵךְ אַחֲרָיו:

ז נָתַן לוֹ אֶת הַקֶּרֶן· וְנִשְׁבַּע לוֹ עַל הַחֹמֶשׁ· הֲרֵי זֶה מְשַׁלֵּם חֹמֶשׁ עֶל חֹמֶשׁ· עַד שֶׁיִּתְמָעֵט הַקֶּרֶן פָּחוּת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה· וְכֵן בְּפִקָּדוֹן· אוֹ בִתְשׁוּמֶת יָד· אוֹ בְגָזֵל· אוֹ עָשַׁק אֶת עֲמִיתוֹ· אוֹ מָצָא אֲבֵידָה וְכִחֵשׁ בָּהּ וְנִשְׁבַּע עַל שֶׁקֶר· הֲרֵי זֶה מְשַׁלֵּם

קֶרֶן וְחֹמֶשׁ וְאָשָׁם· הֵיכָן פִּקְדּוֹנִי· אָמַר לוֹ נֶאֱבַד· מַשְׁבִּיעֶיךָ אָנִי· וְאָמַר אָמֵן וְהָעֵדִים מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁאֲכָלוֹ· מְשַׁלֵּם קֶרֶן· הוֹדָה מֵעַצְמוֹ· מְשַׁלֵּם קֶרֶן וְחֹמֶשׁ וְאָשָׁם:

ח הֵיכַן פִּקְדּוֹנִי· אָמַר לוֹ נִגְנַב· מַשְׁבִּיעֶיךָ אָנִי· וְאָמַר אָמֵן· וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁגְּנָבוֹ· מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל· הוֹדָה מֵעַצְמוֹ מְשַׁלֵּם קֶרֶן וְחֹמֶשׁ וְאָשָׁם:

ט הַגּוֹזֵל אֶת אָבִיו וְנִשְׁבַּע לוֹ וּמֵת· הֲרֵי זֶה מְשַׁלֵּם קֶרֶן וְחֹמֶשׁ לְבָנָיו אוֹ לְאֶחָיו· וְאִם אֵינוֹ רוֹצֶה· אוֹ שֶׁאֵין לוֹ· לֹוֶה וּבַעֲלֵי הַחוֹב בָּאִים וְנִפְרָעִים:

י הָאוֹמֵר לִבְנוֹ קוּנָם אִי אַתָּה נֶהֱנֶה מִשֶּׁלִּי· אִם מֵת יִירָשֶׁנּוּ· בְּחַיָּיו וּבְמוֹתוֹ· אִם מֵת לֹא יִירָשֶׁנּוּ· וַיַּחֲזִיר לְבָנָיו אוֹ לְאֶחָיו· וְאִם אֵין לוֹ· לֹוֶה· וּבַעֲלֵי הַחוֹב בָּאִים וְנִפְרָעִים:

יא הַגּוֹזֵל אֶת הַגֵּר· וְנִשְׁבַּע לוֹ· וּמֵת· הֲרֵי זֶה מְשַׁלֵּם קֶרֶן וְחֹמֶשׁ לַכֹּהֲנִים וְאָשָׁם לַמִּזְבֵּחַ· שֶׁנֶּאֱמַר וְאִם אֵין לָאִישׁ גּוֹאֵל לְהָשִׁיב הָאָשָׁם אֵלָיו הָאָשָׁם הַמּוּשָׁב לַיְיָ לַכֹּהֵן וְגוֹמֵר· הָיָה מַעֲלֶה אֶת הַכֶּסֶף וְאֶת הָאָשָׁם וּמֵת· הַכֶּסֶף יִנָּתֵן לְבָנָיו· וְהָאָשָׁם יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב· וְיִמָּכֵר וְיִפְּלוּ דָמָיו לִנְדָבָה:

יב נָתַן הַכֶּסֶף לְאַנְשֵׁי מִשְׁמָר וּמֵת· אֵין הַיּוֹרְשִׁין יְכוֹלִין לְהוֹצִיא מִיָּדָם· שֶׁנֶּאֱמַר אִישׁ אֲשֶׁר יִתֵּן לַכֹּהֵן לוֹ יִהְיֶה· נָתַן הֶכֶּסֶף לִיהוֹיָרִיב· וְאָשָׁם לִידַעְיָה יָצָא· אָשָׁם לִיהוֹיָרִיב· וְכֶסֶף לִידַעְיָה· אִם קַיָּם הָאָשָׁם יַקְרִיבוּהוּ בְּנֵי יְדַעְיָה· וְאִם

לֹא· יַחֲזִיר וְיָבִיא אָשָׁם אַחֵר· שֶׁהַמֵּבִיא גְזֵילוֹ עַד שֶׁלֹּא הֵבִיא אֲשָׁמוֹ יָצָא· הֵבִיא אֲשָׁמוֹ עַד שֶׁלֹּא הֵבִיא גְזֵילוֹ לֹא יָצָא· נָתַן אֶת הַקֶּרֶן וְלֹא נָתַן לוֹ אֶת הַחֹמֶשׁ· אֵין הַחֹמֶשׁ מְעַכֵּב:

פרק י

הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בְּנָיו וְהִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם· וְאִם הָיָה דָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַחֲרָיוּת· חַיָּבִין לְשַׁלֵּם· אֵין פּוֹרְטִין לֹא מִתֵּיבַת הַמּוֹכְסִין· וְלֹא מִכִּיס שֶׁל גַּבָּאִין· וְאֵין נוֹטְלִין מֵהֶם צְדָקָה· אֲבָל נוֹטֵל הוּא מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ· אוֹ מִן הַשּׁוּק:

ב נָטְלוּ מוֹכְסִין אֶת חֲמוֹרוֹ· וְנָתְנוּ לוֹ חֲמוֹר אַחֵר· גָּזְלוּ לִסְטִים אֶת כְּסוּתוֹ· וְנָתְנוּ לוֹ כְּסוּת אַחֶרֶת הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ· מִפְּנֵי שֶׁהַבְּעָלִים מִתְיַאֲשִׁין מֵהֶן· הַמַּצִּיל מִן הַנָּהָר· אוֹ מִן הַגַּיִס אוֹ מִן הַלִּסְטִים· אִם נִתְיַאֲשׁוּ הַבְּעָלִים הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ· וְכֵן נְחִיל שֶׁל דְּבוֹרִים· אִם נִתְיַאֲשׁוּ הַבְּעָלִים הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ· אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא נֶאֱמֶנֶת אִשָּׁה אוֹ קָטָן לוֹמַר· מִכָּאן יָצָא נְחִיל זֶה· וּמְהַלֵּךְ בְּתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ לְהַצִּיל אֶת נְחִילוֹ· וְאִם הִזִּיק מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁהִזִּיק· אֲבָל לֹא יִקּוֹץ אֶת סוֹכוֹ עַל מְנַת לִתֵּן אֶת הַדָּמִים· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר אַף קוֹצֵץ וְנוֹתֵן אֶת הַדָּמִים:

ג הַמַּכִּיר כֵּלָיו וּסְפָרָיו בְּיַד אַחֵר· וְיָצָא לוֹ שֵׁם גְּנֵיבָה בָּעִיר· יִשְׁבַּע לוֹ לוֹקֵחַ כַּמָּה הוֹצִיא וְיִטּוֹל· וְאִם לָאוּ לֹא כָּל הֵימֶנּוּ· שֶׁאֲנִי אוֹמֵר מִכָּרָן לְאַחֵר וּלְקָחָן זֶה הֵימֶנּוּ:

ד זֶה בָּא בַחֲבִיתוֹ שֶׁל יַיִן· וְזֶה בָּא בְכַדּוֹ שֶׁל דְּבָשׁ· נִסְדְּקָה חֲבִית שֶׁל דְּבָשׁ· וְשָׁפַךְ זֶת אֶת יֵינוֹ וְהִצִּיל אֶת הַדְּבָשׁ לְתוֹכָהּ· אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכָרוֹ· וְאִם אָמַר אַצִּיל אֶת שֶׁלָּךְ· וְאַתָּה נוֹתֵן לִי דְּמֵי שֶׁלִּי· חַיָּב לִתֵּן לוֹ· שָׁטַף נָהָר חֲמוֹרוֹ וַחֲמוֹר חֲבֵירוֹ· שֶׁלּוֹ יָפֶה מָנֶה· וְשֶׁל חֲבֵירוֹ מָאתַיִם· הִנִּיחַ זֶה אֶת שֶׁלּוֹ· וְהִצִּיל אֶת שֶׁל חֲבֵירוֹ· אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכָרוֹ· וְאִם אָמַר לוֹ אֲנִי אַצִּיל אֶת שֶׁלָּךְ וְאַתָּה נוֹתֵן לִי דְּמֵי שֶׁלִּי· חַיָּב לִתֵּן לוֹ:

ה הַגּוֹזֵל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ· וּנְטָלוּהוּ מְסִיקִין· אִם מַכַּת מְדִינָה הִיא· אוֹמֵר לוֹ הֲרֵי שֶׁלָּךְ לְפָנֶיךָ· וְאִם מֵחֲמַת הַגַּזְלָן חַיָּב לְהַעֲמִיד לוֹ שָׂדֶה אַחֵר· שִׁטְפָהּ נָהָר אוֹמֵר לוֹ הֲרֵי שֶׁלָּךְ לְפָנֶיךָ:

ו הַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵירוֹ· אוֹ שֶׁלָּוָה הֵימֶנּוּ· אוֹ שֶׁהִפְקִיד לוֹ בַּיּשׁוּב· לֹא יַחֲזִיר לוֹ בַּמִּדְבָּר· עַל מְנַת לָצֵאת בַּמִּדְבָּר· יַחֲזִיר לוֹ בַּמִּדְבָּר:

ז הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ גְּזַלְתִּיךָ· הִלְוִיתָנִי· הִפְקַדְתָּ אֶצְלִי· וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם הֶחֱזַרְתִּי לְךָ· אִם לֹא הֶחֱזַרְתִּי לְךָ· חַיָּב לְשַׁלֵּם· אֲבָל אִם אָמַר לוֹ אֵינִי יוֹדֵעַ אִם גְּזַלְתִּיךָ· אִם הִלְוִיתָנִי· אִם הִפְקַדְתָּ אֶצְלִי· פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם:

ח הַגּוֹנֵב טָלֶה מִן הָעֶדֶר וְהֶחֱזִירוֹ וּמֵת· אוֹ נִגְנַב· חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתוֹ· לֹא יָדְעוּ בְעָלִים לֹא בִגְנֵיבָתוֹ וְלֹא בְחֲזִירָתוֹ וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן וְהִיא שְׁלֵימָה· פָּטוּר (מִלְּשַׁלֵּם):

ט אֵין לוֹקְחִין מִן הָרוֹעִים צֶמֶר וְחָלָב וּגְדָיִים· וְלֹא מִשּׁוֹמְרֵי פֵּירוֹת עֵצִים וּפֵּירוֹת· אֲבָל לוֹקְחִים מִן הַנָּשִׁים כְּלֵי צֶמֶר בִּיהוּדָה· וּכְלֵי פִשְׁתָּן בַּגָּלִיל· וַעֲגָלִים בְּשָׁרוֹן· וְכֻלָּן שֶׁאָמְרוּ לְהַטְמִין אָסוּר· וְלוֹקְחִין בֵּצִים וְתַרְנְגוֹלִים בְּכָל מָקוֹם:

י מוּכִין שֶׁהַכּוֹבֵס מוֹצִיא הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ· וְשֶׁהַסּוֹרֵק מוֹצִיא הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· אִם הָיָה הַשָּׁחוֹר עַל גַּבֵּי הַלָּבָן נוֹטֵל אֶת הַכֹּל וְהֵן שֶׁלּוֹ· יָתֵר מִכֵּן הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· הַחַיָּט שֶׁשִּׁיֵּר (מִן) הַחוּט כְּדֵי לִתְפּוֹר בּוֹ· וּמַטְלִית שֶׁהִיא שָׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ· הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· מַה שֶּׁהֶחָרֹשׁ מוֹצִיא בַּמַּעְצָד· הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ· וּבַכְּשִׁיל שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· וְאִם הָיָה עוֹשֶׂה אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת· אַף הַנְּסֹרֶת שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת: סליק

מסכת בבא מציעא

פרק א

שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּטָלִית· זֶה אוֹמֵר אֲנִי מְצָאתִיהָ· וְזֶה אוֹמֵר אֲנִי מְצָאתִיהָ· זֶה אוֹמֵר כֻּלָּהּ שֶׁלִּי· וְזֶה אוֹמֵר כֻּלָּהּ שֶׁלִּי· זֶה יִשָּׁבַע שֶׁאֵין לוֹ בָהּ פָּחוּת מֵחֶצְיָהּ· וְזֶה יִשָּׁבַע שֶׁאֵין לוֹ בָהּ פָּחוּת מֵחֶצְיָהּ וְיַחֲלוֹקוּ· זֶה אוֹמֵר כֻּלָּהּ שֶׁלִּי· וְזֶה אוֹמֵר חֶצְיָהּ שֶׁלִּי· הָאוֹמֵר כֻּלָּהּ שֶׁלִּי· יִשָּׁבַע שֶׁאֵין לוֹ בָהּ פָּחוּת מִשְּׁלֹשָׁה חֲלָקִים· וְהָאוֹמֵר חֶצְיָהּ שֶׁלִּי יִשָּׁבַע שֶׁאֵין לוֹ בָהּ פָּחוּת מֵרְבִיעַ· זֶה נוֹטֵל שְׁלֹשָׁה חֲלָקִים· וְזֶה נוֹטֵל רְבִיעַ:

ב הָיוּ שְׁנַיִם רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְהֵמָה· אוֹ שֶׁהָיָה אֶחָד רוֹכֵב וְאֶחָד מַנְהִיג· זֶה אוֹמֵר כֻּלָּהּ שֶׁלִּי· וְזֶה אוֹמֵר כֻּלָּהּ שֶׁלִּי· זֶה יִשָּׁבַע שֶׁאֵין לוֹ בָהּ פָּחוּת מֵחֶצְיָהּ· וְזֶה יִשָּׁבַע שֶׁאֵין לוֹ בָהּ פָּחוּת מֵחֶצְיָהּ וְיַחֲלוֹקוּ· בִּזְמָן שֶׁהֵן מוֹדִים· אוֹ שֶׁיֵּשׁ לָהֶן עֵדִים· חוֹלְקִים בְּלֹא שְׁבוּעָה:

ג הָיָה רוֹכֵב עַל גַּבֵּי בְהֵמָה· וְרָאָה אֶת הַמְּצִיאָה וְאָמַר לַחֲבֵירוֹ תְּנָהּ לִי· נְטָלָהּ וְאָמַר אֲנִי זָכִיתִי בָהּ· זָכָה בָהּ· אִם מִשֶּׁנְּתָנָהּ לוֹ אָמַר אֲנִי זָכִיתִי בָהּ תְּחִלָּה· לֹא אָמַר כְּלוּם:

ד רָאָה אֶת הַמְּצִיאָה· וְנָפַל לוֹ עָלֶיהָ· וּבָא אַחֵר וְהֶחֱזִיק בָּהּ· זֶה שֶׁהֶחֱזִיק בָּהּ זָכָה בָהּ· רָאָה אוֹתָן רָצִין אַחַר מְצִיאָה· אַחַר צְבִי שָׁבוּר· אַחַר גּוֹזְלוֹת שֶׁלֹּא פָּרְחוּ· וְאָמַר זָכִיתָה

לִי שָׂדִי· זָכְתָה לוֹ· הָיָה צָבִי רָץ כְּדַרְכּוֹ· אוֹ שֶׁהָיוּ גוֹזָלוֹת מַפְרִיחִין· וְאָמַר זָכְתָה לִי שָׂדִי· לֹא אָמַר כְּלוּם:

ה מְצִיאַת בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים· מְצִיאַת עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַכְּנַעֲנִים· מְצִיאַת אִשְׁתּוֹ· הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ· מְצִיאַת בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים· מְצִיאַת עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים· מְצִיאַת אִשְׁתּוֹ שֶׁגֵּרְשָׁהּ· אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נָתַן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ· הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלָּהֶן:

ו מָצָא שִׁטְרֵי חוֹב אִם יֵשׁ בָּהֶן אַחֲרָיוּת נְכָסִים לֹא יַחֲזִיר· שֶׁבֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן· אֵין בָּהֶן אַחֲרָיוּת נְכָסִים יַחֲזִיר· שֶׁאֵין בֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בֵּין כַּךְ וּבֵין כַּךְ לֹא יַחֲזִיר· מִפְּנֵי שֶׁבֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן:

ז מָצָא גִּטֵּי נָשִׁים· וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים· דַּיְתִּיקִי· מַתָּנָה וְשׁוֹבָרִים· הֲרֵי זֶה לֹא יַחֲזִיר· שֶׁאֲנִי אוֹמֵר כְּתוּבִים הָיוּ· וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶם שֶׁלֹּא לִתְּנָם:

ח מָצָא אִגְּרוֹת שׁוֹם· וְאִגְּרוֹת מָזוֹן· שִׁטְרֵי חֲלִיצָה וּמִיאוּנִין· וְשִׁטְרֵי בֵירוּרִין· וְכָל מַעֲשֵׂה בֵית דִּין· הֲרֵי זֶה יַחֲזִיר· מָצָא בַחֲפִיסָה· אוֹ בִּדְלוֹסְקָמָא· תַּכְרִיךְ שֶׁל שְׁטָרוֹת· אוֹ אֲגֻדָּה שֶׁל שְׁטָרוֹת· הֲרֵי זֶה יַחֲזִיר· וְכַמָּה הִיא אֲגֻדָּה שֶׁל שְׁטָרוֹת· שְׁלֹשָׁה קְשׁוּרִין זֶה בַּזֶּה· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אֶחָד הַלּוֶה מִשְּׁלֹשָׁה· יַחֲזִיר לַלּוֶה· שְׁלֹשָׁה הַלּוִוין מֵאֶחָד· יַחֲזִיר לַמַּלְוֶה· מָצָא שְׁטָר בֵּין שְׁטָרוֹתָיו· וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ מַה

טִיבוֹ· יְהֵא מֻנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ· אִם יֵשׁ עִמָּהֶן סִמְפּוֹנוֹת· יַעֲשֶׂה מַה שֶּׁבַּסִּמְפּוֹנוֹת:

פרק ב

אֵלּוּ מְצִיאוֹת שֶׁלּוֹ· וְאֵלּוּ חַיָּב לְהַכְרִיז· אֵלּוּ מְצִיאוֹת שֶׁלּוֹ· מָצָא פֵּירוֹת מְפֻזָּרִין· מָעוֹת מְפֻזָּרוֹת· כְּרֵיכוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· וְעִגּוּלֵי דְבֵילָה· כִּכָּרוֹת שֶׁל נַחְתּוֹם· מַחְרוּזוֹת שֶׁל דָּגִים· וַחֲתִיכוֹת שֶׁל בָּשָׂר· וְגִזֵּי צֶמֶר הַבָּאוֹת מִמְּדִינָתָן· וַאֲנִיצֵי פִּשְׁתָּן· וּלְשׁוֹנוֹת שֶׁל אַרְגָּמָן· הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ· (דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר) רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כָּל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שִׁנּוּי חַיָּב לְהַכְרִיז· כֵּיצַד· מָצָא עִגּוּל וּבְתוֹכוֹ חֶרֶס· כִּכָּר וּבְתוֹכוֹ מָעוֹת· רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר כָּל כְּלִי אַנְפֶּרְיָא אֵינוֹ חַיָּב לְהַכְרִיז:

ב וְאֵלּוּ חַיָּב לְהַכְרִיז· מָצָא פֵּירוֹת בַּכְּלִי· אוֹ כֶלִי כְּמוֹת שֶׁהוּא· מָעוֹת בַּכִּיס אוֹ כִיס כְּמוֹת שֶׁהוּא· צִבּוּרֵי פֵּירוֹת צִבּוּרֵי מָעוֹת· שְׁלֹשָׁה מַטְבְּעוֹת זֶה עַל גַּב זֶה· כְּרֵיכוֹת בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְכִכָּרוֹת שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· וְגִזֵּי צֶמֶר הַלְּקוּחוֹת מִבֵּית הָאוֹמָן· כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן· הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּב לְהַכְרִיז:

ג מָצָא אַחַר הַגַּפָּה· אוֹ אַחַר הַגָּדֵר· גּוֹזָלוֹת מְקֻשָּׁרִין· אוֹ בַשְּׁבִילִין שֶׁבַּשָּׂדוֹת· הֲרֵי זֶה לֹא יִגַּע בָּהֶן· מָצָא כֶלִי בָּאַשְׁפָּה אִם מְכֻסֶּה לֹא יִגַּע בּוֹ· אִם מְגֻלֶּה נוֹטֵל וּמַכְרִיז· מָצָא בַּגָּל וּבְכֹתֶל יָשָׁן· הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ· מָצָא בְּכֹתֶל חָדָשׁ·

מֶחְצָיוֹ וְלַחוּץ שֶׁלּוֹ· מֶחְצָיוֹ וְלִפְנִים שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· אִם הָיָה מַשְׁכִּירוֹ לַאֲחֵרִים· אֲפִילוּ מָצָא בְּתוֹךְ הַבַּיִת· הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ:

ד מָצָא בֶּחָנוּת הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ· בֵּין הַתֵּיבָה וְלַחֲנָוָנִי הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל חֲנָוָנִי· לִפְנֵי שֶׁל שֻׁלְחָנִי· הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ· בֵּין הַכִּסֵּא וְלַשֻּׁלְחָנִי הֲרֵי אֵלּוּ לַשֻּׁלְחָנִי· הַלּוֹקֵחַ פֵּירוֹת מֵחֲבֵירוֹ· אוֹ שֶׁשָּׁלַח לוֹ חֲבֵירוֹ פֵּירוֹת· וּמָצָא בָהֶן מָעוֹת· הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ· אִם הָיוּ צְרוּרִין נוֹטֵל וּמַכְרִיז:

ה אַף הַשִּׂמְלָה הָיְתָה בִכְלַל כָּל אֵלֶּה· לָמָּה יָצָאָה· לְהָקִישׁ אֵלֶיהָ· לוֹמַר לָךְ מַה שִׂמְלָה מְיוּחֶדֶת שֶׁיֵּשׁ בָּהּ סִימָנִין· וְיֵשׁ לָהּ תּוֹבְעִים· אַף כָּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סִימָנִים· וְיֵשׁ לוֹ תּוֹבְעִים· חַיָּב לְהַכְרִיז:

ו וְעַד מָתַי חַיָּב לְהַכְרִיז· עַד כְּדֵי שֶׁיֵּדְעוּ בּוֹ שְׁכֵינָיו· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שָׁלֹשׁ רְגָלִים· וְאַחַר הָרֶגֶל הָאַחֲרוֹן שִׁבְעָה יָמִים· כְּדֵי שֶׁיֵּלֵךְ לְבֵיתוֹ שְׁלֹשָׁה· וְיַחֲזוֹר שְׁלֹשָׁה· וְיַכְרִיז יוֹם אֶחָד:

ז אָמַר אֶת הָאֲבֵידָה וְלֹא אָמַר אֶת סִימָנֶיהָ· לֹא יִתֵּן לוֹ· וְהָרַמָּאי אַף עַל פִּי שֶׁאָמַר סִימָנֶיהָ לֹא יִתֵּן לוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר עַד דְּרוֹשׁ אָחִיךָ אוֹתוֹ· עַד שֶׁתִּדְרוֹשׁ אֶת אָחִיךָ· אִם רַמָּאי הוּא· אִם אֵינוֹ רַמָּאי· כָּל דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה וְאוֹכֵל· יַעֲשֶׂה וְיֹאכַל· וְדָבָר שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה וְאוֹכֵל יִמְכֹּר· שֶׁנֶּאֱמַר וַהֲשֵׁבוֹתוֹ לוֹ· רְאֵה הֵיאַךְ תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ· מַה יְּהֵא בַדָּמִים· רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן· לְפִיכָךְ אִם נֶאֱבָדוּ· חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן·

רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן· לְפִיכַךְ אִם נֶאֱבָדוּ· אֵינוֹ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן:

ח מָצָא סְפָרִים· קוֹרֵא בָהֶן אַחַת לִשְׁלֹשִׁים יוֹם· וְאִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ לִקְרוֹת· גּוֹלְלָן· אֲבָל לֹא יִלְמוֹד בָּהֶן בַּתְּחִלָּה· וְלֹא יִקְרָא אַחֵר עִמּוֹ· מָצָא כְּסוּת מְנַעֲרָה אַחַת לִשְׁלֹשִׁים יוֹם· וְשׁוֹטְחָהּ לְצָרְכָהּ· אֲבָל לֹא לִכְבוֹדוֹ· כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי נְחֹשֶׁת· מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן לְצָרְכָן· אֲבָל לֹא לְשׁוֹחֲקָן· כְּלֵי זָהָב וּכְלֵי זְכוּכִית· לֹא יִגַּע בָּהֶן עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ· מָצָא שַׂק אוֹ קֻפָּה· וְכָל דָּבָר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לִטּוֹל· הֲרֵי זֶה לֹא יִטּוֹל:

ט אֵיזוֹ הִיא אֲבֵידָה· מָצָא חֲמוֹר אוֹ פָרָה רוֹעִין בַּדֶּרֶךְ· אֵין זוֹ אֲבֵידָה· חֲמוֹר וְכֵלָיו הַפּוּכִין· פָּרָה רָצָה בֵּין הַכְּרָמִים· הֲרֵי זוֹ אֲבֵידָה· הֶחֱזִירָהּ וּבֶרְחָה הֶחֱזִירָהּ וּבֶרְחָה· אֲפִילוּ אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה פְּעָמִים· חַיָּב לְהַחֲזִירָהּ· שֶׁנֶּאֱמַר הָשֵׁב תְּשִׁיבֵם· הָיָה בָטֵל מִסֶּלַע· לֹא יֹאמַר לוֹ תֵּן לִי סֶלַע· אֶלָּא נוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ כְּפוֹעֵל (בָּטֵל)· אִם יֵשׁ שָׁם בֵּית דִּין· מַתְנֶה בִּפְנֵי בֵית דִּין· אִם אֵין שָׁם בֵּית דִּין· בִּפְנֵי מִי יַתְנֶה· שֶׁלּוֹ קוֹדֵם:

י מְצָאָהּ בָּרֶפֶת אֵין חַיָּב בָּהּ· בִּרְשׁוּת הָרַבִּים חַיָּב בָּהּ· וְאִם הָיְתָה בֵּית הַקְּבָרוֹת לֹא יִטַּמֵּא לָהּ· אִם אָמַר לוֹ אָבִיו הִטָּמֵא אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ אַל תַּחֲזִיר· לֹא יִשְׁמַע לוֹ· פָּרַק וְטָעַן· פָּרַק וְטָעַן· אֲפִילוּ אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה פְּעָמִים חַיָּב· שֶׁנֶּאֱמַר עָזוֹב תַּעֲזוֹב· הָלַךְ וְיָשַׁב לוֹ וְאָמַר· הוֹאִיל וְעָלֶיךָ מִצְוָה· אִם

רְצוֹנָךְ לִפְרוֹק פְּרוֹק· פָּטוּר· שֶׁנֶּאֱמַר עִמּוֹ· אִם הָיָה זָקֵן· אוֹ חוֹלֶה חַיָּב· מִצְוָה מִן הַתּוֹרָה לִפְרוֹק אֲבָל לֹא לִטְעוֹן· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אַף לִטְעוֹן· רִבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר אִם הָיָה עָלָיו יָתֵר עַל מַשָּׂאוֹ· אֵין זָקוּק לוֹ שֶׁנֶּאֱמַר תַּחַת מַשָּׂאוֹ· מַשְׂאוּי שֶׁהוּא יָכוֹל לַעֲמוֹד בּוֹ:

יא אֲבֵדָתוֹ וַאֲבֵדַת אָבִיו· שֶׁלּוֹ קוֹדֶמֶת· אֲבֵדָתוֹ וַאֲבֵדַת רַבּוֹ· שֶׁלּוֹ קוֹדֶמֶת· אֲבֵדַת אָבִיו וַאֲבֵדַת רַבּוֹ· שֶׁל רַבּוֹ קוֹדֶמֶת· שֶׁאָבִיו הֵבִיאוֹ לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַזֶּה· וְרַבּוֹ שֶׁלִּמְּדוֹ חָכְמָה· מְבִיאוֹ לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא· וְאִם אָבִיו חָכָם· שֶׁל אָבִיו קוֹדֶמֶת· הָיָה אָבִיו וְרַבּוֹ נוֹשְׂאִים מַשְׂאוּי· מַנִּיחַ אֶת שֶׁל רַבּוֹ· וְאַחַר כַּךְ מַנִּיחַ אֶת שֶׁל אָבִיו· הָיָה אָבִיו וְרַבּוֹ בְּבֵית הַשֶּׁבִי· פּוֹדֶה אֶת רַבּוֹ· וְאַחַר כַּךְ פּוֹדֶה אֶת אָבִיו· וְאִם (הָיָה) אָבִיו חָכָם· פּוֹדֶה אֶת אָבִיו· וְאַחַר כַּךְ פּוֹדֶה אֶת רַבּוֹ:

פרק ג

הַמַּפְקִיד אֵצֶל חֲבֵירוֹ בְּהֵמָה אוֹ כֵלִים· וְנִגְנְבוּ אוֹ שֶׁאָבְדוּ· שִׁלֵּם וְלֹא רָצָה לִישָׁבַע· שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ שׁוֹמֵר חִנָּם נִשְׁבַּע וְיוֹצֵא· נִמְצָא הַגַּנָּב מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל· טָבַח וּמָכַר מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· לְמִי מְשַׁלֵּם· לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ· נִשְׁבַּע וְלֹא רָצָה לְשַׁלֵּם· נִמְצָא הַגַּנָּב· מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל· טָבַח וּמָכַר מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· לְמִי מְשַׁלֵּם לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן:

ב הַשּׂוֹכֵר פָּרָה מֵחֲבֵירוֹ· וְהִשְׁאִילָהּ לְאַחֵר וּמֵתָה כְּדַרְכָּהּ· יִשְׁבַּע הַשּׂוֹכֵר שֶׁמֵּתָה כְּדַרְכָּהּ· וְהַשּׂוֹאֵל יְשַׁלֵּם לַשּׂוֹכֵר· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי כֵּיצַד· הַלָּה עוֹשֶׂה סְחוֹרָה בְּפָרָתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ· אֶלָּא תַּחֲזוֹר פָּרָה לַבְּעָלִים:

ג אָמַר לִשְׁנַיִם· גָּזַלְתִּי לְאַחַד מִכֶּם מָנֶה· וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶה מִכֶּם· אוֹ אָבִיו שֶׁל אַחַד מִכֶּם· הִפְקִיד לִי מָנֶה· וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶה הוּא· נוֹתֵן לַזֶּה מָנֶה וְלַזֶּה מָנֶה· שֶׁהוֹדָה מִפִּי עַצְמוֹ:

ד שְׁנַיִם שֶׁהִפְקִידוּ אֵצֶל אֶחָד· זֶה מָנֶה וְזֶה מָאתַיִם· זֶה אוֹמֵר שֶׁלִּי מָאתַיִם וְזֶה אוֹמֵר שֶׁלִּי מָאתַיִם· נוֹתֵן לַזֶּה מָנֶה· וְלַזֶּה מָנֶה· וְהַשְּׁאַר יְהֵא מֻנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי אִם כֵּן מַה הִפְסִיד הָרַמָּאי· אֶלָּא הַכֹּל יְהֵא מֻנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ:

ה וְכֵן שְׁנֵי כֵלִים· אֶחָד יָפֶה מָנֶה· וְאֶחָד יָפֶה אֶלֶף זוּז· זֶה אוֹמֵר יָפֶה שֶׁלִּי· וְזֶה אוֹמֵר יָפֶה שֶׁלִּי· נוֹתֵן אֶת הַקָּטָן לְאֶחָד מֵהֶן· וּמִתּוֹךְ הַגָּדוֹל נוֹתֵן דְּמֵי קָטָן לַשֵּׁנִי· וְהַשְּׁאָר יְהֵא מֻנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי אִם כֵּן מַה הִפְסִיד הָרַמָּאי· אֶלָּא הַכֹּל יְהֵא מֻנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ:

ו הַמַּפְקִיד פֵּירוֹת אֵצֶל חֲבֵירוֹ· אֲפִילוּ הֵן אֲבוּדִין· לֹא יִגַּע בָּהֶן· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מוֹכְרָן בִּפְנֵי בֵית דִּין מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה לַבְּעָלִים:

ז הַמַּפְקִיד פֵּירוֹת אֵצֶל חֲבֵירוֹ· הֲרֵי זֶה יוֹצִיא לוֹ חֶסְרוֹנוֹת· לַחִטִּין וְלָאֹרֶז תִּשְׁעָה חֲצָאֵי קַבִּין לַכּוֹר· לַשְּׁעוֹרִין וְלַדֹּחַן תִּשְׁעָה קַבִּין לַכּוֹר· לַכֻּסְּמִין וּלְזֶרַע פִּשְׁתָּן שָׁלֹשׁ סְאִין לַכּוֹר· הַכֹּל לְפִי הַמִּדָּה· הַכֹּל לְפִי הַזְּמַן· אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי וְכִי מָה אִכְפַּת לָהֶן לָעַכְבָּרִין· וַהֲלֹא אוֹכְלִים בֵּין מֵהַרְבֶּה וּבֵין מִקִּמְעָא· אֶלָּא אֵינוֹ מוֹצִיא לוֹ חֶסְרוֹנוֹת· אֶלָּא לַכּוֹר אֶחָד בִּלְבָד· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם הָיְתָה מִדָּה מְרֻבָּה· אֵינוֹ מוֹצִיא לוֹ חֶסְרוֹנוֹת מִפְּנֵי שְׁמוֹתִירוֹת:

ח יוֹצִיא לוֹ שְׁתוּת לַיַּיִן· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר חֹמֶשׁ· יוֹצִיא לוֹ שְׁלֹשֶׁת לוֹגִין שֶׁמֶן לַמֵּאָה· לוֹג וּמֶחְצָה שְׁמָרִים לוֹג וּמֶחְצָה בֶּלַע· אִם הָיָה שֶׁמֶן מְזֻקָּק· אֵינוֹ מוֹצִיא לוֹ שְׁמָרִים· אִם הָיוּ קַנְקַנִּים יְשָׁנִים· אֵינוֹ מוֹצִיא לוֹ בֶּלַע· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף הַמּוֹכֵר שֶׁמֶן מְזֻקָּק לַחֲבֵירוֹ כָּל יְמוֹת הַשָּׁנָה· הֲרֵי מְקַבֵּל עָלָיו לוֹג וּמֶחְצָה שְׁמָרִים לַמֵּאָה:

ט הַמַּפְקִיד חָבִית אֵצֶל חֲבֵירוֹ· וְלֹא יְחַדּוּ לָהּ הַבְּעָלִים מָקוֹם· וְטִלְטְלָהּ וְנִשְׁבְּרָה· אִם מִתּוֹךְ יָדוֹ נִשְׁבְּרָה· לְצָרְכוֹ חַיָּב· לְצָרְכָהּ פָּטוּר· אִם מִשֶּׁהִנִּיחָהּ נִשְׁבְּרָה· בֵּין לְצָרְכוֹ בֵּין לְצָרְכָהּ פָּטוּר· יְחַדּוּ לָהּ הַבְּעָלִים מָקוֹם· וְטִלְטְלָהּ וְנִשְׁבְּרָה· בֵּין מִתּוֹךְ יָדוֹ וּבֵין מִשֶּׁהִנִּיחָהּ· לְצָרְכוֹ חַיָּב לְצָרְכָהּ פָּטוּר:

י הַמַּפְקִיד מָעוֹת אֵצֶל חֲבֵירוֹ· צְרָרָן וְהִפְשִׁילָן לַאֲחוֹרָיו· אוֹ שֶׁמְּסָרָן לִבְנוֹ וּלְבִתּוֹ הַקְּטַנִּים· וְנָעַל בִּפְנֵיהֶם שֶׁלֹּא

כָּרָאוּי חַיָּב· שֶׁלֹּא שָׁמַר כְּדֶרֶךְ הַשּׁוֹמְרִים· וְאִם שָׁמַר כְּדֶרֶךְ הַשּׁוֹמְרִים פָּטוּר:

יא הַמַּפְקִיד מָעוֹת אֵצֶל שֵׁלְחָנִי· אִם צְרוּרִין לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן· לְפִיכַךְ אִם נֶאֱבְדוּ אֵינוֹ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן· מֻתָּרִין יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן· לְפִיכַךְ אִם נֶאֱבְדוּ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן· אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת· בֵּין צְרוּרִין וּבֵין מֻתָּרִין· לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן· לְפִיכַךְ אִם נֶאֱבְדוּ אֵינוֹ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן· חַנְוָנִי כְּבַעַל הַבַּיִת· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר חַנְוָנִי כְּשֵׁלְחָנִי:

יב הַשּׁוֹלֵחַ בַּפִּקָּדוֹן· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יִלָּקֶה בְּחָסֵר וּבְיָתֵר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים כְּשַׁעַת הוֹצָאָה· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר כְּשַׁעַת הַתְּבִיעָה· הַחוֹשֵׁב לִשְׁלוֹחַ יָד בַּפִּקָּדוֹן בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים חַיָּב· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיִּשְׁלַח בּוֹ יָד (שֶׁנֶּאֱמַר אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֶהוּ)· כֵּיצַד· הִטָּה אֶת הֶחָבִית· וְנָטַל הֵימֶנָּה רְבִיעִית וְנִשְׁבְּרָה· אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא רְבִיעִית· הִגְבִּיהָהּ וְנָטַל הֵימֶנָּה רְבִיעִית וְנִשְׁבְּרָה· מְשַׁלֵּם דְּמֵי כֻלָּהּ:

פרק ד

הַזָּהָב קוֹנֶה אֶת הַכֶּסֶף· וְהַכֶּסֶף אֵינוֹ קוֹנֶה אֶת הַזָּהָב· הַנְּחֹשֶׁת קוֹנֶה אֶת הַכֶּסֶף· וְהַכֶּסֶף אֵינוֹ קוֹנֶה אֶת הַנְּחֹשֶׁת· מָעוֹת רָעוֹת קוֹנוֹת אֶת הַיָּפוֹת· וְהַיָּפוֹת אֵינָן קוֹנוֹת אֶת הָרָעוֹת· אָסִימוֹן קוֹנֶה אֶת הַמַּטְבֵּעַ· וְהַמַּטְבֵּעַ אֵינוֹ קוֹנֶה אֶת אָסִימוֹן· מְטַלְטְלִין קוֹנִים אֶת הַמַּטְבֵּעַ· וְהַמַּטְבֵּעַ אֵינוֹ קוֹנֶה אֶת הַמְּטַלְטְלִין· (זֶה הַכְּלָל) כָּל הַמְּטַלְטְלִין קוֹנִין זֶה אֶת זֶה:

ב כֵּיצַד· מָשַׁךְ הֵימֶנּוּ פֵּירוֹת וְלֹא נָתַן לוֹ מָעוֹת· אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ· נָתַן לוֹ מָעוֹת· וְלֹא מָשַׁךְ הֵימֶנּוּ פֵּירוֹת· יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ· אֲבָל אָמְרוּ מִי שֶׁפָּרַע מֵאַנְשֵׁי דּוֹר הַמַּבּוּל וּמִדּוֹר הַפְּלָגָה· הוּא עָתִיד לְהִפָּרַע מִמִּי שֶׁאֵינוֹ עוֹמֵד בְּדִבּוּרוֹ· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כָּל שֶׁהַכֶּסֶף בְּיָדוֹ· יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה:

ג הָאוֹנָאָה אַרְבָּעָה כֶסֶף מֵעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה כֶסֶף לַסֶּלַע· שְׁתוֹת לַמֶּקַח· עַד מָתַי מוּתָּר לְהַחֲזִיר· עַד כְּדֵי שֶׁיַּרְאֶה לַתַּגָּר אוֹ לִקְרוֹבוֹ· הוֹרָה רִבִּי טַרְפוֹן בְּלוּד· הָאוֹנָאָה שְׁמֹנָה כֶסֶף לַסֶּלַע· שָׁלִישׁ לַמֶּקַח· וְשֶׁמְּחוּ תַגָּרֵי לוּד· אָמַר לָהֶם כָּל הַיּוֹם מוּתָּר לַחֲזוֹר· אָמְרוּ לוֹ יַנִּיחַ לָנוּ רִבִּי טַרְפוֹן בִּמְקוֹמֵנוּ וְחָזְרוּ לְדִבְרֵי חֲכָמִים:

ד אֶחָד הַלּוֹקֵחַ וְאֶחָד הַמּוֹכֵר יֵשׁ לָהֶן אוֹנָאָה· כְּשֵׁם שֶׁאוֹנָאָה לַהֶדְיוֹט כַּךְ אוֹנָאָה לַתַּגָּר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין

אוֹנָאָה לַתַּגָּר· מִי שֶׁהֵטַל עָלָיו יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה רָצָה אוֹמֵר לוֹ תֵּן לִי מָעוֹתַי אוֹ תֵּן לִי מַה שֶּׁאוֹנִיתָנִי:

ה כַּמָּה תְּהֵא הַסֶּלַע חֲסֵירָה וְלֹא יְהֵא בָּהּ אוֹנָאָה· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אַרְבָּעָה אִיסָּרִין אִיסָּר לְדִינָר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַרְבָּעָה פֶּנְדְּיוֹנוֹת פֶּנְדְּיוֹן לְדִינָר· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר שְׁמֹנָה פֶּנְדְּיוֹנוֹת שְׁנֵי פֶּנְדְּיוֹנִים לְדִינָר:

ו עַד מָתַי מוּתָּר לְהַחֲזִיר· בַּכְּרָכִים עַד כְּדֵי שֶׁיַּרְאֶה לַשֶּׁלְחָנִי· וּבַכְּפָרִים עַד עַרְבֵי שַׁבָּתוֹת· אִם הָיָה מַכִּירָהּ· אֲפִילוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ· מְקַבְּלָהּ הֵימֶנּוּ· וְאֵין לוֹ עָלָיו אֶלָּא תַּרְעֹמֶת· וְנוֹתְנָהּ לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי· וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ· שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא נֶפֶשׁ רָעָה:

ז הָאוֹנָאָה אַרְבָּעָה כֶסֶף· וְהַטַּעֲנָה שְׁתֵּי כֶסֶף· וְהַהוֹדָאָה שָׁוֶה פְרוּטָה· חֲמֵשׁ פְּרוּטוֹת הֵן· הַהוֹדָאָה שָׁוֶה פְרוּטָה· וְהָאִשָּׁה מִתְקַדֶּשֶׁת בְּשָׁוֶה פְרוּטָה· וְהַנֶּהֱנֶה בְּשָׁוֶה פְרוּטָה מִן הַהֶקְדֵּשׁ מָעַל· וְהַמּוֹצֵא שָׁוֶה פְרוּטָה חַיָּב לְהַכְרִיז· וְהַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵירוֹ שָׁוֶה פְרוּטָה וְנִשְׁבַּע לוֹ· יוֹלִיכֶנּוּ אַחֲרָיו אֲפִילוּ לְמָדַי:

ח חֲמִשָּׁה חֲמָשִׁין הֵן· הָאוֹכֵל תְּרוּמָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמָאי· וְהַחַלָּה וְהַבִּכּוּרִים מוֹסִיף חֹמֶשׁ· הַפּוֹדֶה (נָטַע רְבָעִי)· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלּוֹ מוֹסִיף חֹמֶשׁ· הַפּוֹדֶה אֶת הֶקְדֵּשׁוֹ· מוֹסִיף חֹמֶשׁ· הַנֶּהֱנֶה בְּשָׁוֶה פְרוּטָה

מִן הַהַקְדֵּשׁ· מוֹסִיף חֹמֶשׁ· וְהַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵירוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה וְנִשְׁבַּע לוֹ מוֹסִיף חֹמֶשׁ:

ט אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁאֵין לָהֶם אוֹנָאָה· הָעֲבָדִים וְהַשְּׁטָרוֹת וְהַקַּרְקָעוֹת וְהַהֶקְדֵּשׁוֹת· אֵין לָהֶם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל· וְלֹא תַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· שׁוֹמֵר חִנָּם אֵינוֹ נִשְׁבַּע· וְנוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר קָדָשִׁים שֶׁהוּא חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן יֵשׁ לָהֶן אוֹנָאָה· וְשֶׁאֵינוֹ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן אֵין לָהֶן אוֹנָאָה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף הַמּוֹכֵר סֵפֶר תּוֹרָה בְּהֵמָה וּמַרְגָּלִיּוֹת אֵין לָהֶם אוֹנָאָה· אָמְרוּ לוֹ לֹא אָמְרוּ אֶלָּא אֶת אֵלּוּ:

י כְּשֵׁם שֶׁאוֹנָאָה· בְּמֶקַח וּבְמִמְכָּר· כַּךְ אוֹנָאָה בַּדְּבָרִים· לֹא יֹאמַר לוֹ בְּכַמָּה חֵפֶץ זֶה· וְהוּא אֵינוֹ רוֹצֶה לִקַּח· אִם הָיָה בַעַל תְּשׁוּבָה לֹא יֹאמַר לוֹ זְכוֹר מַעֲשֶׂיךָ הָרִאשׁוֹנִים· אִם הָיָה בֶן גֵּרִים· לֹא יֹאמַר לוֹ זְכוֹר מַעֲשֵׂה אֲבוֹתֶיךָ· שֶׁנֶּאֱמַר וְגֵר לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ:

יא אֵין מְעָרְבִין פֵּירוֹת בְּפֵירוֹת· אֲפִילוּ חֲדָשִׁים בַּחֲדָשִׁים· וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר חֲדָשִׁים בַּיְּשָׁנִים· בֶּאֱמֶת בַּיַּיִן הִתִּירוּ לְעָרֵב קָשֶׁה בָּרָךְ· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַשְׁבִּיחוֹ· אֵין מְעָרְבִין שִׁמְרֵי יַיִן בַּיַּיִן· אֲבָל נוֹתֵן לוֹ אֶת שְׁמָרָיו· מִי שֶׁנִּתְעָרֵב (לוֹ) מַיִם בַּיַּיִן לֹא יִמְכְּרֶנּוּ בֶחָנוּת· אֶלָּא אִם כֵּן הוֹדִיעוֹ· וְלֹא לַתַּגָּר· אַף עַל פִּי שֶׁהוֹדִיעוֹ· שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא לְרַמּוֹת בּוֹ· מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַטִּיל מַיִם בַּיַּיִן· יַטִּילוּ:

יב הַתַּגָּר נוֹטֵל מֵחֲמֵשׁ גֵּרָנוֹת· וְנוֹתֵן לְתוֹךְ מְגוּרָה אֶחָת· מֵחֲמֵשׁ גִּתּוֹת· וְנוֹתֵן לְתוֹךְ פִּיטָס אֶחָד· וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא מִתְכַּוֵּין לְעָרֵב· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לֹא יְחַלֵּק הַחַנְוָנִי קָלִיּוֹת וֶאֱגוֹזִים לַתִּינוֹקוֹת· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַרְגִּילָן לָבֹא אֶצְלוֹ וַחֲכָמִים מַתִּירִין· וְלֹא לִפְחוֹת אֶת הַשַּׁעַר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים זָכוּר לְטוֹב· לֹא יָבוֹר אֶת הַגְּרִיסִין דִּבְרֵי אַבָּא שָׁאוּל· וַחֲכָמִים מַתִּירִין· וּמוֹדִים שֶׁלֹּא יָבוֹר מֵעַל פִּי מְגוּרָה· שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא כְּגוֹנֵב אֶת הָעַיִן· אֵין מְפַרְכְּסִין לֹא אֶת הָאָדָם· וְלֹא אֶת הַבְּהֵמָה· וְלֹא אֶת הַכֵּלִים:

פרק ה

אֵיזֶהוּ נֶשֶׁךְ· וְאֵיזֶהוּ תַרְבִּית· אֵיזֶהוּ נֶשֶׁךְ· הַמַּלְוֶה סֶלַע בַּחֲמִשָּׁה דִינָרִין· סָאתַיִם חִטִּין בִּשְׁלֹשָׁה· מִפְּנֵי שֶׁהוּא נוֹשֵׁךְ· וְאֵיזֶהוּ תַרְבִּית· הַמַּרְבֶּה בַּפֵּירוֹת· כֵּיצַד· לָקַח הֵימֶנּוּ חִטִּין בְּדִינַר זָהָב הַכּוֹר· וְכֵן הַשַּׁעַר· עָמְדוּ חִטִּין בִּשְׁלֹשָׁה דִינָרִין· אָמַר לוֹ תֵּן לִי חִטִּין שֶׁאֲנִי רוֹצֶה לְמָכְרָן וְלִקַּח בָּהֶן יַיִן· אָמַר לוֹ הֲרֵי חִטֶּיךָ עֲשׂוּיוֹת עָלַי שְׁלֹשָׁה דִינָרִים· וַהֲרֵי לְךָ אֶצְלִי בָּהֶן יַיִן· וְיַיִן אֵין לוֹ:

ב הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ· לֹא יָדוּר בַּחֲצֵרוֹ חִנָּם· וְלֹא יִשְׁכּוֹר מִמֶּנּוּ בְּפָחוּת· מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית· מַרְבִּין עַל הַשָּׂכָר· וְאֵין מַרְבִּין עַל הַמֶּכֶר· כֵּיצַד· הִשְׁכִּיר לוֹ אֶת חֲצֵרוֹ· וְאָמַר לוֹ אִם מֵעַכְשָׁיו אַתָּה נוֹתֵן לִי· הֲרֵי הִיא לְךָ בַּעֲשָׂרָה סְלָעִים לַשָּׁנָה· וְאִם שֶׁל חֹדֶשׁ בַּחֹדֶשׁ בְּסֶלַע לַחֹדֶשׁ· מוּתָּר· מָכַר

לוֹ שָׂדֵהוּ· וְאָמַר לוֹ אִם מֵעַכְשָׁיו אַתָּה נוֹתֵן לִי· הֲרֵי הִיא שֶׁלְּךָ בְּאֶלֶף זוּז· אִם לַגֹּרֶן בִּשְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה· אָסוּר:

ג מָכַר לוֹ אֶת הַשָּׂדֶה· וְנָתַן לוֹ מִקְצַת דָּמִים· וְאָמַר לוֹ אֵימָתַי שֶׁתִּרְצֶה הָבֵא מָעוֹת וְטוֹל אֶת שֶׁלְּךָ· אָסוּר· הִלְוָהוּ עַל שָׂדֵהוּ וְאָמַר לוֹ· אִם אֵי אַתָּה נוֹתֵן לִי מִכָּאן וְעַד שָׁלֹשׁ שָׁנִים· הֲרֵי הִיא שֶׁלִּי· הֲרֵי הִיא שֶׁלּוֹ· וְכַךְ הָיָה בֵּיתוֹס בֶּן זוֹנִין עוֹשֶׂה עַל פִּי חֲכָמִים:

ד אֵין מוֹשִׁיבִין חַנְוָנִי לְמַחֲצִית שָׂכָר· וְלֹא יִתֵּן מָעוֹת לִקַּח בָּהֶן פֵּירוֹת לְמַחֲצִית שָׂכָר· אֶלָּא אִם כֵּן נוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ כְּפוֹעֵל· אֵין מוֹשִׁיבִין תַּרְנְגוֹלִין לְמֶחְצָה· וְאֵין שָׁמִין עֲגָלִין וְסַיָּחִין לְמֶחְצָה· אֶלָּא אִם כֵּן נוֹתֵן לוֹ שְׂכַר עֲמָלוֹ וּמְזוֹנוֹ· (אֲבָל) מְקַבְּלִין עֲגָלִין וְסַיָּחִין לְמֶחְצָה· וּמְגַדְּלִין אוֹתָן עַד שֶׁיְּהוּ מְשֻׁלָּשִׁין· וַחֲמוֹר עַד שֶׁתְּהֵא טוֹעֶנֶת:

ה שָׁמִין פָּרָה וַחֲמוֹר וְכָל דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לַעֲשׂוֹת וְלֶאֱכוֹל לְמֶחְצָה· מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לַחֲלוֹק אֶת הַוְּלָדוֹת מִיָּד חוֹלְקִין· מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְגַדֵּל יַגְדִּילוּ· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר שָׁמִין עֵגֶל עִם אִמּוֹ· וְסַיָּח עִם אִמּוֹ· וּמַפְרִין עַל שָׂדֵהוּ· וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ מִשּׁוּם רִבִּית:

ו אֵין מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִיִּשְׂרָאֵל מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית· אֲבָל מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִן הַנָּכְרִים· וְלוֹוִין מֵהֶן וּמַלְוִין אוֹתָן בְּרִבִּית· וְכֵן בְּגֵר תּוֹשָׁב· מַלְוֶה יִשְׂרָאֵל מָעוֹתָיו שֶׁל נָכְרִי· מִדַּעַת הַנָּכְרִי· אֲבָל לֹא מִדַּעַת יִשְׂרָאֵל:

ז אֵין פּוֹסְקִין עַל הַפֵּירוֹת עַד שֶׁיֵּצֵא הַשַּׁעַר· (יָצָא הַשַּׁעַר פּוֹסְקִין· וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לַזֶּה יֵשׁ לַזֶּה·) הָיָה הוּא תְּחִלָּה לַקּוֹצְרִים· פּוֹסֵק עִמּוֹ עַל הַגְּדִישׁ· וְעַל הָעֲבִיט שֶׁל עֲנָבִים· וְעַל הַמַּעֲטָן שֶׁל זֵיתִים· וְעַל הַבֵּצִים שֶׁל יוֹצֵר· וְעַל הַסִּיד מִשֶּׁשְּׁקָעוּ בַכַּבְשָׁן· וּפוֹסֵק עִמּוֹ עַל הַזֶּבֶל כָּל יְמוֹת הַשָּׁנָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אֵין פּוֹסְקִין עַל הַזֶּבֶל אֶלָּא אִם כֵּן הָיְתָה לוֹ זֶבֶל בָּאַשְׁפָּה· וַחֲכָמִים מַתִּירִין· וּפוֹסֵק עִמּוֹ כְּשַׁעַר הַגָּבוֹהַּ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא פָסַק עִמּוֹ כְּשַׁעַר הַגָּבוֹהַּ יָכוֹל לוֹמַר תֵּן לִי כַזֶּה· אוֹ תֵּן לִי אֶת מָעוֹתַי:

ח מַלְוֶה אָדָם אֶת אֲרִיסָיו חִטִּין בְּחִטִּין לְזֶרַע· אֲבָל לֹא לֶאֱכוֹל· שֶׁהָיָה רַבָּן גַּמְלִיאֵל מַלְוֶה אֶת אֲרִיסָיו חִטִּין בְּחִטִּין לְזֶרַע· בְּיֹקֶר וְהוּזְלוּ· וּבְזוֹל וְהוּקְרוּ· נוֹטֵל מֵהֶן כְּשַׁעַר הַזּוֹל· לֹא מִפְּנֵי שֶׁהֲלָכָה כֵּן· אֶלָּא שֶׁרָצָה לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ:

ט לֹא יֹאמַר לַחֲבֵירוֹ הַלְוֵינִי כּוֹר חִטִּים· וַאֲנִי אֶתֵּן לְךָ לַגֹּרֶן· אֲבָל אוֹמֵר לוֹ הַלְוֵינִי· עַד שֶׁיָּבֹא בְנִי· אוֹ עַד שֶׁאֶמְצָא מַפְתֵּחַ· וְהַלֵּל אוֹסֵר· וְכֵן הָיָה הִלֵּל אוֹמֵר· לֹא תַלְוֶה אִשָּׁה כִּכָּר לַחֲבֵרְתָּהּ· עַד שֶׁתַּעֲשֶׂנּוּ דָמִים· שֶׁמָּא יוֹקִירוּ חִטִּים וְנִמְצְאוּ בָאוֹת לִידֵי רִבִּית:

י אוֹמֵר אָדָם לַחֲבֵירוֹ נַכֵּשׁ עִמִּי וַאֲנַכֵּשׁ עִמָּךְ· עֲדוֹר עִמִּי וְאֶעְדּוֹר עִמָּךְ· אֲבָל לֹא יֹאמַר לוֹ נַכֵּשׁ עִמִּי וְאֶעְדּוֹר עִמָּךְ· עֲדוֹר עִמִּי וַאֲנַכֵּשׁ עִמָּךְ· כָּל יְמֵי גָּרִיד אֶחָד· כָּל יְמֵי רְבִיעָה אֶחָת· לֹא יֹאמַר לוֹ חֲרוֹשׁ עִמִּי בַּגָּרִיד וַאֲנִי אַחֲרוֹשׁ עִמָּךְ

בֶּרְבִּיעָה· רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר יֵשׁ רִבִּית מְקֻדֶּמֶת· וְיֵשׁ רִבִּית מְאוּחֶרֶת· כֵּיצַד· נָתַן עֵינוֹ לְלַוּוֹת הֵימֶנּוּ· וְהָיָה מְשַׁלֵּחַ לוֹ· וְאוֹמֵר בִּשְׁבִיל שֶׁתַּלְוֵיהוּ· זוֹ הִיא רִבִּית מְקֻדֶּמֶת· לָוָה הֵימֶנּוּ וְהֶחֱזִיר לוֹ אֶת מָעוֹתָיו· וְהָיָה מְשַׁלֵּחַ לוֹ וְאָמַר בִּשְׁבִיל מָעוֹתֶיךָ שֶׁהָיוּ בְטֵלוֹת אֶצְלִי· זוֹ הִיא רִבִּית מְאוּחֶרֶת· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר יֵשׁ רִבִּית דְּבָרִים· לֹא יֹאמַר לוֹ דַּע כִּי בָא אִישׁ פְּלוֹנִי מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי:

יא וְאֵלּוּ עוֹבְרִין בְּלֹא תַעֲשֶׂה· הַמַּלְוֶה· וְהַלּוֶה· וְהֶעָרֵב וְהָעֵדִים· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אַף הַסּוֹפֵר· עוֹבְרִים מִשּׁוּם לֹא תִתֵּן· וּמִשּׁוּם בַּל תִּקַּח מֵאִתּוֹ· וּמִשּׁוּם לֹא תִהְיֶה לוֹ כְּנֹשֶׁה· וּמִשּׁוּם לֹא תְשִׂימוּן עָלָיו נֶשֶׁךְ· וּמִשּׁוּם וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשׁוֹל וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְיָ:

פרק ו

הַשּׁוֹכֵר אֶת הָאוֹמָנִין וְהִטְעוּ זֶה אֶת זֶה· אֵין לָהֶם זֶה עַל זֶה אֶלָּא תַרְעֹמֶת· שָׂכַר אֶת הַחַמָּר וְאֶת הַקַּדָּר לְהָבִיא פָּרִיפְרִין וַחֲלִילִים לַכַּלָּה אוֹ לַמֵּת· וּפוֹעֲלִין לְהַעֲלוֹת פִּשְׁתָּנוֹ מִן הַמִּשְׁרָה· וְכָל דָּבָר שֶׁאָבַד וְחָזְרוּ בָהֶן· מָקוֹם שֶׁאֵין שָׁם אָדָם· שׁוֹכֵר עֲלֵיהֶן אוֹ מַטְעָן:

ב הַשּׁוֹכֵר אֶת הָאוֹמָנִין וְחָזְרוּ בָהֶן· יָדָן עַל הַתַּחְתּוֹנָה· אִם בַּעַל הַבַּיִת חָזַר בּוֹ· יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה· כָּל הַמְּשַׁנֶּה יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה· וְכָל הַחוֹזֵר בּוֹ יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה:

ג הַשּׁוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר· לְהוֹלִיכָהּ בָּהָר· וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה· בַּבִּקְעָה וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר· אֲפִילוּ זוֹ עֶשֶׂר מִילִין וְזוֹ עֶשֶׂר מִילִין וּמֵתָה· חַיָּב· הַשּׁוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר וְהִבְרִיקָה· אוֹ שֶׁנַּעֲשֵׂית אַנְגַרְיָא· אוֹמֵר לוֹ הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ· מֵתָה אוֹ נִשְׁבְּרָה· חַיָּב לְהַעֲמִיד לוֹ חֲמוֹר· הַשּׁוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהוֹלִיכָהּ בָּהָר· וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה· אם הֶחְלִיקָה פָּטוּר· וְאִם הוּחֲמָה חַיָּב· לְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה· וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר· אם הֶחְלִיקָה חַיָּב· וְאִם הוּחֲמָה פָּטוּר· אִם מֵחֲמַת הַמַּעֲלָה חַיָּב:

ד הַשּׁוֹכֵר אֶת הַפָּרָה לַחֲרוֹשׁ בָּהָר וְחָרַשׁ בַּבִּקְעָה· אִם נִשְׁבַּר הַקַּנְקָן פָּטוּר· בַּבִּקְעָה וְחָרַשׁ בָּהָר· אִם נִשְׁבַּר הַקַּנְקָן חַיָּב· לָדוּשׁ בַּקָּטְנִית· וְדָשׁ בַּתְּבוּאָה פָּטוּר· לָדוּשׁ בַּתְּבוּאָה וְדָשׁ בַּקָּטְנִית חַיָּב· מִפְּנֵי שֶׁהַקָּטְנִית מְחַלֶּקֶת:

ה הַשּׁוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהָבִיא עָלֶיהָ חִטִּים· וְהֵבִיא עָלֶיהָ שְׂעוֹרִים חַיָּב· תְּבוּאָה וְהֵבִיא עָלֶיהָ תֶּבֶן חַיָּב· מִפְּנֵי שֶׁהַנֶּפַח קָשֶׁה לְמַשָּׂאוֹ· לְהָבִיא לֶתֶךְ חִטִּים וְהֵבִיא לֶתֶךְ שְׂעוֹרִים פָּטוּר· וְאִם הוֹסִיף עַל מַשָּׂאוֹ חַיָּב· וְכַמָּה יוֹסִיף עַל מַשָּׂאוֹ וִיהֵא חַיָּב· סוּמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רִבִּי מֵאִיר· סֵאָה לַגָּמָל· שְׁלֹשָׁה קַבִּין לַחֲמוֹר:

ו כָּל הָאוֹמָנִין שׁוֹמְרֵי שָׂכָר הֵן· וְכֻלָּן שֶׁאָמְרוּ טוֹל אֶת שֶׁלְּךָ וְהָבֵא מָעוֹת· שׁוֹמֵר חִנָּם· שְׁמוֹר לִי וְאֶשְׁמוֹר לָךְ· שׁוֹמֵר שָׂכָר· שְׁמוֹר לִי וְאָמַר לוֹ הַנַּח לְפָנַי· שׁוֹמֵר חִנָּם:

ז הִלְוָהוּ עַל הַמַּשְׁכּוֹן· שׁוֹמֵר שָׂכָר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הִלְוָהוּ מָעוֹת שׁוֹמֵר חִנָּם· הִלְוָהוּ פֵּירוֹת שׁוֹמֵר שָׂכָר· אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר רַשָּׁאי אָדָם לְהַשְׁכִּיר מַשְׁכּוֹנוֹ שֶׁל עָנִי לִהְיוֹת פּוֹסֵק עָלָיו וְהוֹלֵךְ מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה:

ח הַמַּעֲבִיר חָבִית מִמָּקוֹם לְמָקוֹם וּשְׁבָרָהּ· בֵּין שׁוֹמֵר חִנָּם בֵּין שׁוֹמֵר שָׂכָר יִשָּׁבַע· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר זֶה וְזֶה יִשָּׁבַע· וְתָמִיהַּ אָנִי אִם יְכוֹלִין זֶה וְזֶה לִשָּׁבַע:

פרק ז

הַשּׁוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים· וְאָמַר לָהֶם לְהַשְׁכִּים וּלְהַעֲרִיב· מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לְהַשְׁכִּים· וְשֶׁלֹּא לְהַעֲרִיב אֵינוֹ רַשָּׁאי לְכוֹפָן· מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לָזוּן יָזוּן· לְסַפֵּק בִּמְתִיקָה יְסַפֵּק· הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה· מַעֲשֶׂה בְּרִבִּי יוֹחָנָן בֶּן מַתְיָא שֶׁאָמַר לִבְנוֹ צֵא וּשְׂכוֹר לָנוּ פּוֹעֲלִין· הָלַךְ וּפָסַק לָהֶן מְזוֹנוֹת· וּכְשֶׁבָּא אֵצֶל אָבִיו· אָמַר לוֹ· בְּנִי· אֲפִילוּ אִם אַתָּה עוֹשֶׂה לָהֶם כִּסְעוּדַת שְׁלֹמֹה בְשַׁעְתּוֹ· לֹא יָצָאתָ יְדֵי חוֹבָתְךָ עִמָּהֶן· שֶׁהֵן בְּנֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב· אֶלָּא עַד שֶׁלֹּא יַתְחִילוּ בַּמְּלָאכָה· צֵא וְאָמַר לָהֶם· עַל מְנַת שֶׁאֵין לָכֶם עָלַי אֶלָּא פַּת (וְקָטְנִית) בִּלְבָד· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר לֹא הָיָה צָרִיךְ לוֹמַר כֵּן· הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה:

ב אֵלּוּ אוֹכְלִין מִן הַתּוֹרָה· הָעוֹשֶׂה בַּמְּחֻבָּר לַקַּרְקַע בְּשַׁעַת גֶּמֶר מְלָאכָה· וּבְתָלוּשׁ מִן הַקַּרְקַע עַד שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ· בְּדָבָר שֶׁגִּדּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ· וְאֵלּוּ שֶׁאֵין אוֹכְלִין·

הָעוֹשֶׂה בַּמְּחֻבָּר לַקַּרְקַע· בְּשָׁעָה שֶׁאֵין גֶּמֶר מְלָאכָה· וּבְתָלוּשׁ מִן הַקַּרְקַע· מֵאַחַר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ· וּבְדָבָר שֶׁאֵין גִּדּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ:

ג הָיָה עוֹשֶׂה בְיָדָיו אֲבָל לֹא בְרַגְלָיו· בְּרַגְלָיו אֲבָל לֹא בְיָדָיו אֲפִילוּ בִכְתֵפוֹ· הֲרֵי זֶה אוֹכֵל· רִבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה בְיָדָיו וְרַגְלָיו:

ד הָיָה עוֹשֶׂה בַתְּאֵנִים· לֹא יֹאכַל בָּעֲנָבִים· בָּעֲנָבִים לֹא יֹאכַל בַּתְּאֵנִים· אֲבָל מוֹנֵעַ אֶת עַצְמוֹ עַד שֶׁמַּגִּיעַ לִמְקוֹם הַיָּפוֹת וְאוֹכֵל· וְכֻלָּן לֹא אָמְרוּ· אֶלָּא בְשַׁעַת מְלָאכָה· אֲבָל מִשּׁוּם הָשֵׁב אֲבֵידָה לַבְּעָלִים אָמְרוּ· פּוֹעֲלִין אוֹכְלִין בַּהֲלִיכָתָן מֵאֹמֶן לָאֹמֶן· וּבַחֲזָרָתָן מִן הַגַּת· וּבַחֲמוֹר כְּשֶׁהִיא פּוֹרֶקֶת:

ה אוֹכֵל פּוֹעֵל קִישׁוֹת אֲפִילוּ בְדִינָר· וְכוֹתֶבֶת אֲפִילוּ בְדִינָר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר (בֶּן) חִסְמָא אוֹמֵר לֹא יֹאכַל פּוֹעֵל יָתֵר עַל שְׂכָרוֹ· וַחֲכָמִים מַתִּירִים· אֲבָל מְלַמְּדִים אֶת הָאָדָם שֶׁלֹּא יְהֵא רָעַבְתָּן· וִיהֵא סוֹתֵם אֶת הַפֶּתַח בְּפָנָיו:

ו קוֹצֵץ אָדָם עַל יְדֵי עַצְמוֹ· עַל יְדֵי בְנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים· עַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַגְּדוֹלִים· עַל יְדֵי אִשְׁתּוֹ· מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן דַּעַת· אֲבָל אֵינוֹ קוֹצֵץ עַל יְדֵי בְנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים· וְלֹא עַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַקְּטַנִּים· וְלֹא עַל יְדֵי בְהֶמְתּוֹ· מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהֶן דַּעַת:

ז הַשּׁוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים לַעֲשׂוֹת בְּנָטַע רְבָעִי שֶׁלּוֹ· הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ· אִם לֹא הוֹדִיעָן פּוֹדֶה וּמַאֲכִילָן· נִתְפַּרְסוּ עִגּוּלָיו· נִתְפַּתְּחוּ חֲבִיּוֹתָיו· הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ· אִם לֹא הוֹדִיעָן מְעַשֵּׂר וּמַאֲכִילָן:

ח שׁוֹמְרֵי פֵּירוֹת אוֹכְלִין מֵהִלְכוֹת מְדִינָה אֲבָל לֹא מִן הַתּוֹרָה· אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִין הֵן· שׁוֹמֵר חִנָּם· וְהַשּׁוֹאֵל· נוֹשֵׂא שָׂכָר· וְהַשּׁוֹכֵר· שׁוֹמֵר חִנָּם נִשְׁבַּע עַל הַכֹּל· וְהַשּׁוֹאֵל מְשַׁלֵּם אֶת הַכֹּל· נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׁוֹכֵר נִשְׁבָּעִים עַל הַשְּׁבוּרָה· וְעַל הַשְּׁבוּיָה· וְעַל הַמֵּתָה· וּמְשַׁלְּמִין אֶת הָאֲבֵידָה וְאֶת הַגְּנֵיבָה:

ט זְאֵב אֶחָד אֵינוֹ אֹנֶס· שְׁנֵי זְאֵבִים אֹנֶס· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּשַׁעַת מִשְׁלַחַת זְאֵבִים· אַף זְאֵב אֶחָד אֹנֶס· שְׁנֵי כְלָבִים אֵינוֹ אֹנֶס· יָדוּעַ הַבַּבְלִי אוֹמֵר מִשּׁוּם רִבִּי מֵאִיר מֵרוּחַ אַחַת אֵינוֹ אֹנֶס· מִשְּׁתֵּי רוּחוֹת אֹנֶס· הַלִּיסְטִיס הֲרֵי זֶה אֹנֶס· הָאֲרִי וְהַדֹּב וְהַנָּמֵר וְהַבַּרְדְּלָס וְהַנָּחָשׁ הֲרֵי זֶה אֹנֶס· אֵימָתַי· בִּזְמָן שֶׁבָּאוּ מֵאֵלֵיהֶן· אֲבָל (אִם) הוֹלִיכָן לִמְקוֹם גְּדוּדֵי חַיָּה וְלִסְטִים אֵינוֹ אֹנֶס:

י מֵתָה כְּדַרְכָּהּ הֲרֵי זֶה אֹנֶס· סִגְּפָהּ וּמֵתָה אֵינוֹ אֹנֶס· עָלְתָה לְרָאשֵׁי צוֹקִין וְנָפְלָה הֲרֵי זֶה אֹנֶס· הֶעֱלָהּ לְרָאשֵׁי צוֹקִין וְנָפְלָה וּמֵתָה אֵינוֹ אֹנֶס· מַתְנָה שׁוֹמֵר חִנָּם לִהְיוֹת פָּטוּר מִשְּׁבוּעָה· וְהַשּׁוֹאֵל לִהְיוֹת פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם· נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׁוֹכֵר· לִהְיוֹת פְּטוּרִין מִשְּׁבוּעָה וּמִלְּשַׁלֵּם:

יא כָּל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה תְּנָאוֹ בָטֵל· וְכָל תְּנָאי שֶׁיֵּשׁ מַעֲשֶׂה בִּתְחִלָּתוֹ תְּנָאוֹ בָטֵל· וְכָל שֶׁאֶפְשָׁר לוֹ לְקַיְּמוֹ בְּסוֹפוֹ וְהִתְנָה עָלָיו מִתְּחִלָּתוֹ· תְּנָאוֹ קַיָּם:

פרק ח

הַשּׁוֹאֵל אֶת הַפָּרָה· וְשָׁאַל בְּעָלֶיהָ עִמּוֹ· אוֹ שָׂכַר בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ· שָׁאַל הַבְּעָלִים אוֹ שְׂכָרָן וּלְאַחַר כַּךְ שָׁאַל אֶת הַפָּרָה· וּמֵתָה פָּטוּר· שֶׁנֶּאֱמַר אִם בְּעָלָיו עִמּוֹ לֹא יְשַׁלֵּם· אֲבָל שָׁאַל אֶת הַפָּרָה· וְאַחַר כַּךְ שָׁאַל אֶת הַבְּעָלִים אוֹ שְׂכָרָן וּמֵתָה חַיָּב· שֶׁנֶּאֱמַר בְּעָלָיו אֵין עִמּוֹ שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם:

ב הַשּׁוֹאֵל אֶת הַפָּרָה· שְׁאָלָהּ חֲצִי הַיּוֹם· וּשְׂכָרָהּ חֲצִי הַיּוֹם· שְׁאָלָהּ הַיּוֹם וּשְׂכָרָהּ לְמָחָר· שָׁאַל אַחַת וְשָׂכַר אַחַת וּמֵתָה· הַמַּשְׁאִיל אוֹמֵר שְׁאוּלָה מֵתָה· בְּיוֹם שֶׁהָיְתָה שְׁאוּלָה מֵתָה· בְּשָׁעָה שֶׁהָיְתָה שְׁאוּלָה מֵתָה· וְהַלָּה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ חַיָּב· הַשּׂוֹכֵר אוֹמֵר שְׂכוּרָה מֵתָה· בְּיוֹם שֶׁהָיְתָה שְׂכוּרָה מֵתָה· בְּשָׁעָה שֶׁהָיְתָה שְׂכוּרָה מֵתָה· וְהַלָּה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ פָּטוּר· זֶה אוֹמֵר שְׁאוּלָה· וְזֶה אוֹמֵר שְׂכוּרָה· יִשָּׁבַע הַשּׂוֹכֵר שֶׁשְּׂכוּרָה מֵתָה· זֶה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ וְזֶה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ יַחֲלוֹקוּ:

ג הַשּׁוֹאֵל אֶת הַפָּרָה· וּשְׁלָחָהּ לוֹ בְּיַד בְּנוֹ· בְּיַד עַבְדּוֹ· בְּיַד שְׁלוּחוֹ· אוֹ בְּיַד בְּנוֹ· בְּיַד עַבְדּוֹ· בְּיַד שְׁלוּחוֹ שֶׁל שׁוֹאֵל· וּמֵתָה פָּטוּר· אָמַר לוֹ הַשּׁוֹאֵל שַׁלְּחָהּ לִי· בְּיַד בְּנִי· בְּיַד עַבְדִּי· בְּיַד שְׁלוּחִי· אוֹ בְּיַד בִּנְךָ· בְּיַד עַבְדְּךָ· בְּיַד שְׁלוּחֲךָ·

אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ הַמַּשְׁאִיל· הֲרֵינִי מְשַׁלְּחָהּ לְךָ בְּיַד בְּנִי· בְּיַד עַבְדִּי ·בְּיַד שְׁלוּחִי· אוֹ בְיַד בִּנְךָ· בְיַד עַבְדֶּךָ· בְּיַד שְׁלוּחֶךָ· וְאָמַר לוֹ הַשּׁוֹאֵל שְׁלַח· וְשִׁלְּחָהּ וּמֵתָה חַיָּב· וְכֵן בְּשָׁעָה שֶׁמַּחֲזִירָהּ:

ד הַמַּחֲלִיף פָּרָה בַּחֲמוֹר וְיָלְדָה· וְכֵן הַמּוֹכֵר שִׁפְחָתוֹ וְיָלְדָה· זֶה אוֹמֵר עַד שֶׁלֹּא מָכַרְתִּי· וְזֶה אוֹמֵר מִשֶּׁלָּקַחְתִּי יַחֲלוֹקוּ· הָיוּ לוֹ שְׁנֵי עֲבָדִים· אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן· וְכֵן שְׁתֵּי שָׂדוֹת· אַחַת גְּדוֹלָה וְאַחַת קְטַנָּה· הַלּוֹקֵחַ אוֹמֵר גָּדוֹל לָקַחְתִּי· וְהַלָּה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ· זָכָה בַּגָּדוֹל· הַמּוֹכֵר אוֹמֵר קָטָן מָכַרְתִּי· וְהַלָּה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ· אֵין לוֹ אֶלָּא קָטָן· זֶה אוֹמֵר גָּדוֹל וְזֶה אוֹמֵר קָטָן· יִשָּׁבַע הַמּוֹכֵר שֶׁהַקָּטָן מָכַר· זֶה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ· וְזֶה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ יַחֲלוֹקוּ:

ה הַמּוֹכֵר זֵיתָיו לָעֵצִים· וְעָשׂוּ פָּחוּת מֵרְבִיעִית לַסֵּאָה· הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַזֵּיתִים· עָשׂוּ רְבִיעִית לַסֵּאָה· זֶה אוֹמֵר זֵיתַי גִּדְּלוּ· וְזֶה אוֹמֵר אַרְצִי גִּדְּלָה יַחֲלוֹקוּ· שָׁטַף נָהָר זֵיתָיו וּנְתָנָם לְתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ· זֶה אוֹמֵר זֵיתַי גִּדְּלוּ וְזֶה אוֹמֵר אַרְצִי גִּדְּלָה יַחֲלוֹקוּ:

ו הַמִּשְׁכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ· בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים אֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ מִן הֶחָג וְעַד הַפֶּסַח· בִּימוֹת הַחַמָּה שְׁלֹשִׁים יוֹם· וּבַכְּרָכִים אֶחָד יְמוֹת הַחַמָּה· וְאֶחָד יְמוֹת הַגְּשָׁמִים· שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ· וּבַחֲנֻיּוֹת אֶחָד עֲיָרוֹת· וְאֶחָד כְּרָכִים·

שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר חֲנוּת שֶׁל נַחְתּוֹמִים וְשֶׁל צַבָּעִים שָׁלֹשׁ שָׁנִים:

ז הַמַּשְׁכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ· הַמַּשְׁכִּיר חַיָּב בַּדֶּלֶת· בַּנֶּגֶר וּבַמַּנְעוּל· וּבְכָל דָּבָר שֶׁמַּעֲשֵׂה אָמָּן· אֲבָל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מַעֲשֵׂה אָמָּן הַשּׂוֹכֵר עוֹשֶׂהוּ· הַזֶּבֶל שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת· וְאֵין לַשּׂוֹכֵר אֶלָּא הַיּוֹצֵא מִן הַתַּנּוּר וּמִן הַכִּירַיִם בִּלְבָד:

ח הַמַּשְׁכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ לְשָׁנָה· נִתְעַבְּרָה הַשָּׁנָה נִתְעַבְּרָה לַשּׂוֹכֵר· הִשְׁכִּיר לוֹ לֶחֳדָשִׁים נִתְעַבְּרָה הַשָּׁנָה נִתְעַבְּרָה לַמַּשְׁכִּיר· מַעֲשֶׂה בְּצִפּוֹרִי בְּאֶחָד שֶׁשָּׂכָר מֶרְחָץ מֵחֲבֵירוֹ· בִּשְׁנֵים עָשָׂר זָהָב לַשָּׁנָה· מִדִּינָר זָהָב לַחֹדֶשׁ· וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְלִפְנֵי רִבִּי יוֹסֵי· וְאָמְרוּ יַחֲלוֹקוּ אֶת חֹדֶשׁ הָעִבּוּר:

ט הַמַּשְׁכִּיר בַּיִת לַחֲבֵרוֹ וְנָפַל חַיָּב לְהַעֲמִיד לוֹ בַּיִת· הָיָה קָטָן לֹא יַעֲשֶׂנּוּ גָּדוֹל· גָּדוֹל לֹא יַעֲשֶׂנּוּ קָטָן· אֶחָד לֹא יַעֲשֶׂנּוּ שְׁנַיִם· שְׁנַיִם לֹא יַעֲשֶׂנּוּ אֶחָד· לֹא יִפְחוֹת מֵהַחֲלוֹנוֹת· וְלֹא יוֹסִיף עֲלֵיהֶן אֶלָּא מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם:

פרק ט

הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ· מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִקְצוֹר יִקְצוֹר· לַעֲקוֹר יַעֲקוֹר· לַחֲרוֹשׁ אַחֲרָיו יַחֲרוֹשׁ· הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה· כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּתְּבוּאָה כַּךְ חוֹלְקִין בַּתֶּבֶן וּבַקַּשׁ· כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּיַּיִן· כַּךְ חוֹלְקִין בַּזְּמוֹרוֹת וּבַקָּנִים· וּשְׁנֵיהֶם מְסַפְּקִין אֶת הַקָּנִים:

ב הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵרוֹ· וְהִיא בֵית הַשְּׁלָחִים· אוֹ בֵית הָאִילָן· יָבֵשׁ הַמַּעְיָן· וְנִקְצַץ הָאִילָן· אֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ מִן חִכּוּרוֹ· אִם אָמַר לוֹ חֲכוֹר לִי שְׂדֵה בֵית הַשְּׁלָחִין זֶה· אוֹ שְׂדֵה בֵית הָאִילָן זֶה· יָבֵשׁ הַמַּעְיָן וְנִקְצַץ הָאִילָן· מְנַכֶּה לוֹ מִן חִכּוּרוֹ:

ג הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וְהוֹבִירָהּ· שָׁמִין אוֹתָהּ כַּמָּה רְאוּיָה לַעֲשׂוֹת וְנוֹתֵן לוֹ· שֶׁכַּךְ כּוֹתֵב לוֹ· אִם אוֹבִיר וְלֹא אַעֲבִיד אֲשַׁלֵּם בְּמֵיטְבָא:

ד הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ· וְלֹא רָצָה לְנַכֵּשׁ· וְאָמַר לוֹ מָה אִכְפַּת לָךְ· הוֹאִיל וַאֲנִי נוֹתֵן לָךְ חִכּוּרָךְ· אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ· מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ· לְמָחָר אַתָּה יוֹצֵא מִמֶּנָּה· וּמַעֲלֶה לִפָּנַי עֲשָׂבִים:

ה הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ· וְלֹא עֲשָׂתָה· אִם יֵשׁ בָּהּ כְּדֵי לְהַעֲמִיד כָּרִי· חַיָּב לְטַפֵּל בָּהּ· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה מַה קִּצְבָּה בַכָּרִי· אֶלָּא אִם יֵשׁ בָּהּ כְּדֵי נְפִילָה:

ו הַמְּקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ· וַאֲכָלָהּ חָגָב אוֹ נִשְׁדְּפָה· אִם מַכַּת מְדִינָה הִיא· מְנַכֶּה לוֹ מִן חִכּוּרוֹ· אִם אֵינָהּ מַכַּת מְדִינָה· אֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ מִן חִכּוּרוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם קִבְּלָהּ הֵימֶנּוּ בְּמָעוֹת· בֵּין כַּךְ וּבֵין כַּךְ· אֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ מֵחִכּוּרוֹ:

ז הַמְּקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ בַּעֲשֶׂרֶת כּוֹר חִטִּים לַשָּׁנָה· לֶקְתָה נוֹתֵן לוֹ מִתּוֹכָהּ· הָיוּ חִטֶּיהָ יָפוֹת· לֹא יֹאמַר לוֹ הֲרֵינִי לוֹקֵחַ לָךְ מִן הַשּׁוּק· אֶלָּא נוֹתֵן לוֹ מִתּוֹכָהּ:

ח הַמְּקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ לִזְרָעָהּ שְׂעוֹרִים לֹא יִזְרָעֶנָּה חִטִּים· חִטִּים יִזְרָעֶנָּה שְׂעוֹרִים· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹסֵר· תְּבוּאָה לֹא יִזְרָעֶנָּה קָטְנִית· קָטְנִית יִזְרָעֶנָּה תְּבוּאָה· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹסֵר:

ט הַמְּקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ לְשָׁנִים מוּעָטוֹת· לֹא יִזְרָעֶנָּה פִּשְׁתָּן· וְאֵין לוֹ בְּקוֹרַת שִׁקְמָה· קִבְּלָהּ הֵימֶנּוּ לְשֶׁבַע שָׁנִים· שָׁנָה רִאשׁוֹנָה יִזְרָעֶנָּה פִּשְׁתָּן· וְיֵשׁ לוֹ בְּקוֹרַת שִׁקְמָה:

י הַמְּקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ לְשָׁבוּעַ אֶחָד· בִּשְׁבַע מֵאוֹת זוּז· הַשְּׁבִיעִית מִן הַמִּנְיָן· קִבְּלָהּ הֵימֶנּוּ שֶׁבַע שָׁנִים בִּשְׁבַע מֵאוֹת זוּז· אֵין הַשְּׁבִיעִית מִן הַמִּנְיָן:

יא שְׁכִיר יוֹם גּוֹבֶה כָּל הַלַּיְלָה· שְׁכִיר לַיְלָה גּוֹבֶה כָּל הַיּוֹם· שְׁכִיר שָׁעוֹת גּוֹבֶה כָּל הַיּוֹם וְכָל הַלַּיְלָה· שְׁכִיר שַׁבָּת· שְׁכִיר חֹדֶשׁ· שְׁכִיר שָׁנָה· שְׁכִיר שָׁבוּעַ· יָצָא בַיּוֹם· גּוֹבֶה כָּל הַיּוֹם· יָצָא בַלַּיְלָה· גּוֹבֶה כָּל הַלַּיְלָה וְכָל הַיּוֹם:

יב אֶחָד שְׂכַר אָדָם· וְאֶחָד שְׂכַר בְּהֵמָה· וְאֶחָד שְׂכַר כֵּלִים· יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם בְּיוֹמוֹ תִּתֵּן שְׂכָרוֹ· וְיֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר· אֵימָתַי בִּזְמַן שֶׁתְּבָעוֹ· לֹא תְבָעוֹ אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו· הִמְחָהוּ אֵצֶל חַנְוָנִי· אוֹ אֵצֶל שֻׁלְחָנִי· אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו· שָׂכִיר בִּזְמַנּוֹ נִשְׁבַּע וְנוֹטֵל· עָבַר זְמַנּוֹ אֵינוֹ נִשְׁבַּע וְנוֹטֵל· אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁתְּבָעוֹ· (הֲרֵי) זֶה נִשְׁבַּע וְנוֹטֵל· גֵּר תּוֹשָׁב יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם בְּיוֹמוֹ תִּתֵּן שְׂכָרוֹ· וְאֵין בּוֹ מִשּׁוּם לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר:

יג הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ לֹא יְמַשְׁכְּנֶנּוּ אֶלָּא בְּבֵית דִּין· וְלֹא יִכָּנֵס לְבֵיתוֹ לִטּוֹל מַשְׁכּוֹנוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר בַּחוּץ תַּעֲמוֹד· הָיוּ לוֹ שְׁנֵי כֵלִים· נוֹטֵל אֶחָד· וּמַנִּיחַ אֶחָד· וּמַחֲזִיר אֶת הַכַּר בַּלַּיְלָה· וְאֶת הַמַּחֲרִישָׁה בַּיּוֹם· וְאִם מֵת אֵינוֹ מַחֲזִיר לְיוֹרְשָׁיו· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אַף לְעַצְמוֹ אֵינוֹ מַחֲזִיר אֶלָּא עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם· וּמִשְּׁלֹשִׁים יוֹם וּלְהַלָּן מוֹכְרָן בְּבֵית דִּין· אַלְמָנָה בֵּין שֶׁהִיא עֲנִיָּה· בֵּין שֶׁהִיא עֲשִׁירָה· אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָהּ· שֶׁנֶּאֱמַר וְלֹא תַחֲבוֹל בֶּגֶד אַלְמָנָה· הַחוֹבֵל אֶת הָרֵיחַיִם עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה· וְחַיָּב מִשּׁוּם שְׁנֵי כֵלִים· שֶׁנֶּאֱמַר לֹא יֶחֱבֹל רֵיחַיִם וָרָכֶב· וְלֹא רֵיחַיִם וָרָכֶב בִּלְבַד אָמְרוּ· אֶלָּא כָּל דָּבָר שֶׁעוֹשִׂין בּוֹ אֹכֶל נֶפֶשׁ· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי נֶפֶשׁ הוּא חוֹבֵל:

יום טו

פרק י

הַבַּיִת וְהָעֲלִיָּה שֶׁל שְׁנַיִם· שֶׁנָּפְלוּ· שְׁנֵיהֶם חוֹלְקִים בָּעֵצִים· וּבָאֲבָנִים· וּבֶעָפָר· וְרוֹאִים אֵלּוּ הָאֲבָנִים הֶרְאוּיוֹת לְהִשְׁתַּבֵּר· אִם הָיָה אֶחָד מֵהֶן מַכִּיר מִקְצַת אֲבָנָיו· נוֹטְלִין וְעוֹלוֹת לוֹ מִן הַחֶשְׁבּוֹן:

ב הַבַּיִת וְהָעֲלִיָּה (שֶׁל שְׁנַיִם·) נִפְחֲתָה הָעֲלִיָּה· וְאֵין בַּעַל הַבַּיִת רוֹצֶה לְתַקֵּן· הֲרֵי בַעַל הָעֲלִיָּה יוֹרֵד וְדָר לְמַטָּה· עַד שֶׁיְּתַקֵּן לוֹ אֶת הָעֲלִיָּה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר הַתַּחְתּוֹן נוֹתֵן אֶת הַתִּקָּרָה· וְהָעֶלְיוֹן אֶת הַמַּעֲזִיבָה:

ג הַבַּיִת וְהָעֲלִיָּה שֶׁל שְׁנַיִם· שֶׁנָּפְלוּ· אָמַר בַּעַל הָעֲלִיָּה לְבַעַל הַבַּיִת לִבְנוֹת· וְהוּא אֵינוֹ רוֹצֶה לִבְנוֹת· הֲרֵי בַעַל הָעֲלִיָּה בּוֹנֶה אֶת הַבַּיִת· וְדָר בְּתוֹכוֹ· עַד שֶׁיִּתֵּן לוֹ אֶת יְצִיאוֹתָיו· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף זֶה דָּר בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ· צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת לוֹ שָׂכָר· אֶלָּא בַּעַל הָעֲלִיָּה בּוֹנֶה אֶת הַבַּיִת· וְאֶת הָעֲלִיָּה· וּמְקָרֶה אֶת הָעֲלִיָּה· וְיוֹשֵׁב בַּבַּיִת· עַד שֶׁיִּתֵּן לוֹ אֶת יְצִיאוֹתָיו:

ד וְכֵן בֵּית הַבָּד שֶׁהוּא בָנוּי בַּסֶּלַע· וְגִינָה אַחַת עַל גַּבָּיו וְנִפְחַת· הֲרֵי בַעַל הַגִּינָה יוֹרֵד וְזוֹרֵעַ לְמַטָּה· עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה לְבֵית בַּדּוֹ כִּיפִּין· הַכֹּתֶל וְהָאִילָן· שֶׁנָּפְלוּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְהִזִּיקוּ· פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם· נָתְנוּ לוֹ זְמָן לָקוּץ אֶת הָאִילָן·

וְלִסְתּוֹר אֶת הַכְּתֻבָּל· וְנֶפְלוּ בְּתוֹךְ הַזְּמָן פָּטוּר· לְאַחַר הַזְּמָן חַיָּב:

ה מִי שֶׁהָיָה כָתוּב לוֹ סָמוּךְ לְגִינַת חֲבֵירוֹ וְנָפַל· וְאָמַר לוֹ פְּנֵה אֶת אֲבָנֶיךָ· אָמַר לוֹ הַגִּיעוּךָ אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ· אִם מִשֶּׁקִּבֵּל עָלָיו אָמַר לוֹ· הֵילָךְ אֶת יְצִיאוֹתֶיךָ· וַאֲנִי אֶטּוֹל אֶת שֶׁלִּי· אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ· הַשּׁוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל· לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ בַּתֶּבֶן וּבַקַּשׁ· וְאָמַר לוֹ תֵּן לִי שְׂכָרִי· וְאָמַר לוֹ טּוֹל מַה שֶּׁעָשִׂיתָ בִּשְׂכָרֶךָ· אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ· אִם מִשֶּׁקִּבֵּל עָלָיו אָמַר לוֹ הֵילָךְ שְׂכָרֶךָ· וַאֲנִי אֶטּוֹל אֶת שֶׁלִּי· אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ· הַמּוֹצִיא זְבָלוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים· הַמּוֹצִיא מוֹצִיא· וְהַמְּזַבֵּל מְזַבֵּל· אֵין שׁוֹרִין טִיט בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· וְאֵין לוֹבְנִים לְבֵנִים· אֲבָל גּוֹבְלִין טִיט בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· אֲבָל לֹא לְבֵנִים· הַבּוֹנֶה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· הַמֵּבִיא אֲבָנִים מֵבִיא· וְהַבּוֹנֶה בּוֹנֶה· וְאִם הִזִּיק מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁהִזִּיק· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אַף מְתַקֵּן הוּא אֶת מְלַאכְתּוֹ לִפְנֵי שְׁלֹשִׁים יוֹם:

ו שְׁתֵּי גַּנּוֹת זוֹ עַל גַּב זוֹ· וְהַיָּרָק בִּנְתַּיִם· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר שֶׁל עֶלְיוֹן· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שֶׁל תַּחְתּוֹן· אָמַר רִבִּי מֵאִיר אִם יִרְצֶה הָעֶלְיוֹן לִקַּח אֶת עֲפָרוֹ· אֵין כָּאן יָרָק· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה אִם יִרְצֶה הַתַּחְתּוֹן לְמַלֹּאת אֶת גִּנָּתוֹ עָפָר· אֵין כָּאן יָרָק· אָמַר רִבִּי מֵאִיר מֵאַחַר שֶׁשְּׁנֵיהֶן יְכוֹלִין לִמְחוֹת זֶה עַל זֶה· רוֹאִין מֵהֵיכָן יָרָק זֶה חַי· אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן כָּל שֶׁהָעֶלְיוֹן יָכוֹל לִפְשׁוֹט אֶת יָדוֹ וְלִטּוֹל הֲרֵי הוּא שֶׁלּוֹ· וְהַשְּׁאָר שֶׁל

תַּחְתּוֹן: סליק

מסכת בבא בתרא

פרק א

הַשּׁוּתָּפִין שֶׁרָצוּ לַעֲשׂוֹת מְחִיצָה בֶּחָצֵר בּוֹנִין אֶת הַכֹּתֶל בָּאֶמְצַע· מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִבְנוֹת גָּוִיל· גָּזִית· כְּפִיסִין· לְבֵנִים בּוֹנִים· הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה· בַּגָּוִיל· זֶה נוֹתֵן שְׁלֹשָׁה טְפָחִים וְזֶה נוֹתֵן שְׁלֹשָׁה טְפָחִים· בַּגָּזִית זֶה נוֹתֵן טְפָחַיִם וּמֶחְצָה· וְזֶה נוֹתֵן טְפָחַיִם וּמֶחְצָה· בַּכְּפִיסִין· זֶה נוֹתֵן טְפָחַיִם· וְזֶה נוֹתֵן טְפָחַיִם· בַּלְּבֵנִים· זֶה נוֹתֵן טֶפַח וּמֶחְצָה· וְזֶה נוֹתֵן טֶפַח וּמֶחְצָה· לְפִיכַךְ אִם נָפַל הַכֹּתֶל· הַמָּקוֹם וְהָאֲבָנִים שֶׁל שְׁנֵיהֶם:

ב וְכֵן בַּגִּנָּה· מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִגְדּוֹר· (מְחַיְּבִין אוֹתוֹ) אֲבָל בַּבִּקְעָה· מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לִגְדּוֹר· אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ· אֶלָּא אִם רָצָה כּוֹנֵס לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ וּבוֹנֶה· וְעוֹשֶׂה חָזִית מִבַּחוּץ· לְפִיכַךְ אִם נָפַל הַכֹּתֶל הַמָּקוֹם וְהָאֲבָנִים שֶׁלּוֹ· אִם עָשׂוּ מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם· בּוֹנִין אֶת הַכֹּתֶל בָּאֶמְצַע· וְעוֹשִׂין חָזִית מִכָּאן וּמִכָּאן· לְפִיכַךְ אִם נָפַל הַכֹּתֶל· הַמָּקוֹם וְהָאֲבָנִים שֶׁל שְׁנֵיהֶם:

ג הַמַּקִּיף אֶת חֲבֵירוֹ מִשָּׁלֹשׁ רוּחוֹתָיו· וְגָדַר אֶת הָרִאשׁוֹנָה· וְאֶת הַשְּׁנִיָּה· וְאֶת הַשְּׁלִישִׁית· אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אִם עָמַד וְגָדַר אֶת הָרְבִיעִית· מְגַלְגְּלִים עָלָיו אֶת הַכֹּל:

ד כֹּתֶל חָצֵר שֶׁנָּפַל· מְחַיְּבִין אוֹתוֹ לִבְנוֹתוֹ· עַד אַרְבַּע אַמּוֹת· בְּחֶזְקַת שֶׁנָּתַן עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁלֹּא נָתַן· מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וּלְמַעְלָה· אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ· סָמַךְ לוֹ כֹּתֶל אַחֵר· אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נָתַן עָלָיו אֶת הַתִּקְרָה מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל· בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נָתַן· עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁנָּתַן:

ה כּוֹפִין אוֹתוֹ לִבְנוֹת בֵּית שַׁעַר· וְדֶלֶת לֶחָצֵר· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר לֹא כָל הַחֲצֵירוֹת רְאוּיוֹת לְבֵית שַׁעַר· כּוֹפִין אוֹתוֹ לִבְנוֹת לָעִיר· חוֹמָה דְּלָתַיִם וּבְרִיחַ· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר לֹא כָל הָעֲיָרוֹת רְאוּיוֹת לַחוֹמָה· כַּמָּה יְהֵא בָעִיר· וְיִהֵא כְּאַנְשֵׁי הָעִיר· שְׁנַיִם עָשָׂר חֹדֶשׁ· קָנָה בָהּ בֵּית דִּירָה· הֲרֵי הוּא כְּאַנְשֵׁי הָעִיר מִיָּד:

ו אֵין חוֹלְקִין אֶת הֶחָצֵר· עַד שֶׁיִּהֵא בָהּ אַרְבַּע אַמּוֹת לַזֶּה וְאַרְבַּע אַמּוֹת לַזֶּה· וְלֹא אֶת הַשָּׂדֶה עַד שֶׁיִּהֵא בָהּ תִּשְׁעָה קַבִּין לַזֶּה· וְתִשְׁעָה קַבִּין לַזֶּה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד שֶׁיִּהֵא בָהּ תִּשְׁעָה חֲצָאֵי קַבִּין לַזֶּה· וְתִשְׁעָה חֲצָאֵי קַבִּין לַזֶּה· וְלֹא אֶת הַגִּנָּה עַד שֶׁיִּהֵא בָהּ חֲצִי קַב לַזֶּה· וַחֲצִי קַב לַזֶּה· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר בֶּית רוֹבַע· וְלֹא אֶת הַטְּרַקְלִין· וְלֹא אֶת הַמֶּרֶן· וְלֹא אֶת הַשּׁוֹבָךְ· וְלֹא אֶת הַטָּלִית· וְלֹא אֶת הַמֶּרְחָץ· וְלֹא אֶת בֵּית הַבַּד· (וְלֹא אֶת בֵּית הַשִּׁלְחִין) עַד שֶׁיִּהֵא בָהֶן כְּדֵי לַזֶּה וּכְדֵי לַזֶּה· זֶה הַכְּלָל כָּל שֶׁיֵּחָלֵק וּשְׁמוֹ עָלָיו· חוֹלְקִין· וְאֵם לָאוּ אֵין חוֹלְקִין· אֵימָתַי בִּזְמַן שֶׁאֵין שְׁנֵיהֶם רוֹצִים· אֲבָל בִּזְמַן שֶׁשְּׁנֵיהֶם רוֹצִים· אֲפִילוּ

בְּפָחוּת מִכָּאן יַחֲלוֹקוּ· וְכִתְבֵי הַקֹּדֶשׁ אַף עַל פִּי שֶׁשְּׁנֵיהֶם רוֹצִים לֹא יַחֲלוֹקוּ:

פרק ב

לֹא יַחְפּוֹר אָדָם בּוֹר סָמוּךְ לְבוֹרוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ· וְלֹא שִׂיחַ· וְלֹא מְעָרָה· וְלֹא אַמַּת הַמַּיִם· וְלֹא נִבְרֶכֶת כּוֹבְסִין· אֶלָּא אִם כֵּן הִרְחִיק מִכֹּתֶל חֲבֵירוֹ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים וְסַד בַּסִּיד· מַרְחִיקִין אֶת הַגֶּפֶת וְאֶת הַזֶּבֶל· וְאֶת הַמֶּלַח· וְאֶת הַסִּיד וְאֶת הַסְּלָעִים· מִכָּתְלוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים· וְסַד בְּסִיד· מַרְחִיקִין אֶת הַזְּרָעִים· וְאֶת הַמַּחֲרִישָׁה· וְאֶת מֵי רַגְלַיִם· מִן הַכֹּתֶל שְׁלֹשָׁה טְפָחִים· וּמַרְחִיקִין אֶת הָרֵיחַיִם שְׁלֹשָׁה מִן הַשֶּׁכֶב· שֶׁהֵן אַרְבַּע מִן הָרֶכֶב· וְאֶת הַתַּנּוּר שְׁלֹשָׁה מִן הַכִּלְיָא שֶׁהֵן אַרְבַּע מִן הַשָּׁפָה:

ב לֹא יַעֲמִיד אָדָם תַּנּוּר בְּתוֹךְ הַבַּיִת אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ עַל גַּבָּיו גּוֹבָה אַרְבַּע אַמּוֹת· הָיָה מַעֲמִידוֹ בַּעֲלִיָּה· צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא תַּחְתָּיו מַעֲזִיבָה שְׁלֹשָׁה טְפָחִים· וּבַכִּירָה טֶפַח· וְאִם הִזִּיק מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁהִזִּיק· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר· לֹא אָמְרוּ כָּל הַשִּׁיעוּרִין הָאֵלּוּ· אֶלָּא שֶׁאִם הִזִּיק פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם:

ג לֹא יִפְתַּח אָדָם חֲנוּת שֶׁל נַחְתּוֹמִין וְשֶׁל צַבָּעִין תַּחַת אוֹצָרוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ· וְלֹא רֶפֶת בָּקָר· בְּאֶמְצַע בַּיִן הִתִּירוּ· אֲבָל לֹא רֶפֶת בָּקָר· חֲנוּת שֶׁבְּחָצֵר· יָכוֹל לִמְחוֹת בְּיָדוֹ· וְלוֹמַר לוֹ אֵינִי יָכוֹל לִישֵׁן· מִקּוֹל הַנִּכְנָסִים וּמִקּוֹל הַיּוֹצְאִים· עוֹשֶׂה כֵלִים· יוֹצֵא וּמוֹכֵר בְּתוֹךְ הַשּׁוּק· אֲבָל אֵינוֹ יָכוֹל לִמְחוֹת

בְּיָדוֹ וְלוֹמַר לוֹ אֵינִי יָכוֹל לִישָׁן· לֹא מִקּוֹל הַפָּטִישׁ וְלֹא מִקּוֹל הָרֵחַיִם· וְלֹא מִקּוֹל הַתִּינוֹקוֹת:

ד מִי שֶׁהָיָה כָתְלוֹ סָמוּךְ לְכֹתֶל חֲבֵירוֹ· לֹא יִסְמוֹךְ לוֹ כֹּתֶל אַחֵר· אֶלָּא אִם כֵּן הִרְחִיק מִמֶּנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת· וְהַחֲלוֹנוֹת מִלְּמַעְלָן וּמִלְּמַטָּן· וּמִכְּנֶגְדָּן אַרְבַּע אַמּוֹת:

ה מַרְחִיקִין אֶת הַסֶּלָם מִן הַשּׁוֹבָךְ אַרְבַּע אַמּוֹת· כְּדֵי שֶׁלֹּא תִקְפּוֹץ הַנִּמְיָה· וְאֶת הַכֹּתֶל מִן הַמַּזְחִילָה אַרְבַּע אַמּוֹת· כְּדֵי שֶׁיְּהֵא זוֹקֵף אֶת הַסֶּלָם· מַרְחִיקִין אֶת הַשּׁוֹבָךְ מִן הָעִיר חֲמִשִּׁים אַמָּה· וְלֹא יַעֲשֶׂה אָדָם שׁוֹבָךְ בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ· אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ לוֹ חֲמִשִּׁים אַמָּה לְכָל רוּחַ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בֵּית אַרְבַּעַת כּוֹרִין מְלֹא שֶׁגֶר הַיּוֹנָה· וְאִם לְקָחוֹ· אֲפִילוּ בֵית רוֹבַע· הֲרֵי הוּא בְחֶזְקָתוֹ:

ו נִפּוֹל הַנִּמְצָא בְּתוֹךְ חֲמִשִּׁים אַמָּה· הֲרֵי הוּא שֶׁל בַּעַל הַשּׁוֹבָךְ· חוּץ מֵחֲמִשִּׁים אַמָּה הֲרֵי הוּא שֶׁל מוֹצְאוֹ· נִמְצָא בֵּין שְׁנֵי שׁוֹבָכוֹת· קָרוֹב לַזֶּה שֶׁלּוֹ· קָרוֹב לַזֶּה שֶׁלּוֹ· מֶחְצָה עַל מֶחְצָה שְׁנֵיהֶם יַחֲלוֹקוּ:

ז מַרְחִיקִין אֶת הָאֵילָן מִן הָעִיר· חֲמִשָּׁה וְעֶשְׂרִים אַמָּה· וּבֶחָרוֹב וּבַשִּׁקְמָה חֲמִשִּׁים אַמָּה· אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר כָּל אִילָן סְרָק חֲמִשִּׁים אַמָּה· אִם הָעִיר קָדְמָה· קוֹצֵץ וְאֵינוֹ נוֹתֵן דָּמִים· וְאִם הָאִילָן קָדַם קוֹצֵץ וְנוֹתֵן דָּמִים· סָפֵק זֶה קָדַם· וְסָפֵק זֶה קָדַם· קוֹצֵץ וְאֵינוֹ נוֹתֵן דָּמִים:

ח מַרְחִיקִין גֹּרֶן קָבוּעַ מִן הָעִיר חֲמִשִּׁים אַמָּה· לֹא יַעֲשֶׂה אָדָם גֹּרֶן קָבוּעַ בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ· אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ לוֹ חֲמִשִּׁים אַמָּה לְכָל רוּחַ· וּמַרְחִיק מִנְּטִיעוֹתָיו שֶׁל חֲבֵירוֹ וּמִנִּירוֹ בִּכְדֵי שֶׁלֹּא יַזִּיק:

ט מַרְחִיקִין אֶת הַגְּבֵלוֹת· וְאֶת הַקִּבָּרוֹת· וְאֶת הֶבֶרְסְקִי מִן הָעִיר חֲמִשִּׁים אַמָּה· אֵין עוֹשִׂין בֶּרְסְקִי אֶלָּא לְמִזְרַח הָעִיר· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר לְכָל רוּחַ הוּא עוֹשֶׂה· חוּץ מִמַּעֲרָבָה (וּמַרְחִיק חֲמִשִּׁים אַמָּה):

י מַרְחִיקִין אֶת הַמִּשְׂרָה מִן הַיָּרָק וְאֶת הַכְּרִישִׁין מִן הַבְּצָלִים· וְאֶת הַחַרְדָּל מִן הַדְּבוֹרִים· רִבִּי יוֹסֵי מַתִּיר בַּחַרְדָּל:

יא מַרְחִיקִין אֶת הָאִילָן מִן הַבּוֹר עֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה אַמָּה· וּבֶחָרוּב וּבַשִּׁקְמָה חֲמִשִּׁים אַמָּה· בֵּין מִלְּמַעְלָה בֵּין מִן הַצַּד· אִם הַבּוֹר קָדְמָה קוֹצֵץ וְנוֹתֵן דָּמִים· וְאִם הָאִילָן קָדַם לֹא יִקּוֹץ· סָפֵק זֶה קָדַם וְסָפֵק זֶה קָדַם לֹא יִקּוֹץ· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַף עַל פִּי שֶׁהַבּוֹר קָדַם לָאִילָן לֹא יִקּוֹץ· שֶׁזֶּה חוֹפֵר בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ· וְזֶה נוֹטֵעַ בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ:

יב לֹא יִטַּע אָדָם אִילָן סָמוּךְ לִשְׂדֵה חֲבֵירוֹ· אֶלָּא אִם כֵּן הִרְחִיק מִמֶּנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת· אֶחָד גְּפָנִים וְאֶחָד כָּל אִילָן· הָיָה גָדֵר בִּנְתַּיִם· זֶה סוֹמֵךְ לַגָּדֵר מִכָּאן· וְזֶה סוֹמֵךְ לַגָּדֵר מִכָּאן· הָיוּ שָׁרָשָׁיו יוֹצְאִים לְתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ· מַעֲמִיק

שְׁלֹשָׁה טְפָחִים· כְּדֵי שֶׁלֹּא יְעַכֵּב אֶת הַמַּחֲרִישָׁה· הָיָה חוֹפֵר בּוֹר שִׂיחַ וּמְעָרָה· קוֹצֵץ וְיוֹרֵד וְהָעֵצִים שֶׁלּוֹ:

ג אִילָן שֶׁהוּא נוֹטֶה לִשְׂדֵה חֲבֵירוֹ· קוֹצֵץ מִלֹּא הַמַּרְדֵּעַ עַל גַּבֵּי הַמַּחֲרִישָׁה· וּבֶחָרוּב וּבַשִּׁקְמָה כְּנֶגֶד הַמִּשְׁקֹלֶת· בֵּית הַשִּׁלְחִין· כָּל הָאִילָן כְּנֶגֶד הַמִּשְׁקֹלֶת· אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר כָּל אִילָן סְרָק כְּנֶגֶד הַמִּשְׁקֹלֶת:

ד אִילָן שֶׁהוּא נוֹטֶה לִרְשׁוּת הָרַבִּים· קוֹצֵץ כְּדֵי שֶׁיְּהֵא גָּמָל עוֹבֵר וְרוֹכְבוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר גָּמָל טָעוּן פִּשְׁתָּן· אוֹ חֲבִילֵי זְמוֹרוֹת· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כָּל הָאִילָן כְּנֶגֶד הַמִּשְׁקֹלֶת מִפְּנֵי הַטֻּמְאָה:

פרק ג

חֶזְקַת הַבָּתִּים וְהַבּוֹרוֹת· וְהַשִּׂיחִין וְהַמְּעָרוֹת וְהַשּׁוֹבָכוֹת· וְהַמֶּרְחֲצָאוֹת וּבֵית הַבַּדִּים· וּבֵית הַשִּׁלְחִין וְהָעֲבָדִים· וְכָל שֶׁהוּא עוֹשֶׂה פֵּירוֹת תָּדִיר· חֶזְקָתָן שָׁלֹשׁ שָׁנִים מִיּוֹם לְיוֹם· שְׂדֵה הַבַּעַל· חֶזְקָתָהּ שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְאֵינָהּ צְרִיכָה מִיּוֹם לְיוֹם· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים בָּרִאשׁוֹנָה וּשְׁלֹשָׁה בָּאַחֲרוֹנָה· וּשְׁנַיִם עָשָׂר חֹדֶשׁ בָּאֶמְצַע· הֲרֵי שְׁמוֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר חֹדֶשׁ בָּרִאשׁוֹנָה· וְחֹדֶשׁ בָּאַחֲרוֹנָה· וּשְׁנַיִם עָשָׂר חֹדֶשׁ בָּאֶמְצַע· הֲרֵי אַרְבָּעָה עָשָׂר חֹדֶשׁ· אָמַר רִבִּי יִשְׁמָעֵאל בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים בְּשָׂדֶה לָבָן· אֲבָל בִּשְׂדֵה אִילָן כָּנַס אֶת תְּבוּאָתוֹ· מָסַק אֶת זֵיתָיו· כָּנַס אֶת קַיְצוֹ· הֲרֵי אֵלּוּ שָׁלֹשׁ שָׁנִים:

ב שָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת לַחֲזָקָה· יְהוּדָה וְעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וְהַגָּלִיל· הָיָה בִיהוּדָה· וְהֶחֱזִיק בַּגָּלִיל· בַּגָּלִיל וְהֶחֱזִיק בִּיהוּדָה· אֵינָהּ חֲזָקָה עַד שֶׁיִּהֵא עִמּוֹ בַּמְּדִינָה· אָמַר רַבִּי יְהוּדָה לֹא אֲמָרוּ שָׁלֹשׁ שָׁנִים· אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּהֵא בְּאַסְפַּמְיָא· וְיַחֲזִיק שָׁנָה· וְיֵלְכוּ וְיוֹדִיעוּהוּ שָׁנָה· וְיָבֹא לְשָׁנָה אַחֶרֶת:

ג כָּל חֲזָקָה שֶׁאֵין עִמָּהּ טַעֲנָה· אֵינָהּ חֲזָקָה· כֵּיצַד· אָמַר לוֹ מָה אַתָּה עוֹשֶׂה בְּתוֹךְ שֶׁלִּי· וְהוּא אָמַר לוֹ שֶׁלֹּא אָמַר לִי אָדָם דָּבָר מֵעוֹלָם· אֵינָהּ חֲזָקָה· שֶׁמָּכַרְתָּ לִי· שֶׁנָּתַתָּ לִי בְּמַתָּנָה· אָבִיךָ מְכָרָהּ לִי· אָבִיךָ נְתָנָהּ לִי בְּמַתָּנָה· הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה· וְהַבָּא מִשּׁוּם יְרוּשָׁה· אֵינוֹ צָרִיךְ טַעֲנָה· הָאוֹמָנִין וְהַשּׁוּתָּפִין וְהָאֲרִיסִין וְהָאַפּוֹטְרוֹפִין· אֵין לָהֶם חֲזָקָה· אֵין לָאִישׁ חֲזָקָה בְּנִכְסֵי אִשְׁתּוֹ· וְלֹא לָאִשָּׁה חֲזָקָה בְּנִכְסֵי בַעְלָהּ· וְלֹא לָאָב בְּנִכְסֵי הַבֵּן· וְלֹא לַבֵּן בְּנִכְסֵי הָאָב· בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים בַּמַּחֲזִיק· אֲבָל בְּנוֹתֵן מַתָּנָה· וְהָאַחִין שֶׁחָלְקוּ· וְהַמַּחֲזִיק בְּנִכְסֵי הַגֵּר· נָעַל וְגָדַר וּפָרַץ כָּל שֶׁהוּא הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה:

ד הָיוּ שְׁנַיִם מְעִידִין אוֹתוֹ· שֶׁאֲכָלָהּ שָׁלֹשׁ שָׁנִים· וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין מְשַׁלְּמִין לוֹ אֶת הַכֹּל· שְׁנַיִם בָּרִאשׁוֹנָה· וּשְׁנַיִם בַּשְּׁנִיָּה· וּשְׁנַיִם בַּשְּׁלִישִׁית· מְשַׁלְּשִׁין בֵּינֵיהֶם· שְׁלֹשָׁה אַחִים וְאֶחָד מִצְּטָרֵף עִמָּהֶם· הֲרֵי אֵלּוּ שָׁלֹשׁ עֵדֵיוֹת· וְהֵן עֵדוּת אַחַת (לַהֲזָמָה):

ה אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן חֲזָקָה· וְאֵלּוּ דְבָרִים שֶׁאֵין לָהֶן חֲזָקָה· הָיָה מַעֲמִיד בְּהֵמָה בֶּחָצֵר· תַּנּוּר וְכִירַיִם וְרֵיחַיִם· וּמְגַדֵּל תַּרְנְגוֹלִין וְנוֹתֵן זְבָלוֹ בֶּחָצֵר· אֵינָהּ חֲזָקָה· אֲבָל עָשָׂה מְחִיצָה לִבְהֶמְתּוֹ גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה טְפָחִים· וְכֵן לַתַּנּוּר· וְכֵן לַכִּירַיִם· וְכֵן לָרֵיחַיִם· הֵכְנִיס תַּרְנְגוֹלִין לְתוֹךְ הַבַּיִת· וְעָשָׂה מָקוֹם לִזְבָלוֹ· עָמוֹק שְׁלֹשָׁה אוֹ גָבוֹהַּ שְׁלֹשָׁה· הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה:

ו הַמַּרְזֵב אֵין לוֹ חֲזָקָה· וְיֵשׁ לִמְקוֹמוֹ חֲזָקָה· הַמַּזְחִילָה יֵשׁ לָהּ חֲזָקָה· סֵלָם הַמִּצְרִי אֵין לוֹ חֲזָקָה· וְלַצּוֹרִי יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה· חַלּוֹן הַמִּצְרִית אֵין לָהּ חֲזָקָה· וְלַצּוֹרִית יֵשׁ לָהּ חֲזָקָה· אֵי זוֹ הִיא חַלּוֹן הַמִּצְרִית· כָּל שֶׁאֵין רֹאשׁוֹ שֶׁל אָדָם יָכוֹל לִכָּנֵס לְתוֹכָהּ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם יֵשׁ לָהּ מַלְבֵּן· אַף עַל פִּי שֶׁאֵין רֹאשׁוֹ שֶׁל אָדָם יָכוֹל לִכָּנֵס לְתוֹכָהּ הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה· הַזִּיז עֶד טֶפַח יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה· וְיָכוֹל לִמְחוֹת· פָּחוּת מִטֶּפַח אֵין לוֹ חֲזָקָה· וְאֵין יָכוֹל לִמְחוֹת:

ז לֹא יִפְתַּח אָדָם חַלּוֹנוֹתָיו לַחֲצַר הַשּׁוּתָּפִין· לָקַח בַּיִת בֶּחָצֵר אַחֶרֶת· לֹא יִפְתָּחֶנָּה לַחֲצַר הַשּׁוּתָּפִין· בָּנָה עֲלִיָּה עַל גַּבֵּי בֵיתוֹ· לֹא יִפְתָּחֶנָּה לַחֲצַר הַשּׁוּתָּפִין· אֶלָּא אִם רָצָה בּוֹנֶה אֶת הַחֶדֶר לִפְנִים מִבֵּיתוֹ וּבוֹנֶה עֲלִיָּה עַל גַּבֵּי בֵיתוֹ· וּפוֹתְחָהּ לְתוֹךְ בֵּיתוֹ· לֹא יִפְתַּח אָדָם לַחֲצַר הַשּׁוּתָּפִין פֶּתַח כְּנֶגֶד פֶּתַח· וְחַלּוֹן כְּנֶגֶד חַלּוֹן· הָיָה קָטָן לֹא יַעֲשֶׂנּוּ גָּדוֹל· אֶחָד לֹא יַעֲשֶׂנּוּ שְׁנַיִם· אֲבָל פּוֹתֵחַ הוּא לִרְשׁוּת הָרַבִּים פֶּתַח כְּנֶגֶד פֶּתַח· וְחַלּוֹן כְּנֶגֶד חַלּוֹן· הָיָה קָטָן עוֹשֶׂה אוֹתוֹ גָּדוֹל· אֶחָד עוֹשֶׂה אוֹתוֹ שְׁנַיִם:

ח אֵין עוֹשִׂין חָלָל תַּחַת רְשׁוּת הָרַבִּים· בּוֹרוֹת שִׂיחִין וּמְעָרוֹת· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מַתִּיר כְּדֵי שֶׁתְּהֵא עֲגָלָה מְהַלֶּכֶת· וּטְעוּנָה אֲבָנִים· אֵין מוֹצִיאִין זִיזִין וּגְזֵזְטְרָאוֹת לִרְשׁוּת הָרַבִּים· אֶלָּא אִם רָצָה כּוֹנֵס לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ וּמוֹצִיא· לָקַח חָצֵר וּבָהּ זִיזִין וּגְזֵזְטְרָאוֹת הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקָתָהּ:

פרק ד

הַמּוֹכֵר אֶת הַבַּיִת· לֹא מָכַר אֶת הַיָּצִיעַ· וְאַף עַל פִּי שֶׁהִיא פְּתוּחָה לְתוֹכוֹ· וְלֹא אֶת הַחֶדֶר שֶׁלִּפְנִים מִמֶּנּוּ· וְלֹא אֶת הַגָּג· בִּזְמַן שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַעֲקֶה גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם יֵשׁ לוֹ צוּרַת פֶּתַח· אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים· אֵינוֹ מָכוּר:

ב לֹא אֶת הַבּוֹר וְלֹא אֶת הַדּוּת· אַף עַל פִּי שֶׁכָּתַב לוֹ עָמְקָא וְרוּמָא· וְצָרִיךְ לִקַּח לוֹ דֶּרֶךְ· דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ צָרִיךְ לִקַּח לוֹ דֶּרֶךְ· וּמוֹדֶה רִבִּי עֲקִיבָא בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ חוּץ מֵאֵלּוּ שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לִקַּח לוֹ דֶּרֶךְ· מְכָרָן לְאַחֵר· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵינוֹ צָרִיךְ לִקַּח לוֹ דֶּרֶךְ וַחֲכָמִים אוֹמְרִים צָרִיךְ לִקַּח לוֹ דֶּרֶךְ:

ג הַמּוֹכֵר אֶת הַבַּיִת· מָכַר אֶת הַדֶּלֶת· אֲבָל לֹא אֶת הַמַּפְתֵּחַ· מָכַר אֶת הַמַּכְתֶּשֶׁת הַקְּבוּעָה· אֲבָל לֹא אֶת הַמִּטַּלְטֶלֶת· מָכַר אֶת הָאִצְטְרוֹבָל אֲבָל לֹא אֶת הַקַּלָּת· וְלֹא אֶת הַתַּנּוּר וְלֹא אֶת הַכִּירַיִם· בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ הוּא וְכָל מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ· הֲרֵי כֻּלָּן מְכוּרִין:

ד הַמּוֹכֵר אֶת הֶחָצֵר· מָכַר בָּתִּים בּוֹרוֹת שִׂיחִין וּמְעָרוֹת· אֲבָל לֹא אֶת הַמִּטַּלְטְלִין· בִּזְמָן שֶׁאָמַר לוֹ הִיא וְכָל מַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ· הֲרֵי כֻלָּן מְכוּרִין· בֵּין כַּךְ וּבֵין כַּךְ לֹא מָכַר אֶת הַמֶּרְחָץ וְלֹא אֶת בֵּית הַבָּד שֶׁבְּתוֹכָהּ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר הַמּוֹכֵר אֶת הֶחָצֵר· לֹא מָכַר אֶלָּא אֲוִירָהּ שֶׁל חָצֵר:

ה הַמּוֹכֵר אֶת בֵּית הַבָּד· מָכַר אֶת הַיָּם וְאֶת הַמָּמָל· וְאֶת הַבְּתוּלוֹת· אֲבָל לֹא מָכַר אֶת הָעֲכִירִין· וְאֶל הַגַּלְגַּל· וְאֶת הַקּוֹרָה· וּבִזְמָן שֶׁאָמַר לוֹ הוּא וְכָל מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ· הֲרֵי כֻלָּן מְכוּרִין· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר הַמּוֹכֵר אֶת בֵּית הַבָּד מָכַר אֶת הַקּוֹרָה:

ו הַמּוֹכֵר אֶת הַמֶּרְחָץ· לֹא מָכַר אֶת הַנְּסָרִים· וְאֶת הַסַּפְסָפִלִים· וְאֶת הַוִּילָאוֹת· בִּזְמָן שֶׁאָמַר לוֹ· הוּא וְכָל מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ הֲרֵי כֻלָּן מְכוּרִין· בֵּין כַּךְ וּבֵין כַּךְ לֹא מָכַר לֹא אֶת הַמְּגוּרוֹת שֶׁל מַיִם וְלֹא אֶת אוֹצָרוֹת שֶׁל עֵצִים:

ז הַמּוֹכֵר אֶת הָעִיר מָכַר בָּתִּים· בּוֹרוֹת שִׂיחִין וּמְעָרוֹת מֶרְחֲצָאוֹת וְשׁוֹבָכוֹת· וּבֵית הַבַּדִּין וּבֵית הַשְּׁלָחִין· אֲבָל לֹא אֶת הַמִּטַּלְטְלִין· וּבִזְמָן שֶׁאָמַר לוֹ הִיא וְכָל מַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ· אֲפִילוּ הָיוּ בָהּ בְּהֵמָה וַעֲבָדִים· הֲרֵי כֻלָּן מְכוּרִין· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הַמּוֹכֵר אֶת הָעִיר מָכַר אֶת הַסַּנְטֶר:

ח הַמּוֹכֵר אֶת הַשָּׂדֶה· מָכַר אֶת הָאֲבָנִים שֶׁהֵם לְצָרְכוֹ· וְאֶת הַקָּנִים שֶׁבַּכֶּרֶם שֶׁהֵם לְצָרְכוֹ· וְאֶת הַתְּבוּאָה שֶׁהִיא

מְחֻבֶּרֶת לַקַּרְקָע· וְאֶת מְחִיצַת הַקָּנִים שֶׁהִיא פְּחוּתָה מִבֵּית רוֹבַע· וְאֶת הַשּׁוֹמְרָה שֶׁאֵינָהּ עֲשׂוּיָה בַטִּיט· וְאֶת הֶחָרוּב שֶׁאֵינוֹ מֻרְכָּב· וְאֶת בְּתוּלַת הַשִּׁקְמָה:

ט אֲבָל לֹא מָכַר· לֹא אֶת הָאֲבָנִים שֶׁאֵינָם לְצָרְכוֹ· וְלֹא אֶת הַקָּנִים שֶׁבַּכֶּרֶם שֶׁאֵינָן לְצָרְכוֹ· וְלֹא אֶת הַתְּבוּאָה שֶׁהִיא תְּלוּשָׁה מִן הַקַּרְקָע· בִּזְמָן שֶׁאָמַר לוֹ הִיא וְכָל מַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ· הֲרֵי כֻּלָּן מְכוּרִין· בֵּין כַּךְ וּבֵין כַּךְ לֹא מָכַר לֹא אֶת מְחִיצַת הַקָּנִים שֶׁהִיא בֵית רֹבַע· וְלֹא אֶת הַשּׁוֹמְרָה שֶׁהִיא עֲשׂוּיָה בַטִּיט· וְלֹא אֶת הֶחָרוּב הַמֻּרְכָּב· וְלֹא אֶת סְדַן הַשִּׁקְמָה· וְלֹא אֶת הַבּוֹר וְלֹא אֶת הַגַּת· וְלֹא אֶת הַשּׁוֹבָךְ· בֵּין חֲרֵבִין בֵּין שְׁלֵמִים וְצָרִיךְ לִקַּח לוֹ דֶּרֶךְ דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ צָרִיךְ· וּמוֹדֶה רִבִּי עֲקִיבָא בִּזְמָן שֶׁאָמַר לוֹ חוּץ מֵאֵלּוּ שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לִקַּח לוֹ דֶּרֶךְ· מְכָרָן לְאַחֵר רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵינוֹ צָרִיךְ לִקַּח לוֹ דֶּרֶךְ· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים צָרִיךְ לִקַּח לוֹ דֶּרֶךְ· בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בַּמּוֹכֵר· אֲבָל בְּנוֹתֵן מַתָּנָה נוֹתֵן אֶת כֻּלָּם· הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ· זָכוּ בַשָּׂדֶה זָכוּ בְכֻלָּם· הַמַּחֲזִיק בְּנִכְסֵי הַגֵּר· הֶחֱזִיק בַּשָּׂדֶה הֶחֱזִיק בְּכֻלָּם· הַמַּקְדִּישׁ אֶת הַשָּׂדֶה הִקְדִּישׁ אֶת כֻּלָּם· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר הַמַּקְדִּישׁ שָׂדֶה לֹא הִקְדִּישׁ אֶלָּא אֶת הֶחָרוּב הַמֻּרְכָּב וְאֶת סְדַן הַשִּׁקְמָה:

פרק ה

הַמּוֹכֵר אֶת הַסְּפִינָה· מָכַר אֶת הַתֹּרֶן· וְאֶת הַנֵּס· וְאֶת הָעוֹגִין· וְאֶת כָּל הַמַּנְהִיגִין אוֹתָהּ· אֲבָל לֹא מָכַר לֹא אֶת הָעֲבָדִים· וְלֹא אֶת הַמַּרְצוּפִין· וְלֹא אֶת הָאַנְתִּיקִי· וּבִזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ הִיא וְכָל מַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ· הֲרֵי כֻּלָּן מְכוּרִין· מָכַר אֶת הַקָּרוֹן· לֹא מָכַר אֶת הַפְּרָדוֹת· מָכַר אֶת הַפְּרָדוֹת· לֹא מָכַר אֶת הַקָּרוֹן· מָכַר אֶת הַצֶּמֶד· לֹא מָכַר אֶת הַבָּקָר· מָכַר אֶת הַבָּקָר· לֹא מָכַר אֶת הַצֶּמֶד· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הַדָּמִים מוֹדִיעִין· כֵּיצַד· אָמַר לוֹ מְכוֹר לִי צִמְדֶךָ בְּמָאתַיִם זוּז· הַדָּבָר יָדוּעַ שֶׁאֵין הַצֶּמֶד בְּמָאתַיִם זוּז· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין הַדָּמִים רְאָיָה:

ב הַמּוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר· לֹא מָכַר כֵּלָיו· נָחוּם הַמָּדִי אוֹמֵר מָכַר כֵּלָיו· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר פְּעָמִים מְכוּרִין וּפְעָמִים אֵינָן מְכוּרִין· כֵּיצַד· הָיָה חֲמוֹר לְפָנָיו· וְכֵלָיו עָלָיו· וְאָמַר לוֹ מְכוֹר לִי חֲמוֹרְךָ זֶה· הֲרֵי כֵלָיו מְכוּרִין· חֲמוֹרְךָ הוּא אֵין כֵּלָיו מְכוּרִין:

ג (הַמּוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר· מָכַר אֶת הַסַּיָּח· מָכַר אֶת הַפָּרָה· לֹא מָכַר אֶת בְּנָהּ· מָכַר אַשְׁפָּה· מָכַר זְבָלָהּ· מָכַר בּוֹר מָכַר מֵימָיו) מָכַר כַּוֶּרֶת מָכַר דְּבוֹרִים· מָכַר שׁוֹבָךְ מָכַר יוֹנִים· הַלּוֹקֵחַ פֵּירוֹת שׁוֹבָךְ מֵחֲבֵירוֹ· מַפְרִיחַ בְּרֵיכָה רִאשׁוֹנָה· פֵּירוֹת כַּוֶּרֶת נוֹטֵל שְׁלֹשָׁה נְחִילִין וּמְסָרֵס· חַלּוֹת דְּבַשׁ מַנִּיחַ שְׁתַּיִם חַלּוֹת· זֵיתִים לָקוּץ· מַנִּיחַ שְׁתֵּי גְּרוֹפִיּוֹת:

ד הַקּוֹנֶה שְׁתֵּי אִילָנוֹת · בְּתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ · הֲרֵי זֶה לֹא קָנָה קַרְקָע · רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר קָנָה קַרְקָע · הִגְדִּילוּ לֹא יִשְׁפֶּה · וְהָעוֹלֶה מִן הַגֶּזַע שֶׁלּוֹ · וְמִן הַשָּׁרָשִׁים שֶׁל בַּעַל הַקַּרְקָע · וְאִם מֵתוּ אֵין לוֹ קַרְקָע · קָנָה שְׁלֹשָׁה קָנָה קַרְקָע · הִגְדִּילוּ יִשְׁפֶּה · וְהָעוֹלֶה מִן הַגֶּזַע וּמִן הַשָּׁרָשִׁין שֶׁלּוֹ · וְאִם מֵתוּ יֵשׁ לוֹ קַרְקָע:

ה הַמּוֹכֵר אֶת הָרֹאשׁ בַּבְּהֵמָה גַּסָּה לֹא מָכַר אֶת הָרַגְלַיִם · מָכַר אֶת הָרַגְלַיִם לֹא מָכַר אֶת הָרֹאשׁ · מָכַר אֶת הַקָּנֶה · לֹא מָכַר אֶת הַכָּבֵד · מָכַר אֶת הַכָּבֵד לֹא מָכַר אֶת הַקָּנֶה · אֲבָל בַּדַּקָּה · מָכַר אֶת הָרֹאשׁ מָכַר אֶת הָרַגְלַיִם · מָכַר אֶת הָרַגְלַיִם · לֹא מָכַר אֶת הָרֹאשׁ · מָכַר אֶת הַקָּנֶה · מָכַר אֶת הַכָּבֵד · מָכַר אֶת הַכָּבֵד · לֹא מָכַר אֶת הַקָּנֶה:

ו אַרְבַּע מִדּוֹת בַּמּוֹכְרִין · מָכַר לוֹ חִטִּים יָפוֹת וְנִמְצְאוּ רָעוֹת · הַלּוֹקֵחַ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ · רָעוֹת וְנִמְצְאוּ יָפוֹת · הַמּוֹכֵר יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ · רָעוֹת וְנִמְצְאוּ רָעוֹת · יָפוֹת וְנִמְצְאוּ יָפוֹת · אֵין אֶחָד מֵהֶם יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ · שְׁחַמְתִּית וְנִמְצֵאת לְבָנָה · לְבָנָה וְנִמְצֵאת שְׁחַמְתִּית · עֵצִים שֶׁל זַיִת וְנִמְצְאוּ שֶׁל שִׁקְמָה · שֶׁל שִׁקְמָה וְנִמְצְאוּ שֶׁל זַיִת · יַיִן וְנִמְצֵאת חֹמֶץ · חֹמֶץ וְנִמְצָא יַיִן · שְׁנֵיהֶם יְכוֹלִין לַחֲזוֹר בָּהֶן:

ז הַמּוֹכֵר פֵּירוֹת לַחֲבֵירוֹ · מָשַׁךְ וְלֹא מָדַד קָנָה · מָדַד וְלֹא מָשַׁךְ לֹא קָנָה · אִם הָיָה פִּקֵּחַ · שׁוֹכֵר אֶת מְקוֹמָן · הַלּוֹקֵחַ

פִּשְׁתָּן מֵחֲבֵירוֹ· הֲרֵי זֶה לֹא קָנָה· עַד שֶׁיְּטַלְטְלֶנּוּ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם· וְאִם הָיָה בַּמְּחֻבָּר לַקַּרְקָע· וְתָלַשׁ כָּל שֶׁהוּא קָנָה:

ח הַמּוֹכֵר יַיִן וְשֶׁמֶן לַחֲבֵירוֹ· וְהוּקְרוּ אוֹ שֶׁהוּזְלוּ· אִם עַד שֶׁלֹּא נִתְמַלֵּאת הַמִּדָּה· לַמּוֹכֵר· מִשֶּׁנִּתְמַלֵּאת הַמִּדָּה לַלּוֹקֵחַ· וְאִם הָיָה סִרְסוּר בֵּינֵיהֶן· נִשְׁבְּרָה הֶחָבִית נִשְׁבְּרָה לַסִּרְסוּר· וְחַיָּב לְהַטִּיף לוֹ שָׁלֹשׁ טִפִּין· הִרְכִּינָהּ וּמִיצָהּ הֲרֵי הוּא שֶׁל מוֹכֵר· וְהַחַנְוָנִי אֵינוֹ חַיָּב לְהַטִּיף שָׁלֹשׁ טִפִּין· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה פָּטוּר:

ט הַשּׁוֹלֵחַ אֶת בְּנוֹ אֵצֶל חַנְוָנִי (וּפֶנְדְּיוֹן בְּיָדוֹ·) וּמָדַד לוֹ בְּאִיסַר שֶׁמֶן· וְנָתַן לוֹ אֶת הָאִיסָּר· שִׁבֵּר אֶת הַצְּלוֹחִית וְאִבֵּד אֶת הָאִיסָּר· חַנְוָנִי חַיָּב· רִבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר שֶׁעַל מְנַת כֵּן שְׁלָחוֹ· וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרִבִּי יְהוּדָה· בִּזְמַן שֶׁהַצְּלוֹחִית בְּיַד הַתִּינוֹק· וּמָדַד הַחַנְוָנִי לְתוֹכָהּ· חַנְוָנִי פָּטוּר:

י הַסִּיטוֹן מְקַנֵּחַ מִדּוֹתָיו אַחַת לִשְׁלֹשִׁים יוֹם· וּבַעַל הַבַּיִת אַחַת לִשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר חִלּוּף הַדְּבָרִים· הַחַנְוָנִי מְקַנֵּחַ מִדּוֹתָיו פַּעֲמַיִם בְּשַׁבָּת· וּמְמָחֶה מִשְׁקְלוֹתָיו פַּעַם אַחַת בְּשַׁבָּת וּמְקַנֵּחַ מֹאזְנַיִם עַל כָּל מִשְׁקָל וּמִשְׁקָל:

יא אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בַּלַּח· אֲבָל בְּיָבֵשׁ אֵינוֹ צָרִיךְ· וְחַיָּב לְהַכְרִיעַ לוֹ טֶפַח· הָיָה שׁוֹקֵל לוֹ עַיִן בְּעַיִן· נוֹתֵן לוֹ גֵּירוּמָיו אֶחָד לַעֲשָׂרָה בַּלַּח וְאֶחָד מֵעֶשְׂרִים בַּיָּבֵשׁ· מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לָמוֹד בַּדַּקָּה· לֹא

יָמוֹד בַּגַּסָּה· בַּגַּסָּה לֹא יָמוֹד בַּדַּקָּה· לִמְחוֹק לֹא יִגְדּוֹשׁ· לִגְדּוֹשׁ לֹא יִמְחוֹק:

פרק ו

הַמּוֹכֵר פֵּירוֹת לַחֲבֵירוֹ· וְלֹא צָמְחוּ· וַאֲפִילוּ זֶרַע פִּשְׁתָּן אֵינוֹ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר זֶרְעוֹנִי גִנָּה שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִים חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן:

ב הַמּוֹכֵר פֵּירוֹת לַחֲבֵירוֹ· הֲרֵי זֶה מְקַבֵּל עָלָיו רוֹבַע טִנּוּפֶת לַסֵּאָה· תְּאֵנִים מְקַבֵּל עָלָיו עֶשֶׂר מְתֻלָּעוֹת לַמֵּאָה· מַרְתֵּף שֶׁל יַיִן· מְקַבֵּל עָלָיו עֶשֶׂר קוֹסְסוֹת לַמֵּאָה· קַנְקַנִּים בַּשָּׂרוֹן· מְקַבֵּל עָלָיו עֶשֶׂר פּוֹסְטִיאוֹת לַמֵּאָה:

ג הַמּוֹכֵר יַיִן לַחֲבֵירוֹ וְהֶחְמִיץ· אֵינוֹ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתוֹ· וְאִם יָדוּעַ שֶׁיֵּינוֹ מַחְמִיץ· הֲרֵי זֶה מֶקַח טָעוּת· וְאִם אָמַר לוֹ יַיִן מְבֻשָּׁם אֲנִי מוֹכֵר לְךָ· חַיָּב לְהַעֲמִיד לוֹ עַד הָעֲצֶרֶת· וְיָשָׁן· מִשֶּׁל אִשְׁתְּקַד· וּמְיוּשָׁן· מִשֶּׁל שָׁלֹשׁ שָׁנִים:

ד הַמּוֹכֵר מָקוֹם לַחֲבֵירוֹ (לִבְנוֹת לוֹ בַּיִת·) וְכֵן הַמְּקַבֵּל מֵחֲבֵירוֹ לִבְנוֹת לוֹ בַּיִת הֲתָנוֹת לִבְנוֹ· וּבַיִת אַלְמָנוֹת לְבִתּוֹ· בּוֹנֶה אַרְבַּע אַמּוֹת עַל שֵׁשׁ· דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר רֶפֶת בָּקָר הִיא זוֹ· הָרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת רֶפֶת בָּקָר בּוֹנֶה אַרְבַּע אַמּוֹת עַל שֵׁשׁ· בַּיִת קָטָן שֵׁשׁ עַל שְׁמוֹנֶה· גָּדוֹל שְׁמוֹנֶה עַל עֶשֶׂר· טְרַקְלִין עֶשֶׂר עַל עֶשֶׂר· רוּמוֹ

כַּחֲצִי אָרְכּוֹ· וְכַחֲצִי רָחְבּוֹ· רְאָיָה לַדָּבָר הֵיכָל וְכוֹתָלָיו· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הַכֹּל כְּבִנְיַן הַהֵיכָל:

ה מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ בּוֹר לִפְנִים מִבֵּיתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ· נִכְנָס בְּשָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם נִכְנָסִים· וְיוֹצֵא בְּשָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם יוֹצְאִין· וְאֵינוֹ מַכְנִיס בְּהֶמְתּוֹ וּמַשְׁקֶה מִבּוֹרוֹ· אֶלָּא מְמַלֵּא וּמַשְׁקֶה מִבַּחוּץ· זֶה עוֹשֶׂה לוֹ פוֹתַחַת וְזֶה עוֹשֶׂה לוֹ פוֹתַחַת:

ו מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ גִּנָּה לִפְנִים מִגִּנָּתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ· נִכְנָס בְּשָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם נִכְנָסִים· וְיוֹצֵא בְּשָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם יוֹצְאִין· וְאֵינוֹ מַכְנִיס לְתוֹכָהּ תַּגָּרִין· וְלֹא יִכָּנֵס מִתּוֹכָהּ לְתוֹךְ שָׂדֶה אַחֶרֶת· וְהַחִיצוֹן זוֹרֵעַ אֶת הַדֶּרֶךְ· נָתְנוּ לוֹ דֶּרֶךְ מִן הַצַּד מִדַּעַת שְׁנֵיהֶן נִכְנָס בְּשָׁעָה שֶׁהוּא רוֹצֶה· וְיוֹצֵא בְּשָׁעָה שֶׁהוּא רוֹצֶה· וּמַכְנִיס לְתוֹכָהּ תַּגָּרִין· וְלֹא יִכָּנֵס מִתּוֹכָהּ לְתוֹךְ שָׂדֶה אַחֶרֶת· וְזֶה וְזֶה אֵינָם רַשָּׁאִים לִזְרָעָהּ:

ז מִי שֶׁהָיְתָה דֶּרֶךְ הָרַבִּים עוֹבֶרֶת בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ· נְטָלָהּ וְנָתַן לָהֶם מִן הַצַּד מַה שֶּׁנָּתַן נָתַן· וְשֶׁלֹּו לֹא הִגִּיעוֹ· דֶּרֶךְ הַיָּחִיד אַרְבַּע אַמּוֹת· דֶּרֶךְ הָרַבִּים שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה· דֶּרֶךְ הַמֶּלֶךְ אֵין לָהּ שִׁיעוּר· דֶּרֶךְ הַקֶּבֶר אֵין לָהּ שִׁיעוּר· הַמַּעֲמָד דַּיָּנֵי צִפּוֹרִי אָמְרוּ· בֵּית אַרְבָּעָה קַבִּין:

ח הַמּוֹכֵר מָקוֹם לַחֲבֵירוֹ לַעֲשׂוֹת לוֹ קֶבֶר· וְכֵן הַמִּקַּבֵּל מֵחֲבֵרוֹ לַעֲשׂוֹת לוֹ קֶבֶר· עוֹשֶׂה תוֹכָהּ שֶׁל מְעָרָה אַרְבַּע

אַמּוֹת עַל שֵׁשׁ· וּפוֹתֵחַ לְתוֹכָהּ שְׁמוֹנָה כּוּכִין· שְׁלֹשָׁה מִכָּאן וּשְׁלֹשָׁה מִכָּאן וּשְׁנַיִם כְּנֶגְדָּן· וְהַכּוּכִין אָרְכָּן אַרְבַּע אַמּוֹת· וְרוּמָן שִׁבְעָה וְרָחְבָּן שִׁשָּׁה· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר עוֹשֶׂה תוֹכָהּ שֶׁל מְעָרָה שֵׁשׁ אַמּוֹת עַל שְׁמוֹנֶה· וּפוֹתֵחַ לְתוֹכָהּ שְׁלֹשָׁה עָשָׂר כּוּךְ· אַרְבָּעָה מִכָּאן וְאַרְבָּעָה מִכָּאן· וּשְׁלֹשָׁה מִכְּנֶגְדָּן· וְאֶחָד מִימִין הַפֶּתַח וְאֶחָד מִן הַשְּׂמֹאל· וְעוֹשֶׂה חָצֵר עַל פִּי הַמְּעָרָה שֵׁשׁ עַל שֵׁשׁ· כִּמְלֹא הַמִּטָּה (וְקוֹבְרֶיהָ) וּפוֹתֵחַ לְתוֹכָהּ שְׁתֵּי מְעָרוֹת· אַחַת מִכָּאן וְאַחַת מִכָּאן· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אַרְבַּע לְאַרְבַּע רוּחוֹתֶיהָ· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הַכֹּל לְפִי הַסֶּלַע:

פרק ז

הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ בֵּית כּוֹר עָפָר אֲנִי מוֹכֵר לְךָ· הָיוּ שָׁם נְקָעִים עֲמוּקִים עֲשָׂרָה טְפָחִים· אוֹ סְלָעִים גְּבוֹהִים עֲשָׂרָה טְפָחִים· אֵינָן נִמְדָּדִין עִמָּהּ· פָּחוּת מִכָּאן נִמְדָּדִין עִמָּהּ· וְאִם אָמַר לוֹ כְּבֵית כּוֹר עָפָר· אֲפִילוּ הָיוּ שָׁם נְקָעִים עֲמוּקִים יוֹתֵר מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים· אוֹ סְלָעִים גְּבוֹהִים יוֹתֵר מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים· הֲרֵי אֵלּוּ נִמְדָּדִין עִמָּהּ:

ב בֵּית כּוֹר עָפָר אֲנִי מוֹכֵר לְךָ מִדָּה בְחֶבֶל· פִּחֵת כָּל שֶׁהוּא יְנַכֶּה· הוֹתִיר כָּל שֶׁהוּא יַחֲזִיר· אִם אָמַר הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר· אֲפִילוּ פִּחֵת רֹבַע לְסֵאָה· אוֹ הוֹתִיר רֹבַע לְסֵאָה הִגִּיעוֹ· יוֹתֵר מִכָּאן יַעֲשֶׂה חֶשְׁבּוֹן· מַה הוּא מַחֲזִיר לוֹ· מָעוֹת· וְאִם רָצָה מַחֲזִיר לוֹ קַרְקַע· וְלָמָּה אָמְרוּ מַחֲזִיר לוֹ מָעוֹת· לְיַפּוֹת

כֹּחוֹ שֶׁל מוֹכֵר· שֶׁאִם שִׁיֵּיר בַּשָּׂדֶה בֵּית תִּשְׁעָה קַבִּין וּבַגִּנָּה בֵּית חֲצִי קַב· וּכְדִבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא בֵּית רֹבַע· מַחֲזִיר לוֹ אֶת הַקַּרְקַע· וְלֹא אֶת הָרֹבַע בִּלְבָד הוּא מַחֲזִיר לוֹ· אֶלָּא אֶת כָּל הַמּוֹתָר:

ג מִדָּה בְחֶבֶל אֲנִי מוֹכֵר לְךָ הֵן חָסֵר וְהֵן יָתֵר· בִּטֵּל הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר אֶת מִדָּה בְחֶבֶל· הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר מִדָּה בְחֶבֶל· בִּטֵּל מִדָּה בְחֶבֶל אֶת הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר· דִּבְרֵי בֶן נָנָס· בְּסִימָנָיו וּבִמְצָרָיו· פָּחוּת מִשְׁתּוּת הִגִּיעוֹ· עַד שְׁתוּת יְנַכֶּה:

ד הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ חֲצִי שָׂדֶה אֲנִי מוֹכֵר לְךָ· מְשַׁמְּנִין בֵּינֵיהֶן וְנוֹטֵל חֲצִי שָׂדֵהוּ· חֶצְיָהּ בַּדָּרוֹם אֲנִי מוֹכֵר לְךָ· מְשַׁמְּנִין בֵּינֵיהֶן וְנוֹטֵל חֶצְיָהּ בַּדָּרוֹם· וְהוּא מְקַבֵּל עָלָיו מִקּוֹם הַגָּדֵר· וְחָרִיץ וּבֶן חָרִיץ· וּכַמָּה הוּא חָרִיץ שִׁשָּׁה טְפָחִים וּבֶן חָרִיץ שְׁלֹשָׁה:

פרק ח

יֵשׁ נוֹחֲלִין וּמַנְחִילִין· וְיֵשׁ נוֹחֲלִין וְלֹא מַנְחִילִין· מַנְחִילִין וְלֹא נוֹחֲלִין· לֹא נוֹחֲלִין וְלֹא מַנְחִילִין· וְאֵלּוּ נוֹחֲלִין וּמַנְחִילִין· הָאָב אֶת הַבָּנִים· וְהַבָּנִים אֶת הָאָב· וְהָאַחִין מִן הָאָב נוֹחֲלִין וּמַנְחִילִין· הָאִישׁ אֶת אִמּוֹ· וְהָאִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ· וּבְנֵי אַחִיּוֹת נוֹחֲלִין וְלֹא מַנְחִילִין· הָאִשָּׁה אֶת בָּנֶיהָ· וְהָאִשָּׁה אֶת בַּעְלָהּ וַאֲחֵי הָאֵם· מַנְחִילִין וְלֹא נוֹחֲלִין· וְהָאַחִין מִן הָאֵם לֹא נוֹחֲלִין וְלֹא מַנְחִילִין:

ב סֵדֶר נְחֲלוֹת כַּךְ הוּא· אִישׁ כִּי יָמוּת וּבֵן אֵין לוֹ· וְהַעֲבַרְתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לְבִתּוֹ· בֵּן קוֹדֵם לַבַּת· וְכָל יוֹצְאֵי יֶרֶכוֹ שֶׁל בֵּן· קוֹדְמִין לַבַּת· בַּת קוֹדֶמֶת לָאַחִין· וְכָל יוֹצְאֵי יֶרֶכָהּ שֶׁל בַּת· קוֹדְמִין לָאַחִין· אַחִין קוֹדְמִין לְאַחֵי הָאָב· וְכָל יוֹצְאֵי יֶרֵיכָן שֶׁל אַחִין· קוֹדְמִין לְאַחֵי הָאָב· זֶה הַכְּלָל כָּל הַקּוֹדֵם בְּנַחֲלָה יוֹצְאֵי יֶרֶכוֹ קוֹדְמִין· וְהָאָב קוֹדֵם לְכָל יוֹצְאֵי יֶרֶכוֹ:

ג בְּנוֹת צְלָפְחָד נָטְלוּ שְׁלֹשָׁה חֲלָקִים בַּנַּחֲלָה· חֵלֶק אֲבִיהֶן שֶׁהָיָה מִיּוֹצְאֵי מִצְרַיִם· וְחֶלְקוֹ עִם אֶחָיו בִּנְכְסֵי חֵפֶר וְשֶׁהָיָה בְּכוֹר נוֹטֵל שְׁנֵי חֲלָקִים:

ד אֶחָד הַבֵּן וְאֶחָד הַבַּת בַּנַּחֲלָה· אֶלָּא שֶׁהַבֵּן נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בִּנְכְסֵי הָאָב· וְאֵינוֹ נוֹטֵל שְׁנַיִם בִּנְכְסֵי הָאֵם· וְהַבָּנוֹת נִזּוֹנוֹת מִנִּכְסֵי הָאָב· וְאֵינָן נִזּוֹנוֹת מִנִּכְסֵי הָאֵם:

ה הָאוֹמֵר אִישׁ פְּלוֹנִי בְּנִי בְּכוֹר לֹא יִטּוֹל פִּי שְׁנַיִם· אִישׁ פְּלוֹנִי בְּנִי לֹא יִירַשׁ עִם אֶחָיו· לֹא אָמַר כְּלוּם· שֶׁהִתְנָה עַל מַה שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה· הַמְּחַלֵּק נְכָסָיו לְבָנָיו עַל פִּיו· רִבָּה לְאֶחָד וּמִיעֵט לְאֶחָד· וְהִשְׁוָה לָהֶן אֶת הַבְּכוֹר דְּבָרָיו קַיָּמִין· וְאִם אָמַר מִשּׁוּם יְרוּשָׁה לֹא אָמַר כְּלוּם· כָּתַב בֵּין בַּתְּחִלָּה· בֵּין בָּאֶמְצַע· בֵּין בַּסּוֹף מִשּׁוּם מַתָּנָה· דְּבָרָיו קַיָּמִין· הָאוֹמֵר אִישׁ פְּלוֹנִי יִירָשֵׁנִי בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בַּת· בִּתִּי תִּירָשֵׁנִי בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בֵּן· לֹא אָמַר כְּלוּם· שֶׁהִתְנָה עַל מַה שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה· רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר אִם אָמַר עַל מִי שֶׁהוּא רָאוּי לִירוּשָׁה· דְּבָרָיו קַיָּמִין· וְעַל מִי שֶׁאֵין רָאוּי לִירוּשָׁה· אֵין

דְּבָרָיו קַיָּמִין· הַכּוֹתֵב אֶת נְכָסָיו לְאַחֵרִים· וְהִנִּיחַ אֶת בָּנָיו· מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי (אֲבָל) אֵין רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנּוּ· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אִם לֹא הָיוּ בָנָיו נוֹהֲגִין כַּשּׁוּרָה זָכוּר לְטוֹב:

י הָאוֹמֵר זֶה בְּנִי נֶאֱמָן· זֶה אָחִי אֵינוֹ נֶאֱמָן· וְנוֹטֵל עִמּוֹ בְּחֶלְקוֹ· מֵת יַחְזְרוּ נְכָסִים לִמְקוֹמָן· נָפְלוּ לוֹ נְכָסִים מִמָּקוֹם אַחֵר יִירְשׁוּ אֶחָיו עִמּוֹ· מִי שֶׁמֵּת וְנִמְצֵאת דַּיְתִּיקִי קְשׁוּרָה עַל יְרֵכוֹ· הֲרֵי זֶה אֵינָהּ כְּלוּם· זִכָּה בָהּ לְאֶחָד· בֵּין מִן הַיּוֹרְשִׁין· בֵּין שֶׁאֵינָן מִן הַיּוֹרְשִׁין· דְּבָרָיו קַיָּמִין:

י הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לְבָנָיו צָרִיךְ שֶׁיִּכְתּוֹב מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה· דִּבְרֵי רִבִּי יְהוּדָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אֵינוֹ צָרִיךְ· הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לִבְנוֹ לְאַחַר מוֹתוֹ· הָאָב אֵינוֹ יָכוֹל לִמְכּוֹר מִפְּנֵי שֶׁהֵן כְּתוּבִין לַבֵּן· וְהַבֵּן אֵינוֹ יָכוֹל לִמְכּוֹר· מִפְּנֵי שֶׁהֵן בִּרְשׁוּת הָאָב· מָכַר הָאָב מְכוּרִין עַד שֶׁיָּמוּת· מָכַר הַבֵּן אֵין לַלּוֹקֵחַ בָּהֶן כְּלוּם· עַד שֶׁיָּמוּת הָאָב· הָאָב תּוֹלֵשׁ וּמַאֲכִיל לְכָל מִי שֶׁיִּרְצֶה· וּמַה שֶּׁהִנִּיחַ תָּלוּשׁ הֲרֵי הוּא שֶׁל יוֹרְשִׁין· הִנִּיחַ בָּנִים גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים· אֵין הַגְּדוֹלִים מִתְפַּרְנְסִים עַל הַקְּטַנִּים· וְלֹא הַקְּטַנִּים נִזּוֹנִים עַל הַגְּדוֹלִים· אֶלָּא חוֹלְקִין בְּשָׁוֶה· נָשְׂאוּ הַגְּדוֹלִים יִשְׂאוּ הַקְּטַנִּים· וְאִם אָמְרוּ קְטַנִּים· הֲרֵי אָנוּ נוֹשְׂאִים כְּדֶרֶךְ שֶׁנָּשָׂאתֶם אַתֶּם אֵין שׁוֹמְעִין לָהֶן· אֶלָּא מַה שֶּׁנָּתַן לָהֶם אֲבִיהֶן נָתַן:

ח הִנִּיחַ בָּנוֹת גְּדוֹלוֹת וּקְטַנּוֹת · אֵין הַגְּדוֹלוֹת מִתְפַּרְנְסוֹת עַל הַקְּטַנּוֹת · וְלֹא הַקְּטַנּוֹת נְזוֹנוֹת עַל הַגְּדוֹלוֹת · אֶלָּא חוֹלְקוֹת בְּשָׁוֶה · נָשְׂאוּ גְּדוֹלוֹת יִשְׂאוּ קְטַנּוֹת · וְאִם אָמְרוּ קְטַנּוֹת · הֲרֵי אָנוּ נוֹשְׂאוֹת בְּדֶרֶךְ שֶׁנִּשָּׂאתֶם אַתֶּם · אֵין שׁוֹמְעִין לָהֶן · זֶה חֹמֶר בַּבָּנוֹת מִבַּבָּנִים · שֶׁהַבָּנוֹת נִזּוֹנוֹת עַל הַבָּנִים · וְאֵין נִזּוֹנוֹת עַל הַבָּנוֹת:

פרק ט

מִי שֶׁמֵּת · וְהִנִּיחַ בָּנִים וּבָנוֹת · בִּזְמָן שֶׁהַנְּכָסִים מְרֻבִּין · הַבָּנִים יִירְשׁוּ וְהַבָּנוֹת יִזּוֹנוּ · נְכָסִים מוּעָטִין הַבָּנוֹת יִזּוֹנוּ · וְהַבָּנִים יִשְׁאֲלוּ עַל הַפִּתָּחִים · אַדְמוֹן אוֹמֵר בִּשְׁבִיל שֶׁאֲנִי זָכָר הִפְסַדְתִּי · אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן:

ב הִנִּיחַ בָּנִים וּבָנוֹת וְטוּמְטוֹם · בִּזְמָן שֶׁהַנְּכָסִים מְרֻבִּין · הַזְּכָרִים דּוֹחִין אוֹתוֹ אֵצֶל נְקֵבוֹת · נְכָסִים מוּעָטִין הַנְּקֵבוֹת דּוֹחוֹת אוֹתוֹ אֵצֶל זְכָרִים · הָאוֹמֵר אִם תֵּלֵד אִשְׁתִּי זָכָר · יִטּוֹל מָנֶה · יָלְדָה זָכָר נוֹטֵל מָנֶה · אִם נְקֵבָה מָאתַיִם · יָלְדָה נְקֵבָה · נוֹטֶלֶת מָאתַיִם · אִם זָכָר מָנֶה · וְאִם נְקֵבָה מָאתַיִם · וְיָלְדָה זָכָר וּנְקֵבָה · הַזָּכָר נוֹטֵל מָנֶה · וְהַנְּקֵבָה נוֹטֶלֶת מָאתַיִם · יָלְדָה טוּמְטוֹם אֵינוֹ נוֹטֵל · אִם אָמַר כָּל מַה שֶׁתֵּלֵד אִשְׁתִּי יִטּוֹל · הֲרֵי זֶה יִטּוֹל · וְאִם אֵין שָׁם יוֹרֵשׁ אֶלָּא הוּא · יוֹרֵשׁ אֶת הַכֹּל:

ג הִנִּיחַ בָּנִים גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים· הִשְׁבִּיחוּ גְּדוֹלִים אֶת הַנְּכָסִים· הִשְׁבִּיחוּ לָאֶמְצַע· אִם אָמְרוּ רְאוּ מַה שֶּׁהִנִּיחַ לָנוּ אַבָּא· הֲרֵי אָנוּ עוֹשִׁין וְאוֹכְלִין· הִשְׁבִּיחוּ לְעַצְמָן· וְכֵן הָאִשָּׁה שֶׁהִשְׁבִּיחָה אֶת הַנְּכָסִים· הִשְׁבִּיחָה לָאֶמְצַע· אִם אָמְרָה רְאוּ מַה שֶּׁהִנִּיחַ לִי בַּעְלִי· הֲרֵי אֲנִי עוֹשָׂה וְאוֹכֶלֶת· הִשְׁבִּיחָה לְעַצְמָהּ:

ד הָאַחִין הַשּׁוּתָּפִין שֶׁנָּפַל אֶחָד מֵהֶן לָאוֹמָנוּת· נָפַל לָאֶמְצַע· חָלָה וְנִתְרַפָּא· נִתְרַפָּא מִשֶּׁל עַצְמוֹ· הָאַחִין שֶׁעָשׂוּ מִקְצָתָן שֶׁשְּׁבִינוּת בְּחַיֵּי הָאָב· חֲזָרָה שֶׁשְּׁבִינוּת חֲזָרָה לָאֶמְצַע· שֶׁהַשֶּׁשְׁבִינוּת נִגְבֵּית בְּבֵית דִּין· אֲבָל הַשּׁוֹלֵחַ לַחֲבֵירוֹ כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן· אֵינָן נִגְבִּין בְּבֵית דִּין· מִפְּנֵי שֶׁהֵן גְּמִילוּת חֲסָדִים:

ה הַשּׁוֹלֵחַ סִבְלוֹנוֹת לְבֵית חָמִיו שָׁלַח שָׁם מֵאָה מָנֶה· וְאָכַל שָׁם סְעוּדַת חָתָן· אֲפִילוּ בְּדִינָר אֵינָן נִגְבִּין· לֹא אָכַל שָׁם סְעוּדַת חָתָן· הֲרֵי אֵלּוּ נִגְבִּין· שָׁלַח סִבְלוֹנוֹת מְרֻבִּים· כְּדֵי שֶׁיַּחְזְרוּ עִמָּה לְבֵית בַּעְלָהּ· הֲרֵי אֵלּוּ נִגְבִּין· סִבְלוֹנוֹת מוּעָטִין· כְּדֵי שֶׁתִּשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן בְּבֵית אָבִיהָ אֵינָן נִגְבִּין:

ו שְׁכִיב מֵרַע שֶׁכָּתַב כָּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים· וְשִׁיֵּר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא· מַתָּנָתוֹ קַיֶּמֶת· לֹא שִׁיֵּר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא אֵין מַתָּנָתוֹ קַיֶּמֶת· לֹא כָתַב בָּהּ שְׁכִיב מֵרַע· הוּא אוֹמֵר שְׁכִיב מֵרַע הָיָה· וְהֵן אוֹמְרִין בָּרִיא הָיָה· צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה

שֶׁהָיָה שְׁכִיב מֵרַע· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה:

ז הַמְּחַלֵּק נְכָסָיו עַל פִּיו· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אֶחָד בָּרִיא וְאֶחָד מְסֻכָּן· נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחֲרָיוּת· נִקְנִין בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה· וְשֶׁאֵין לָהֶן אַחֲרָיוּת· אֵין נִקְנִין אֶלָּא בִּמְשִׁיכָה· אָמְרוּ לוֹ מַעֲשֶׂה בְּאִמָּן שֶׁל בְּנֵי רוֹכֵל· שֶׁהָיְתָה חוֹלָה· וְאָמְרָה תְּנוּ כְּבִינָתִי לְבִתִּי· וְהִיא בִּשְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה· וּמֵתָה וְקִיְּמוּ אֶת דְּבָרֶיהָ· אָמַר לָהֶן בְּנֵי רוֹכֵל תְּקַבְּרֵם אִמָּן· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בְּשַׁבָּת דְּבָרָיו קַיָּמִין· מִפְּנֵי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִכְתּוֹב· אֲבָל לֹא בַחוֹל· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר בְּשַׁבָּת אָמְרוּ· קַל וָחֹמֶר בַּחוֹל· כַּיּוֹצֵא בוֹ זָכִין לַקָּטָן וְאֵין זָכִין לַגָּדוֹל· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר לַקָּטָן אָמְרוּ· קַל וָחֹמֶר לַגָּדוֹל:

ח נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אָבִיו· אוֹ עָלָיו וְעַל מוֹרִישָׁיו· וְהָיְתָה עָלָיו כְּתוּבַת אִשָּׁה· וּבַעֲלֵי חוֹב· יוֹרְשֵׁי הָאָב אוֹמְרִים הַבֵּן מֵת רִאשׁוֹן· וְאַחַר כַּךְ מֵת הָאָב· וּבַעֲלֵי הַחוֹב אוֹמְרִים הָאָב מֵת רִאשׁוֹן· וְאַחַר כַּךְ מֵת הַבֵּן· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יַחֲלוֹקוּ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים נְכָסִין בְּחֶזְקָתָן:

ט נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אִשְׁתּוֹ· יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל אוֹמְרִים· הָאִשָּׁה מֵתָה רִאשׁוֹנָה· וְאַחַר כַּךְ מֵת הַבַּעַל· יוֹרְשֵׁי הָאִשָּׁה אוֹמְרִים· הַבַּעַל מֵת רִאשׁוֹן· וְאַחַר כַּךְ מֵתָה הָאִשָּׁה· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יַחֲלוֹקוּ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים נְכָסִים

בְּחֶזְקָתָן· כְּתוּבָה בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל· נְכָסִים הַנִּכְנָסִים וְהַיּוֹצְאִין עִמָּהּ· בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הָאָב:

י נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אִמּוֹ אֵלּוּ וְאֵלּוּ מוֹדִין שֶׁיַּחֲלוֹקוּ· אָמַר רִבִּי עֲקִיבָא מוֹדֶה אֲנִי בָזֶה· שֶׁהַנִּכְסִים בְּחֶזְקָתָן· אָמַר לוֹ בֶּן עֻזָּאי עַל הַחֲלוּקִין אָנוּ מִצְטַעֲרִים· אֶלָּא שֶׁבָּאתָ לַחֲלוֹק עָלֵינוּ אֶת הַשָּׁוִין:

פרק י

גֵּט פָּשׁוּט עֵדָיו מִתּוֹכוֹ· וּמְקֻשָּׁר עֵדָיו מֵאַחוֹרָיו· פָּשׁוּט שֶׁכָּתְבוּ עֵדָיו מֵאַחוֹרָיו· וּמְקֻשָּׁר שֶׁכָּתְבוּ עֵדָיו מִתּוֹכוֹ· שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים· רִבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מְקֻשָּׁר שֶׁכָּתְבוּ עֵדָיו מִתּוֹכוֹ כָּשֵׁר· מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לַעֲשׂוֹתוֹ פָּשׁוּט· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה:

ב גֵּט פָּשׁוּט עֵדָיו בִּשְׁנַיִם· וּמְקֻשָּׁר בִּשְׁלֹשָׁה· פָּשׁוּט שֶׁכָּתוּב בּוֹ עֵד אֶחָד· וּמְקֻשָּׁר שֶׁכָּתוּב בּוֹ שְׁנֵי עֵדִים· שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים· כָּתוּב בּוֹ זוּזִין מֵאָה· דְּאִינּוּן סַלְעִין עֶשְׂרִין· אֵין לוֹ אֶלָּא עֶשְׂרִין· זוּזִין מֵאָה דְּאִינּוּן תְּלָתִין סַלְעִין אֵין לוֹ אֶלָּא מָנֶה· כֶּסֶף זוּזִין דְּאִינּוּן· וְנִמְחַק· אֵין פָּחוּת מִשְּׁתַּיִם· כֶּסֶף סַלְעִין דְּאִינּוּן· וְנִמְחַק· אֵין פָּחוּת מִשְּׁתַּיִם· דַּרְכּוֹנוֹת דְּאִינּוּן· וְנִמְחַק· אֵין פָּחוּת מִשְּׁתַּיִם· כָּתוּב בּוֹ מִלְּמַעְלָה מָנֶה וּמִלְּמַטָּה מָאתַיִם· מִלְּמַעְלָה מָאתַיִם וּמִלְּמַטָּה מָנֶה· הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הַתַּחְתּוֹן· אִם כֵּן לָמָּה כּוֹתְבִין אֶת הָעֶלְיוֹן· שֶׁאִם תִּמְחֵק אוֹת אַחַת מִן הַתַּחְתּוֹן· יִלְמַד מִן הָעֶלְיוֹן:

ג כּוֹתְבִין גֵּט לָאִישׁ אַף עַל פִּי שֶׁאֵין אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ· וְשׁוֹבָר לָאִשָּׁה· אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בַּעְלָהּ עִמָּהּ· וּבִלְבָד שֶׁיְּהֵא מַכִּירָן· וְהַבַּעַל נוֹתֵן שָׂכָר· כּוֹתְבִין שְׁטָר לַלֹּוֶה אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַלְוֶה עִמּוֹ· וְאֵין כּוֹתְבִין לַמַּלְוֶה עַד שֶׁיְּהֵא לוֶֹה עִמּוֹ· וְהַלּוֶֹה נוֹתֵן שָׂכָר· כּוֹתְבִין שְׁטַר לַמּוֹכֵר· אַף עַל פִּי שֶׁאֵין לוֹקֵחַ עִמּוֹ· וְאֵין כּוֹתְבִין לַלּוֹקֵחַ· עַד שֶׁיְּהֵא מוֹכֵר עִמּוֹ· וְהַלּוֹקֵחַ נוֹתֵן שָׂכָר:

ד אֵין כּוֹתְבִין שִׁטְרֵי אֵירוּסִין וְנִשּׂוּאִין· אֶלָּא מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם· וְהֶחָתָן נוֹתֵן שָׂכָר· אֵין כּוֹתְבִין שִׁטְרֵי אֲרִיסוּת וְקַבְּלָנוּת· אֶלָּא מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם· וְהַמְּקַבֵּל נוֹתֵן שָׂכָר· אֵין כּוֹתְבִין שִׁטְרֵי בֵירוּרִין· וְכָל מַעֲשֵׂה בֵית דִּין· אֶלָּא מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם· וּשְׁנֵיהֶם נוֹתְנִין שָׂכָר· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר לִשְׁנֵיהֶם כּוֹתְבִין שְׁנַיִם· לַזֶּה לְעַצְמוֹ· וְלַזֶּה לְעַצְמוֹ:

ה מִי שֶׁפָּרַע מִקְצַת חוֹבוֹ וְהִשְׁלִישׁ אֶת שְׁטָרוֹ· וְאָמַר לוֹ אִם לֹא נָתַתִּי לְךָ מִכָּאן וְעַד יוֹם פְּלוֹנִי תֵּן לוֹ שְׁטָרוֹ· הִגִּיעַ זְמָן וְלֹא נָתַן· רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר יִתֵּן· רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לֹא יִתֵּן:

ו מִי שֶׁנִּמְחַק שְׁטַר חוֹבוֹ מַעֲמִיד עָלָיו עֵדִים· וּבָא לִפְנֵי בֵית דִּין וְעוֹשִׂין לוֹ קִיּוּם· אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי· נִמְחַק שְׁטָרוֹ בְּיוֹם פְּלוֹנִי· וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו· מִי שֶׁפָּרַע מִקְצַת חוֹבוֹ· רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר יַחֲלִיף· רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר יִכְתּוֹב שׁוֹבָר· אָמַר רַבִּי יְהוּדָה נִמְצָא זֶה צָרִיךְ לִהְיוֹת שׁוֹמֵר שׁוֹבָרוֹ מִן

הָעַכְבָּרִים· אָמַר לוֹ רִבִּי יוֹסֵי כַּדּ יָפֶה לוֹ· וְלֹא יוּרַע כֹּחוֹ שֶׁל זֶה:

ז שְׁנֵי אַחִין אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר וְהִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן מֶרְחָץ וּבֵית הַבַּד· עֲשָׂאָן לִשְׁכָּר· הַשָּׁכָר לָאֶמְצַע· עֲשָׂאָן לְעַצְמָן· הֲרֵי הֶעָשִׁיר אוֹמֵר לֶעָנִי· קַח לְךָ עֲבָדִים· וְיִרְחֲצוּ בַּמֶּרְחָץ· קַח לְךָ זֵתִים· וּבֹא וַעֲשֵׂם בְּבֵית הַבַּד· שְׁנַיִם שֶׁהָיוּ בְּעִיר אַחַת· שֵׁם אֶחָד יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן· וְשֵׁם אַחֵר יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן· אֵין יְכוֹלִין לְהוֹצִיא שְׁטַר חוֹב זֶה עַל זֶה· וְלֹא אַחֵר יָכוֹל לְהוֹצִיא עֲלֵיהֶם שְׁטַר חוֹב· נִמְצָא לְאֶחָד בֵּין שְׁטָרוֹתָיו· שְׁטָרוֹ שֶׁל יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן פָּרוּעַ· שְׁטָרוֹת שְׁנֵיהֶם פְּרוּעִין· כֵּיצַד יַעֲשׂוּ· יְשַׁלֵּשׁוּ· וְאִם הָיוּ מְשֻׁלָּשִׁים יִכְתְּבוּ סִימָן· וְאִם הָיוּ מְסֻמָּנִין יִכְתְּבוּ כֹּהֵן· הָאוֹמֵר לִבְנוֹ שְׁטָר בֵּין שְׁטָרוֹתַי פָּרוּעַ· וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶהוּ· שְׁטָרוֹת כֻּלָּן פְּרוּעִין· נִמְצָא לְאֶחָד שָׁם שְׁנַיִם· הַגָּדוֹל פָּרוּעַ וְהַקָּטָן אֵינוֹ פָּרוּעַ· הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל יְדֵי עָרֵב· לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב· וְאִם אָמַר עַל מְנַת שֶׁאֶפָּרַע מִמִּי שֶׁאֶרְצֶה· יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אִם יֵשׁ נְכָסִים לַלּוֶה· בֵּין כַּדּ וּבֵין כַּדּ לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב· וְכֵן הָיָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הֶעָרֵב לָאִשָּׁה בִּכְתוּבָתָהּ· וְהָיָה בַּעְלָהּ מְגָרְשָׁהּ יַדִּירֶנָּה הֲנָאָה· שֶׁמָּא יַעֲשֶׂה קְנוּנְיָא עַל נְכָסִים שֶׁל זֶה· וַיַּחֲזִיר אֶת אִשְׁתּוֹ:

ח הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בִּשְׁטָר· גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִים· עַל יְדֵי עֵדִים גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין· הוֹצִיא עָלָיו כְּתַב

יָדוֹ· שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ· גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין· עָרֵב הַיּוֹצֵא לְאַחַר חִתּוּם שְׁטָרוֹת· גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין· מַעֲשֶׂה (בָא) לִפְנֵי רִבִּי יִשְׁמָעֵאל וְאָמַר גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין· אָמַר לוֹ בֶּן נָנָס אֵינוֹ גּוֹבֶה לֹא מִנְּכָסִין מִשֶּׁעֲבָדִין· וְלֹא מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין· אָמַר לוֹ לָמָּה· אָמַר לוֹ הֲרֵי הַחוֹנֵק אֶת אֶחָד בַּשּׁוּק וְמְצָאוֹ חֲבֵירוֹ· וְאָמַר לוֹ הַנַּח לוֹ· וַאֲנִי נוֹתֵן לְךָ· פָּטוּר· שֶׁלֹּא עַל אֱמוּנָתוֹ הִלְוָהוּ· וְאֵיזֶהוּ עָרֵב שֶׁהוּא חַיָּב· הַלְוֵהוּ וַאֲנִי נוֹתֵן לְךָ חַיָּב· שֶׁכֵּן עַל אֱמוּנָתוֹ הִלְוָהוּ· אָמַר רִבִּי יִשְׁמָעֵאל הָרוֹצֶה שֶׁיַּחְכִּים יַעֲסוֹק בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת· שֶׁאֵין לְךָ מִקְצוֹעַ בָּתוֹרָה גָּדוֹל מֵהֶן· שֶׁהֵן כְּמַעְיָן הַנּוֹבֵעַ· וְהָרוֹצֶה שֶׁיַּעֲסוֹק בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת· יְשַׁמֵּשׁ אֶת שִׁמְעוֹן בֶּן נָנָס: סליק

מסכת סנהדרין

פרק א

דִּינֵי מָמוֹנוֹת בִּשְׁלֹשָׁה· גְּזֵילוֹת וַחֲבָלוֹת בִּשְׁלֹשָׁה· נֶזֶק וַחֲצִי נֶזֶק· תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה בִּשְׁלֹשָׁה· הָאוֹנֵס וְהַמְּפַתֶּה וְהַמּוֹצִיא שֵׁם רָע בִּשְׁלֹשָׁה דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מוֹצִיא שֵׁם רַע בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה· מִשּׁוּם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ דִּינֵי נְפָשׁוֹת:

ב מַכּוֹת בִּשְׁלֹשָׁה· מִשּׁוּם רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמְרוּ בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה· עִבּוּר הַחֹדֶשׁ בִּשְׁלֹשָׁה· עִבּוּר הַשָּׁנָה בִּשְׁלֹשָׁה· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר בִּשְׁלֹשָׁה מַתְחִילִין· וּבַחֲמִשָּׁה נוֹשְׂאִין וְנוֹתְנִין· וְגוֹמְרִין בְּשִׁבְעָה· וְאִם גָּמְרוּ בִשְׁלֹשָׁה מְעֻבֶּרֶת:

ג סְמִיכַת זְקֵנִים וַעֲרִיפַת עֶגְלָה בִּשְׁלֹשָׁה· דִּבְרֵי רִבִּי שִׁמְעוֹן· וְרִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בַּחֲמִישָׁה· הַחֲלִיצָה וְהַמְּאוּנִין בִּשְׁלֹשָׁה· נָטַע רְבָעִי וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁאֵין דָּמָיו יְדוּעִין בִּשְׁלֹשָׁה· הַהֶקְדֵּשׁוֹת בִּשְׁלֹשָׁה· הָעֲרָכִין הַמְּטַלְטְלִין בִּשְׁלֹשָׁה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֶחָד מֵהֶן כֹּהֵן· וְהַקַּרְקָעוֹת תִּשְׁעָה וְכֹהֵן· וְאָדָם כַּיּוֹצֵא בָהֶן:

ד דִּינֵי נְפָשׁוֹת בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה· הָרוֹבֵעַ וְהַנִּרְבָּע בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה· שֶׁנֶּאֱמַר וְהָרַגְתָּ אֶת הָאִשָּׁה וְאֶת הַבְּהֵמָה· וְאוֹמֵר וְאֶת הַבְּהֵמָה תַּהֲרוֹגוּ· שׁוֹר הַנִּסְקָל בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה·

שֶׁנֶּאֱמַר הַשּׁוֹר יִסָּקֵל וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת· כְּמִיתַת בְּעָלִים כַּךְ מִיתַת הַשּׁוֹר· הַזְּאֵב וְהָאֲרִי וְהַדּוֹב וְהַנָּמֵר וְהַבַּרְדְּלָס וְהַנָּחָשׁ מִיתָתָן בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר כָּל הַקּוֹדֵם לְהָרְגָן זָכָה· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר מִיתָתָן בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה:

ה אֵין דָּנִין לֹא אֶת הַשַּׁבָּט וְלֹא אֶת נְבִיא הַשֶּׁקֶר· וְלֹא אֶת כֹּהֵן גָּדוֹל· אֶלָּא בְּבֵית דִּין שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד· וְאֵין מוֹצִיאִין לְמִלְחֶמֶת הָרְשׁוּת· אֶלָּא עַל פִּי בֵית דִּין שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד· אֵין מוֹסִיפִין עַל הָעִיר וְעַל הָעֲזָרוֹת· אֶלָּא עַל פִּי בֵית דִּין שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד· אֵין עוֹשִׂין סַנְהֶדְרָיוֹת לַשְּׁבָטִים· אֶלָּא עַל פִּי בֵית דִּין שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד· אֵין עוֹשִׂין עִיר הַנִּדַּחַת· אֶלָּא בְּבֵית דִּין שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד· וְאֵין עוֹשִׂין עִיר הַנִּדַּחַת בַּסְּפָר· וְלֹא שָׁלֹשׁ עִיר הַנִּדַּחַת· אֲבָל עוֹשִׂין אַחַת אוֹ שְׁתַּיִם:

ו סַנְהֶדְרֵי גְדוֹלָה הָיְתָה שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד· וּקְטַנָּה שֶׁל עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה· וּמְנַיִן לַגְּדוֹלָה שֶׁהִיא שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד· שֶׁנֶּאֱמַר אֶסְפָה לִי שִׁבְעִים אִישׁ מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל· וּמֹשֶׁה עַל גַּבֵּיהֶן· הֲרֵי שִׁבְעִים וְאֶחָד· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שִׁבְעִים· וּמְנַיִן לַקְּטַנָּה שֶׁהִיא שֶׁל עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה· שֶׁנֶּאֱמַר וְשָׁפְטוּ הָעֵדָה· וְהִצִּילוּ הָעֵדָה· עֵדָה שׁוֹפֶטֶת· וְעֵדָה מַצֶּלֶת· הֲרֵי כַּאן עֶשְׂרִים· וּמְנַיִן לָעֵדָה שֶׁהִיא עֲשָׂרָה· שֶׁנֶּאֱמַר עַד מָתַי לָעֵדָה הָרָעָה הַזֹּאת· יֵצְאוּ יְהוֹשֻׁעַ וְכָלֵב· וּמְנַיִן לְהָבִיא עוֹד שְׁלֹשָׁה· מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר לֹא תִהְיֶה אַחֲרֵי רַבִּים לְרָעוֹת·

שׁוֹמֵעַ אֲנִי שֶׁאֶהְיֶה עִמָּהֶם לְטוֹבָה· אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטּוֹת· לֹא כַּהַטָּיָתְךָ לְטוֹבָה· הַטָּיָתְךָ לְרָעָה· הַטָּיָתְךָ לְטוֹבָה עַל פִּי אֶחָד· הַטָּיָתְךָ לְרָעָה עַל פִּי שְׁנַיִם· וְאֵין בֵּית דִּין שָׁקוּל· מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן עוֹד אֶחָד· הֲרֵי כָּאן עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה· וְכַמָּה יְהֵא בָּעִיר וּתְהֵא רְאוּיָה לְסַנְהֶדְרִין מֵאָה וְעֶשְׂרִים· רִבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר מָאתַיִם וּשְׁלֹשִׁים· כְּנֶגֶד שָׁרֵי עֲשָׂרוֹת:

פרק ב

כֹּהֵן גָּדוֹל דָּן וְדָנִין אוֹתוֹ· מֵעִיד וּמְעִידִין אוֹתוֹ· חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ· וּמְיַבְּמִין אֶת אִשְׁתּוֹ· אֲבָל הוּא אֵינוֹ מְיַבֵּם· מִפְּנֵי שֶׁהוּא אָסוּר בְּאַלְמָנָה· מֵת לוֹ מֵת· אֵינוֹ יוֹצֵא אַחַר הַמִּטָּה· אֶלָּא הֵן נִכְסִין וְהוּא נִגְלֶה· הֵן נִגְלִין וְהוּא נִכְסֶה· וְיוֹצֵא עִמָּהֶן עַד פֶּתַח הָעִיר· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵינוֹ יוֹצֵא מִן הַמִּקְדָּשׁ שֶׁנֶּאֱמַר וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא· וּכְשֶׁהוּא מְנַחֵם אַחֵרִים· דֶּרֶךְ כָּל הָעָם עוֹבְרִין זֶה אַחַר זֶה· וְהַמְּמוּנֶה מְמַצְּעוֹ בֵּינוֹ לְבֵין הָעָם· וּכְשֶׁהוּא מִתְנַחֵם מֵאַחֵרִים· כָּל הָעָם אוֹמְרִים לוֹ אָנוֹ כַפָּרָתְךָ· וְהוּא אוֹמֵר לָהֶן תִּתְבָּרְכוּ מִן הַשָּׁמַיִם· וּכְשֶׁמַּבְרִין אוֹתוֹ· כָּל הָעָם מְסֻבִּין עַל הָאָרֶץ· וְהוּא מֵסֵב עַל הַסַּפְסָל:

ב הַמֶּלֶךְ לֹא דָן וְלֹא דָנִין אוֹתוֹ· לֹא מֵעִיד וְלֹא מְעִידִין אוֹתוֹ· לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ· לֹא מְיַבֵּם וְלֹא מְיַבְּמִין לְאִשְׁתּוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם רָצָה לַחֲלוֹץ אוֹ לְיַבֵּם· זָכוּר

לְטוֹב· אֲמְרוּ לוֹ· אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ· וְאֵין נוֹשְׂאִין אַלְמָנָתוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר· נוֹשֵׂא הַמֶּלֶךְ אַלְמָנָתוֹ שֶׁל מֶלֶךְ· שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְּדָוִד שֶׁנָּשָׂא אַלְמָנָתוֹ שֶׁל שָׁאוּל· שֶׁנֶּאֱמַר וָאֶתְּנָה לְךָ אֶת בֵּית אֲדוֹנֶיךָ וְאֶת נְשֵׁי אֲדוֹנֶיךָ בְּחֵיקֶךָ:

ג מֵת לוֹ מֵת· אֵינוֹ יוֹצֵא מִפֶּתַח פַּלְטְרִין שֶׁלּוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם רוֹצֶה לָצֵאת אַחַר הַמִּטָּה יוֹצֵא שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְּדָוִד שֶׁיָּצָא אַחַר מִטָּתוֹ שֶׁל אַבְנֵר· שֶׁנֶּאֱמַר וְהַמֶּלֶךְ דָּוִד הוֹלֵךְ אַחֲרֵי הַמִּטָּה· אָמְרוּ לוֹ לֹא הָיָה הַדָּבָר אֶלָּא לְפַיֵּס אֶת הָעָם· וּכְשֶׁמַּבְרִין אוֹתוֹ כָּל הָעָם מְסֻבִּין עַל הָאָרֶץ· וְהוּא מֵסֵב עַל הַדַּרְגָּשׁ:

ד וּמוֹצִיא לְמִלְחֶמֶת הָרְשׁוּת· עַל פִּי בֵית דִּין שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד· וּפוֹרֵץ לַעֲשׂוֹת לוֹ דֶּרֶךְ· וְאֵין מַמְחִין בְּיָדוֹ· דֶּרֶךְ הַמֶּלֶךְ אֵין לָהּ שִׁיעוּר· וְכָל הָעָם בּוֹזְזִין וְנוֹתְנִין לְפָנָיו· וְהוּא נוֹטֵל חֵלֶק בָּרֹאשׁ· לֹא יַרְבֶּה לוֹ נָשִׁים אֶלָּא שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מַרְבֶּה הוּא לוֹ· וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהוּ מְסִירוֹת אֶת לִבּוֹ· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֲפִילוּ אַחַת וּמְסִירָה אֶת לִבּוֹ· הֲרֵי זֶה לֹא יִשָּׂאֶנָּה· אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר לֹא יַרְבֶּה לוֹ נָשִׁים אֲפִילוּ כַּאֲבִיגַיִל· לֹא יַרְבֶּה לוֹ סוּסִים אֶלָּא כְּדֵי מֶרְכַּבְתּוֹ וְכֶסֶף וְזָהָב לֹא יַרְבֶּה לוֹ מְאֹד אֶלָּא כְּדֵי לִתֵּן אַסְפַּנְיָא· וְכוֹתֵב לוֹ סֵפֶר תּוֹרָה לִשְׁמוֹ· יוֹצֵא לַמִּלְחָמָה מוֹצִיאָהּ עִמּוֹ· נִכְנָס מַכְנִיסָהּ עִמּוֹ· יוֹשֵׁב בַּדִּין הִיא עִמּוֹ· מֵסֵב הִיא כְּנֶגְדּוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר וְהָיְתָה עִמּוֹ וְקָרָא בּוֹ כָּל יְמֵי חַיָּיו:

ה אֵין רוֹכְבִין עַל סוּסוֹ· וְאֵין יוֹשְׁבִים עַל כִּסְאוֹ· וְאֵין מֵשְׁתַּמְּשִׁין בְּשַׁרְבִיטוֹ· וְאֵין רוֹאִין אוֹתוֹ כְּשֶׁהוּא מִסְתַּפֵּר· וְלֹא כְּשֶׁהוּא עָרוֹם וְלֹא בְּבֵית הַמֶּרְחָץ· שֶׁנֶּאֱמַר שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ· שֶׁתְּהֵא אֵימָתוֹ עָלֶיךָ:

פרק ג

דִּינֵי מָמוֹנוֹת בִּשְׁלֹשָׁה· זֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד· וְזֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד· וּשְׁנֵיהֶן בּוֹרְרִין לָהֶם עוֹד אֶחָד· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים שְׁנֵי דַיָּנִין בּוֹרְרִין לָהֶם עוֹד אֶחָד· זֶה פּוֹסֵל דַּיָּנוֹ שֶׁל זֶה· וְזֶה פּוֹסֵל דַּיָּנוֹ שֶׁל זֶה דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵימָתַי· בִּזְמָן שֶׁמֵּבִיא עֲלֵיהֶן רְאָיָה· שֶׁהֵן קְרוֹבִין· אוֹ פְּסוּלִין· אֲבָל אִם הָיוּ כְשֵׁרִין· אוֹ מֻמְחִין· אֵינוֹ יָכוֹל לְפוֹסְלָן· זֶה פּוֹסֵל עֵדָיו שֶׁל זֶה· וְזֶה פּוֹסֵל עֵדָיו שֶׁל זֶה דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵימָתַי בִּזְמָן שֶׁמֵּבִיא עֲלֵיהֶן רְאָיָה· שֶׁהֵן קְרוֹבִין אוֹ פְּסוּלִין· אֲבָל אִם הָיוּ כְשֵׁרִים· אֵינוֹ יָכוֹל לְפוֹסְלָן:

ב אָמַר לוֹ נֶאֱמָן עָלַי אַבָּא· נֶאֱמָן עָלַי אָבִיךָ· נֶאֱמָנִין עָלַי שְׁלֹשָׁה רוֹעֵי בָקָר· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ· הָיָה חַיָּב לַחֲבֵרוֹ שְׁבוּעָה· וְאָמַר לוֹ דּוֹר לִי בְּחַיֵּי רֹאשֶׁךָ· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ:

ג וְאֵלּוּ הֵן הַפְּסוּלִין· הַמְשַׂחֵק בַּקּוּבְיָא· וְהַמַּלְוֶה בְּרִבִּית· וּמַפְרִיחֵי יוֹנִים· וְסוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית· אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן בַּתְּחִלָּה

הָיוּ קוֹרִין אוֹתָן אוֹסְפֵי שְׁבִיעִית· מִשֶּׁרַבּוּ הָאֲנָסִין חֶזְרוּ לִקְרוֹתָן סוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה אֵימָתַי· בִּזְמָן שֶׁאֵין לָהֵן אוּמָנוּת אֶלָּא הוּא· אֲבָל יֵשׁ לָהֶן אוּמָנוּת שֶׁלֹּא הוּא· כְּשֵׁרִין:

ד וְאֵלֶּה הַקְּרוֹבִים· (אָבִיו)· וְאָחִיו· וַאֲחֵי אָבִיו· וַאֲחֵי אִמּוֹ· וּבַעַל אֲחוֹתוֹ· וּבַעַל אֲחוֹת אָבִיו· וּבַעַל אֲחוֹת אִמּוֹ· וּבַעַל אִמּוֹ· וְחָמִיו· וְגִיסוֹ· הֵן וּבְנֵיהֶן וַחֲתָנֵיהֶן· וְחוֹרְגוֹ לְבַדּוֹ· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי זוֹ מִשְׁנַת רִבִּי עֲקִיבָא· אֲבָל מִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה· דּוֹדוֹ וּבֶן דּוֹדוֹ· וְכָל הָרָאוּי לְיָרְשׁוֹ· וְכָל הַקָּרוֹב לוֹ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה· הָיָה קָרוֹב וְנִתְרָחֵק (הֲרֵי זֶה) כָּשֵׁר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֲפִילוּ מֵתָה בִתּוֹ· וְיֵשׁ לוֹ בָּנִים מִמֶּנָּה· הֲרֵי זֶה קָרוֹב:

ה הָאוֹהֵב וְהַשּׂוֹנֵא· אוֹהֵב זֶה שֶׁשִּׁבִּינוֹ· שׂוֹנֵא כָּל שֶׁלֹּא דִּבֵּר עִמּוֹ שְׁלֹשָׁה יָמִים בְּאֵיבָה · אָמְרוּ לוֹ לֹא נֶחְשְׁדוּ יִשְׂרָאֵל עַל כַּךְ:

ו כֵּיצַד בּוֹדְקִים אֶת הָעֵדִים· הָיוּ מַכְנִיסִין אוֹתָן· וּמְאַיְּמִים עֲלֵיהֶן· וּמוֹצִיאִין אֶת כָּל הָאָדָם לַחוּץ· וּמְשַׁיְּרִין אֶת הַגָּדוֹל שֶׁבָּהֶן· וְאוֹמְרִים לוֹ אֱמוֹר· הֵיאַךְ אַתָּה יוֹדֵעַ שֶׁזֶּה חַיָּב לַזֶּה· אִם אָמַר· הוּא אָמַר לִי שֶׁאֲנִי חַיָּב לוֹ· אִישׁ פְּלוֹנִי אָמַר לִי· שֶׁהוּא חַיָּב לוֹ· לֹא אָמַר כְּלוּם· עַד שֶׁיֹּאמַר בְּפָנֵינוּ הוֹדָה לוֹ שֶׁהוּא חַיָּב לוֹ מָאתַיִם זוּז· וְאַחַר כַּךְ מַכְנִיסִין אֶת הַשֵּׁנִי· וּבוֹדְקִין אוֹתוֹ· אִם נִמְצְאוּ דִבְרֵיהֶן מְכֻוָּנִין· נוֹשְׂאִין וְנוֹתְנִים בַּדָּבָר· שְׁנַיִם אוֹמְרִים זַכָּאי· וְאֶחָד אוֹמֵר חַיָּב· זַכָּאי· שְׁנַיִם

אוֹמְרִים חַיָּב· וְאֶחָד אוֹמֵר זַכָּאי· חַיָּב· אֶחָד אוֹמֵר זַכָּאי וְאֶחָד אוֹמֵר חַיָּב· וְאֲפִילוּ שְׁנַיִם מְזַכִּין· אוֹ מְחַיְּבִין· וְאֶחָד אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ· יוֹסִיפוּ הַדַּיָּנִין:

ז גָּמְרוּ אֶת הַדָּבָר· הָיוּ מַכְנִיסִין אוֹתָן· הַגָּדוֹל שֶׁבַּדַּיָּנִים אוֹמֵר· אִישׁ פְּלוֹנִי אַתָּה זַכָּאי· אִישׁ פְּלוֹנִי אַתָּה חַיָּב· וּמְנַיִן לִכְשֶׁיֵּצֵא אֶחָד מִן הַדַּיָּנִים· לֹא יֹאמַר אֲנִי מְזַכֶּה וַחֲבֵירַי מְחַיְּבִים· אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁחֲבֵירַי רַבּוּ עָלַי· עַל זֶה נֶאֱמַר (לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּךָ· וְאוֹמֵר) הוֹלֵךְ רָכִיל מְגַלֶּה סוֹד:

ח כָּל זְמַן שֶׁמֵּבִיא רְאָיָה סוֹתֵר אֶת הַדִּין· אָמְרוּ לוֹ כָּל רְאָיוֹת שֶׁיֵּשׁ לָךְ הָבֵא מִכָּאן עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם· הֵבִיא בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם סוֹתֵר· לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם אֵינוֹ סוֹתֵר· אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל מַה יַּעֲשֶׂה זֶה שֶׁלֹּא מָצָא בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים· וּמָצָא לְאָחַר שְׁלֹשִׁים· אָמְרוּ לוֹ הָבֵא עֵדִים· וְאָמַר אֵין לִי עֵדִים· אָמְרוּ הָבֵא רְאָיָה וְאָמַר אֵין לִי רְאָיָה וּלְאַחַר זְמָן מָצָא רְאָיָה· וּמָצָא עֵדִים· הֲרֵי זֶה אֵינוֹ כְלוּם· אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל מַה יַּעֲשֶׂה זֶה שֶׁלֹּא הָיָה יוֹדֵעַ שֶׁיֵּשׁ לוֹ עֵדִים וּמָצָא עֵדִים· לֹא הָיָה יוֹדֵעַ שֶׁיֵּשׁ לוֹ רְאָיָה וּמָצָא רְאָיָה· (אָמְרוּ לוֹ הָבֵא עֵדִים· אָמַר אֵין לִי עֵדִים· הָבֵא רְאָיָה וְאָמַר אֵין לִי רְאָיָה·) רָאָה שֶׁמִּתְחַיֵּב בַּדִּין· אָמַר קִרְבוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְהֵעִידוּנִי· אוֹ שֶׁהוֹצִיא רְאָיָה מִתּוֹךְ אֲפֶנְדָּתוֹ· הֲרֵי זֶה אֵינוֹ כְלוּם:

פרק ד

אֶחָד דִּינֵי מָמוֹנוֹת· וְאֶחָד דִּינֵי נְפָשׁוֹת· בִּדְרִישָׁה וּבַחֲקִירָה· שֶׁנֶּאֱמַר מִשְׁפָּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם· מַה בֵּין דִּינֵי מָמוֹנוֹת לְדִינֵי נְפָשׁוֹת· דִּינֵי מָמוֹנוֹת בִּשְׁלֹשָׁה· וְדִינֵי נְפָשׁוֹת בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה· דִּינֵי מָמוֹנוֹת· פּוֹתְחִין בֵּין לִזְכוּת בֵּין לְחוֹבָה· וְדִינֵי נְפָשׁוֹת פּוֹתְחִין לִזְכוּת· וְאֵין פּוֹתְחִין לְחוֹבָה· דִּינֵי מָמוֹנוֹת מַטִּין עַל פִּי אֶחָד· בֵּין לִזְכוּת בֵּין לְחוֹבָה· וְדִינֵי נְפָשׁוֹת מַטִּין עַל פִּי אֶחָד לִזְכוּת· וְעַל פִּי שְׁנַיִם לְחוֹבָה· דִּינֵי מָמוֹנוֹת מַחֲזִירִין בֵּין לִזְכוּת בֵּין לְחוֹבָה· וְדִינֵי נְפָשׁוֹת מַחֲזִירִין לִזְכוּת· וְאֵין מַחֲזִירִין לְחוֹבָה· דִּינֵי מָמוֹנוֹת הַכֹּל מְלַמְּדִין זְכוּת וְחוֹבָה· דִּינֵי נְפָשׁוֹת הַכֹּל מְלַמְּדִין זְכוּת· וְאֵין הַכֹּל מְלַמְּדִין חוֹבָה· דִּינֵי מָמוֹנוֹת הַמְּלַמֵּד חוֹבָה מְלַמֵּד זְכוּת· וְהַמְּלַמֵּד זְכוּת מְלַמֵּד חוֹבָה· דִּינֵי נְפָשׁוֹת הַמְּלַמֵּד חוֹבָה מְלַמֵּד זְכוּת· אֲבָל הַמְּלַמֵּד זְכוּת אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר וּלְלַמֵּד חוֹבָה· דִּינֵי מָמוֹנוֹת דָּנִין בַּיּוֹם וְגוֹמְרִין בַּלַּיְלָה· דִּינֵי נְפָשׁוֹת דָּנִין בַּיּוֹם וְגוֹמְרִין בַּיּוֹם· דִּינֵי מָמוֹנוֹת גוֹמְרִין בּוֹ בַיּוֹם· בֵּין לִזְכוּת בֵּין לְחוֹבָה· דִּינֵי נְפָשׁוֹת גוֹמְרִין בּוֹ בַיּוֹם לִזְכוּת· וּבְיוֹם שֶׁל אַחֲרָיו לְחוֹבָה· לְפִיכַךְ אֵין דָּנִין לֹא בְעֶרֶב שַׁבָּת· וְלֹא בְעֶרֶב יוֹם טוֹב:

ב דִּינֵי הַטֻּמְאוֹת וְהַטַּהֲרוֹת מַתְחִילִין מִן הַגָּדוֹל· דִּינֵי נְפָשׁוֹת מַתְחִילִין מִן הַצַּד· הַכֹּל כְּשֵׁרִין לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת· וְאֵין הַכֹּל כְּשֵׁרִין לָדוּן דִּינֵי נְפָשׁוֹת· אֶלָּא כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרָאֵלִים· הַמַּשִּׂיאִין לַכְּהוּנָּה:

ג סַנְהֶדְרִין הָיְתָה כַּחֲצִי גֹּרֶן עֲגוּלָה· כְּדֵי שֶׁיְּהוּ רוֹאִין זֶה אֶת זֶה· וּשְׁנֵי סוֹפְרֵי הַדַּיָּנִין עוֹמְדִין לִפְנֵיהֶן· אֶחָד מִיָּמִין וְאֶחָד מִשְּׂמֹאל·וְכוֹתְבִין דִּבְרֵי הַמְּזַכִּין וְדִבְרֵי הַמְּחַיְּבִין·רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שְׁלֹשָׁה· אֶחָד כּוֹתֵב דִּבְרֵי הַמְּזַכִּים· וְאֶחָד כּוֹתֵב דִּבְרֵי הַמְּחַיְּבִים· וְהַשְּׁלִישִׁי כּוֹתֵב דִּבְרֵי הַמְּזַכִּין וְדִבְרֵי הַמְּחַיְּבִין:

ד וְשָׁלֹשׁ שׁוּרוֹת שֶׁל תַּלְמִידֵי חֲכָמִים יוֹשְׁבִים לִפְנֵיהֶם· כָּל אֶחָד וְאֶחָד מַכִּיר אֶת מְקוֹמוֹ· הָיוּ צְרִיכִים לִסְמוֹךְ סוֹמְכִין מִן הָרִאשׁוֹנָה· אֶחָד מִן הַשְּׁנִיָּה בָּא לוֹ לָרִאשׁוֹנָה· וְאֶחָד מִן הַשְּׁלִישִׁית בָּא לוֹ לַשְּׁנִיָּה· וּבוֹרְרִין לָהֶן עוֹד אֶחָד מִן הַקָּהָל וּמוֹשִׁיבִין אוֹתוֹ בַּשְּׁלִישִׁית·וְלֹא הָיָה יוֹשֵׁב בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן· אֶלָּא יוֹשֵׁב בַּמָּקוֹם הָרָאוּי לוֹ:

ה כֵּיצַד מְאַיְּמִין אֶל הָעֵדִים· עַל עֵדֵי נְפָשׁוֹת· הָיוּ מַכְנִיסִין אוֹתָן וּמְאַיְּמִין עֲלֵיהֶם· שֶׁמָּא תֹאמְרוּ מֵאוֹמֶד וּמִשְּׁמוּעָה· עֵד מִפִּי עֵד וּמִפִּי אָדָם נֶאֱמָן שָׁמַעְנוּ· אוֹ שֶׁמָּא אִי אַתֶּם יוֹדְעִין· שֶׁסּוֹפֵנוּ לִבְדּוֹק אֶתְכֶם בִּדְרִישָׁה וּבַחֲקִירָה· הֱוֹו יוֹדְעִין שֶׁלֹּא כְּדִינֵי מָמוֹנוֹת דִּינֵי נְפָשׁוֹת· דִּינֵי מָמוֹנוֹת· אָדָם נוֹתֵן מָמוֹן וּמִתְכַּפֵּר לוֹ· דִּינֵי נְפָשׁוֹת דָּמוֹ וְדַם זַרְעִיּוֹתָיו תְּלוּיִן בּוֹ· עַד סוֹף הָעוֹלָם· שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְּקַיִן שֶׁהָרַג אֶת אָחִיו· נֶאֱמַר בּוֹ קוֹל דְּמֵי אָחִיךָ צוֹעֲקִים· אֵינוֹ אוֹמֵר דַּם אָחִיךָ· אֶלָּא דְּמֵי אָחִיךָ· דָּמוֹ וְדַם זַרְעִיּוֹתָיו· דָּבָר אַחֵר דְּמֵי אָחִיךָ· שֶׁהָיָה דָמוֹ מֻשְׁלָךְ עַל הָעֵצִים וְעַל הָאֲבָנִים· לְפִיכָךְ נִבְרָא אָדָם יְחִידִי·לְלַמְּדְךָ שֶׁכָּל הַמְּאַבֵּד נֶפֶשׁ אַחַת

מִיִּשְׂרָאֵל· מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּ אִבֵּד עוֹלָם מָלֵא· וְכָל הַמְקַיֵּים נֶפֶשׁ אַחַת מִיִּשְׂרָאֵל· מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּ קִיֵּם עוֹלָם מָלֵא· וּמִפְּנֵי שְׁלוֹם הַבְּרִיּוֹת שֶׁלֹּא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵירוֹ· אַבָּא גָּדוֹל מֵאָבִיךָ· וְשֶׁלֹּא יְהוּ אֲפִיקוֹרוֹסִים אוֹמְרִים· הַרְבֶּה רְשׁוּיוֹת בַּשָּׁמַיִם· וּלְהַגִּיד גְּדוּלָּתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא· שֶׁאָדָם טוֹבֵעַ כַּמָּה מַטְבָּעוֹת בְּחוֹתָם אֶחָד· וְכֻלָּן דּוֹמִין זֶה לַזֶּה· וּמֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא טָבַע כָּל אָדָם בְּחוֹתָמוֹ שֶׁל אָדָם הָרִאשׁוֹן וְאֵין אֶחָד מֵהֶן דּוֹמֶה לַחֲבֵרוֹ· לְפִיכָךְ כָּל אֶחָד וְאֶחָד חַיָּב לוֹמַר בִּשְׁבִילִי נִבְרָא הָעוֹלָם· וְשֶׁמָּא תֹאמְרוּ מַה לָּנוּ וְלַצָּרָה הַזֹּאת· וַהֲלֹא כְּבַר נֶאֱמַר וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדַע אִם לֹא יַגִּיד וְגוֹמֵר· וְשֶׁמָּא תֹאמְרוּ מַה לָּנוּ לָחוֹב בְּדָמוֹ שֶׁל זֶה· וַהֲלֹא כְּבַר נֶאֱמַר בַּאֲבוֹד רְשָׁעִים רִנָּה:

פרק ה

הָיוּ בוֹדְקִין אוֹתָן בְּשֶׁבַע חֲקִירוֹת· בְּאֵיזוֹ שָׁבוּעַ· בְּאֵיזוֹ שָׁנָה· בְּאֵיזֶה חֹדֶשׁ· בְּכַמָּה בַחֹדֶשׁ· בְּאֵיזֶה יוֹם· בְּאֵיזוֹ שָׁעָה· בְּאֵיזֶה מָקוֹם· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר בְּאֵיזֶה יוֹם· בְּאֵיזוֹ שָׁעָה· בְּאֵיזֶה מָקוֹם מַכִּירִין אַתֶּם אוֹתוֹ· הִתְרִיתֶם בּוֹ· הָעוֹבֵד עֲבוֹדַת אֱלִילִים· אֶת מִי עָבַד· וּבְמָה עָבַד:

ב כָּל הַמַּרְבֶּה בַבְּדִיקוֹת הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח· מַעֲשֶׂה וּבָדַק בֶּן זַכָּאי בְּעָצְקֵי תְאֵנִים· וּמַה בֵּין חֲקִירוֹת לַבְּדִיקוֹת· חֲקִירוֹת· אֶחָד אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ· עֵדוּתָן בְּטֵלָה· בְּדִיקוֹת אֶחָד אוֹמֵר

אֵינִי יוֹדֵעַ· וַאֲפִילוּ שְׁנַיִם אוֹמְרִים אֵין אָנוּ יוֹדְעִין· עֵדוּתָן קַיֶּמֶת· אֶחָד חֲקִירוֹת וְאֶחָד בְּדִיקוֹת· בִּזְמַן שֶׁמַּכְחִישִׁין זֶה אֶת זֶה· עֵדוּתָן בְּטֵלָה:

ג אֶחָד אוֹמֵר בִּשְׁנַיִם בַּחֹדֶשׁ· וְאֶחָד אוֹמֵר בִּשְׁלֹשָׁה בָּחֹדֶשׁ· עֵדוּתָן קַיֶּמֶת· שֶׁזֶּה יוֹדֵעַ בְּעִבּוּרוֹ שֶׁל חֹדֶשׁ· וְזֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּעִבּוּרוֹ שֶׁל חֹדֶשׁ· אֶחָד אוֹמֵר בִּשְׁלֹשָׁה· וְאֶחָד אוֹמֵר בַּחֲמִשָּׁה· עֵדוּתָן בְּטֵלָה· אֶחָד אוֹמֵר בִּשְׁתֵּי שָׁעוֹת· וְאֶחָד אוֹמֵר בְּשָׁלֹשׁ שָׁעוֹת· עֵדוּתָן קַיֶּמֶת· אֶחָד אוֹמֵר בְּשָׁלֹשׁ· וְאֶחָד אוֹמֵר בְּחָמֵשׁ· עֵדוּתָן בְּטֵלָה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר קַיֶּמֶת· אֶחָד אוֹמֵר בְּחָמֵשׁ· וְאֶחָד אוֹמֵר בְּשֶׁבַע· עֵדוּתָן בְּטֵלָה· שֶׁבְּחָמֵשׁ חַמָּה בַּמִּזְרָח· וּבְשֶׁבַע חַמָּה בַּמַּעֲרָב:

ד וְאַחַר כַּךְ מַכְנִיסִים אֶת הַשֵּׁנִי· וּבוֹדְקִין אוֹתוֹ· אִם נִמְצְאוּ דִבְרֵיהֶם מְכֻוָּנִין· פּוֹתְחִין בִּזְכוּת· אָמַר אֶחָד מִן הָעֵדִים· יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עָלָיו זְכוּת· אוֹ אֶחָד מִן הַתַּלְמִידִים· יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עָלָיו חוֹבָה· מְשַׁתְּקִין אוֹתוֹ· אָמַר אֶחָד מִן הַתַּלְמִידִים· יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עָלָיו זְכוּת· מַעֲלִין אוֹתוֹ וּמוֹשִׁיבִין אוֹתוֹ בֵּינֵיהֶם· וְלֹא הָיָה יוֹרֵד מִשָּׁם כָּל הַיּוֹם כֻּלּוֹ· אִם יֵשׁ מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו שׁוֹמְעִין לוֹ· וַאֲפִילוּ הוּא אוֹמֵר יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עַל עַצְמִי זְכוּת· שׁוֹמְעִין לוֹ· וּבִלְבַד שֶׁיִּהֵא מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו:

ה אִם מָצְאוּ לוֹ זְכוּת פְּטָרוּהוּ· וְאִם לָאוּ מַעֲבִירִין דִּינוֹ לְמָחָר· (הָיוּ) מִזְדַּוְּגִין זוּגוֹת (זוּגוֹת) וּמְמַעֲטִין בְּמַאֲכָל· וְלֹא הָיוּ שׁוֹתִין יַיִן כָּל הַיּוֹם· וְנוֹשְׁאִין וְנוֹתְנִין בַּדָּבָר כָּל

הַלַּיְלָה· וּלְמָחֳרָת מַשְׁכִּימִין וּבָאִין לְבֵית דִּין· הַמְּזַכֶּה אוֹמֵר אֲנִי מְזַכֶּה· וּמְזַכֶּה אֲנִי בִּמְקוֹמִי· וְחַמְּחַיֵּב אוֹמֵר אֲנִי מְחַיֵּב· וּמְחַיֵּב אֲנִי בִּמְקוֹמִי· הַמְּלַמֵּד חוֹבָה· מְלַמֵּד זְכוּת· אֲבָל הַמְּלַמֵּד זְכוּת אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר וּלְלַמֵּד חוֹבָה· אִם טָעוּ בַדָּבָר· שְׁנֵי סוֹפְרֵי הַדַּיָּנִין מַזְכִּירִין אוֹתָן· אִם מָצְאוּ לוֹ זְכוּת פְּטָרוּהוּ· וְאִם לָאוּ עוֹמְדִים לַמִּנְיָן· שְׁנַיִם עָשָׂר מְזַכִּין וְאַחַד עָשָׂר מְחַיְּבִין· זַכָּאי· שְׁנַיִם עָשָׂר מְחַיְּבִין וְאַחַד עָשָׂר מְזַכִּין· וַאֲפִילוּ אַחַד עָשָׂר מְזַכִּין וְאַחַד עָשָׂר מְחַיְּבִין· וְאֶחָד אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ· וַאֲפִילוּ עֶשְׂרִים וּשְׁנַיִם מְזַכִּין· אוֹ מְחַיְּבִין· וְאֶחָד אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ· יוֹסִיפוּ הַדַּיָּנִין· עַד כַּמָּה מוֹסִיפִין שְׁנַיִם שְׁנַיִם· עַד שִׁבְעִים וְאֶחָד· שְׁלֹשִׁים וְשִׁשָּׁה מְזַכִּין וּשְׁלֹשִׁים וַחֲמִשָּׁה מְחַיְּבִין· זַכָּאי· שְׁלֹשִׁים וְשִׁשָּׁה מְחַיְּבִין· וּשְׁלֹשִׁים וַחֲמִשָּׁה מְזַכִּין· דָּנִין אֵלּוּ כְּנֶגֶד אֵלּוּ· עַד שֶׁיִּרְאֶה אֶחָד מִן הַמְּחַיְּבִין· דִּבְרֵי הַמְּזַכִּין:

פרק ו

גְּמָרָא הַדִּין מוֹצִיאִין אוֹתוֹ לְסָקִלוֹ· בֵּית הַסְּקִילָה הָיָה חוּץ לְבֵית דִּין· שֶׁנֶּאֱמַר הוֹצֵא אֶת הַמְקַלֵּל· אֶחָד עוֹמֵד עַל פֶּתַח בֵּית דִּין· וְהַסּוּדָרִין בְּיָדוֹ· וְאָדָם אַחֵר רוֹכֵב הַסּוּס רָחוֹק מִמֶּנּוּ· כְּדֵי שֶׁיְּהֵא רוֹאֶהוּ· אָמַר אֶחָד יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עָלַיִן זְכוּת· הַלָּה מֵנִיף בַּסּוּדָרִין· וְהַסּוּס רָץ וּמַעֲמִידוֹ· וַאֲפִילוּ הוּא אוֹמֵר יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עַל עַצְמִי זְכוּת· מַחֲזִירִין אוֹתוֹ· אֲפִילוּ אַרְבַּע וַחֲמִשָּׁה פְּעָמִים· וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא מַמָּשׁ

בִּדְבָרָיו· מֻצְאוּ לוֹ זְכוּת פְּטָרוּהוּ· וְאִם לָאוּ יוֹצֵא לִסָּקֵל· וְכָרוֹז יוֹצֵא לְפָנָיו אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי יוֹצֵא לִסָּקֵל· עַל שֶׁעָבַר עֲבֵירָה פְּלוֹנִית· וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו· כָּל מִי שֶׁיּוֹדֵעַ לוֹ זְכוּת יָבֹא וִילַמֵּד עָלָיו:

ב הָיָה רָחוֹק מִבֵּית הַסְּקִילָה עֶשֶׂר אַמּוֹת אוֹמְרִים לוֹ הִתְוַדֶּה· שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ כָּל הַמּוּמָתִין מִתְוַדִּין· שֶׁכָּל הַמִּתְוַדֶּה יֵשׁ לוֹ חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא· שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְּעָכָן שֶׁאָמַר לוֹ יְהוֹשֻׁעַ· בְּנִי שִׂים נָא כָבוֹד לַיְיָ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְתֵן לוֹ תוֹדָה· וַיַּעַן עָכָן אֶת יְהוֹשֻׁעַ וַיֹּאמַר· אָמְנָה אָנֹכִי חָטָאתִי לַיְיָ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְכָזֹאת וְגוֹמֵר· וּמְנַיִן שֶׁכִּפֵּר לוֹ וִדּוּיוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ מֶה עֲכַרְתָּנוּ· יַעְכָּרְךָ יְיָ בַּיּוֹם הַזֶּה· הַיּוֹם הַזֶּה אַתָּה עָכוּר· וְאֵי אַתָּה עָכוּר לְעוֹלָם הַבָּא· וְאִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ לְהִתְוַדּוֹת· אוֹמְרִים לוֹ אֱמוֹר תְּהֵא מִיתָתִי כַּפָּרָה עַל כָּל עֲוֹנוֹתַי· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם הָיָה יוֹדֵעַ שֶׁהוּא מְזֻמָּם אוֹמֵר תְּהֵא מִיתָתִי כַּפָּרָה עַל כָּל עֲוֹנוֹתַי· חוּץ מֵעָוֹן זֶה· אָמְרוּ לוֹ אִם כֵּן יְהוּ כָּל אָדָם אוֹמְרִים כַּךְ· כְּדֵי לְנַקּוֹת אֶת עַצְמָן:

ג הָיָה רָחוֹק מִבֵּית הַסְּקִילָה אַרְבַּע אַמּוֹת· מַפְשִׁיטִין אוֹתוֹ אֶת בְּגָדָיו· הָאִישׁ מְכַסִּין אוֹתוֹ מִלְּפָנָיו· וְהָאִשָּׁה מִלְּפָנֶיהָ וּמֵאַחֲרֶיהָ· דִּבְרֵי רִבִּי יְהוּדָה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אִישׁ נִסְקָל עָרוֹם· וְאֵין הָאִשָּׁה נִסְקֶלֶת עֲרוּמָה:

ד בֵּית הַסְּקִילָה הָיָה גָבוֹהַּ שְׁתֵּי קוֹמוֹת· אֶחָד מִן הָעֵדִים דּוֹחֲפוֹ עַל מָתְנָיו· נֶהְפַּךְ עַל לִבּוֹ הוֹפְכוֹ עַל מָתְנָיו· אִם מֵת

(בָּהּ) יָצָא· וְאִם לָאוּ הַשֵּׁנִי נוֹטֵל אֶת הָאֶבֶן· וְנוֹתְנָהּ עַל לִבּוֹ· אִם מֵת בָּהּ יָצָא· וְאִם לָאוּ· רְגִימָתוֹ בְּכָל יִשְׂרָאֵל· שֶׁנֶּאֱמַר יַד הָעֵדִים תִּהְיֶה בּוֹ בָרִאשׁוֹנָה לְהָמִיתוֹ וְיַד כָּל הָעָם בָּאַחֲרוֹנָה· כָּל הַנִּסְקָלִין נִתְלִין דִּבְרֵי רִבִּי אֱלִיעֶזֶר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ נִתְלֶה אֶלָּא הַמְּגַדֵּף· וְהָעוֹבֵד עֲבוֹדַת אֱלִילִים· הָאִישׁ תּוֹלִים אוֹתוֹ פָּנָיו כְּלַפֵּי הָעָם· וְהָאִשָּׁה פָּנֶיהָ כְּלַפֵּי הָעֵץ· דִּבְרֵי רִבִּי אֱלִיעֶזֶר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים הָאִישׁ נִתְלֶה· וְאֵין הָאִשָּׁה נִתְלֵית· אָמַר לָהֶן רִבִּי אֱלִיעֶזֶר וַהֲלֹא שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטָח תָּלָה (נָשִׁים) בְּאַשְׁקְלוֹן· אָמְרוּ לוֹ שְׁמוֹנִים נָשִׁים תָּלָה· וְאֵין דָּנִים שְׁנַיִם בְּיוֹם אֶחָד· כֵּיצַד תּוֹלִין אוֹתוֹ· מְשַׁקְּעִין אֶת הַקּוֹרָה בָּאָרֶץ· וְהָעֵץ יוֹצֵא (מִמֶּנָּה)· וּמַקִּיף שְׁתֵּי יָדָיו זוֹ עַל גַּב זוֹ וְתוֹלֶה אוֹתוֹ· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר הַקּוֹרָה מֻטָּה עַל הַכֹּתֶל וְתוֹלֶה אוֹתוֹ· כְּדֶרֶךְ שֶׁהַטַּבָּחִין עוֹשִׂין· וּמַתִּירִין אוֹתוֹ מִיָּד· וְאִם לָן עוֹבֵר עָלָיו בְּלֹא תַעֲשֶׂה· שֶׁנֶּאֱמַר לֹא תָלִין נִבְלָתוֹ עַל הָעֵץ· כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא כִּי קִלְלַת אֱלֹהִים תָּלוּי וְגוֹמֵר· כְּלוֹמַר מִפְּנֵי מָה זֶה תָּלוּי מִפְּנֵי שֶׁבִּירַךְ אֶת הַשֵּׁם· וְנִמְצָא שֵׁם שָׁמַיִם מִתְחַלֵּל:

ה אָמַר רִבִּי מֵאִיר בְּשָׁעָה שֶׁאָדָם מִצְטָעֵר שְׁכִינָה· מַה הַלָּשׁוֹן אוֹמֶרֶת· (כַּבְּ״יָכוֹל) קַלֵּנִי מֵרֹאשִׁי· קַלֵּנִי מִזְּרוֹעִי· אִם כֵּן כַּבְּ״יָכוֹל הַמָּקוֹם מִצְטָעֵר עַל דָּמָם שֶׁל רְשָׁעִים שֶׁנִּשְׁפַּךְ· קַל וָחֹמֶר עַל דָּמָם שֶׁל צַדִּיקִים· וְלֹא זוֹ בִלְבַד· אֶלָּא כָּל הַמֵּלִין אֶת מֵתוֹ· עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה· הֵלִינוֹ לִכְבוֹדוֹ לְהָבִיא לוֹ אֲרוֹן וְתַכְרִיכִים· אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו· וְלֹא הָיוּ קוֹבְרִין אוֹתוֹ

בְּקִבְרוֹת אֲבוֹתָיו· אֶלָּא שְׁנֵי בָתֵּי קִבָּרוֹת הָיוּ מְתֻקָּנִין לְבֵית דִּין· אֶחָד לַנִּסְקָלִין וְלַנִּשְׂרָפִין· וְאֶחָד לַנֶּהֱרָגִין וְלַנֶּחֱנָקִין:

ו נִתְעַכֵּל הַבָּשָׂר· מְלַקְּטִין אֶת הָעֲצָמוֹת· וְקוֹבְרִין אוֹתוֹ בִּמְקוֹמָן· וְהַקְּרוֹבִים בָּאִים· וְשׁוֹאֲלִין בִּשְׁלוֹם הַדַּיָּנִים· וּבִשְׁלוֹם הָעֵדִים· כְּלוֹמַר דְּעוּ שֶׁאֵין בְּלִבֵּנוּ עֲלֵיכֶם כְּלוּם· שֶׁדִּין אֱמֶת דַּנְתֶּם· וְלֹא הָיוּ מִתְאַבְּלִים· אֲבָל אוֹנְנִין· שֶׁאֵין אֲנִינוּת אֶלָּא בַלֵּב:

פרק ז

אַרְבַּע מִיתוֹת נִמְסְרוּ לְבֵית דִּין· סְקִילָה שְׂרֵיפָה הֶרֶג וָחֶנֶק· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר שְׂרֵיפָה סְקִילָה חֶנֶק וָהֶרֶג· זוֹ מִצְוַת הַנִּסְקָלִים:

ב מִצְוַת הַנִּשְׂרָפִין הָיוּ מְשַׁקְּעִין אוֹתוֹ בַּזֶּבֶל עַד אַרְכֻּבוֹתָיו· וְנוֹתְנִים סוּדָר קָשֶׁה לְתוֹךְ הָרַכָּה· וְכוֹרֵךְ עַל צַוָּארוֹ· זֶה מוֹשֵׁךְ אֶצְלוֹ· וְזֶה מוֹשֵׁךְ אֶצְלוֹ· עַד שֶׁפּוֹתֵחַ אֶת פִּיו· וּמַדְלִיק אֶת הַפְּתִילָה· וְזוֹרְקָהּ לְתוֹךְ פִּיו· וְיוֹרֶדֶת לְתוֹךְ מֵעָיו· וְחוֹמֶרֶת אֶת בְּנֵי מֵעָיו· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף הוּא אִם מֵת בְּיָדָם· לֹא הָיוּ מְקַיְּמִין בּוֹ (מִצְוַת) שְׂרֵיפָה· אֶלָּא פּוֹתְחִין אֶת פִּיו בַּצְּבַת שֶׁלֹּא בְטוֹבָתוֹ· וּמַדְלִיק הַפְּתִילָה· וְזוֹרְקָה לְתוֹךְ פִּיו· וְיוֹרֶדֶת לְתוֹךְ מֵעָיו· וְחוֹמֶרֶת אֶת בְּנֵי מֵעָיו· אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן צָדוֹק מַעֲשֶׂה בְּבַת כֹּהֵן אַחַת שֶׁזָּנְתָה· וְהִקִּיפוּהָ חֲבִילֵי זְמוֹרוֹת וּשְׂרָפוּהָ· אָמְרוּ לוֹ מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיָה בֵית דִּין שֶׁל אוֹתָהּ שָׁעָה בָּקִי:

ג מִצְוַת הַנֶּהֱרָגִין· הָיוּ מַתִּיזִין אֶת רֹאשׁוֹ בַּסַּיִף· כְּרֶדֶךְ שֶׁהַמַּלְכוּת עוֹשָׂה· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר נוּוּל הוּא (זֶה) אֶלָּא מַנִּיחִין אֶת רֹאשׁוֹ עַל הַסִּדָּן· וְקוֹצֵת בַּקּוֹפִיץ· אָמְרוּ לוֹ אֵין מִיתָה מְנֻוֶּלֶת מִזּוֹ· מִצְוַת הַנֶּחֱנָקִין הָיוּ מְשַׁקְּעִין אוֹתוֹ בַּזֶּבֶל עַד אַרְכֻּבוֹתָיו· וְנוֹתְנִים סוּדָר קָשֶׁה לְתוֹךְ הָרַכָּה· וְכוֹרֵךְ עַל צַוָּארוֹ· זֶה מוֹשֵׁךְ אֶצְלוֹ וְזֶה מוֹשֵׁךְ אֶצְלוֹ· עַד שֶׁנַּפְשׁוֹ יוֹצְאָה:

ד אֵלּוּ הֵן הַנִּסְקָלִין· הַבָּא עַל הָאֵם· וְעַל אֵשֶׁת הָאָב· וְעַל הַכַּלָּה· וְעַל הַזָּכוּר· וְעַל הַבְּהֵמָה· וְהָאִשָּׁה הַמְּבִיאָה אֶת הַבְּהֵמָה· וְהַמְּגַדֵּף· וְהָעוֹבֵד עֲבוֹדַת אֱלִילִים· וְהַנּוֹתֵן מִזַּרְעוֹ לַמֹּלֶךְ· וּבַעַל אוֹב וְיִדְּעוֹנִי· וְהַמְּחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת· וְהַמְּקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ· וְהַבָּא עַל נַעֲרָה הַמְּאוֹרָסָה· הַמֵּסִית וְהַמַּדִּיחַ· וְהַמְּכַשֵּׁף· וּבֶן סוֹרֵר וּמוֹרֶה· הַבָּא עַל הָאֵם· חַיָּב עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵם· וּמִשּׁוּם אֵשֶׁת אָב· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵינוֹ חַיָּב· אֶלָּא מִשּׁוּם הָאֵם בִּלְבָד· הַבָּא עַל אֵשֶׁת אָב· חַיָּב עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָב· וּמִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ· בֵּין בְּחַיֵּי אָבִיו· בֵּין לְאַחַר מִיתַת אָבִיו· בֵּין מִן הָאֵירוּסִין בֵּין מִן הַנִּשּׂוּאִין· הַבָּא עַל כַּלָּתוֹ· חַיָּב עָלֶיהָ מִשּׁוּם כַּלָּתוֹ· וּמִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ· בֵּין בְּחַיֵּי בְנוֹ· בֵּין לְאַחַר מִיתַת בְּנוֹ· בֵּין מִן הָאֵירוּסִין· בֵּין מִן הַנִּשּׂוּאִין· הַבָּא עַל הַזָּכוּר וְעַל הַבְּהֵמָה· וְהָאִשָּׁה הַמְּבִיאָה אֶת הַבְּהֵמָה· אִם אָדָם חָטָא· בְּהֵמָה מַה חָטְאָה· אֶלָּא לְפִי שֶׁבָּאָה לְאָדָם תְּקָלָה עַל יָדָהּ· לְפִיכַךְ

אָמַר הַכָּתוּב תִּסָּקֵל· דָּבָר אַחֵר שֶׁלֹּא תְהֵא בְהֵמָה עוֹבֶרֶת בַּשּׁוּק· וְיֹאמְרוּ· זוֹ הִיא שֶׁנִּסְקַל פְּלוֹנִי עַל יָדָהּ:

ה הַמְגַדֵּף אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיְּפָרֵשׁ הַשֵּׁם· אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה בְּכָל יוֹם דָּנִין אֶת הָעֵדִים בְּכִנּוּי· יַכֶּה יוֹסִי אֶת יוֹסִי· נִגְמַר הַדִּין לֹא הָיוּ הוֹרְגִים בְּכִנּוּי· אֶלָּא מוֹצִיאִים כָּל אָדָם לַחוּץ· וְשׁוֹאֲלִים אֶת הַגָּדוֹל שֶׁבָּהֶן· וְאוֹמְרִים לוֹ אֱמוֹר· מַה שֶׁשָּׁמַעְתָּ בְּפֵירוּשׁ· וְהוּא אוֹמֵר· וְהַדַּיָּנִין עוֹמְדִין עַל רַגְלֵיהֶן· וְקוֹרְעִין וְלֹא מְאַחִין· וְהַשֵּׁנִי אוֹמֵר אַף אֲנִי כָּמוֹהוּ· וְהַשְּׁלִישִׁי אוֹמֵר אַף אֲנִי כָּמוֹהוּ:

ו הָעוֹבֵד עֲבוֹדַת אֱלִילִים· אֶחָד הָעוֹבֵד· וְאֶחָד הַזּוֹבֵחַ· וְאֶחָד הַמְּקַטֵּר· וְאֶחָד הַמְּנַסֵּךְ· וְאֶחָד הַמִּשְׁתַּחֲוֶה· וְאֶחָד הַמְקַבְּלוֹ עָלָיו לֶאֱלוֹהַּ· וְהָאוֹמֵר לוֹ אֵלִי אָתָּה· אֲבָל הַמְגַפֵּף וְהַמְנַשֵּׁק· וְהַמְכַבֵּד וְהַמְרַבֵּץ· וְהַמַּרְחִיץ· הַסַּדְּ· וְהַמַּלְבִּישׁ וְהַמַּנְעִיל· עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה· הַנּוֹדֵר בִּשְׁמוֹ· וְהַמְקַיֵּם בִּשְׁמוֹ· עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה· הַפּוֹעֵר עַצְמוֹ לְבַעַל פְּעוֹר· זוֹ הִיא עֲבוֹדָתוֹ· הַזּוֹרֵק אֶבֶן לְמַרְקוֹלִיס· זוֹ הִיא עֲבוֹדָתוֹ:

ז הַנּוֹתֵן מִזַּרְעוֹ לַמֹּלֶךְ· אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיִּמְסוֹר לַמֹּלֶךְ· וְיַעֲבִיר בָּאֵשׁ· מָסַר לַמֹּלֶךְ· וְלֹא הֶעֱבִיר בָּאֵשׁ· הֶעֱבִיר בָּאֵשׁ· וְלֹא מָסַר לַמֹּלֶךְ· אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיִּמְסוֹר לַמֹּלֶךְ· וְיַעֲבִיר בָּאֵשׁ· בַּעַל אוֹב· זֶה פִּיתוֹם הַמְּדַבֵּר מִשֶּׁחִיוֹ· וְיִדְּעוֹנִי· זֶה הַמְּדַבֵּר בְּפִיו· הֲרֵי אֵלּוּ בִּסְקִילָה· וְהַנִּשְׁאָל בָּהֶם בְּאַזְהָרָה:

ח הַמְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת בְּדָבָר שֶׁחַיָּבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת· וְהַמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיְּקַלְּלֵם בַּשֵּׁם· קִלְּלָם בְּכִנּוּי רִבִּי מֵאִיר מְחַיֵּב· וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין:

ט הַבָּא עַל נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה· אֵינוֹ חַיָּב עַד שְׁתְּהֵא נַעֲרָה· בְּתוּלָה מְאוֹרָסָה· וְהִיא בְּבֵית אָבִיהָ· בָּאוּ עָלֶיהָ שְׁנַיִם· הָרִאשׁוֹן בִּסְקִילָה· וְהַשֵּׁנִי בְּחָנֵק:

י הַמֵּסִית· זֶה הֶדְיוֹט הַמֵּסִית אֶת הַהֶדְיוֹט· אָמַר לוֹ יֵשׁ יִרְאָה בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· כַּדְּ אוֹכֶלֶת כַּדְּ שׁוֹתָה· כַּדְּ מְטִיבָה כַּדְּ מְרִיעָה· כָּל חַיָּבֵי מִיתוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה אֵין מַכְמִינִין עֲלֵיהֶן חוּץ מִזּוֹ· אָמַר לִשְׁנַיִם וְהֵם עֵדָיו· מְבִיאִין אוֹתוֹ לְבֵית דִּין· וְסוֹקְלִין אוֹתוֹ· אָמַר לְאֶחָד· הוּא אוֹמֵר יֵשׁ לִי חֲבֵרִים· רוֹצִים בְּכַדְּ· אִם הָיָה עָרוּם וְאֵינוֹ יָכוֹל לְדַבֵּר בִּפְנֵיהֶם· מַכְמִינִין לוֹ עֵדִים אֲחוֹרֵי הַגָּדֵר· וְהוּא אוֹמֵר לוֹ· אֱמוֹר מַה שֶּׁאָמַרְתָּ לִי בְּיִחוּד· וְהַלָּה אוֹמֵר לוֹ· וְהוּא אוֹמֵר לוֹ· הֵיאַדְּ נַנִּיחַ אֹתָּ אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם· וְנֵלֶדְ וְנַעֲבוֹד עֵצִים וַאֲבָנִים· אִם חָזַר בּוֹ (הֲרֵי זֶה) מוּטָב· וְאִם אָמַר כַּדְּ הִיא חוֹבָתֵנוּ· וְכַדְּ יָפֶה לָנוּ· הָעוֹמְדִים מֵאֲחוֹרֵי הַגָּדֵר· מְבִיאִין אוֹתוֹ לְבֵית דִּין· וְסוֹקְלִין אוֹתוֹ· הָאוֹמֵר אֶעֱבוֹד· אֵלֶדְ וְאֶעֱבוֹד· נֵלֶדְ וְנַעֲבוֹד· אֶזְבַּח· אֵלֶדְ וְאֶזְבַּח· נֵלֶדְ וְנִזְבַּח· אַקְטִיר· אֵלֶדְ וְאַקְטִיר· נֵלֶדְ וְנַקְטִיר· אֲנַסֵּדְ· אֵלֶדְ וַאֲנַסֵּדְ· נֵלֶדְ וּנְנַסֵּדְ· אֶשְׁתַּחֲוֶה· אֵלֶדְ וְאֶשְׁתַּחֲוֶה· נֵלֶדְ וְנִשְׁתַּחֲוֶה· הַמַּדִּיחַ· זֶה הָאוֹמֵר נֵלֶדְ וְנַעֲבוֹד עֲבוֹדַת אֱלִילִים:

יא הַמְּכַשֵּׁף· הָעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה חַיָּב· וְלֹא הָאוֹחֵז אֶת הָעֵינַיִם· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר מִשּׁוּם רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ· שְׁנַיִם לוֹקְטִין קִשּׁוּאִין· אֶחָד לוֹקֵט פָּטוּר· וְאֶחָד לוֹקֵט חַיָּב· הָעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה חַיָּב· הָאוֹחֵז אֶת הָעֵינַיִם פָּטוּר:

יום טז

פרק ח

בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה· מֵאֵימָתַי נֶעֱשָׂה בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה· מִשֶּׁיָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת· וְעַד שֶׁיַּקִּיף זְקַן הַתַּחְתּוֹן· וְלֹא הָעֶלְיוֹן· אֶלָּא שֶׁדִּבְּרוּ חֲכָמִים בִּלְשׁוֹן נְקִיָּה· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן· בֵּן וְלֹא בַת· בֵּן וְלֹא אִישׁ· קָטָן פָּטוּר· שֶׁלֹּא בָא לִכְלַל מִצְוֹת:

ב מֵאֵימָתַי חַיָּב מִשֶּׁיֹּאכַל טַרְטִימַר בָּשָׂר· וְיִשְׁתֶּה חֲצִי לוֹג יַיִן הָאִיטַלְקִי· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מָנֶה בָשָׂר וְלוֹג יַיִן· אָכַל בַּחֲבוּרַת מִצְוָה· אָכַל בְּעִבּוּר הַחֹדֶשׁ· אָכַל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם· אָכַל נְבֵלוֹת וּטְרֵפוֹת שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים· (אָכַל טֶבֶל וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְרוּמָתוֹ· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ·) אָכַל דָּבָר שֶׁהוּא מִצְוָה· וְדָבָר שֶׁהוּא עֲבֵירָה· אָכַל כָּל מַאֲכָל· וְלֹא אָכַל בָּשָׂר· שָׁתָה כָל מַשְׁקֶה וְלֹא שָׁתָה יַיִן· אֵינוֹ נֶעֱשָׂה בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה· עַד שֶׁיֹּאכַל בָּשָׂר וְיִשְׁתֶּה יַיִן· שֶׁנֶּאֱמַר זוֹלֵל וְסוֹבֵא· וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין רְאָיָה לַדָּבָר· זֵכֶר לַדָּבָר· שֶׁנֶּאֱמַר אַל תְּהִי בְּסוֹבְאֵי יַיִן בְּזוֹלְלֵי בָשָׂר לָמוֹ:

ג גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו וְאָכַל בִּרְשׁוּת אָבִיו· מִשֶּׁל אַחֵרִים וְאָכַל בִּרְשׁוּת אָבִיו· אֵינוֹ נֶעֱשָׂה בֶּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה· עַד שֶׁיִּגְנוֹב מִשֶּׁל אָבִיו וְיֹאכַל בִּרְשׁוּת אַחֵרִים· רִבִּי יוֹסֵי בְּרִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד שֶׁיִּגְנוֹב מִשֶּׁל אָבִיו וּמִשֶּׁל אִמּוֹ:

ד הָיָה אָבִיו רוֹצֶה וְאִמּוֹ אֵינָהּ רוֹצָה· אָבִיו אֵינוֹ רוֹצֶה וְאִמּוֹ רוֹצָה· אֵינוֹ נֶעֱשָׂה בֶּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה· עַד שֶׁיִּהוּ שְׁנֵיהֶם רוֹצִין· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם לֹא הָיְתָה אִמּוֹ רְאוּיָה לְאָבִיו· אֵינוֹ נֶעֱשָׂה בֶּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה· הָיָה אֶחָד מֵהֶם גִּדֵּם אוֹ חִגֵּר· אוֹ אִלֵּם· אוֹ סוֹמֵא· אוֹ חֵרֵשׁ· אֵינוֹ נֶעֱשָׂה בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה· שֶׁנֶּאֱמַר וְתָפְשׂוּ בוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ· וְלֹא גִדְּמִין· וְהוֹצִיאוּ אוֹתוֹ וְלֹא חִגְּרִין· וְאָמְרוּ וְלֹא אִלְּמִין· בְּנֵנוּ זֶה וְלֹא סוֹמִין· אֵינֶנּוּ שׁוֹמֵעַ בְּקוֹלֵנוּ וְלֹא חֵרְשִׁין· מַתְרִין בּוֹ בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה· וּמַלְקִין אוֹתוֹ· חָזַר וְקִלְקַל נִדּוֹן בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה· וְאֵינוֹ נִסְקָל· עַד שֶׁיִּהוּ שָׁם שְׁלֹשָׁה הָרִאשׁוֹנִים· שֶׁנֶּאֱמַר בְּנֵנוּ זֶה· זֶהוּ שֶׁלָּקָה בִּפְנֵיכֶם· בָּרַח עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ· וְאַחַר כַּךְ הִקִּיף זְקַן הַתַּחְתּוֹן פָּטוּר· וְאִם מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינוֹ בָּרַח· וְאָחַר כָּךְ הִקִּיף זְקַן הַתַּחְתּוֹן· חַיָּב:

ה בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה נִדּוֹן עַל שֵׁם סוֹפוֹ· אֲמְרָה תוֹרָה יָמוּת זַכָּאי· וְאַל יָמוּת חַיָּב· שֶׁמִּיתָתָן שֶׁל רְשָׁעִים הֲנָאָה לָהֶן וַהֲנָאָה לָעוֹלָם· וְלַצַּדִּיקִים רָע לָהֶן וְרָע לָעוֹלָם· יַיִן וְשֵׁינָה לָרְשָׁעִים· הֲנָאָה לָהֶן וַהֲנָאָה לָעוֹלָם· וְלַצַּדִּיקִים רָע לָהֶן וְרָע לָעוֹלָם· פִּזּוּר לָרְשָׁעִים הֲנָאָה לָהֶן וַהֲנָאָה לָעוֹלָם· וְלַצַּדִּיקִים רָע לָהֶן וְרָע לָעוֹלָם· כִּנּוּס לָרְשָׁעִים רָע לָהֶן

וְרָע לָעוֹלָם· וְלַצַּדִּיקִים הֲנָאָה לָהֶן וַהֲנָאָה לָעוֹלָם· שֶׁקֶט לָרְשָׁעִים רָע לָהֶן וְרָע לָעוֹלָם· וְלַצַּדִּיקִים הֲנָאָה לָהֶן וַהֲנָאָה לָעוֹלָם:

י הַבָּא בַּמַּחְתֶּרֶת נִדּוֹן עַל שֵׁם סוֹפוֹ· הָיָה בָא בַּמַּחְתֶּרֶת· וְשִׁבַּר אֶת הֶחָבִית· אִם יֵשׁ לוֹ דָמִים חַיָּב· וְאִם אֵין לוֹ דָמִים פָּטוּר:

יא וְאֵלּוּ הֵן שֶׁמַּצִּילִין אוֹתָן בְּנַפְשָׁם· הָרוֹדֵף אַחַר חֲבֵירוֹ לְהָרְגוֹ· וְאַחַר הַזָּכוּר· וְאַחַר הַנַּעֲרָה הַמְּאוֹרָסָה· אֲבָל הָרוֹדֵף אַחַר בְּהֵמָה· וְהַמְּחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת· וְהָעוֹבֵד עֲבוֹדַת אֱלִילִים אֵין מַצִּילִין אוֹתָן בְּנַפְשָׁם:

פרק ט

וְאֵלּוּ הֵן הַנִּשְׂרָפִין· הַבָּא עַל אִשָּׁה וּבִתָּהּ· וּבַת כֹּהֵן שֶׁזִּנְּתָה· יֵשׁ בְּכְלַל אִשָּׁה וּבִתָּהּ· בִּתּוֹ· וּבַת בִּתּוֹ· וּבַת בְּנוֹ· וּבַת אִשְׁתּוֹ· וּבַת בִּתָּהּ· וּבַת בְּנָהּ· חֲמוֹתוֹ· וְאֵם חֲמוֹתוֹ· וְאֵם חָמִיו· וְאֵלּוּ הֵן הַנֶּהֱרָגִין· הָרוֹצֵחַ· וְאַנְשֵׁי עִיר הַנִּדַּחַת· רוֹצֵחַ שֶׁהִכָּה אֶת רֵעֵהוּ בְּאֶבֶן· אוֹ בְּבַרְזֶל· וְכָבַשׁ עָלָיו לְתוֹךְ הַמַּיִם· אוֹ לְתוֹךְ הָאוּר· וְאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲלוֹת מִשָּׁם וּמֵת חַיָּב· דְּחָפוֹ לְתוֹךְ הַמַּיִם· אוֹ לְתוֹךְ הָאוּר וְיָכוֹל לַעֲלוֹת מִשָּׁם וּמֵת· פָּטוּר· שִׂסָּה בוֹ אֶת הַכֶּלֶב· שִׂסָּה בוֹ אֶת הַנָּחָשׁ פָּטוּר· הִשִּׁיךְ בּוֹ אֶת הַנָּחָשׁ· רִבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּב· וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין· הַמַּכֶּה אֶת חֲבֵירוֹ· בֵּין בְּאֶבֶן אוֹ בְּאֶגְרוֹף וַאֲמָדוּהוּ לְמִיתָה·

וְהֵקֵל מִמָּה שֶׁהָיָה· וּלְאַחַר מִכָּאן הִכְבִּיד וּמֵת· חַיָּב· רִבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר פָּטוּר· שֶׁרַגְלַיִם לַדָּבָר:

ב נִתְכַּוֵּן לַהֲרוֹג אֶת הַבְּהֵמָה וְהָרַג אֶת הָאָדָם· לַנָּכְרִי וְהָרַג אֶת יִשְׂרָאֵל· לַנְּפָלִים וְהָרַג בֶּן קַיָּמָא· פָּטוּר· נִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹתוֹ עַל מָתְנָיו· וְלֹא הָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית עַל מָתְנָיו· וְהֶלְכָה לוֹ עַל לִבּוֹ· וְהָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית עַל לִבּוֹ וּמֵת· פָּטוּר· נִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹתוֹ עַל לִבּוֹ· וְהָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית עַל לִבּוֹ· וְהֶלְכָה לוֹ עַל מָתְנָיו· וְלֹא הָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית עַל מָתְנָיו וּמֵת פָּטוּר· נִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹת אֶת הַגָּדוֹל· וְלֹא הָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית הַגָּדוֹל· וְהֶלְכָה לוֹ עַל הַקָּטָן· וְהָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית אֶת הַקָּטָן· וּמֵת פָּטוּר· נִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹת אֶת הַקָּטָן· וְהָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית אֶת הַקָּטָן· וְהֶלְכָה לָהּ עַל הַגָּדוֹל· וְלֹא הָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית אֶת הַגָּדוֹל וּמֵת פָּטוּר· אֲבָל נִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹתוֹ עַל מָתְנָיו· וְהָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית עַל מָתְנָיו· וְהֶלְכָה לָהּ עַל לִבּוֹ וּמֵת חַיָּב· נִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹת אֵת הַגָּדוֹל· וְהָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית אֶת הַגָּדוֹל· וְהֶלְכָה לָהּ עַל הַקָּטָן וּמֵת חַיָּב· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֲפִילוּ נִתְכַּוֵּן לַהֲרוֹג אֶת זֶה· וְהָרַג אֶת זֶה· פָּטוּר:

ג רוֹצֵחַ שֶׁנִּתְעָרֵב בָּאֲחֵרִים· כֻּלָּן פְּטוּרִין· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כּוֹנְסִין אוֹתָם לְכִיפָּה· כָּל חַיָּבֵי מִיתוֹת שֶׁנִּתְעָרְבוּ זֶה בְזֶה· נִדּוֹנִין בַּקַּלָּה· הַנִּסְקָלִין בַּנִּשְׂרָפִין· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר נִדּוֹנִים בִּסְקִילָה· שֶׁהַשְּׂרֵפָה חֲמוּרָה· וְחַכָּמִים אוֹמְרִים נִדּוֹנִין בִּשְׂרֵפָה· שֶׁהַסְּקִילָה חֲמוּרָה· אָמַר לָהֶן רִבִּי שִׁמְעוֹן

אִלּוּ לֹא הָיְתָה שְׂרֵפָה חֲמוּרָה לֹא נִתְּנָה לְבֵית כֹּהֵן שֶׁזִּנְּתָה· אָמְרוּ לוֹ אִלּוּ לֹא הָיְתָה סְקִילָה חֲמוּרָה· לֹא נִתְּנָה לַמְּגַדֵּף וְלָעוֹבֵד עֲבוֹדַת אֱלִילִים· הַנֶּהֱרָגִין בַּנֶּחֱנָקִין· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר בְּסַיִף· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בְּחָנֵק:

ד מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב בִּשְׁתֵּי מִיתוֹת בֵּית דִּין· נִדּוֹן בַּחֲמוּרָה· עָבַר עֲבֵירָה שֶׁנִּתְחַיֵּב שְׁתֵּי מִיתוֹת· נִדּוֹן בַּחֲמוּרָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר נִדּוֹן בַּזִּיקָה הָרִאשׁוֹנָה שֶׁבָּאָה עָלָיו:

ה מִי שֶׁלָּקָה וְשָׁנָה· בֵּית דִּין מַכְנִיסִין אוֹתוֹ לַכִּפָּה· וּמַאֲכִילִין אוֹתוֹ שְׂעוֹרִין· עַד שֶׁכְּרֵסוֹ מִתְבַּקַּעַת· הַהוֹרֵג נֶפֶשׁ שֶׁלֹּא בְעֵדִים· מַכְנִיסִין אוֹתוֹ לַכִּפָּה· וּמַאֲכִילִין אוֹתוֹ· לֶחֶם צַר וּמַיִם לַחַץ:

ו הַגּוֹנֵב אֶת הַקִּסְוָה· וְהַמְּקַלֵּל בְּקוֹסֵם· וְהַבּוֹעֵל אֲרָמִית· קַנָּאִין פּוֹגְעִין בּוֹ· כֹּהֵן שֶׁשִּׁמֵּשׁ בְּטֻמְאָה· אֵין אֶחָיו הַכֹּהֲנִים מְבִיאִין אוֹתוֹ לְבֵית דִּין· אֶלָּא פִּרְחֵי כְהוּנָּה מוֹצִיאִין אוֹתוֹ חוּץ לָעֲזָרָה· וּמַפְּצִיעִין אֶת מוֹחוֹ בַּגִּזְרִין· זָר שֶׁשִּׁמֵּשׁ בַּמִּקְדָּשׁ· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר בְּחָנֵק· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בִּידֵי שָׁמַיִם:

י״ג דפרק זה מאוחר לפרק אלו הן הנחנקין

פרק י

כָּל יִשְׂרָאֵל יֵשׁ לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא· שֶׁנֶּאֱמַר וְעַמֵּךְ כֻּלָּם צַדִּיקִים וְגוֹמֵר· וְאֵלּוּ שֶׁאֵין לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא· הָאוֹמֵר אֵין תְּחִיַּת הַמֵּתִים מִן הַתּוֹרָה· וְאֵין תּוֹרָה מִן הַשָּׁמַיִם· וַאֲפִיקוֹרוֹס· רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אַף הַקּוֹרֵא בַּסְּפָרִים הַחִיצוֹנִים· וְהַלּוֹחֵשׁ עַל הַמַּכָּה· וְאוֹמֵר כָּל הַמַּחֲלָה אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְמִצְרַיִם לֹא אָשִׂים עָלֶיךָ כִּי אֲנִי יְיָ רוֹפְאֶךָ· אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר אַף הַהוֹגֶה אֶת הַשֵּׁם בְּאוֹתִיּוֹתָיו:

ב שְׁלֹשָׁה מְלָכִים וְאַרְבָּעָה הֶדְיוֹטוֹת· אֵין לָהֶן חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא· שְׁלֹשָׁה מְלָכִים· יָרָבְעָם אַחְאָב וּמְנַשֶּׁה· רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מְנַשֶּׁה יֵשׁ לוֹ חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא· שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּתְפַּלֵּל אֵלָיו וַיֵּעָתֵר לוֹ וַיִּשְׁמַע תְּחִנָּתוֹ· וַיְשִׁבֵהוּ יְרוּשָׁלַיִם לְמַלְכוּתוֹ· אֲמְרוּ לוֹ לְמַלְכוּתוֹ הֶשִׁיבוֹ· וְלֹא לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא הֶשִׁיבוֹ· אַרְבָּעָה הֶדְיוֹטוֹת· בִּלְעָם וְדוֹאֵג וַאֲחִיתוֹפֶל וְגֵיחֲזִי:

ג דּוֹר הַמַּבּוּל אֵין לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא· וְאֵין עוֹמְדִין בַּדִּין· שֶׁנֶּאֱמַר לֹא יָדוֹן רוּחִי בָאָדָם לְעֹלָם· לֹא דִין וְלֹא רוּחַ· דּוֹר הַפְּלֻגָּה אֵין לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא· שֶׁנֶּאֱמַר וַיָּפֶץ יְיָ אוֹתָם מִשָּׁם עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ· וַיָּפֶץ יְיָ אוֹתָם בָּעוֹלָם הַזֶּה· וּמִשָּׁם הֱפִיצָם יְיָ בָּעוֹלָם הַבָּא· אַנְשֵׁי סְדוֹם אֵין לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא· שֶׁנֶּאֱמַר וְאַנְשֵׁי סְדוֹם רָעִים וְחַטָּאִים לַיְיָ מְאֹד· רָעִים

בָּעוֹלָם הַזֶּה וְחַטָּאִים לָעוֹלָם הַבָּא· אֲבָל עוֹמְדִין בַּדִּין· רִבִּי נְחֶמְיָא אוֹמֵר אֵלּוּ וְאֵלּוּ אֵין עוֹמְדִין בַּדִּין· שֶׁנֶּאֱמַר עַל כֵּן לֹא יָקוּמוּ רְשָׁעִים בַּמִּשְׁפָּט· וְחַטָּאִים בַּעֲדַת צַדִּיקִים· עַל כֵּן לֹא יָקוּמוּ רְשָׁעִים בַּמִּשְׁפָּט· זֶה דּוֹר הַמַּבּוּל· וְחַטָּאִים בַּעֲדַת צַדִּיקִים אֵלּוּ אַנְשֵׁי סְדוֹם· אָמְרוּ לוֹ אֵינָן עוֹמְדִין בַּעֲדַת צַדִּיקִים· אֲבָל עוֹמְדִין בַּעֲדַת רְשָׁעִים· מְרַגְּלִים אֵין לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא· שֶׁנֶּאֱמַר וַיָּמוּתוּ הָאֲנָשִׁים מוֹצִיאֵי דִּבַּת הָאָרֶץ רָעָה בַּמַּגֵּפָה לִפְנֵי יְיָ· וַיָּמוּתוּ בְּעוֹלָם הַזֶּה· בַּמַּגֵּפָה לְעוֹלָם הַבָּא· דּוֹר הַמִּדְבָּר אֵין לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא· וְאֵין עוֹמְדִין בַּדִּין· שֶׁנֶּאֱמַר בַּמִּדְבָּר הַזֶּה יִתַּמּוּ וְשָׁם יָמוּתוּ· דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר עֲלֵיהֶם הוּא אוֹמֵר אִסְפוּ לִי חֲסִידַי כּוֹרְתֵי בְרִיתִי עֲלֵי זָבַח· עֵדַת קֹרַח אֵינָהּ עֲתִידָה לַעֲלוֹת· שֶׁנֶּאֱמַר וַתִּכַּס עֲלֵיהֶם הָאָרֶץ בָּעוֹלָם הַזֶּה· וַיֹּאבְדוּ מִתּוֹךְ הַקָּהָל בָּעוֹלָם הַבָּא· דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר עֲלֵיהֶם הוּא אוֹמֵר יְיָ מֵמִית וּמְחַיֶּה מוֹרִיד שְׁאוֹל וַיָּעַל· עֲשֶׂרֶת הַשְּׁבָטִים אֵינָן עֲתִידִין לַחֲזוֹר· שֶׁנֶּאֱמַר וַיַּשְׁלִיכֵם אֶל אֶרֶץ אַחֶרֶת כַּיּוֹם הַזֶּה· מַה הַיּוֹם הוֹלֵךְ וְאֵינוֹ חוֹזֵר· אַף הֵם הוֹלְכִים וְאֵינָם חוֹזְרִים· דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מַה הַיּוֹם מַאֲפִיל וּמֵאִיר· אַף עֲשֶׂרֶת הַשְּׁבָטִים שֶׁאָפַל לָהֶן· כַּךְ עָתִיד לְהָאִיר לָהֶן:

ד אַנְשֵׁי עִיר הַנִּדַּחַת אֵין לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא· שֶׁנֶּאֱמַר יָצְאוּ אֲנָשִׁים בְּנֵי בְלִיַּעַל מִקִּרְבֶּךָ· וַיַּדִּיחוּ אֶת יוֹשְׁבֵי עִירָם· וְאֵינָן נֶהֱרָגִים עַד שֶׁיִּהְיוּ מַדִּיחֶיהָ מֵאוֹתָהּ הָעִיר· וּמֵאוֹתוֹ

הַשֵּׁבֶט· וְעַד שֶׁיַּדַּח רֻבָּהּ· וְעַד שֶׁיַּדִּיחוּהָ אֲנָשִׁים· הִדִּיחוּהָ נָשִׁים· אוֹ קְטַנִּים· אוֹ שֶׁהֻדַּח מִעוּטָהּ· אוֹ שֶׁהָיוּ מַדִּיחֶיהָ חוּצָה לָהּ· הֲרֵי אֵלּוּ כַּיְּחִידִים· וּצְרִיכִים שְׁנֵי עֵדִים וְהַתְרָאָה· לְכָל אֶחָד וְאֶחָד· זֶה חֹמֶר בַּיְּחִידִים מִבַּמְּרֻבִּים· שֶׁהַיְּחִידִים בִּסְקִילָה· לְפִיכַךְ מָמוֹנָם פָּלֵט· וְהַמְּרֻבִּים בַּסַּיִף· לְפִיכַךְ מָמוֹנָם אָבַד:

ה הַכֶּה תַכֶּה אֶת יוֹשְׁבֵי הָעִיר וְגוֹמֵר· הַחַמָּרֶת וְהַגַּמָּלֶת הָעוֹבֶרֶת מִמָּקוֹם לְמָקוֹם· הֲרֵי אֵלּוּ מַצִּילִין אוֹתָהּ· שֶׁנֶּאֱמַר הַחֲרֵם אוֹתָהּ וְאֶת כָּל אֲשֶׁר בָּהּ וְגוֹמֵר· מִכָּאן אָמְרוּ נִכְסֵי צַדִּיקִים שֶׁבְּתוֹכָהּ אוֹבְדִין· שֶׁבְּחוּצָה לָהּ פְּלֵטִין· וְשֶׁל רְשָׁעִים בֵּין שֶׁבְּתוֹכָהּ· בֵּין שֶׁבְּחוּצָה לָהּ· הֲרֵי אֵלּוּ אוֹבְדִין:

ו וְאֶת כָּל שְׁלָלָהּ תִּקְבּוֹץ אֶל תּוֹךְ רְחוֹבָהּ· אִם אֵין לָהּ רְחוֹב· עוֹשִׂין לָהּ רְחוֹב· הָיְתָה רְחוֹבָהּ חוּצָה לָהּ· כּוֹנְסִין אוֹתָהּ לְתוֹכָהּ· וְשָׂרַפְתָּ בָאֵשׁ אֶת הָעִיר וְאֶת כָּל שְׁלָלָהּ· (שְׁלָלָהּ)· וְלֹא שְׁלַל שָׁמַיִם· מִכָּאן אָמְרוּ הַהֶקְדֵּשׁוֹת שֶׁבָּהּ יִפָּדוּ· וּתְרוּמוֹת יִרָקְבוּ· מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְכִתְבֵי הַקֹּדֶשׁ יִגָּנְזוּ· כָּלִיל לַיְיָ אֱלֹהֶיךָ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אִם אַתֶּם עוֹשִׂין דִּין בְּעִיר הַנִּדַּחַת· מַעֲלֶה אֲנִי עֲלֵיכֶם כְּאִלּוּ אַתֶּם מַעֲלִים עוֹלָה כָּלִיל לְפָנַי· וְהָיְתָה תֵּל עוֹלָם (לֹא תִבָּנֶה עוֹד·) לֹא תֵעָשֶׂה אֲפִילוּ גַּנּוֹת וּפַרְדֵּסִים· דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי· רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר לֹא תִבָּנֶה עוֹד לִכְמוֹת שֶׁהָיְתָה אֵינָהּ נִבְנֵית· אֲבָל נַעֲשֵׂית הִיא גַּנּוֹת וּפַרְדֵּסִים· וְלֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ מְאוּמָה מִן הַחֵרֶם· שֶׁכָּל זְמַן שֶׁהֲרְשָׁעִים בָּעוֹלָם חֲרוֹן

אַף בָּעוֹלָם· נֶאֱבְדוּ רְשָׁעִים מִן הָעוֹלָם· נִסְתַּלֵּק חֲרוֹן אַף מִן הָעוֹלָם:

פרק יא

אֵלּוּ הֵן הַנֶּחֱנָקִין· הַמַּכֶּה אָבִיו וְאִמּוֹ· וְגוֹנֵב נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל·
וְזָקֵן מַמְרֵא עַל פִּי בֵית דִּין· וּנְבִיא הַשֶּׁקֶר· וְהַמִּתְנַבֵּא בְּשֵׁם עֲבוֹדַת אֱלִילִים· וְהַבָּא עַל אֵשֶׁת אִישׁ· וְזוֹמְמֵי בַת כֹּהֵן וּבוֹעֲלָהּ· הַמַּכֶּה אָבִיו וְאִמּוֹ· אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה בָהֶן חֲבוּרָה· זֶה חֹמֶר בַּמְּקַלֵּל מִבַּמַּכֶּה· שֶׁהַמְּקַלֵּל לְאַחַר מִיתָה חַיָּב· וְהַמַּכֶּה לְאַחַר מִיתָה פָּטוּר· הַגּוֹנֵב נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיַּכְנִיסֶנּוּ לִרְשׁוּתוֹ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד שֶׁיַּכְנִיסֶנּוּ לִרְשׁוּתוֹ וְיִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר וְהִתְעַמֵּר בּוֹ וּמְכָרוֹ· הַגּוֹנֵב אֶת בְּנוֹ· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה מְחַיֵּב וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין· גָּנַב מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחַצְיוֹ בֶּן חוֹרִין· רִבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּב· וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין:

ב זָקֵן מַמְרֵא עַל פִּי בֵית דִּין· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָּבָר לַמִּשְׁפָּט וְגוֹמֵר· שְׁלֹשָׁה בָּתֵּי דִינִין הָיוּ שָׁם· אֶחָד יוֹשֵׁב עַל פֶּתַח הַר הַבַּיִת· וְאֶחָד יוֹשֵׁב עַל פֶּתַח הָעֲזָרָה· וְאֶחָד יוֹשֵׁב בְּלִשְׁכַּת הַגָּזִית· בָּאִים לַזֶּה שֶׁעַל פֶּתַח הַר הַבַּיִת· וְאוֹמֵר כַּךְ דָּרַשְׁתִּי וְכַךְ דָּרְשׁוּ חֲבֵרַי· כַּךְ לִמַּדְתִּי וְכַךְ לִמְּדוּ חֲבֵרַי· אִם שָׁמְעוּ אוֹמְרִים לָהֶם· וְאִם לָאוּ· בָּאִין לָהֶם לְאוֹתָן שֶׁעַל פֶּתַח הָעֲזָרָה· וְאוֹמֵר כַּךְ דָּרַשְׁתִּי וְכַךְ דָּרְשׁוּ חֲבֵרַי· כַּךְ לִמַּדְתִּי· וְכַךְ לִמְּדוּ חֲבֵרַי· אִם שָׁמְעוּ אוֹמְרִים לָהֶם· וְאִם

לָאו· אֵלּוּ וְאֵלּוּ בָּאִים לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל שֶׁבְּלִשְׁכַּת הַגָּזִית· שֶׁמִּמֶּנּוּ יוֹצֵאת תּוֹרָה לְכָל יִשְׂרָאֵל· שֶׁנֶּאֱמַר מִן הַמָּקוֹם הַהוּא אֲשֶׁר יִבְחַר יְיָ· חָזַר לְעִירוֹ וְשָׁנָה וְלִמֵּד· כְּדֶרֶךְ שֶׁהָיָה לָמֵד פָּטוּר· וְאִם הוֹרָה לַעֲשׂוֹת חַיָּב שֶׁנֶּאֱמַר וְהָאִישׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה בְזָדוֹן· אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיּוֹרֶה לַעֲשׂוֹת· תַּלְמִיד שֶׁהוֹרָה לַעֲשׂוֹת פָּטוּר· נִמְצָא חֵמְרוֹ קֻלּוֹ:

ג חֹמֶר בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים· מִדִּבְרֵי תוֹרָה· הָאוֹמֵר אֵין תְּפִילִין· כְּדֵי לַעֲבוֹר עַל דִּבְרֵי תוֹרָה פָּטוּר· חָמֵשׁ טוֹטָפוֹת לְהוֹסִיף עַל דִּבְרֵי סוֹפְרִים חַיָּב:

ד אֵין מְמִיתִין אוֹתוֹ לֹא בְּבֵית דִּין שֶׁבְּעִירוֹ· וְלֹא בְּבֵית דִּין שֶׁבְּיַבְנֵה· אֶלָּא מַעֲלִין אוֹתוֹ לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם· וּמְשַׁמְּרִין אוֹתוֹ עַד הָרֶגֶל· וּמְמִיתִין אוֹתוֹ בָּרֶגֶל· שֶׁנֶּאֱמַר וְכָל הָעָם יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ וְלֹא יְזִידוּן עוֹד· דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין מְעַנִּין אֶת דִּינוֹ שֶׁל זֶה· אֶלָּא מְמִיתִין אוֹתוֹ מִיָּד· וְכוֹתְבִים וְשׁוֹלְחִין שְׁלוּחִין בְּכָל הַמְּקוֹמוֹת· אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי· נִתְחַיָּב מִיתָה בְּבֵית דִּין:

ה נְבִיא הַשֶּׁקֶר הַמִּתְנַבֵּא מַה שֶּׁלֹּא שָׁמַע· וּמַה שֶּׁלֹּא נֶאֱמַר לוֹ מִיתָתוֹ בִּידֵי אָדָם· אֲבָל הַכּוֹבֵשׁ אֶת נְבוּאָתוֹ· וְהַמְּוַתֵּר עַל דִּבְרֵי נָבִיא· וְנָבִיא שֶׁעָבַר עַל דִּבְרֵי עַצְמוֹ· מִיתָתוֹ בִּידֵי שָׁמַיִם· שֶׁנֶּאֱמַר אָנֹכִי אֶדְרוֹשׁ מֵעִמּוֹ:

ו הַמִּתְנַבֵּא בְּשֵׁם עֲבוֹדַת אֱלִילִים וְאוֹמֵר כַּךְ אָמְרָה עֲבוֹדַת אֱלִילִים· אֲפִילוּ כִּוֵּן אֶת הַהֲלָכָה· לְטַמֵּא אֶת הַטָּמֵא ·

וּלְטַהֵר אֶת הַטָּהוֹר· הַבָּא עַל אֵשֶׁת אִישׁ· כֵּיוַן שֶׁנִּכְנְסָה לִרְשׁוּת הַבַּעַל לַנִּשׂוּאִין· אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִבְעָלָה· הַבָּא עָלֶיהָ הֲרֵי זֶה בְּחָנֵק· וְזוֹמְמֵי בַת כֹּהֵן וּבוֹעֲלָהּ· שֶׁכָּל הַזּוֹמְמִין מַקְדִּימִין לְאוֹתָהּ מִיתָה· חוּץ מִזּוֹמְמֵי בַת כֹּהֵן וּבוֹעֲלָהּ: סליק

מסכת מכות

פרק א

כֵּיצַד הָעֵדִים נַעֲשִׂים זוֹמְמִין· מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי· שֶׁהוּא בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶן חֲלוּצָה· אֵין אוֹמְרִין יַעֲשֶׂה זֶה בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶן חֲלוּצָה תַּחְתָּיו· אֶלָּא לוֹקֶה אַרְבָּעִים· מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי· שֶׁהוּא חַיָּב לִגְלוֹת· אֵין אוֹמְרִים יִגְלֶה זֶה תַּחְתָּיו· אֶלָּא לוֹקֶה אַרְבָּעִים· מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁגֵּרַשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְלֹא נָתַן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ· וַהֲלֹא בֵּין הַיּוֹם וּבֵין מָחָר סוֹפוֹ לִתֵּן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ· אוֹמְדִים כַּמָּה רוֹצֶה לִתֵּן בִּכְתוּבָּתָהּ שֶׁל זוֹ שֶׁאִם נִתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה· וְאִם מֵתָה יִירָשֶׁנָּה בַעְלָהּ· מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַיָּב לַחֲבֵירוֹ אֶלֶף זוּז· עַל מְנַת לִתְּנָן לוֹ מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם· וְהוּא אוֹמֵר מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים· אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִתֵּן וְיִהְיוּ בְיָדוֹ אֶלֶף זוּז· בֵּין נוֹתְנָן מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם· בֵּין נוֹתְנָן מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים:

ב מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי· שֶׁחַיָּב לַחֲבֵירוֹ מָאתַיִם זוּז· וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין· לוֹקִין וּמְשַׁלְּמִין· שֶׁלֹּא הַשֵּׁם הַמְּבִיאָן לִידֵי מַכּוֹת· מְבִיאָן לִידֵי תַּשְׁלוּמִין· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כָּל הַמְּשַׁלֵּם אֵינוֹ לוֹקֶה:

ג מְעִידִין אֲנִי בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַיָּב מַלְקוּת אַרְבָּעִים· וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין· לוֹקִין שְׁמוֹנִים· מִשּׁוּם לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר· וּמִשּׁוּם וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם דִּבְרֵי רִבִּי

מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין לוֹקִין אֶלָּא אַרְבָּעִים· מְשַׁלְּשִׁין בַּמָּמוֹן· וְאֵין מְשַׁלְּשִׁין בַּמַּכּוֹת· כֵּיצַד· הֵעִידוּהוּ שֶׁהוּא חַיָּב לַחֲבֵירוֹ מָאתַיִם זוּז· וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין· מְשַׁלְּשִׁין בֵּינֵיהֶם· אֲבָל אִם הֵעִידוּהוּ שֶׁהוּא חַיָּב מַלְקוּת אַרְבָּעִים· וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין· כָּל אֶחָד וְאֶחָד לוֹקֶה אַרְבָּעִים:

ד אֵין הָעֵדִים נַעֲשִׂים זוֹמְמִין· עַד שֶׁיָּזֹמוּ אֶת עַצְמָן· כֵּיצַד· אָמְרוּ מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי· שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ· אָמְרוּ לָהֶן הֵיאַךְ אַתֶּם מְעִידִין שֶׁהֲרֵי נֶהֱרַג זֶה· אוֹ הַהוֹרֵג הָיָה עִמָּנוּ אוֹתוֹ הַיּוֹם בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· אֵין אֵלּוּ זוֹמְמִין· אֲבָל אָמְרוּ לָהֶן הֵיאַךְ אַתֶּם מְעִידִין· שֶׁהֲרֵי הֱיִיתֶם עִמָּנוּ אוֹתוֹ הַיּוֹם בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי· הֲרֵי אֵלּוּ זוֹמְמִין· וְנֶהֱרָגִין עַל פִּיהֶם:

ה בָּאוּ אַחֵרִים וְהֵזִימוּם· בָּאוּ אַחֵרִים וְהֵזִימוּם· אֲפִילוּ מֵאָה· כֻּלָּם יֵהָרְגוּ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִיסְטָסִית הִיא זוֹ וְאֵינָהּ נֶהֱרֶגֶת אֶלָּא כַּת הָרִאשׁוֹנָה בִּלְבָד:

ו אֵין הָעֵדִים זוֹמְמִין נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיִּגָּמֵר הַדִּין· שֶׁהֲרֵי הַצָּדוֹקִין אוֹמְרִים· עַד שֶׁיֵּהָרֵג שֶׁנֶּאֱמַר נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ· אָמְרוּ לָהֶם חֲכָמִים וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר· וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו· וַהֲרֵי אָחִיו קַיָּם· אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ· יָכוֹל מִשָּׁעָה שֶׁקִּבְּלוּ עֵדוּתָן יֵהָרֵגוּ· תַּלְמוּד לוֹמַר נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ· הָא אֵינָן נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיִּגָּמֵר הַדִּין:

ז עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים· אוֹ שְׁלֹשָׁה עֵדִים יוּמָת הַמֵּת· אִם מִתְקַיֶּמֶת הָעֵדוּת בִּשְׁנַיִם לָמָּה פָּרַט הַכָּתוּב בִּשְׁלֹשָׁה·

אֶלָּא לְהַקִּישׁ שְׁלֹשָׁה לִשְׁנַיִם· מַה שְׁלֹשָׁה מְזַמִּים אֶת הַשְּׁנַיִם· אַף הַשְּׁנַיִם יָזִמּוּ אֶת הַשְּׁלֹשָׁה· וּמְנַיִן אֲפִילוּ מֵאָה· תַּלְמוּד לוֹמַר עֵדִים· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מַה שְׁנַיִם אֵינָן נֶהֱרָגִין· עַד שֶׁיִּהְיוּ שְׁנֵיהֶם זוֹמְמִין· אַף שְׁלֹשָׁה אֵינָן נֶהֱרָגִין· עַד שֶׁיִּהְיוּ שְׁלֹשְׁתָּן זוֹמְמִין· וּמְנַיִן אֲפִילוּ מֵאָה· תַּלְמוּד לוֹמַר עֵדִים· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר לֹא בָא הַשְּׁלִישִׁי אֶלָּא לְהַחְמִיר עָלָיו· וְלַעֲשׂוֹת דִּינוֹ כַּיּוֹצֵא בָאֵלּוּ· וְאִם כֵּן עָנַשׁ הַכָּתוּב לַנִּטְפָּל לְעוֹבְרֵי עֲבֵרָה כְּעוֹבְרֵי עֲבֵרָה· עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁיְּשַׁלֵּם שָׁכָר· לַנִּטְפָּל לְעוֹשֵׂי מִצְוָה· כְּעוֹשֵׂי מִצְוָה:

ח מַה שְׁנַיִם נִמְצָא אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָסוּל עֵדוּתָן בְּטֵלָה· אַף שְׁלֹשָׁה נִמְצָא אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָסוּל· עֵדוּתָן בְּטֵלָה· מְנַיִן אֲפִילוּ מֵאָה· תַּלְמוּד לוֹמַר עֵדִים· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת· אֲבָל בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת· תִּתְקַיֵּם הָעֵדוּת בַּשְּׁאָר· רִבִּי אוֹמֵר אֶחָד דִּינֵי מָמוֹנוֹת וְאֶחָד דִּינֵי נְפָשׁוֹת· בִּזְמָן שֶׁהִתְרוּ בָהֶן· אֲבָל בִּזְמָן שֶׁלֹּא הִתְרוּ בָהֶן· מַה יַּעֲשׂוּ שְׁנֵי אָחִין· שֶׁרָאוּ בְּאֶחָד שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ:

ט הָיוּ שְׁנַיִם רוֹאִין אוֹתוֹ מֵחַלּוֹן זֶה· וּשְׁנַיִם רוֹאִין אוֹתוֹ מֵחַלּוֹן זֶה· וְאֶחָד מַתְרֶה בּוֹ בָּאֶמְצַע· בִּזְמָן שֶׁמִּקְצָתָן רוֹאִין אֵלּוּ אֶת אֵלּוּ· הֲרֵי אֵלּוּ עֵדוּת אֶחָת· וְאִם לָאוּ הֲרֵי אֵלּוּ שְׁתֵּי עֵדוּיוֹת· לְפִיכָךְ אִם נִמְצֵאת אַחַת מֵהֶן זוֹמֶמֶת· הוּא וְהֵן נֶהֱרָגִין· וְהַשְּׁנִיָּה פְּטוּרָה· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר לְעוֹלָם אֵינָן נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיִּהְיוּ פִּי שְׁנֵי עֵדָיו מַתְרִין בּוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר עַל פִּי שְׁנַיִם

עֵדִים· דָּבָר אַחֵר עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים· שֶׁלֹּא תְהֵא סַנְהֶדְרִין שׁוֹמַעַת· מִפִּי הַתֶּרְגְּמָן:

י מִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ וּבָרַח· וּבָא לִפְנֵי אוֹתוֹ בֵית דִּין· אֵין סוֹתְרִים אֶת דִּינוֹ· כָּל מָקוֹם שֶׁיַּעַמְדוּ שְׁנַיִם וְיֹאמְרוּ· מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ בְּבֵית דִּין שֶׁל פְּלוֹנִי· וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו· הֲרֵי זֶה יֵהָרֵג· סַנְהֶדְרִין נוֹהֶגֶת בָּאָרֶץ· וּבְחוּצָה לָאָרֶץ· סַנְהֶדְרִין הַהוֹרֶגֶת אֶחָד בְּשָׁבוּעַ נִקְרֵאת חַבְלָנִית· רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר אֶחָד לְשִׁבְעִים שָׁנָה· רִבִּי טַרְפוֹן וְרִבִּי עֲקִיבָא אוֹמְרִים אִלּוּ הָיִינוּ בַּסַּנְהֶדְרִין· לֹא נֶהֱרַג אָדָם מֵעוֹלָם· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אַף הֵן מַרְבִּין שׁוֹפְכֵי דָמִים בְּיִשְׂרָאֵל:

פרק ב

אֵלּוּ הֵן הַגּוֹלִין· הַהוֹרֵג נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה· הָיָה מְעַגֵּל בַּמַּעְגִּילָה· וְנֶפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ· הָיָה מְשַׁלְשֵׁל בֶּחָבִית· וְנֶפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ· הָיָה יוֹרֵד בַּסֻּלָּם וְנָפַל עָלָיו וַהֲרָגוֹ· הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה· אֲבָל אִם הָיָה מוֹשֵׁךְ בַּמַּעְגִּילָה וְנֶפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ· הָיָה דּוֹלֶה בֶּחָבִית וְנִפְסַק הַחֶבֶל וְנֶפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ· הָיָה עוֹלֶה בַּסֻּלָּם וְנָפַל עָלָיו וַהֲרָגוֹ· הֲרֵי זֶה אֵינוֹ גּוֹלֶה· זֶה הַכְּלָל כָּל שֶׁבְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ גּוֹלֶה· וְשֶׁלֹּא בְדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ אֵינוֹ גּוֹלֶה· נִשְׁמַט הַבַּרְזֶל מִקַּתּוֹ וְהָרַג· רִבִּי אוֹמֵר אֵינוֹ גּוֹלֶה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים גּוֹלֶה· מִן הָעֵץ הַמִּתְבַּקֵּעַ· רִבִּי אוֹמֵר גּוֹלֶה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ גּוֹלֶה:

ב הַזּוֹרֵק אֶבֶן לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְהָרַג· הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר אִם מִכְּשֶׁיֵּצְאָה הָאֶבֶן מִיָּדוֹ· הוֹצִיא הַלָּז אֶת רֹאשׁוֹ וְקִבְּלָהּ· הֲרֵי זֶה פָּטוּר· זָרַק אֶת הָאֶבֶן לַחֲצֵרוֹ וְהָרַג· אִם יֵשׁ רְשׁוּת לַנִּזָּק לִכָּנֵס לְשָׁם· גּוֹלֶה· וְאִם לָאו אֵינוֹ גּוֹלֶה· שֶׁנֶּאֱמַר וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַּיַּעַר· מָה הַיַּעַר רְשׁוּת לַנִּזָּק וְלַמַּזִּיק לִכָּנֵס לְשָׁם· יָצָא חָצֵר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁאֵין רְשׁוּת לַנִּזָּק וְלַמַּזִּיק לִכָּנֵס לְשָׁם· אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר מַה חֲטָבַת עֵצִים רְשׁוּת· (אַף כָּל רְשׁוּת)· יָצָא הָאָב הַמַּכֶּה אֶת בְּנוֹ· וְהָרַב הָרוֹדֶה אֶת תַּלְמִידוֹ· וּשְׁלִיחַ בֵּית דִּין:

ג הָאָב גּוֹלֶה עַל יְדֵי הַבֵּן· וְהַבֵּן גּוֹלֶה עַל יְדֵי הָאָב· הַכֹּל גּוֹלִים עַל יְדֵי יִשְׂרָאֵל· וְיִשְׂרָאֵל גּוֹלִין עַל יְדֵיהֶן· חוּץ מֵעַל יְדֵי גֵּר תּוֹשָׁב· וְגֵר תּוֹשָׁב אֵינוֹ גּוֹלֶה אֶלָּא עַל יְדֵי גֵּר תּוֹשָׁב· הַסּוֹמֵא אֵינוֹ גּוֹלֶה· דִּבְרֵי רִבִּי יְהוּדָה· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר גּוֹלֶה· הַשּׁוֹנֵא אֵינוֹ גּוֹלֶה· רִבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר הַשּׁוֹנֵא נֶהֱרַג מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמוּעָד· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר יֵשׁ שׁוֹנֵא גּוֹלֶה· וְיֵשׁ שׁוֹנֵא שֶׁאֵינוֹ גּוֹלֶה· (זֶה הַכְּלָל) כָּל שֶׁהוּא יָכוֹל לוֹמַר לְדַעַת הָרַג אֵינוֹ גּוֹלֶה· וְשֶׁלֹּא לְדַעַת הָרַג· הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה:

ד לְהֵיכָן גּוֹלִין· לְעָרֵי מִקְלָט· לַשָּׁלֹשׁ שֶׁבְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן· וְלַשָּׁלֹשׁ שֶׁבְּאֶרֶץ כְּנַעַן שֶׁנֶּאֱמַר אֶת שְׁלֹשׁ הֶעָרִים תִּתְּנוּ מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן· וְאֶת שְׁלֹשׁ הֶעָרִים תִּתְּנוּ בְּאֶרֶץ כְּנַעַן וְגוֹמֵר· עַד שֶׁלֹּא נִבְחֲרוּ שָׁלֹשׁ שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· לֹא הָיוּ שָׁלֹשׁ שֶׁבְּעֵבֶר

הַיַּרְדֵּן קוֹלְטוֹת· שֶׁנֶּאֱמַר שֵׁשׁ עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה· עַד שֶׁיִּהְיוּ שֶׁשְׁתָּן קוֹלְטוֹת כְּאֶחָת:

ה וּמְכַוְּנוֹת לָהֶן דְּרָכִים מִזּוֹ לַזּוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר תָּכִין לְךָ הַדֶּרֶךְ וְשַׁלַּשְׁתָּ וְגוֹמֵר· וּמוֹסְרִים לוֹ שְׁנֵי תַלְמִידֵי חֲכָמִים· שֶׁמָּא יַהַרְגֶנּוּ בַדֶּרֶךְ· וִידַבְּרוּ אֵלָיו· רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר (אַף) הוּא מְדַבֵּר עַל יְדֵי עַצְמוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר וְזֶה דְּבַר הָרוֹצֵחַ:

ו רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר בַּתְּחִלָּה· אֶחָד שׁוֹגֵג וְאֶחָד מֵזִיד· מַקְדִּימִין לְעָרֵי מִקְלָט· וּבֵית דִּין שׁוֹלְחִין· וּמְבִיאִין אוֹתוֹ מִשָּׁם· מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב מִיתָה בְּבֵית דִּין הֲרָגוּהוּ· שֶׁלֹּא נִתְחַיֵּב מִיתָה פְּטָרוּהוּ· מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב גָּלוּת· מַחֲזִירִין אוֹתוֹ לִמְקוֹמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וְהֵשִׁיבוּ אוֹתוֹ הָעֵדָה אֶל עִיר מִקְלָטוֹ וְגוֹמֵר· אֶחָד מָשׁוּחַ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה· וְאֶחָד הַמְּרֻבֶּה בִּבְגָדִים· וְאֶחָד שֶׁעָבַר מִמִּשִׁיחָתוֹ· (מַחֲזִירִין אֶת הָרוֹצֵחַ·) רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף מָשׁוּחַ מִלְחָמָה מַחֲזִיר אֶת הָרוֹצֵחַ· לְפִיכַךְ אִמּוֹתֵיהֶן שֶׁל כֹּהֲנִים· מְסַפְּקוֹת לָהֶן מִחְיָה וּכְסוּת· כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְפַּלְּלוּ עַל בְּנֵיהֶם שֶׁיָּמוּתוּ· מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינוֹ מֵת כֹּהֵן גָּדוֹל· הֲרֵי זֶה אֵינוֹ גוֹלֶה· אִם עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ מֵת כֹּהֵן גָּדוֹל וּמִנּוּ אַחֵר תַּחְתָּיו· וּלְאַחַר מִכֵּן נִגְמַר דִּינוֹ· חוֹזֵר בְּמִיתָתוֹ שֶׁל שֵׁנִי:

ז נִגְמַר דִּינוֹ בְּלֹא כֹהֵן גָּדוֹל· וְהַהוֹרֵג כֹּהֵן גָּדוֹל· וְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁהָרַג· אֵינוֹ יוֹצֵא מִשָּׁם לְעוֹלָם· וְאֵינוֹ יוֹצֵא לֹא לְעֵדוּת מִצְוָה· וְלֹא לְעֵדוּת מָמוֹן· וְלֹא לְעֵדוּת נְפָשׁוֹת· וַאֲפִילוּ

יִשְׂרָאֵל צְרִיכִים לוֹ· וַאֲפִילוּ שַׂר צְבָא יִשְׂרָאֵל כְּיוֹאָב בֶּן צְרוּיָה· אֵינוֹ יוֹצֵא מִשָּׁם לְעוֹלָם· שֶׁנֶּאֱמַר אֲשֶׁר נָס שָׁמָּה· שָׁם תְּהֵא דִירָתוֹ· שָׁם תְּהֵא מִיתָתוֹ· וְשָׁם תְּהֵא קְבוּרָתוֹ· כַּשֵּׁם שֶׁהָעִיר קוֹלֶטֶת· כַּךְ תְּחוּמָהּ קוֹלֵט· רוֹצֵחַ שֶׁיָּצָא חוּץ לַתְּחוּם וּמְצָאוֹ גוֹאֵל הַדָּם· רִבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר מִצְוָה בְּיַד גוֹאֵל הַדָּם· וּרְשׁוּת בְּיַד כָּל אָדָם· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר רְשׁוּת בְּיַד גוֹאֵל הַדָּם וְכָל אָדָם (אֵין) חַיָּבִין עָלָיו· אִילָן שֶׁהוּא עוֹמֵד בְּתוֹךְ הַתְּחוּם· וְנוֹפוֹ נוֹטֶה חוּץ לַתְּחוּם· אוֹ עוֹמֵד חוּץ לַתְּחוּם· וְנוֹפוֹ נוֹטֶה לְתוֹךְ הַתְּחוּם· הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הַנּוֹף· הָרַג בְּאוֹתָהּ הָעִיר· גּוֹלֶה מִשְּׁכוּנָה לִשְׁכוּנָה· וּבֶן לֵוִי גּוֹלֶה מֵעִיר לָעִיר:

ח (כַּיּוֹצֵא בוֹ) רוֹצֵחַ שֶׁגָּלָה לְעִיר מִקְלָטוֹ· וְרָצוּ אַנְשֵׁי הָעִיר לְכַבְּדוֹ יֹאמַר לָהֶם רוֹצֵחַ אָנִי· אָמְרוּ לוֹ אַף עַל פִּי כֵן יְקַבֵּל מֵהֶן· שֶׁנֶּאֱמַר וְזֶה דְּבַר הָרוֹצֵחַ· מַעֲלִים הָיוּ שְׁכַר לַלְוִיִּם דִּבְרֵי רִבִּי יְהוּדָה· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר לֹא הָיוּ מַעֲלִים לָהֶן שָׂכָר· וְחוֹזֵר לַשְּׂרָרָה שֶׁהָיָה בָהּ דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לֹא הָיָה חוֹזֵר לַשְּׂרָרָה שֶׁהָיָה בָהּ:

פרק ג

וְאֵלּוּ הֵן הַלּוֹקִין· הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ· וְעַל אֲחוֹת אָבִיו· וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ· וְעַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ· וְעַל אֵשֶׁת אָחִיו· וְעַל אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו· וְעַל הַנִּדָּה· אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל· גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט· מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל· בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר· אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה חַיָּבִין עָלֶיהָ· מִשּׁוּם שְׁנֵי שֵׁמוֹת· גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא מִשֵּׁם אֶחָד בִּלְבָד:

ב הַטָּמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַקֹּדֶשׁ· וְהַבָּא אֶל הַמִּקְדָּשׁ טָמֵא· וְהָאוֹכֵל חֵלֶב וָדָם· וְנוֹתָר וּפִגּוּל וְטָמֵא· הַשּׁוֹחֵט וְהַמַּעֲלֶה בַחוּץ· וְהָאוֹכֵל חָמֵץ בַּפֶּסַח· וְהָאוֹכֵל וְהָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים· וְהַמְּפַטֵּם אֶת הַשֶּׁמֶן· וְהַמְּפַטֵּם אֶת הַקְּטֹרֶת· וְהַסַּךְ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה· וְהָאוֹכֵל גְּבֵלוֹת וּטְרֵפוֹת· שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים· אָכַל טֶבֶל וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְּרוּמָתוֹ· וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ· כַּמָּה יֹאכַל מִן הַטֶּבֶל וִיהֵא חַיָּב· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כָּל שֶׁהוּא· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כַּזַּיִת· אָמַר לָהֶם רִבִּי שִׁמְעוֹן אֵין אַתֶּם מוֹדִים לִי בְּאוֹכֵל נְמָלָה כָּל שֶׁהוּא· שֶׁהוּא חַיָּב· אָמְרוּ לוֹ מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּבִרְיָתָהּ· אָמַר לָהֶם אַף חִטָּה אַחַת כְּבִרְיָתָהּ:

ג הָאוֹכֵל בִּכּוּרִים עַד שֶׁלֹּא קָרָא עֲלֵיהֶן· קָדְשֵׁי קָדָשִׁים חוּץ לַקְּלָעִים· קָדָשִׁים קַלִּים וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי חוּץ לַחוֹמָה· הַשּׁוֹבֵר

אֶת הָעֶצֶם בְּפֶסַח הַטָּהוֹר· הֲרֵי זֶה לוֹקֶה אַרְבָּעִים· אֲבָל הָמוֹתִיר בַּטָּהוֹר· וְהַשּׁוֹבֵר בַּטָּמֵא· אֵינוֹ לוֹקֶה אַרְבָּעִים:

ד הַנּוֹטֵל אֵם עַל הַבָּנִים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לוֹקֶה וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּחַ· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מְשַׁלֵּחַ וְאֵינוֹ לוֹקֶה· זֶה הַכְּלָל כָּל מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה· שֶׁיֵּשׁ בָּהּ קוּם עֲשֵׂה· אֵין חַיָּבִין עָלֶיהָ:

ה הַקּוֹרֵחַ קָרְחָה בְּרֹאשׁוֹ· וְהַמַּקִּיף פְּאַת רֹאשׁוֹ· וְהַמַּשְׁחִית פְּאַת זְקָנוֹ· וְהַשּׁוֹרֵט שְׂרִיטָה אַחַת עַל הַמֵּת· חַיָּב· שָׂרַט שְׂרִיטָה אַחַת עַל חֲמִשָּׁה מֵתִים· אוֹ חָמֵשׁ שְׂרִיטוֹת עַל מֵת אֶחָד· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת· עַל הָרֹאשׁ שְׁתַּיִם· אַחַת מִכָּאן וְאַחַת מִכָּאן· וְעַל הַזָּקָן שְׁתַּיִם מִכָּאן וּשְׁתַּיִם מִכָּאן· וְאַחַת מִלְּמַטָּה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אִם נְטָלוֹ כֻּלּוֹ כְּאֶחָד· אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· וְאֵינוֹ חַיָּב עַד שִׁיִּטְּלֶנּוּ בַּתַּעַר· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אֲפִילוּ לְקָטוֹ בִּמְלַקֵּט אוֹ בִּרְהִיטָנִי חַיָּב:

ו הַכּוֹתֵב כְּתֹבֶת קַעֲקַע· כָּתַב וְלֹא קִעְקֵעַ· קִעְקֵעַ וְלֹא כָתַב אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיִּכְתּוֹב וִיקַעְקֵעַ· בַּדְּיוֹ וּבְכָחוֹל· וּבְכָל דָּבָר שֶׁהוּא רוֹשֵׁם· רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה מִשּׁוּם רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר· אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיִּכְתּוֹב שָׁם אֶת הַשֵּׁם· שֶׁנֶּאֱמַר וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָכֶם אֲנִי יְיָ:

ז נָזִיר שֶׁהָיָה שׁוֹתֶה בַּיַּיִן כָּל הַיּוֹם· אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· אֲמָרוּ לוֹ אַל תִּשְׁתֶּה· אַל תִּשְׁתֶּה· וְהוּא שׁוֹתֶה· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת:

ח הָיָה מִטַּמֵּא לַמֵּתִים כָּל הַיּוֹם· אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· אָמְרוּ לוֹ אַל תִּטַּמֵּא· אַל תִּטַּמֵּא· וְהוּא מִטַּמֵּא· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת· הָיָה מְגַלֵּחַ כָּל הַיּוֹם· אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· אָמְרוּ לוֹ אַל תְּגַלֵּחַ· אַל תְּגַלֵּחַ· וְהוּא מְגַלֵּחַ· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת· הָיָה לָבוּשׁ בִּכְלְאַיִם כָּל הַיּוֹם· אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· אָמְרוּ לוֹ אַל תִּלְבַּשׁ· אַל תִּלְבַּשׁ· וְהוּא פּוֹשֵׁט וְלוֹבֵשׁ· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת:

ט יֵשׁ חוֹרֵשׁ תֶּלֶם אֶחָד· וְחַיָּב עָלָיו מִשּׁוּם שְׁמֹנָה לָאוִין· הַחוֹרֵשׁ בַּשּׁוֹר וּבַחֲמוֹר· וְהֵם מְקֻדָּשִׁים· בַּכִּלְאַיִם· בַּכֶּרֶם· וּבַשְּׁבִיעִית· וְיוֹם טוֹב· וְכֹהֵן· וְנָזִיר בְּבֵית הַטֻּמְאָה· חֲנַנְיָה בֶּן חֲכִינָאי אוֹמֵר אַף הַלּוֹבֵשׁ כִּלְאַיִם· אָמְרוּ לוֹ אֵינוֹ הַשֵּׁם· אָמַר לָהֶם אַף לֹא הַנָּזִיר הוּא הַשֵּׁם:

י כַּמָּה מַלְקִין אוֹתוֹ· אַרְבָּעִים חָסֵר אֶחָת· שֶׁנֶּאֱמַר בְּמִסְפַּר אַרְבָּעִים· מִנַּיִן שֶׁהוּא סָמוּךְ לָאַרְבָּעִים· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַרְבָּעִים שְׁלֵימוֹת הוּא לוֹקֶה· וְהֵיכָן הוּא לוֹקֶה אֶת הַיְתֵירָה· בֵּין כְּתֵפָיו:

יא אֵין אוֹמְדִין אוֹתוֹ אֶלָּא בְּמַכּוֹת הָרְאוּיוֹת לְהִשְׁתַּלֵּשׁ· אֲמָדוּהוּ לְקַבֵּל אַרְבָּעִים· לָקָה מִקְצַת וְאָמְרוּ אֵינוֹ יָכוֹל לְקַבֵּל אַרְבָּעִים· פָּטוּר· אֲמָדוּהוּ לְקַבֵּל שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה· מִשֶּׁלָּקָה אָמְרוּ יָכוֹל הוּא לְקַבֵּל אַרְבָּעִים· פָּטוּר· עָבַר עֲבֵירָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שְׁנֵי לָאוִין· אֲמָדוּהוּ אֹמֶד אֶחָד· לוֹקֶה וּפָטוּר· וְאִם לָאוּ לוֹקֶה וּמִתְרַפֵּא· וְחוֹזֵר וְלוֹקֶה:

יב כֵּיצַד מַלְקִין אוֹתוֹ· כּוֹפֵת שְׁתֵּי יָדָיו עַל הָעַמּוּד הֵילָךְ וְהֵילָךְ· וַחֲזַן הַכְּנֶסֶת אוֹחֵז בִּבְגָדָיו· אִם נִקְרָעוּ נִקְרָעוּ· וְאִם נִפְרָמוּ נִפְרָמוּ· עַד שֶׁהוּא מְגַלֶּה אֶת לִבּוֹ· וְהָאֶבֶן נְתוּנָה מֵאַחֲרָיו· חֲזַן הַכְּנֶסֶת עוֹמֵד עָלֶיהָ· וּרְצוּעָה שֶׁל עֵגֶל בְּיָדוֹ· כְּפוּלָה אַחַת לִשְׁתַּיִם· וּשְׁתַּיִם לְאַרְבָּעָה· וּשְׁתֵּי רְצוּעוֹת עוֹלוֹת וְיוֹרְדוֹת בָּהּ:

יג יָדָהּ טֶפַח· וּרְחָבָהּ טֶפַח· וְרֹאשָׁהּ מַגַּעַת עַל פִּי כְרֵסוֹ· וּמַכֶּה אוֹתוֹ שָׁלִישׁ מִלְּפָנָיו· וּשְׁתֵּי יָדוֹת מִלְּאַחֲרָיו· וְאֵינוֹ מַכֶּה אוֹתוֹ· לֹא עוֹמֵד וְלֹא יוֹשֵׁב אֶלָּא מֻטֶּה· שֶׁנֶּאֱמַר וְהִפִּילוֹ הַשּׁוֹפֵט· וְהִמַּכֶּהוּ מַכֵּה בְיָדוֹ אֶחָת· בְּכָל כֹּחוֹ:

יד וְהַקּוֹרֵא קוֹרֵא אִם לֹא תִשְׁמוֹר לַעֲשׂוֹת וְגוֹמֵר· וְהִפְלָא יְיָ אֶת מַכּוֹתְךָ וְאֶת מַכּוֹת וְגוֹמֵר· וְחוֹזֵר לִתְחִלַּת הַמִּקְרָא· (וּשְׁמַרְתֶּם אֶת דִּבְרֵי הַבְּרִית הַזֹּאת וְגוֹמֵר· וְחוֹתֵם וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֹן וְגוֹמֵר· וְחוֹזֵר לִתְחִלַּת הַמִּקְרָא·) וְאִם מֵת תַּחַת יָדוֹ פָּטוּר· הוֹסִיף לוֹ עוֹד רְצוּעָה אַחַת וּמֵת· הֲרֵי זֶה גוֹלֶה עַל יָדוֹ· נִתְקַלְקֵל בֵּין בְּרֵעֵי בֵּין בְּמַיִם פָּטוּר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הָאִישׁ בְּרֵעֵי וְהָאִשָּׁה בַּמַּיִם:

טו כָּל חַיָּבֵי כְרִיתוֹת שֶׁלָּקוּ· נִפְטְרוּ יְדֵי כְרִיתָתָן· שֶׁנֶּאֱמַר וְנִלְקָה אָחִיךָ לְעֵינֶיךָ· כְּשֶׁלָּקָה הֲרֵי הוּא אָחִיךָ· דִּבְרֵי רִבִּי חֲנַנְיָה בֶּן גַּמְלִיאֵל· וְאָמַר רִבִּי חֲנַנְיָא בֶּן גַּמְלִיאֵל מָה אִם הָעוֹבֵר עֲבֵירָה אֶחָת· נוֹטֵל נַפְשׁוֹ עָלֶיהָ· הָעוֹשֶׂה מִצְוָה אֶחָת· עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה· שֶׁתִּנָּתֵן לוֹ נַפְשׁוֹ·

רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מִמְּקוֹמוֹ הוּא לַמֵּד· שֶׁנֶּאֱמַר וְנִכְרְתוּ הַנְּפָשׁוֹת הָעוֹשׂוֹת וְגוֹמֵר· וְאָמַר אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אוֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם· הָא כָּל הַיּוֹשֵׁב וְלֹא עָבַר עֲבֵירָה· נוֹתְנִין לוֹ שָׂכָר כְּעוֹשֶׂה מִצְוָה· רִבִּי שִׁמְעוֹן בַּר רִבִּי אוֹמֵר הֲרֵי הוּא אוֹמֵר רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכוֹל הַדָּם· כִּי הַדָּם הוּא הַנֶּפֶשׁ וְגוֹמֵר· וּמָה אִם הַדָּם שֶׁנַּפְשׁוֹ שֶׁל אָדָם קָצָה מִמֶּנּוּ· הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ מְקַבֵּל שָׂכָר· גָּזֵל וַעֲרָיוֹת שֶׁנַּפְשׁוֹ שֶׁל אָדָם מִתְאַוָּה לָהֶן וּמְחַמְּדָתָן· הַפּוֹרֵשׁ מֵהֶן עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה· שֶׁיִּזְכֶּה לוֹ וּלְדוֹרוֹתָיו וּלְדוֹרוֹת דּוֹרוֹתָיו עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת:

״ רִבִּי חֲנַנְיָא בֶן עֲקַשְׁיָא אוֹמֵר רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל· לְפִיכַךְ הִרְבָּה לָהֶם תּוֹרָה וּמִצְוֹת· שֶׁנֶּאֱמַר יְיָ חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר: סליק

מסכת שבועות

פרק א

שְׁבוּעוֹת שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע· יְדִיעוֹת הַטֻּמְאָה שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע· יְצִיאוֹת הַשַּׁבָּת שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע· מַרְאוֹת נְגָעִים שְׁנַיִם שֶׁהֵן אַרְבָּעָה:

ב כָּל שֶׁיֵּשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַתְּחִלָּה· וִידִיעָה בַסּוֹף וְהֶעְלֵם בִּנְתַּיִם· הֲרֵי זֶה בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד· יֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַתְּחִלָּה· וְאֵין בָּהּ יְדִיעָה בַסּוֹף· שָׁעִיר הַנַּעֲשָׂה בִּפְנִים וְיוֹם הַכִּפּוּרִים תּוֹלֶה· עַד שֶׁיִּוָּדַע לוֹ וְיָבִיא בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד:

ג אֵין בָּהּ יְדִיעָה בַתְּחִלָּה· אֲבָל יֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַסּוֹף· שָׁעִיר הַנַּעֲשָׂה בַחוּץ וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר· שֶׁנֶּאֱמַר מִלְּבַד חַטַּאת הַכִּפֻּרִים· עַל מַה שֶּׁזֶּה מְכַפֵּר· זֶה מְכַפֵּר· מַה הַפְּנִימִי אֵינוֹ מְכַפֵּר· אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ יְדִיעָה· אַף הַחִיצוֹן אֵינוֹ מְכַפֵּר· אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ יְדִיעָה:

ד וְעַל שֶׁאֵין בָּהּ יְדִיעָה לֹא בַתְּחִלָּה וְלֹא בַסּוֹף· שְׁעִירֵי הֶרְגָּלִים· וּשְׁעִירֵי רָאשֵׁי חֳדָשִׁים מְכַפְּרִין דִּבְרֵי רִבִּי יְהוּדָה· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר שְׁעִירֵי הֶרְגָּלִים מְכַפְּרִין· אֲבָל לֹא שְׁעִירֵי רָאשֵׁי חֳדָשִׁים· וְעַל מָה שְׁעִירֵי רָאשֵׁי חֳדָשִׁים מְכַפְּרִין· עַל הַטָּהוֹר שֶׁאָכַל אֶת הַטָּמֵא· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר כָּל הַשְּׁעִירִין כַּפָּרָתָן שָׁוָה· עַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו· הָיָה רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר שְׁעִירֵי רָאשֵׁי חֳדָשִׁים מְכַפְּרִין עַל הַטָּהוֹר שֶׁאָכַל

אֶת הַטָּמֵא· וְשֶׁל רְגָלִים מְכַפְּרִין עַל שֶׁאֵין בָּהּ יְדִיעָה· לֹא בַתְּחִלָּה וְלֹא בַסּוֹף· וְשֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר· עַל שֶׁאֵין בָּהּ יְדִיעָה בַתְּחִלָּה אֲבָל יֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַסּוֹף· אָמְרוּ לוֹ מָהוּ שֶׁיִּקְרְבוּ זֶה בָזֶה· אָמַר לָהֶן יִקְרְבוּ· אָמְרוּ לוֹ הוֹאִיל וְאֵין כַּפָּרָתָן שָׁוָה· הֵיאַךְ קְרֵבִין זֶה בָזֶה· אָמַר לָהֶן כֻּלָּן בָּאִין לְכַפֵּר עַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו:

ה רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ שְׂעִירֵי רָאשֵׁי חֳדָשִׁים מְכַפְּרִין עַל הַטָּהוֹר שֶׁאָכַל אֶת הַטָּמֵא· מוֹסִיף עֲלֵיהֶן שֶׁל רְגָלִים· שֶׁמְּכַפְּרִין עַל הַטָּהוֹר שֶׁאָכַל אֶת הַטָּמֵא· וְעַל שֶׁאֵין בָּהּ יְדִיעָה לֹא בַתְּחִלָּה וְלֹא בַסּוֹף· מוֹסִיף עֲלֵיהֶן שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים· שֶׁהֵן מְכַפְּרִין עַל הַטָּהוֹר שֶׁאָכַל אֶת הַטָּמֵא· וְעַל שֶׁאֵין בָּהּ יְדִיעָה לֹא בַתְּחִלָּה וְלֹא בַסּוֹף· עַל שֶׁאֵין בָּהּ יְדִיעָה בַתְּחִלָּה· אֲבָל יֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַסּוֹף· אָמְרוּ לוֹ (אוֹמֵר הָיָה רִבִּי) מָהוּ שֶׁיִּקְרְבוּ זֶה בָזֶה· אָמַר לָהֶן· הֵן· אָמְרוּ לוֹ אִם כֵּן יִהְיוּ שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים קְרֵבִים בְּרָאשֵׁי חֳדָשִׁים· אֲבָל הֵיאַךְ שֶׁל רָאשֵׁי חֳדָשִׁים קְרֵבִים בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים· לְכַפֵּר כַּפָּרָה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלָּהֵן· אָמַר לָהֶן כֻּלָּן בָּאִין לְכַפֵּר עַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו:

ו וְעַל זְדוֹן טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו שָׂעִיר הַנַּעֲשָׂה בִּפְנִים וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפְּרִין· וְעַל שְׁאַר עֲבֵרוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה· הַקַּלּוֹת וְהַחֲמוּרוֹת· הַזְּדוֹנוֹת וְהַשְּׁגָגוֹת· הוֹדַע וְלֹא הוֹדַע· עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה· כְּרִיתוֹת וּמִיתוֹת בֵּית דִּין· שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ מְכַפֵּר:

ז אֶחָד יִשְׂרָאֵלִים· וְאֶחָד כֹּהֲנִים· וְאֶחָד כֹּהֵן מָשׁוּחַ· מַה בֵּין יִשְׂרָאֵלִים לַכֹּהֲנִים וּלְכֹהֵן מָשׁוּחַ· אֶלָּא שֶׁדַּם הַפָּר מְכַפֵּר עַל הַכֹּהֲנִים וְעַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כְּשֵׁם שֶׁדַּם הַשָּׂעִיר הַנַּעֲשָׂה בִּפְנִים מְכַפֵּר עַל יִשְׂרָאֵל· כַּךְ דַּם הַפָּר מְכַפֵּר עַל הַכֹּהֲנִים· כְּשֵׁם שֶׁוִּדּוּיוֹ שֶׁל שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ מְכַפֵּר עַל יִשְׂרָאֵל· כַּךְ וִדּוּיוֹ שֶׁל פָּר מְכַפֵּר עַל הַכֹּהֲנִים:

פרק ב

יְדִיעוֹת הַטֻּמְאָה שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע· נִטְמָא וְיָדַע· וְנֶעֱלְמָה מִמֶּנּוּ הַטֻּמְאָה· וְזָכוּר אֶת הַקֹּדֶשׁ· נֶעֱלַם מִמֶּנּוּ הַקֹּדֶשׁ· וְזָכוּר אֶת הַטֻּמְאָה· נֶעֱלְמוּ מִמֶּנּוּ זֶה וְזֶה· וְאָכַל אֶת הַקֹּדֶשׁ וְלֹא יָדַע· וּמִשֶּׁאָכַל יָדַע· הֲרֵי זֶה בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד· נִטְמָא וְיָדַע· וְנֶעֱלְמָה מִמֶּנּוּ טֻמְאָה· וְזָכוּר אֶת הַמִּקְדָּשׁ· נֶעְלַם מִמֶּנּוּ מִקְדָּשׁ· וְזָכוּר אֶת הַטֻּמְאָה· נֶעְלַם מִמֶּנּוּ זֶה וְזֶה· וְנִכְנַס לַמִּקְדָּשׁ וְלֹא יָדַע· וּמִשֶּׁיָּצָא יָדַע· הֲרֵי זֶה בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד:

ב אֶחָד הַנִּכְנָס לַעֲזָרָה· וְאֶחָד הַנִּכְנָס לְתוֹסֶפֶת הָעֲזָרָה· שֶׁאֵין מוֹסִיפִין עַל הָעִיר וְעַל הָעֲזָרוֹת· אֶלָּא בְּמֶלֶךְ וְנָבִיא· וּבְאוּרִים וְתֻמִּים· וּבְסַנְהֶדְרִין שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד· וּבִשְׁתֵּי תוֹדוֹת· וּבְשִׁיר· וּבֵית דִּין מְהַלְּכִין· וּשְׁתֵּי תוֹדוֹת אַחֲרֵיהֶם· וְכָל יִשְׂרָאֵל אַחֲרֵיהֶם· הַפְּנִימִית נֶאֱכֶלֶת· וְהַחִיצוֹנָה

נִשְׂרֶפֶת· וְכָל שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה בְּכָל אֵלּוּ· הַנִּכְנָס לְשָׁם· אֵין חַיָּבִין עָלֶיהָ:

ג נִטְמָא בָעֲזָרָה וְנֶעֱלְמָה מִמֶּנּוּ טֻמְאָה· וְזָכוּר אֶת הַמִּקְדָּשׁ· נֶעְלָם מִמֶּנּוּ מִקְדָּשׁ· וְזָכוּר הַטֻּמְאָה· נֶעְלָם מִמֶּנּוּ זֶה וְזֶה· וְהִשְׁתַּחֲוָה אוֹ שֶׁשָּׁהָא בִּכְדֵי הִשְׁתַּחֲוָאָה· בָּא לוֹ בָּאֲרֻכָּה חַיָּב· בַּקְּצָרָה פָּטוּר· זוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ שֶׁאֵין חַיָּבִין עָלֶיהָ:

ד וְאֵיזוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבַּנִּדָּה שֶׁחַיָּבִין עָלֶיהָ· הָיָה מְשַׁמֵּשׁ עִם הַטְּהוֹרָה· וְאָמְרָה לוֹ נִטְמֵאתִי וּפֵירַשׁ מִיָּד חַיָּב· מִפְּנֵי שֶׁיְּצִיאָתוֹ הֲנָאָה לוֹ כְּבִיאָתוֹ:

ה רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר הַשֶּׁרֶץ וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ· עַל הֶעְלֵם שֶׁרֶץ חַיָּב· וְאֵינוֹ חַיָּב עַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ וְהוּא טָמֵא· עַל הֶעְלֵם טֻמְאָה חַיָּב· וְאֵינוֹ חַיָּב עַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר וְנֶעְלַם וְנֶעְלַם שְׁתֵּי פְּעָמִים· לְחַיֵּב עַל הֶעְלֵם טֻמְאָה· וְעַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ:

פרק ג

שְׁבוּעוֹת שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע· שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל וְשֶׁלֹּא אוֹכַל· שֶׁאָכַלְתִּי וְשֶׁלֹּא אָכַלְתִּי· שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל· וְאָכַל כָּל שֶׁהוּא חַיָּב דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· אָמְרוּ לוֹ לְרִבִּי עֲקִיבָא וְכִי הֵיכָן מָצִינוּ בְּאוֹכֵל כָּל שֶׁהוּא שֶׁהוּא חַיָּב· שֶׁזֶּה חַיָּב· אָמַר לָהֶן רִבִּי עֲקִיבָא וְכִי הֵיכָן מָצִינוּ בַּמְּדַבֵּר וּמֵבִיא קָרְבָּן· שֶׁזֶּה מְדַבֵּר וּמֵבִיא קָרְבָּן· שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל· וְאָכַל וְשָׁתָה אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל וְשֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה· וְאָכַל וְשָׁתָה חַיָּב שְׁתַּיִם:

ב שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל· וְאָכַל פַּת חִטִּין· וּפַת שְׂעוֹרִין· וּפַת כֻּסְּמִין· אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל פַּת חִטִּין· וּפַת שְׂעוֹרִין· וּפַת כֻּסְּמִין וְאָכַל· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת:

ג שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה· וְשָׁתָה מַשְׁקִין הַרְבֵּה· אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה יַיִן וְשֶׁמֶן וּדְבָשׁ וְשָׁתָה· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת:

ד שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל· וְאָכַל אוֹכָלִים שֶׁאֵינָן רְאוּיִן לַאֲכִילָה· וְשָׁתָה מַשְׁקִין שֶׁאֵינָן רְאוּיִן לִשְׁתִּיָּה· פָּטוּר· שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל וְאָכַל נְבֵלוֹת וּטְרֵפוֹת· שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים· חַיָּב· רִבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר· אָמַר קוּנָם אִשְׁתִּי נֶהֱנֵית לִי אִם אָכַלְתִּי הַיּוֹם· וְהוּא אָכַל נְבֵלוֹת וּטְרֵפוֹת שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים· הֲרֵי אִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה:

ה אֶחָד דְּבָרִים שֶׁל עַצְמוֹ· וְאֶחָד דְּבָרִים שֶׁל אֲחֵרִים· וְאֶחָד דְּבָרִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן מַמָּשׁ· וְאֶחָד דְּבָרִים שֶׁאֵין בָּהֶן מַמָּשׁ· כֵּיצַד· אָמַר שְׁבוּעָה שֶׁאֶתֵּן לְאִישׁ פְּלוֹנִי· וְשֶׁלֹּא אֶתֵּן· שֶׁנָּתַתִּי וְשֶׁלֹּא נָתַתִּי· שֶׁאִישָׁן וְשֶׁלֹּא אִישָׁן· שֶׁיָּשַׁנְתִּי וְשֶׁלֹּא יָשַׁנְתִּי· שֶׁאֶזְרוֹק צְרוֹר לַיָּם· וְשֶׁלֹּא אֶזְרוֹק· שֶׁזָּרַקְתִּי וְשֶׁלֹּא זָרַקְתִּי· רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא עַל הֶעָתִיד לָבֹא· שֶׁנֶּאֱמַר לְהָרַע אוֹ לְהֵיטִיב· אָמַר לוֹ רִבִּי עֲקִיבָא אִם כֵּן אֵין לִי אֶלָּא דְּבָרִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן הָרָעָה וַהֲטָבָה· דְּבָרִים שֶׁאֵין בָּהֶן הָרָעָה וַהֲטָבָה מִנַּיִן· אָמַר לוֹ מֵרִבּוּי הַכָּתוּב· אָמַר לוֹ אִם רִבָּה הַכָּתוּב לְכַף· רִבָּה הַכָּתוּב לְכַף:

ו נִשְׁבַּע לְבַטֵּל אֶת הַמִּצְוָה וְלֹא בִטֵּל· פָּטוּר· לְקַיֵּם (אֶת הַמִּצְוָה) וְלֹא קִיֵּם פָּטוּר· שֶׁהָיָה בְדִין שֶׁיְּהֵא חַיָּב כְּדִבְרֵי רִבִּי יְהוּדָה בֶן בְּתֵירָא· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה בֶן בְּתֵירָא מָה אִם (שְׁבוּעַת) הָרְשׁוּת שֶׁאֵינוֹ מֻשְׁבָּע עָלֶיהָ מֵהַר סִינַי· הֲרֵי הוּא חַיָּב עָלֶיהָ· (שְׁבוּעַת) מִצְוָה שֶׁהוּא מֻשְׁבַּע עָלֶיהָ מֵהַר סִינַי· אֵינוֹ דִין שֶׁיְּהֵא חַיָּב עָלֶיהָ· אָמְרוּ לוֹ לֹא· אִם אָמַרְתָּ בִּשְׁבוּעַת הָרְשׁוּת· שֶׁכֵּן עָשָׂה בָהּ לָאוּ כַּהֵן· תֹּאמַר בִּשְׁבוּעַת מִצְוָה· שֶׁלֹּא עָשָׂה בָהּ לָאוּ כַּהֵן· שֶׁאִם נִשְׁבַּע לְבַטֵּל וְלֹא בִטֵּל פָּטוּר:

ז שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ· שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה· (שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה) וַאֲכָלָהּ· אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· זוֹ הִיא שְׁבוּעַת בִּטּוּי· שֶׁחַיָּבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת· וְעַל שִׁגְגָתָהּ

קָרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד· שְׁבוּעַת שָׁוְא חַיָּבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת· וְעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר:

ח אֵיזוֹ הִיא שְׁבוּעַת שָׁוְא· נִשְׁבַּע לְשַׁנּוֹת אֶת הַיָּדוּעַ לָאָדָם· אָמַר עַל הָעַמּוּד שֶׁל אֶבֶן· שֶׁהוּא שֶׁל זָהָב· וְעַל הָאִישׁ שֶׁהוּא אִשָּׁה· וְעַל הָאִשָּׁה שֶׁהִיא אִישׁ· נִשְׁבַּע עַל דָּבָר שֶׁאֵי אֶפְשָׁר· (אִם) לֹא רָאִיתִי גָּמָל פּוֹרֵחַ בָּאֲוִיר· אִם לֹא רָאִיתִי נָחָשׁ כִּקּוֹרַת בֵּית הַבָּד· אָמַר לָעֵדִים בּוֹאוּ וְהָעִידוּנִי· שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא נְעִידֶךָ· נִשְׁבַּע לְבַטֵּל אֶת הַמִּצְוָה· שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת סֻכָּה· וְשֶׁלֹּא לִטּוֹל לוּלָב· וְשֶׁלֹּא לְהַנִּיחַ תְּפִילִין· זוֹ הִיא שְׁבוּעַת שָׁוְא· שֶׁחַיָּבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת· וְעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר:

ט שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל כִּכָּר זוֹ· שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה· הָרִאשׁוֹנָה שְׁבוּעַת בִּטּוּי· וְהַשְּׁנִיָּה שְׁבוּעַת שָׁוְא· אֲכָלָהּ עָבַר עַל שְׁבוּעַת שָׁוְא· לֹא אֲכָלָהּ עָבַר עַל שְׁבוּעַת בִּטּוּי:

י שְׁבוּעַת בִּטּוּי· נוֹהֶגֶת בָּאֲנָשִׁים וּבַנָּשִׁים· (בָּרְחוֹקִים וּבַקְּרוֹבִים·) בַּכְּשֵׁרִין וּבַפְּסוּלִין· בִּפְנֵי בֵית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵית דִּין· מִפִּי עַצְמוֹ· וְחַיָּבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת· וְעַל שִׁגְגָתָהּ קָרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד:

יא שְׁבוּעַת שָׁוְא נוֹהֶגֶת בָּאֲנָשִׁים וּבַנָּשִׁים· בָּרְחוֹקִים וּבַקְּרוֹבִים· בַּכְּשֵׁרִים וּבַפְּסוּלִים· בִּפְנֵי בֵית דִּין· וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵית דִּין· וּמִפִּי עַצְמוֹ· וְחַיָּבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת· וְעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר· אַחַת זוֹ אַתַּת זוֹ· הַמֻּשְׁבָּע מִפִּי אַחֵרִים· חַיָּב· כֵּיצַד·

אָמַר לֹא אָכַלְתִּי הַיּוֹם· וְלֹא הִנַּחְתִּי תְּפִלִּין הַיּוֹם· מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי וְאָמַר אָמֵן· חַיָּב:

פרק ד

שְׁבוּעַת הָעֵדוּת· נוֹהֶגֶת בָּאֲנָשִׁים וְלֹא בַנָּשִׁים· בָּרְחוֹקִים וְלֹא בַקְּרוֹבִים· בַּכְּשֵׁרִים וְלֹא בַפְּסוּלִים· וְאֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בָּרְאוּיִן לְהָעִיד· בִּפְנֵי בֵית דִּין וְשֶׁלֹּא בִפְנֵי בֵית דִּין מִפִּי עַצְמוֹ· וּמִפִּי אֲחֵרִים אֵין חַיָּבִין· עַד שֶׁיִּכְפְּרוּ בָהֶן בְּבֵית דִּין דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ וּבֵין מִפִּי אֲחֵרִים· אֵינָן חַיָּבִין· עַד שֶׁיִּכְפְּרוּ בָהֶן בְּבֵית דִּין:

ב וְחַיָּבִין עַל זְדוֹן הַשְּׁבוּעָה· וְעַל שִׁגְגָתָהּ· עִם זְדוֹן הָעֵדוּת· וְאֵינָן חַיָּבִין עַל שִׁגְגָתָהּ· וּמָה הֵן חַיָּבִין עַל זְדוֹן הַשְּׁבוּעָה· קָרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד:

ג שְׁבוּעַת הָעֵדוּת כֵּיצַד· אָמַר לִשְׁנַיִם בּוֹאוּ וְהָעִידוּנִי· שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת· אוֹ שֶׁאָמְרוּ לוֹ אֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת· מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם וְאֶמְרוּ אָמֵן· הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּבִין· הִשְׁבִּיעַ עֲלֵיהֶן חֲמִשָּׁה פְּעָמִים חוּץ לְבֵית דִּין· וּבָאוּ לְבֵית דִּין וְהוֹדוּ· פְּטוּרִין· כָּפְרוּ חַיָּבִין עַל כָּל אַחַת וְאָחַת· הִשְׁבִּיעַ עֲלֵיהֶן חֲמִשָּׁה פְּעָמִים· בִּפְנֵי בֵית דִּין וְכָפְרוּ· אֵינָן חַיָּבִין אֶלָּא אֶחָת· אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן מַה טַּעַם· הוֹאִיל וְאֵינָן יְכוֹלִין לַחֲזוֹר וּלְהוֹדוֹת:

ד כֻּפְּרוּ שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד · שְׁנֵיהֶן חַיָּבִין · בְּזֶה אַחַר זֶה · הָרִאשׁוֹן חַיָּב וְהַשֵּׁנִי פָּטוּר · כָּפַר אֶחָד וְהוֹדָה אֶחָד · הַכּוֹפֵר חַיָּב · הָיוּ שְׁתֵּי כִתֵּי עֵדִים · כֻּפְּרָה הָרִאשׁוֹנָה וְאַחַר כַּךְ כָּפְרָה הַשְּׁנִיָּה · שְׁתֵּיהֶן חַיָּבוֹת · מִפְּנֵי שֶׁהָעֵדוּת יְכוֹלָה לְהִתְקַיֵּם בִּשְׁתֵּיהֶן:

ה מַשְׁבִּיעַ אֲנִי אֲלֵיכֶם · אִם לֹא תָבוֹאוּ וְתָעִידוּנִי · שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיַד פְּלוֹנִי פִּקָּדוֹן · וּתְשׁוֹמֶת יָד וְגָזֵל וַאֲבֵדָה · שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת · אֵין חַיָּבִין אֶלָּא אֶחָת · שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין שֶׁיֵּשׁ לָךְ בְּיַד פְּלוֹנִי פִּקָּדוֹן וּתְשׁוֹמֶת יָד וְגָזֵל וַאֲבֵדָה · חַיָּבִין עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת · מַשְׁבִּיעַ אֲנִי אֲלֵיכֶם · אִם לֹא תָבוֹאוּ וְתָעִידוּנִי · שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיַד פְּלוֹנִי פִּקָּדוֹן חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכֶסְמִין · שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת · אֵין חַיָּבִין אֶלָּא אֶחָת · שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת · שֶׁיֵּשׁ לָךְ בְּיַד פְּלוֹנִי · פִּקָּדוֹן חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכֶסְמִין · חַיָּבִין עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת:

ו מַשְׁבִּיעַ אֲנִי אֲלֵיכֶם · אִם לֹא תָבוֹאוּ וְתָעִידוּנִי · שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיַד פְּלוֹנִי נֶזֶק וַחֲצִי נֶזֶק · תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל · תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה · וְשֶׁאָנַס אִישׁ פְּלוֹנִי אֶת בִּתִּי וּפִתָּה אֶת בִּתִּי · וְשֶׁהִכָּנִי בְּנִי · וְשֶׁחִבֵּל בִּי חֲבֵרִי · וְשֶׁהִדְלִיק אֶת גָּדִישִׁי בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים · הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּבִין:

ז מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם · אִם לֹא תָבוֹאוּ וְתָעִידוּנִי שֶׁאֲנִי כֹהֵן · שֶׁאֲנִי לֵוִי · שֶׁאֵינִי בֶן גְּרוּשָׁה · שֶׁאֵינִי בֶן חֲלוּצָה · שֶׁאִישׁ פְּלוֹנִי כֹהֵן · שֶׁאִישׁ פְּלוֹנִי לֵוִי · שֶׁאֵינוֹ בֶן גְּרוּשָׁה · שֶׁאֵינוֹ בֶן חֲלוּצָה ·

שֶׁאָנַס אִישׁ פְּלוֹנִי אֶת בִּתּוֹ· וּפִתָּה אֶת בִּתּוֹ· וְשֶׁחִבֵּל בִּי בְנִי· וְשֶׁחִבֵּל בִּי חֲבֵירִי· וְשֶׁהִדְלִיק גְּדִישִׁי בְּשַׁבָּת· הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין:

ח מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם אִם לֹא תָבוֹאוּ וְתָעִידוּנִי· שֶׁאָמַר אִישׁ פְּלוֹנִי לִתֵּן לִי מָאתַיִם זוּז· וְלֹא נָתַן לִי· הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִים· שֶׁאֵין חַיָּבִים אֶלָּא עַל תְּבִיעַת מָמוֹן כַּפִּקָּדוֹן:

ט מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם· כְּשֶׁתֵּדְעוּ לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וְתָעִידוּנִי· הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִים· מִפְּנֵי שֶׁקָּדְמָה שְׁבוּעָה לָעֵדוּת:

י עָמַד בְּבֵית הַכְּנֶסֶת וְאָמַר· מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם· שֶׁאִם אַתֶּם יוֹדְעִין לִי עֵדוּת· שֶׁתָּבוֹאוּ וְתָעִידוּנִי· הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין· (עַד שֶׁיִּהְיֶה מִתְכַּוֵּין לָהֶם):

יא אָמַר לִשְׁנַיִם מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם אִישׁ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי שֶׁאִם אַתֶּם יוֹדְעִין לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וְתָעִידוּנִי· (שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת) וְהֵם יוֹדְעִין לוֹ עֵדוּת· עֵד מִפִּי עֵד· אוֹ שֶׁהָיָה אַחַד מֵהֶן· קָרוֹב אוֹ פָּסוּל· הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין:

יב שָׁלַח בְּיַד עַבְדּוֹ· אוֹ שֶׁאָמַר לָהֶן הַנִּתְבַּע· מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם· שֶׁאִם אַתֶּם יוֹדְעִין לוֹ עֵדוּת· שֶׁתָּבוֹאוּ וְתָעִידוּהוּ· הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִים· עַד שֶׁיִּשְׁמְעוּ מִפִּי הַתּוֹבֵעַ:

יג מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם· מְצַוֶּה אֲנִי עֲלֵיכֶם· אוֹסֶרְכֶם אָנִי· הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּבִין· בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין· בְּאָלֶ״ף

דְּלֵ״ת· בְּיוֹ״ד הֵ״י· בְּשַׁדַּי· בִּצְבָאוֹת· בְּחַנּוּן וְרַחוּם· בְּאֶרֶךְ אַפַּיִם· בְּרַב חֶסֶד· וּבְכָל הַכִּנּוּיִן· הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּבִין· הַמְּקַלֵּל בְּכֻלָּן חַיָּב· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין· הַמְּקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ בְּכֻלָּן חַיָּב· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין· הַמְּקַלֵּל עַצְמוֹ וַחֲבֵירוֹ בְּכֻלָּן· עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה· יַכְּכָה יְיָ אֱלֹהִים· וְכֵן יַכְּכָה אֱלֹהִים זוֹ הִיא אָלָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה· אַל יַכְּךָ· וִיבָרְכֶךָ וְיֵיטִיב לָךְ· רִבִּי מֵאִיר מְחַיֵּב· וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין:

פרק ה

שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן· נוֹהֶגֶת בָּאֲנָשִׁים וּבַנָּשִׁים· בָּרְחוֹקִים וּבַקְּרוֹבִים· בַּכְּשֵׁרִים וּבַפְּסוּלִין· בִּפְנֵי בֵית דִּין וְשֶׁלֹּא בִפְנֵי בֵית דִּין· מִפִּי עַצְמוֹ· וּמִפִּי אֲחֵרִים· אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיִּכְפּוֹר (בּוֹ) בְּבֵית דִּין· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ בֵּין מִפִּי אֲחֵרִים· כֵּיוָן שֶׁכָּפַר בּוֹ חַיָּב· וְחַיָּב עַל זְדוֹן הַשְּׁבוּעָה וְעַל שִׁגְגָתָהּ· עִם זְדוֹן הַפִּקָּדוֹן· וְאֵינוֹ חַיָּב עַל שִׁגְגָתָהּ· וּמַה (הוּא) חַיָּב עַל זְדוֹנָהּ· אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים:

ב שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן כֵּיצַד· אָמַר לוֹ תֵּן לִי פִקְדוֹנִי שֶׁיֵּשׁ לִי בְיָדֶךָ· שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָךְ בְּיָדִי· אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ אֵין לָךְ בְּיָדִי· מַשְׁבִּיעֲךָ אָנִי וְאָמַר אָמֵן הֲרֵי זֶה חַיָּב· הִשְׁבִּיעַ עָלָיו חֲמִשָּׁה פְּעָמִים· בֵּין בִּפְנֵי בֵית דִּין וּבֵין שֶׁלֹּא בִפְנֵי בֵית דִּין וְכָפַר· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאָחַת· אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן מַה טַּעַם· מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לַחֲזוֹר וּלְהוֹדוֹת:

ג הָיוּ חֲמִשָּׁה תוֹבְעִין אוֹתוֹ· אָמְרוּ לוֹ תֵּן לָנוּ פִּקָּדוֹן שֶׁיֵּשׁ לָנוּ בְּיָדֶךָ· שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָכֶם בְּיָדִי· אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָךְ בְּיָדִי· וְלֹא לָךְ· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר עַד שֶׁיֹּאמַר שְׁבוּעָה בָּאַחֲרוֹנָה· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר עַד שֶׁיֹּאמַר שְׁבוּעָה לְכָל אֶחָד וְאֶחָד· תֵּן לִי פִּקָּדוֹן וּתְשׁוֹמֶת יָד גָּזֵל וַאֲבֵדָה שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדֶךָ· שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָךְ בְּיָדִי· אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָךְ בְּיָדִי פִּקָּדוֹן וּתְשׁוֹמֶת יָד גָּזֵל וַאֲבֵדָה· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת· תֵּן לִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכֻסְּמִין שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדֶךָ· שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָךְ בְּיָדִי· אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אֶחָת· שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָךְ בְּיָדִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכֻסְּמִין· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אֲפִילוּ אָמַר חִטָּה וּשְׂעוֹרָה וְכֻסֶּמֶת· חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת:

ד אָנַסְתָּ וּפִתִּיתָ אֶת בִּתִּי· וְהוּא אוֹמֵר לֹא אָנַסְתִּי· וְלֹא פִתִּיתִי· מַשְׁבִּיעֲךָ אָנִי וְאָמַר אָמֵן· חַיָּב· רִבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר· שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ· אָמְרוּ לוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ· מְשַׁלֵּם בֹּשֶׁת וּפְגָם עַל פִּי עַצְמוֹ:

ה גָּנַבְתָּ אֶת שׁוֹרִי· וְהוּא אוֹמֵר לֹא גָּנַבְתִּי· מַשְׁבִּיעֲךָ אָנִי וְאָמַר אָמֵן· חַיָּב· גָּנַבְתִּי אֲבָל לֹא טָבַחְתִּי וְלֹא מָכַרְתִּי· מַשְׁבִּיעֲךָ אָנִי וְאָמַר אָמֵן פָּטוּר· הֵמִית שׁוֹרְךָ אֶת שׁוֹרִי· וְהוּא אוֹמֵר לֹא הֵמִית· מַשְׁבִּיעֲךָ אָנִי וְאָמַר אָמֵן· חַיָּב· הֵמִית שׁוֹרְךָ אֶת עַבְדִּי· וְהוּא אוֹמֵר לֹא הֵמִית· מַשְׁבִּיעֲךָ אָנִי וְאָמַר אָמֵן· פָּטוּר· אָמַר לוֹ חֲבֵירוֹ חָבַלְתָּ בִּי· וְעָשִׂיתָ בִּי

חַבּוּרָה· וְהוּא אוֹמֵר לֹא חָבַלְתִּי· וְלֹא עָשִׂיתִי בְּךָ חַבּוּרָה· מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי וְאָמַר אָמֵן· חַיָּב· אָמַר לוֹ עַבְדּוֹ· הִפַּלְתָּ אֶת שִׁנַּי· וְסִמִּיתָ אֶת עֵינַי· וְהוּא אוֹמֵר לֹא הִפַּלְתִּי וְלֹא סִמִּיתִי· מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי וְאָמַר אָמֵן· פָּטוּר· זֶה הַכְּלָל כָּל הַמְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ חַיָּב· וְשֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ פָּטוּר:

פרק ו

שְׁבוּעַת הַדַּיָּנִין· הַטַּעֲנָה שְׁתֵּי כֶסֶף· וְהַהוֹדָאָה בְּשָׁוֶה פְּרוּטָה· וְאִם אֵין הַהוֹדָאָה מִמִּין הַטַּעֲנָה· פָּטוּר· כֵּיצַד· שְׁתֵּי כֶסֶף יֵשׁ לִי בְיָדֶךָ· אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא פְּרוּטָה· פָּטוּר· שְׁתֵּי כֶסֶף וּפְרוּטָה לִי בְיָדֶךָ· אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא פְּרוּטָה· חַיָּב· מָנֶה לִי בְיָדֶךָ· אֵין לְךָ בְּיָדִי· פָּטוּר· מָנֶה לִי בְיָדֶךָ· אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא חֲמִשִּׁים דִּינָר· חַיָּב· מָנֶה לְאַבָּא בְיָדֶךָ· אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא חֲמִשִּׁים דִּינָר· פָּטוּר· מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמֵשִׁיב אֲבֵדָה:

ב מָנֶה לִי בְיָדֶךָ· אָמַר לוֹ בִּפְנֵי עֵדִים הֵן· לְמָחָר אָמַר לוֹ תְּנֵהוּ לִי· נְתַתִּיו לְךָ· פָּטוּר· אֵין לְךָ בְּיָדִי· חַיָּב· מָנֶה לִי בְיָדֶךָ אָמַר לוֹ הֵן· אַל תִּתְּנֵהוּ לִי אֶלָּא בְּעֵדִים· לְמָחָר אָמַר לוֹ תְּנֵהוּ לִי· נְתַתִּיו לְךָ חַיָּב· מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ לִתְּנוֹ לוֹ בְּעֵדִים:

ג לִטְרָא זָהָב יֵשׁ לִי בְיָדֶךָ· אֵין לְךָ בְּיָדִי· אֶלָּא לִטְרָא כֶסֶף· פָּטוּר· דִּינַר זָהָב יֵשׁ לִי בְיָדֶךָ· אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא דִּינַר כֶּסֶף· וּטְרִיסִין וּפוּנְדְּיוֹן וּפְרוּטָה חַיָּב· שֶׁהַכֹּל מִין מַטְבֵּעַ אֶחָת· כּוֹר תְּבוּאָה יֵשׁ לִי בְיָדֶךָ· אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא לֶתֶךְ

קָטְנִית פָּטוּר· כּוֹר פֵּירוֹת יֵשׁ לִי בְיָדֶךָ· אֵין לָךְ בְּיָדִי אֶלָּא לֶחֶךְ קָטְנִית· חַיָּב· שֶׁהַקָּטְנִית בִּכְלַל פֵּירוֹת· טַעֲנוֹ חִטִּין וְהוֹדָה לוֹ בַּשְּׁעוֹרִים· פָּטוּר· וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מְחַיֵּב· הַטּוֹעֵן לַחֲבֵירוֹ בְּכַדֵּי שֶׁמֶן· וְהוֹדָה לוֹ בַּקַּנְקַנִּים· אַדְמוֹן אוֹמֵר הוֹאִיל וְהוֹדָה לוֹ מִקְצַת מִמִּין הַטַּעֲנָה יִשָּׁבַע· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין הָהוֹדָאָה מִמִּין הַטַּעֲנָה· אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן· טַעֲנוֹ כֵּלִים וְקַרְקָעוֹת· וְהוֹדָה בַּכֵּלִים· וְכָפַר בַּקַּרְקָעוֹת· בַּקַּרְקָעוֹת וְכָפַר בַּכֵּלִים· פָּטוּר· הוֹדָה בְּמִקְצַת הַקַּרְקָעוֹת פָּטוּר· בְּמִקְצַת הַכֵּלִים חַיָּב· שֶׁהַנְּכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחֲרָיוּת· זוֹקְקִין אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחֲרָיוּת· לִשְׁבַע עֲלֵיהֶן:

ד אֵין נִשְׁבָּעִין עַל טַעֲנַת חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן· וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אֶת הַקָּטָן· אֲבָל נִשְׁבָּעִין לַקָּטָן וְלַהֶקְדֵּשׁ:

ה אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן· הָעֲבָדִים· וְהַשְּׁטָרוֹת· וְהַקַּרְקָעוֹת וְהַהֶקְדֵּשׁוֹת· אֵין בָּהֶן תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל· וְלֹא תַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· שׁוֹמֵר חִנָּם אֵינוֹ נִשְׁבָּע· נוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר קָדָשִׁים שֶׁחַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן· וְשֶׁאֵינוֹ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן אֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן:

ו רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן בַּקַּרְקַע וְאֵינָן כַּקַּרְקַע· וְאֵין חֲכָמִים מוֹדִים לוֹ· כֵּיצַד עֶשֶׂר גְּפָנִים טְעוּנוֹת מָסַרְתִּי לָךְ· וְהַלָּה אוֹמֵר אֵינָן אֶלָּא חָמֵשׁ· רִבִּי מֵאִיר מְחַיֵּב שְׁבוּעָה·

וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כָּל הַמְּחֻבָּר לַקַּרְקַע הֲרֵי הוּא כַּקַּרְקַע· אֵין נִשְׁבָּעִין אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁבַּמִּדָּה וְשֶׁבַּמִּשְׁקָל וְשֶׁבַּמְּנְיָן· כֵּיצַד· בַּיִת מָלֵא מָסַרְתִּי לָךְ· כִּיס מָלֵא מָסַרְתִּי לָךְ· וְהַלָּה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ אֶלָּא מַה שֶּׁהִנַּחְתָּ אַתָּה נוֹטֵל· פָּטוּר· זֶה אוֹמֵר עַד הַזִּיז· וְזֶה אוֹמֵר עַד הַחַלּוֹן חַיָּב:

ז הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל הַמִּשְׁכּוֹן· וְאָבַד הַמִּשְׁכּוֹן· אָמַר לוֹ סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו· וְשֶׁקֶל הָיָה שָׁוֶה· וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא כִי· אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו· וְסֶלַע הָיָה שָׁוֶה פָּטוּר· סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו· וְשֶׁקֶל הָיָה שָׁוֶה· וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא כִי· אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו· וּשְׁלֹשָׁה דִינָרִים הָיָה שָׁוֶה חַיָּב· סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו· וּשְׁתַּיִם הָיָה שָׁוֶה· וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא כִי· אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו· וְסֶלַע הָיָה שָׁוֶה פָּטוּר· סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו· וּשְׁתַּיִם הָיָה שָׁוֶה· וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא כִי· אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו· וַחֲמִשָּׁה דִינָרִים הָיָה שָׁוֶה· חַיָּב· וּמִי נִשְׁבָּע· מִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ· שֶׁמָּא יִשָּׁבַע זֶה וְיוֹצִיא הַלָּה אֶת הַפִּקָּדוֹן:

פרק ז

כָּל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה· נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין· וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין· הַשָּׂכִיר וְהַנִּגְזָל· וְהַנֶּחְבָּל· וְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה· וְחַנְוָנִי עַל פִּנְקָסוֹ· הַשָּׂכִיר כֵּיצַד· אָמַר לוֹ תֵּן לִי שְׂכָרִי שֶׁיֵּשׁ לִי בְיָדֶךָ· הוּא אוֹמֵר נָתַתִּי· וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא נָטַלְתִּי· הֲרֵי זֶה נִשְׁבַּע וְנוֹטֵל· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם מִקְצַת הוֹדָאָה· כֵּיצַד· אָמַר לוֹ תֵּן לִי שְׂכָרִי חֲמִשִּׁים דִּינָר שֶׁיֵּשׁ לִי בְיָדֶךָ· וְהוּא אוֹמֵר הִתְקַבַּלְתָּ דִּינַר זָהָב:

ב הַנִּגְזָל כֵּיצַד· הָיוּ מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁנִּכְנַס לְבֵיתוֹ לְמַשְׁכְּנוֹ שֶׁלֹּא בִרְשׁוּת· הוּא אוֹמֵר כֶּלִי נָטַלְתָּ· וְהוּא אוֹמֵר לֹא נָטַלְתִּי (הֲרֵי זֶה) נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם מִקְצַת הוֹדָאָה· כֵּיצַד· אָמַר לוֹ שְׁנֵי כֵלִים נָטַלְתָּ· וְהוּא אוֹמֵר לֹא נָטַלְתִּי אֶלָּא אֶחָד:

ג הַנֶּחְבָּל כֵּיצַד· הָיוּ מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁנִּכְנַס תַּחַת יָדוֹ שָׁלֵם· וְיָצָא חָבוּל· וְאָמַר לוֹ חָבַלְתָּ בִּי וְהוּא אוֹמֵר לֹא חָבַלְתִּי· הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם מִקְצַת הוֹדָאָה· כֵּיצַד אָמַר לוֹ חָבַלְתָּ בִּי שְׁתַּיִם· וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא חָבַלְתִּי בָךְ אֶלָּא אֶחָת:

ד וְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה כֵּיצַד· אַחַת שְׁבוּעַת הָעֵדוּת וְאַחַת שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן· וַאֲפִילוּ שְׁבוּעַת שָׁוְא· הָיָה אַחַד מֵהֶן מְשַׁחֵק בְּקֻבְיָא וּמַלְוֶה בְרִבִּית· וּמַפְרִיחַ יוֹנִים·

וְסוֹחֵר שְׁבִיעִית· שֶׁכְּנֶגְדּוֹ נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל· הָיוּ שְׁנֵיהֶן חֲשׁוּדִין· חֶזְרָה שְׁבוּעָה לִמְקוֹמָהּ דִּבְרֵי רִבִּי יוֹסֵי· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר יַחֲלוֹקוּ:

ה הַחַנְוָנִי עַל פִּנְקַסּוֹ כֵּיצַד· לֹא שֶׁיֹּאמַר לוֹ כָּתוּב עַל פִּנְקַסִּי שֶׁאַתָּה חַיָּב לִי מָאתַיִם זוּז· אֶלָּא אָמַר לוֹ תֵּן לִבְנִי סָאתַיִם חִטִּין· תֵּן לְפוֹעֲלִי בְּסֶלַע מָעוֹת· הוּא אוֹמֵר נָתַתִּי· וְהֵם אוֹמְרִים לֹא נָטַלְנוּ· הוּא נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל· וְהֵם נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין· אָמַר בֶּן נָנָס· כֵּיצַד אֵלּוּ (וְאֵלּוּ) בָּאִין לִידֵי שְׁבוּעַת שָׁוְא אֶלָּא הוּא נוֹטֵל שֶׁלֹּא בִשְׁבוּעָה· וְהֵם נוֹטְלִין שֶׁלֹּא בִשְׁבוּעָה:

ו אָמַר לַחַנְוָנִי· תֵּן לִי בְּדִינָר פֵּירוֹת· וְנָתַן לוֹ· אָמַר לוֹ תֵּן לִי אֶת הַדִּינָר· אָמַר לוֹ נְתַתִּיו לָךְ· וְנָתַתּוֹ בְּאָנְפָּלִי· יִשְׁבַּע בַּעַל הַבַּיִת· נָתַן לוֹ אֶת הַדִּינָר· אָמַר לוֹ תֵּן לִי אֶת הַפֵּירוֹת· אָמַר לוֹ נְתַתִּים לָךְ· וְהוֹלְכָתָן לְתוֹךְ בֵּיתֶךָ· יִשְׁבַּע חַנְוָנִי· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כָּל שֶׁהַפֵּירוֹת בְּיָדוֹ· יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה· אָמַר לַשֶּׁלְחָנִי· תֵּן לִי בְּדִינָר מָעוֹת· וְנָתַן לוֹ· אָמַר לוֹ· תֵּן לִי אֶת הַדִּינָר· אָמַר לוֹ נְתַתִּיו לָךְ· וְנָתַתּוֹ בְּאָנְפָּלִי· יִשְׁבַּע בַּעַל הַבַּיִת· נָתַן לוֹ אֶת הַדִּינָר· אָמַר לוֹ תֵּן לִי אֶת הַמָּעוֹת· אָמַר לוֹ נְתַתִּים לָךְ· וְהִשְׁלַכְתָּם לְתוֹךְ כִּיסְךָ· יִשְׁבַּע שֶׁלְּחָנִי· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין דֶּרֶךְ שֶׁלְּחָנִי לִתֵּן אִיסָּר· עַד שֶׁיִּטּוֹל דִּינָרוֹ:

ז כְּשֵׁם שֶׁאָמְרוּ הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה· וְעַד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְּרוּעָה· לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה· מִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִים וּמִנְּכְסֵי יְתוֹמִים· לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה· וְהַנִּפְרַעַת שֶׁלֹּא בְפָנָיו לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה· וְכֵן הַיְּתוֹמִים לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִשְׁבוּעָה· שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פְקָדָנוּ אַבָּא· וְשֶׁלֹּא אָמַר לָנוּ אַבָּא· וְשֶׁלֹּא מָצִינוּ בֵּין שְׁטָרוֹתָיו שֶׁל אַבָּא· שֶׁשְּׁטָר זֶה פָּרוּעַ· רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר אֲפִילוּ נוֹלַד הַבֵּן לְאַחַר מִיתַת הָאָב· הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל· אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁאָמַר הָאָב בְּשַׁעַת מִיתָתוֹ· שְׁטָר זֶה אֵינוֹ פָרוּעַ· הוּא נוֹטֵל שֶׁלֹּא בִשְׁבוּעָה:

ח וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין שֶׁלֹּא בְטַעֲנָה· הַשּׁוּתָּפִין· הָאֲרִיסִין· וְהָאַפּוֹטְרוֹפִין· וְהָאִשָּׁה הַנּוֹשֵׂאת וְנוֹתֶנֶת בְּתוֹךְ הַבַּיִת· וּבֶן הַבַּיִת· אָמַר לוֹ מָה אַתָּה טוֹעֲנֵנִי· רְצוֹנִי שֶׁתִּשָּׁבַע לִי חַיָּב· חָלְקוּ הַשּׁוּתָּפִין וְהָאֲרִיסִין· אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעוֹ· נִתְגַּלְגְּלָה לוֹ שְׁבוּעָה מִמָּקוֹם אַחֵר· מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל· וְהַשְׁבִּיעִית מְשַׁמֶּטֶת אֶת הַשְּׁבוּעָה:

פרק ח

אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִים הֵם· שׁוֹמֵר חִנָּם· וְהַשּׁוֹאֵל· נוֹשֵׂא שָׂכָר· וְהַשּׂוֹכֵר· שׁוֹמֵר חִנָּם נִשְׁבָּע עַל הַכֹּל· וְהַשּׁוֹאֵל מְשַׁלֵּם אֶת הַכֹּל· נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר· נִשְׁבָּעִין עַל הַשְּׁבוּרָה· וְעַל הַשְּׁבוּיָה· וְעַל הַמִּתָּה· וּמְשַׁלְּמִין אֶת הָאֲבֵידָה וְאֶת הַגְּנֵיבָה:

ב אָמַר לַשּׁוֹמֵר חִנָּם הֵיכָן שׁוֹרִי· אָמַר לוֹ מֵת· וְהוּא שֶׁנִּשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב אוֹ נֶאֱבַד· נִשְׁבַּר· וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב אוֹ נֶאֱבַד· נִשְׁבָּה· וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִגְנַב אוֹ נֶאֱבַד· נִגְנַב· וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נֶאֱבַד· נֶאֱבַד· וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב· מַשְׁבִּיעֲךָ אָנִי וְאָמַר אָמֵן· פָּטוּר:

ג הֵיכָן שׁוֹרִי· אָמַר לוֹ אֵינִי יוֹדֵעַ מָה אַתָּה סַח· וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב אוֹ נֶאֱבַד· מַשְׁבִּיעֲךָ אָנִי וְאָמַר אָמֵן· פָּטוּר· הֵיכַן שׁוֹרִי· אָמַר לוֹ נֶאֱבַד· מַשְׁבִּיעֲךָ אָנִי וְאָמַר אָמֵן· וְהָעֵדִים מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁאָכָלוֹ· מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן· הוֹדָה מֵעַצְמוֹ· מְשַׁלֵּם קֶרֶן וְחֹמֶשׁ וְאָשָׁם· הֵיכַן שׁוֹרִי· אָמַר לוֹ נִגְנַב· מַשְׁבִּיעֲךָ אָנִי וְאָמַר אָמֵן· וְהָעֵדִים מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁגְּנָבוֹ· מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל· הוֹדָה מֵעַצְמוֹ מְשַׁלֵּם קֶרֶן וְחֹמֶשׁ וְאָשָׁם:

ד אָמַר לְאֶחָד בַּשּׁוּק· הֵיכַן שׁוֹרִי שֶׁגָּנַבְתָּ· וְהוּא אוֹמֵר לֹא גָנַבְתִּי· וְהָעֵדִים מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁגְּנָבוֹ· מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל·

טָבַח וּמָכַר מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה· רָאָה עֵדִים שֶׁמְּמַשְׁמְשִׁין וּבָאִין· אָמַר גְּנַבְתִּי אֲבָל לֹא טָבַחְתִּי· וְלֹא מָכַרְתִּי· אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא קֶרֶן:

ה אָמַר לַשּׁוֹאֵל· הֵיכָן שׁוֹרִי· אָמַר לוֹ מֵת· וְהוּא שֶׁנִּשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב אוֹ נֶאֱבַד· נִשְׁבַּר· וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב אוֹ נֶאֱבַד· נִשְׁבָּה· וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִגְנַב אוֹ נֶאֱבַד· נִגְנַב· וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נֶאֱבַד· נֶאֱבַד· וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב· מַשְׁבִּיעֵךְ אָנִי וְאָמַר אָמֵן· פָּטוּר:

ו הֵיכָן שׁוֹרִי· אָמַר לוֹ אֵינִי יוֹדֵעַ מָה אַתָּה סַח· וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב אוֹ נֶאֱבַד· מַשְׁבִּיעֵךְ אָנִי וְאָמַר אָמֵן· חַיָּב· אָמַר לַנּוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר· הֵיכָן שׁוֹרִי· אָמַר לוֹ מֵת· וְהוּא שֶׁנִּשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה· נִשְׁבַּר· וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבָּה· נִשְׁבָּה· וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר· נִגְנַב· וְהוּא שֶׁנֶּאֱבַד· נֶאֱבַד· וְהוּא שֶׁנִּגְנַב· מַשְׁבִּיעֵךְ אָנִי וְאָמַר אָמֵן פָּטוּר· מֵת אוֹ נִשְׁבַּר· אוֹ נִשְׁבָּה· וְהוּא שֶׁנִּגְנַב אוֹ נֶאֱבַד· מַשְׁבִּיעֵךְ אָנִי וְאָמַר אָמֵן חַיָּב· נֶאֱבַד אוֹ נִגְנַב· וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה· מַשְׁבִּיעֵךְ אָנִי וְאָמַר אָמֵן פָּטוּר· זֶה הַכְּלָל· כָּל הַמְּשַׁנֶּה מֵחוֹבָה לְחוֹבָה· וּמִפָּטוּר לְפָטוּר· וּמִפָּטוּר לְחוֹבָה פָּטוּר· מֵחוֹבָה לְפָטוּר חַיָּב· זֶה הַכְּלָל כָּל הַנִּשְׁבָּע לְהָקֵל עַל עַצְמוֹ חַיָּב· לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ פָּטוּר: סליק

מסכת עדויות

פרק א

שַׁמָּאי אוֹמֵר· כָּל הַנָּשִׁים דַּיָּן שַׁעְתָּן· וְהִלֵּל אוֹמֵר מִפִּקִידָה לִפְקִידָה· אֲפִילוּ לְיָמִים הַרְבֵּה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לֹא כְּדִבְרֵי זֶה וְלֹא כְּדִבְרֵי זֶה· אֶלָּא מֵעֵת לְעֵת מְמָעֶטֶת עַל יָד מִפִּקִידָה לִפְקִידָה· וּמִפִּקִידָה לִפְקִידָה מְמָעֶטֶת עַל יָד מֵעֵת לְעֵת· כָּל אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת דַּיָּהּ שַׁעְתָּהּ· הַמְשַׁמֶּשֶׁת בְּעֵדִים הֲרֵי זוֹ כִּפְקִידָה· וּמְמָעֶטֶת עַל יָד מֵעֵת לְעֵת· וְעַל יָד מִפִּקִידָה לִפְקִידָה:

ב שַׁמָּאי אוֹמֵר מִקַּב לַחַלָּה· וְהִלֵּל אוֹמֵר מִקַּבַּיִם· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לֹא כְּדִבְרֵי זֶה וְלֹא כְּדִבְרֵי זֶה· אֶלָּא קַב וּמֶחְצָה חַיָּבִים בַּחַלָּה· וּמִשֶּׁהִגְדִּילוּ הַמִּדּוֹת אָמְרוּ· חֲמִשָּׁת רְבִיעִים חַיָּבִין· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר חֲמִשָּׁה פְּטוּרִין· חֲמִשָּׁה וְעוֹד חַיָּבִין:

ג הִלֵּל אוֹמֵר מְלֹא הִין מַיִם שְׁאוּבִין פּוֹסְלִין אֶת הַמִּקְוֶה· אֶלָּא שֶׁאָדָם חַיָּב לוֹמַר בִּלְשׁוֹן רַבּוֹ· וְשַׁמָּאי אוֹמֵר תִּשְׁעָה קַבִּין· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לֹא כְּדִבְרֵי זֶה וְלֹא כְּדִבְרֵי זֶה· אֶלָּא עַד שֶׁבָּאוּ שְׁנֵי גַּרְדִּיִּים מִשַּׁעַר הָאַשְׁפּוֹת שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם· וְהֵעִידוּ מִשּׁוּם שְׁמַעְיָה וְאַבְטַלְיוֹן שֶׁשְּׁלֹשָׁה לוֹגִים מַיִם שְׁאוּבִין· פּוֹסְלִין אֶת הַמִּקְוֶה· וְקִיְּמוּ חֲכָמִים אֶת דִּבְרֵיהֶם:

ד וְלָמָּה מַזְכִּירִין אֶת דִּבְרֵי שַׁמָּאי וְהִלֵּל לְבַטָּלָה· לְלַמֵּד לְדוֹרוֹת הַבָּאִים· שֶׁלֹּא יְהֵא אָדָם עוֹמֵד עַל דְּבָרָיו· שֶׁהֲרֵי אָבוֹת הָעוֹלָם· לֹא עָמְדוּ עַל דִּבְרֵיהֶם:

ה וְלָמָּה מַזְכִּירִין דִּבְרֵי הַיָּחִיד בֵּין הַמְּרֻבִּין הוֹאִיל וְאֵין הֲלָכָה אֶלָּא כְּדִבְרֵי הַמְּרֻבִּין· שֶׁאִם יִרְאֶה בֵּית דִּין אֶת דִּבְרֵי הַיָּחִיד וְיִסְמוֹךְ עָלָיו· שֶׁאֵין בֵּית דִּין יָכוֹל לְבַטֵּל דִּבְרֵי בֵּית דִּין חֲבֵירוֹ· עַד שֶׁיִּהְיֶה גָּדוֹל מִמֶּנּוּ בְּחָכְמָה וּבְמִנְיָן· הָיָה גָּדוֹל מִמֶּנּוּ בְּחָכְמָה אֲבָל לֹא בְמִנְיָן· בְּמִנְיָן אֲבָל לֹא בְחָכְמָה· אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטֵּל דְּבָרָיו· עַד שֶׁיִּהְיֶה גָּדוֹל מִמֶּנּוּ בְּחָכְמָה וּבְמִנְיָן:

ו אָמַר רִבִּי יְהוּדָה אִם כֵּן לָמָּה מַזְכִּירִין דִּבְרֵי הַיָּחִיד· בֵּין הַמְּרֻבִּין לְבַטָּלָה· שֶׁאִם יֹאמַר הָאָדָם כַּךְ אֲנִי מְקֻבָּל· יֹאמַר לוֹ כְּדִבְרֵי אִישׁ פְּלוֹנִי שָׁמַעְתָּ:

ז בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים רֹבַע עֲצָמוֹת מִן הָעֲצָמִים· בֵּין מִשְּׁנַיִם בֵּין מִשְּׁלֹשָׁה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים רֹבַע עֲצָמוֹת מִן הַגְּוִיָּה· מֵרוֹב הַבִּנְיָן אוֹ מֵרוֹב הַמִּנְיָן· שַׁמָּאי אוֹמֵר אֲפִילוּ מֵעֶצֶם אֶחָד:

ח כַּרְשִׁינֵי תְרוּמָה· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים שׁוֹרִין וְשָׁפִין בְּטַהֲרָה· וּמַאֲכִילִין בְּטֻמְאָה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים שׁוֹרִין בְּטָהֲרָה· וְשָׁפִין וּמַאֲכִילִין בְּטֻמְאָה· (שַׁמָּאי אוֹמֵר יֵאָכְלוּ צָרִיד·) רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר כָּל מַעֲשֵׂיהֶם בְּטֻמְאָה:

ט הַפּוֹרֵט סֶלַע מִמָּעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים בְּכָל הַסֶּלַע מָעוֹת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים בְּשֶׁקֶל כֶּסֶף וּבְשֶׁקֶל מָעוֹת· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אֵין מְחַלְּלִין כֶּסֶף וּפֵירוֹת עַל הַכֶּסֶף· וַחֲכָמִים מַתִּירִין:

י הַפּוֹרֵט סֶלַע שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים בְּכָל הַסֶּלַע מָעוֹת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים בְּשֶׁקֶל כֶּסֶף· וּבְשֶׁקֶל מָעוֹת· הַדָּנִים לִפְנֵי חֲכָמִים אוֹמְרִים בִּשְׁלֹשָׁה דִינָרִים כֶּסֶף· וּבְדִינַר מָעוֹת· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר בִּשְׁלֹשָׁה דִינָרִים כֶּסֶף· וּבְרִבִּיעִית (כֶּסֶף· בִּרְבִּיעִית)מָעוֹת· רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר אַרְבַּע אַסְפְּרֵי כֶסֶף· שַׁמָּאי אוֹמֵר יַנִּיחֶנָּה בֶּחָנוּת וְיֹאכַל כַּנֶּגְדָּהּ:

יא כִּסֵּא שֶׁל כַּלָּה שֶׁנִּטְלוּ חִפּוּיָו· בֵּית שַׁמָּאי מְטַמְּאִין· וּבֵית הִלֵּל מְטַהֲרִין· שַׁמָּאי אוֹמֵר אַף מַלְבֵּן שֶׁל כִּסֵּא טָמֵא· כִּסֵּא שֶׁקִּבְעוֹ בַעֲרֵיבָה· בֵּית שַׁמָּאי מְטַמְּאִין וּבֵית הִלֵּל מְטַהֲרִין· שַׁמָּאי אוֹמֵר אַף הֶעָשׂוּי בָּהּ:

יב אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁחָזְרוּ בֵית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמָּאי· הָאִשָּׁה שֶׁבָּאָה מִמְּדִינַת הַיָּם· וְאָמְרָה מֵת בַּעְלִי תִּנָּשֵׂא· מֵת בַּעְלִי תִּתְיַבֵּם· דִּבְרֵי בֵית שַׁמָּאי· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא שָׁמַעְנוּ אֶלָּא בְּבֹאָהּ מִן הַקָּצִיר בִּלְבָד· אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמָּאי אַחַת הַבָּאָה מִן הַקָּצִיר· וְאַחַת הַבָּאָה מִן הַזֵּיתִים· וְאַחַת הַבָּאָה מִמְּדִינַת הַיָּם· לֹא דִבְּרוּ בַקָּצִיר אֶלָּא בַּהוֹוָה· חָזְרוּ בֵית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמָּאי·

בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים תִּנָּשֵׂא וְתִטּוֹל כְּתוּבָּתָהּ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים תִּנָּשֵׂא וְלֹא תִטּוֹל כְּתוּבָּתָהּ· אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמָּאי הִתַּרְתֶּם אֶת הָעֶרְוָה הַחֲמוּרָה· לֹא תַתִּירוּ (אֶת) הַמָּמוֹן הַקַּל· אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל מָצִינוּ שֶׁאֵין הָאַחִים נִכְנָסִין לְנַחֲלָה (עַל פִּיהָ·) אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמָּאי· וַהֲלֹא מִסֵּפֶר כְּתוּבָּתָהּ נִלְמוֹד· שֶׁהוּא כוֹתֵב לָהּ· שֶׁאִם תִּנָּשְׂאִי לְאַחֵר תִּטְּלִי מַה שֶׁכָּתוּב לִיךְ· חָזְרוּ בֵית הִלֵּל (לְהוֹרוֹת) כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמָּאי:

ג מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין עוֹבֵד אֶת רַבּוֹ יוֹם אֶחָד· וְאֶת עַצְמוֹ יוֹם אֶחָד· דִּבְרֵי בֵית הִלֵּל· אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמָּאי· תְּקַנְתֶּם אֶת רַבּוֹ· וְאֶת עַצְמוֹ לֹא תְקַנְתֶּם· לִשָּׂא שִׁפְחָה אֵינוֹ יָכוֹל· בַּת חוֹרִין אֵינוֹ יָכוֹל· לִבָּטֵל· וַהֲלֹא לֹא נִבְרָא הָעוֹלָם אֶלָּא לְפִרְיָה וְרִבְיָה· שֶׁנֶּאֱמַר לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ· אֶלָּא מִפְּנֵי תִקּוּן הָעוֹלָם· כּוֹפִין אֶת רַבּוֹ· וְעוֹשֶׂה אוֹתוֹ בֶּן חוֹרִין· וְכוֹתֵב שְׁטָר עַל חֲצִי דָמָיו· וְחָזְרוּ בֵית הִלֵּל (לְהוֹרוֹת) כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמָּאי:

ד כְּלִי חֶרֶס מַצִּיל עַל הַכֹּל כְּדִבְרֵי בֵית הִלֵּל· וּבֵית שַׁמָּאי אוֹמְרִים אֵינוֹ מַצִּיל אֶלָּא עַל הָאוֹכָלִין וְעַל הַמַּשְׁקִין· וְעַל כְּלֵי חֶרֶס· אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל מִפְּנֵי מָה· אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמָּאי מִפְּנֵי שֶׁהוּא טָמֵא עַל גַּב עַם הָאָרֶץ· וְאֵין כְּלִי טָמֵא חוֹצֵץ· אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל וַהֲלֹא טִהַרְתֶּם אוֹכָלִים וּמַשְׁקִין שֶׁבְּתוֹכוֹ· אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמָּאי כְּשֶׁטִּהַרְנוּ אוֹכָלִים וּמַשְׁקִין שֶׁבְּתוֹכוֹ· לְעַצְמוֹ טִהַרְנוּ· אֲבָל כְּשֶׁטִּהַרְתָּ

אֶת הַכֶּלִי· טִהַרְתָּ לָךְ וְלוֹ· חָזְרוּ בֵית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי:

פרק ב

רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים הֵעִיד אַרְבָּעָה דְבָרִים· מִימֵיהֶן שֶׁל כֹּהֲנִים לֹא נִמְנְעוּ מִלִּשְׁרוֹף אֶת הַבָּשָׂר· שֶׁנִּטְמָא בְּוָלֶד הַטֻּמְאָה· עִם הַבָּשָׂר שֶׁנִּטְמָא בְּאַב הַטֻּמְאָה· אַף עַל פִּי שֶׁמּוֹסִיפִין טֻמְאָה עַל טֻמְאָתוֹ· הוֹסִיף רִבִּי עֲקִיבָא מִימֵיהֶם שֶׁל כֹּהֲנִים לֹא נִמְנְעוּ מִלְּהַדְלִיק אֶת הַשֶּׁמֶן· שֶׁנִּפְסַל בִּטְבוּל יוֹם· בְּנֵר שֶׁנִּטְמָא בִּטְמֵא מֵת· אַף עַל פִּי שֶׁמּוֹסִיפִין טֻמְאָה עַל טֻמְאָתוֹ:

ב אָמַר רִבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים· מִיָּמַי לֹא רָאִיתִי עוֹר יוֹצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵפָה· אָמַר רִבִּי עֲקִיבָא מִדְּבָרָיו לָמַדְנוּ שֶׁהַמַּפְשִׁיט אֶת הַבְּכוֹר וְנִמְצָא טְרֵפָה· שֶׁיֵּאוֹתוּ הַכֹּהֲנִים בְּעוֹרוֹ· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים (לֹא רָאִינוּ) אֵינוֹ רְאָיָה· אֶלָּא יוֹצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵפָה:

ג אַף הוּא הֵעִיד עַל כְּפָר קָטָן· שֶׁהָיָה בְצַד יְרוּשָׁלַיִם· וְהָיָה בוֹ זָקֵן אֶחָד· וְהָיָה מַלְוֶה לְכָל בְּנֵי הַכְּפָר· וְכוֹתֵב בִּכְתַב יָדוֹ· וַאֲחֵרִים חוֹתְמִין· וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים וְהִתִּירוּ· לְפִי דַרְכֶּךָ אַתָּה לָמֵד· שֶׁהָאִשָּׁה כּוֹתֶבֶת אֶת גִּטָּהּ· וְהָאִישׁ כּוֹתֵב אֶת שׁוֹבָרוֹ· שֶׁאֵין קִיּוּם הַגֵּט אֶלָּא בְּחוֹתָמָיו· וְעַל מַחַט שֶׁנִּמְצֵאת בַּבָּשָׂר· שֶׁהַסַּכִּין וְהַיָּדַיִם טְהוֹרוֹת· וְהַבָּשָׂר טָמֵא· וְאִם נִמְצֵאת בַּפֶּרֶשׁ· הַכֹּל טָהוֹר:

ד שלשה דברים אמר רבי ישמעאל לפני חכמים בכרם ביבנה· על ביצה טרופה· שהיא נתונה על גבי ירק של תרומה· שהיא חבור· ואם היתה כמין כבע אינה חבור· ועל שבלת שבקציר· וראשה מגעת לקמה· אם נקצרת עם הקמה הרי היא של בעל הבית· ואם לאו (הרי היא) של עניים· ועל גנה קטנה שהיא מוקפת עריס· אם יש בה כמלא בוצר וסלו מכאן· ומלא בוצר וסלו מכאן· תזרע· ואם לאו לא תזרע:

ה שלשה דברים אמרו לפני רבי ישמעאל ולא אמר בהם לא איסור ולא היתר· ופרשן רבי יהושע בן מתיא· המפיס מרסא בשבת· אם לעשות לה פה חייב· ואם להוציא ממנה לחה פטור· ועל הצד נחש בשבת· אם מתעסק שלא ישכנו פטור· ואם לרפואה חייב· ועל לפסים אירוניות· שהם טהורות באהל המת· וטמאות במשא הזב· רבי אלעזר בן צדוק אומר אף במשא הזב טהורות· מפני שלא נגמרה מלאכתן:

ו שלשה דברים אמר רבי ישמעאל ולא הודה לו רבי עקיבא· השום והבסר והמלילות שרסקן מבעוד יום· שרבי ישמעאל אומר יגמור משתחשך· ורבי עקיבא אומר לא יגמור:

ז שלשה דברים אמרו לפני רבי עקיבא· שנים משום רבי אליעזר· ואחד משום רבי יהושע· שנים משום רבי

אֶלִיעֶזֶר· יוֹצְאָה אִשָּׁה בְּעִיר שֶׁל זָהָב· וּמַפְרִיחֵי יוֹנִים פְּסוּלִים לְעֵדוּת· וְאֶחָד מִשּׁוּם רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ· הַשֶּׁרֶץ בְּפִי חֶלְדָּה וּמְהַלֶּכֶת עַל גַּבֵּי כִּכָּרוֹת שֶׁל תְּרוּמָה· סָפֵק נָגַע סָפֵק לֹא נָגַע· סְפֵקוֹ טָהוֹר:

ח שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים אָמַר רִבִּי עֲקִיבָא· עַל שְׁנַיִם הוֹדוּ לוֹ· וְעַל אֶחָד לֹא הוֹדוּ לוֹ· עַל סַנְדַּל שֶׁל סַיָּדִים· שֶׁהוּא טְמֵא מִדְּרָס· וְעַל שִׁיְּרֵי תַנּוּר אַרְבָּעָה· שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים שְׁלֹשָׁה· וְהוֹדוּ לוֹ· וְעַל אֶחָד לֹא הוֹדוּ לוֹ· עַל כִּסֵּא שֶׁנִּטְּלוּ שְׁנַיִם מֵחִפּוּיָו זֶה בְּצַד זֶה· שֶׁרִבִּי עֲקִיבָא מְטַמֵּא וַחֲכָמִים מְטַהֲרִין:

ט הוּא הָיָה אוֹמֵר הָאָב זוֹכֶה לַבֵּן בַּנּוֹי· וּבַכֹּחַ· וּבָעֹשֶׁר· וּבַחָכְמָה· וּבַשָּׁנִים· וּבְמִסְפַּר הַדּוֹרוֹת לְפָנָיו· וְהוּא הַקֵּץ שֶׁנֶּאֱמַר קוֹרֵא הַדּוֹרוֹת מֵרֹאשׁ· אַף עַל פִּי שֶׁנֶּאֱמַר וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אוֹתָם אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה· וְנֶאֱמַר וְדוֹר רְבִיעִי יָשׁוּבוּ הֵנָּה:

י אַף הוּא הָיָה אוֹמֵר חֲמִשָּׁה דְּבָרִים שֶׁל שְׁנַיִם עָשָׂר חֹדֶשׁ· מִשְׁפַּט דּוֹר הַמַּבּוּל שְׁנַיִם עָשָׂר חֹדֶשׁ· מִשְׁפַּט אִיּוֹב שְׁנַיִם עָשָׂר חֹדֶשׁ· מִשְׁפַּט הַמִּצְרִיִּים שְׁנַיִם עָשָׂר חֹדֶשׁ· מִשְׁפַּט גּוֹג וּמָגוֹג לֶעָתִיד לָבֹא שְׁנַיִם עָשָׂר חֹדֶשׁ· מִשְׁפַּט רְשָׁעִים בַּגֵּיהִנָּם שְׁנַיִם עָשָׂר חֹדֶשׁ· שֶׁנֶּאֱמַר וְהָיָה מִדֵּי חֹדֶשׁ בְּחָדְשׁוֹ· רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר מִן הַפֶּסַח עַד הָעֲצֶרֶת· שֶׁנֶּאֱמַר וּמִדֵּי שַׁבָּת בְּשַׁבַּתּוֹ:

פרק ג

כָּל הַמִּטַּמְּאִין בָּאֹהֶל שֶׁנִּחֱלָקוּ· וְהִכְנִיסָן לְתוֹךְ הַבַּיִת· רִבִּי דוֹסָא בֶן הַרְכִּינָס מְטַהֵר· וַחֲכָמִים מְטַמְּאִין· כֵּיצַד· הַנּוֹגֵעַ בְּכִשְׁנֵי חֲצָאֵי זֵיתִים מִן הַנְּבֵלָה· אוֹ נוֹשְׂאָן· וּבַמֵּת הַנּוֹגֵעַ בְּכַחֲצִי זַיִת (וּמַאֲהִיל עַל כַּחֲצִי זַיִת· אוֹ נוֹגֵעַ בְּכַחֲצִי זַיִת) וְכַחֲצִי זַיִת מַאֲהִיל עָלָיו· וּמַאֲהִיל עַל כִּשְׁנֵי חֲצָאֵי זֵיתִים· מַאֲהִיל עַל כַּחֲצִי זַיִת· וְכַחֲצִי זַיִת מַאֲהִיל עָלָיו· רִבִּי דוֹסָא בֶן הַרְכִּינָס מְטַהֵר· וַחֲכָמִים מְטַמְּאִין· אֲבָל הַנּוֹגֵעַ בְּכַחֲצִי זַיִת· וְדָבָר אַחֵר מַאֲהִיל עָלָיו וְעַל כַּחֲצִי זַיִת· (אוֹ מַאֲהִיל עַל כַּחֲצִי זַיִת· וְדָבָר אַחֵר מַאֲהִיל עָלָיו וְעָל כַּחֲצִי זַיִת·) טָהוֹר· אָמַר רִבִּי מֵאִיר אַף בְּזֶה· רִבִּי דוֹסָא בֶן הַרְכִּינָס מְטַהֵר וַחֲכָמִים מְטַמְּאִין· הַכֹּל טָמֵא חוּץ מִן הַמַּגַּע עִם הַמַּשָּׂא· וְהַמַּשָּׂא עִם הָאֹהֶל· זֶה הַכְּלָל כָּל שֶׁהוּא מִשֵּׁם אֶחָד טָמֵא· מִשְּׁנֵי שֵׁמוֹת טָהוֹר:

ב אֹכֶל פָּרוּד אֵינוֹ מִצְטָרֵף· דִּבְרֵי רִבִּי דוֹסָא· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מִצְטָרֵף· מְחַלְּלִין מַעֲשֵׂר שֵׁנִי עַל אֲסִימוֹן· דִּבְרֵי רִבִּי דוֹסָא· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין מְחַלְּלִין· מַטְבִּילִין יָדַיִם לַחַטָּאת· דִּבְרֵי רִבִּי דוֹסָא· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים נִטְמְאוּ יָדָיו נִטְמָא גּוּפוֹ:

ג מְעֵי אֲבַטִּיחַ וּקְנֶבֶת יָרָק שֶׁל תְּרוּמָה· רִבִּי דוֹסָא מַתִּיר לַזָּרִים· וַחֲכָמִים אוֹסְרִין· חָמֵשׁ רְחֵלוֹת גְּזֵזוֹת· מָנֶה מָנֶה

וּפְרַס· חַיָּבוֹת בְּרֵאשִׁית הַגֵּז· דִּבְרֵי רִבִּי דוֹסָא· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים חָמֵשׁ רְחֵלוֹת כָּל שֶׁהֵן:

ד כָּל הַחוֹצָלוֹת טְמֵאוֹת טְמֵא מֵת· דִּבְרֵי רִבִּי דוֹסָא· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מִדְּרָס· כָּל הַקְּלִיעוֹת טְהוֹרוֹת חוּץ מִשֶּׁל גַּלְגִּילוֹן· דִּבְרֵי רִבִּי דוֹסָא· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כֻּלָּם טְמֵאוֹת· חוּץ מִשֶּׁל צְמָרִים:

ה הַקֶּלַע שֶׁבֵּית קִבּוּל שֶׁלָּהּ אָרוּג טְמֵאָה· וְשֶׁל עוֹר רִבִּי דוֹסָא בֶּן הַרְכִּינָס מְטַהֵר· וַחֲכָמִים מְטַמְּאִין· נִפְסַק בֵּית אֶצְבַּע שֶׁלָּהּ טְהוֹרָה· בֵּית הַפָּקִיעַ שֶׁלָּהּ טְמֵאָה:

ו הַשְּׁבוּיָה אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה דִּבְרֵי רִבִּי דוֹסָא· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יֵשׁ שְׁבוּיָה אוֹכֶלֶת· וְיֵשׁ שְׁבוּיָה שֶׁאֵינָהּ אוֹכֶלֶת· כֵּיצַד· הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה נִשְׁבֵּיתִי וּטְהוֹרָה אָנִי אוֹכֶלֶת· (שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר·) וְאִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁנִּשְׁבֵּית· וְהִיא אוֹמֶרֶת טְהוֹרָה אָנִי· אֵינָהּ אוֹכֶלֶת:

ז אַרְבָּעָה סְפֵיקוֹת רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ מְטַמֵּא· וַחֲכָמִים מְטַהֲרִין· כֵּיצַד· הַטָּמֵא עוֹמֵד וְהַטָּהוֹר עוֹבֵר· הַטָּהוֹר עוֹמֵד וְהַטָּמֵא עוֹבֵר· טֻמְאָה בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְטַהֲרָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· טַהֲרָה בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד· וְטֻמְאָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים· סָפֵק נָגַע וְסָפֵק לֹא נָגַע· סָפֵק הֶאֱהִיל סָפֵק לֹא הֶאֱהִיל· סָפֵק הֵסִיט סָפֵק לֹא הֵסִיט· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ מְטַמֵּא וַחֲכָמִים מְטַהֲרִין:

ח שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים רִבִּי צָדוֹק מְטַמֵּא· וַחֲכָמִים מְטַהֲרִין· מַסְמַר שֶׁל שֻׁלְחָנִי וְאָרוֹן שֶׁל גְּרוֹסוֹת וּמַסְמַר שֶׁל אֶבֶן שְׁעוֹת· רִבִּי צָדוֹק מְטַמֵּא וַחֲכָמִים מְטַהֲרִין:

ט אַרְבָּעָה דְּבָרִים רַבָּן גַּמְלִיאֵל מְטַמֵּא· וַחֲכָמִים מְטַהֲרִין· כִּסּוּי טְנִי שֶׁל מַתָּכוֹת שֶׁל בַּעֲלֵי בָתִּים· וְתִלּוּי הַמְּגֻרְדוֹת· וְגָלְמֵי כְלֵי מַתָּכוֹת· וְטַבְלָא שֶׁנֶּחְלְקָה לִשְׁנַיִם· וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּטַבְלָא שֶׁנֶּחְלְקָה לִשְׁנַיִם· אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן הַגָּדוֹל טָמֵא וְהַקָּטָן טָהוֹר:

י שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים· רַבָּן גַּמְלִיאֵל מַחְמִיר כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמָּאי· אֵין טוֹמְנִין אֶת הַחַמִּין מִיּוֹם טוֹב לְשַׁבָּת· וְאֵין זוֹקְפִין אֶת הַמְּנוֹרָה בְּיוֹם טוֹב· וְאֵין אוֹפִין פִּתִּין גְּרִיצִין אֶלָּא רְקִיקִין· אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל מִימֵיהֶן שֶׁל בֵּית אַבָּא· לֹא הָיוּ אוֹפִין פִּתִּין גְּרִיצִין אֶלָּא רְקִיקִין· אָמְרוּ לוֹ מַה נַּעֲשֶׂה לְבֵית אָבִיךָ· שֶׁהָיוּ מַחְמִירִין עַל עַצְמָן· וּמְקִילִים עַל יִשְׂרָאֵל· לִהְיוֹת אוֹפִין פִּתִּין גְּרִיצִין וְחָרִי:

יא אַף הוּא אָמַר שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים לְהָקֵל· מְכַבְּדִין בֵּין הַמִּטּוֹת· וְמַנִּיחִין אֶת הַמֻּגְמָר בְּיוֹם טוֹב· וְעוֹשִׂים גְּדִי מְקֻלָּס בְּלֵילֵי פְסָחִים· וַחֲכָמִים אוֹסְרִים:

יב שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה מַתִּיר· וַחֲכָמִים אוֹסְרִין· פָּרָתוֹ יוֹצְאָה בִּרְצוּעָה שֶׁבֵּין קַרְנֶיהָ· וּמְקָרְדִין אֶת הַבְּהֵמָה בְּיוֹם טוֹב· וְשׁוֹחֲקִין אֶת הַפִּלְפְּלִין בְּרֵיחַיִם שֶׁלָּהֶן· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין מְקָרְדִין אֶת הַבְּהֵמָה בְּיוֹם טוֹב· מִפְּנֵי

שֶׁהוּא עוֹשֶׂה חַבּוּרָה אֲבָל מְקַרְצְפִין· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין מְקָרְדִין· אַף לֹא מְקַרְצְפִין:

יום יז

פרק ד

אֵלּוּ דְבָרִים מִקּוּלֵי בֵית שַׁמַּאי וּמֵחֻמְרֵי בֵית הִלֵּל· בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְיוֹם טוֹב בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים תֵּאָכֵל· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא תֵאָכֵל· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים שְׂאוֹר בְּכַזַּיִת וְחָמֵץ בְּכַכּוֹתֶבֶת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים זֶה וְזֶה בְכַזַּיִת:

ב (בְּהֵמָה שֶׁנּוֹלְדָה בְיוֹם טוֹב· הַכֹּל מוֹדִים שֶׁהִיא מוּתֶּרֶת· וְאֶפְרוֹחַ שֶׁיָּצָא מִן הַבֵּיצָה הַכֹּל מוֹדִים שֶׁהוּא אָסוּר) הַשּׁוֹחֵט חָיָה וְעוֹף בְּיוֹם טוֹב· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יַחְפּוֹר בַּדֶּקֶר וִיכַסֶּה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא יִשְׁחוֹט· אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה לוֹ עָפָר מוּכָן מִבְּעוֹד יוֹם· וּמוֹדִים שֶׁאִם שָׁחַט שֶׁיַּחְפּוֹר בַּדֶּקֶר וִיכַסֶּה· שֶׁאֵפֶר כִּירָה מוּכָן הוּא:

ג בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים הֶבְקֵר לַעֲנִיִּים הֶבְקֵר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵינוֹ הֶבְקֵר עַד שֶׁיּוּבְקָר אַף לַעֲשִׁירִים כַּשְּׁמִטָּה· כָּל עָמְרֵי הַשָּׂדֶה שֶׁל קַב קַב· וְאֶחָד שֶׁל אַרְבָּעָה קַבִּין וּשְׁכָחוֹ· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵינוֹ שִׁכְחָה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים שִׁכְחָה:

ד הָעֹמֶר שֶׁהוּא סָמוּךְ לַגַּפָּה וְלַגָּדִישׁ· וְלַבָּקָר וְלַכֵּלִים· וּשְׁכָחוֹ· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵינוֹ שִׁכְחָה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים שִׁכְחָה:

ה כֶּרֶם רְבָעִי בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵין לוֹ חֹמֶשׁ· וְאֵין לוֹ בִּיעוּר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יֵשׁ לוֹ (חֹמֶשׁ וְיֵשׁ לוֹ בִּיעוּר) בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יֵשׁ לוֹ פֶּרֶט וְיֵשׁ לוֹ עוֹלְלוֹת· וְהָעֲנִיִּים פּוֹדִים לְעַצְמָן· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים כֻּלּוֹ לַגַּת:

ו חָבִית שֶׁל זֵיתִים מְגֻלְגָּלִים· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵינוֹ צָרִיךְ לִנָּקֵב· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים צָרִיךְ לִנָּקֵב· וּמוֹדִים שֶׁאִם נִקְּבָהּ וּסְתָמוּהָ שְׁמָרִים שֶׁהִיא טְהוֹרָה· הַסַּדְּ בְּשֶׁמֶן טָהוֹר וְנִטְמָא· יָרַד וְטָבַל· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מְנַטֵּף טָהוֹר· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים כְּדֵי סִיכַת אֵבֶר קָטָן· וְאִם הָיָה שֶׁמֶן טָמֵא מִתְּחִלָּתוֹ· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים כְּדֵי סִיכַת אֵבֶר קָטָן· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מַשְׁקֶה טוֹפֵחַ· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם בֵּית הִלֵּל טוֹפֵחַ וּמַטְפִּיחַ:

ז הָאִשָּׁה מִתְקַדֶּשֶׁת בְּדִינָר וּבְשָׁוֶה דִינָר כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים בִּפְרוּטָה וּבְשָׁוֶה פְּרוּטָה· וְכַמָּה הִיא פְּרוּטָה· אֶחָד מִשְּׁמוֹנָה בְּאִיסַר הָאִיטַלְקִי· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים פּוֹטֵר אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט יָשָׁן· וּבֵית הִלֵּל אוֹסְרִין· אֵיזֶהוּ גֵט יָשָׁן כָּל שֶׁנִּתְיַחֵד עִמָּהּ אַחַר שֶׁכְּתָבוֹ לָהּ· הַמְּגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְלָנָה עִמּוֹ בְּפֻנְדָּקִי· בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵינָהּ צְרִיכָה מִמֶּנּוּ גֵּט שֵׁנִי· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים צְרִיכָה מִמֶּנּוּ

גֵּט שֵׁנִי· אֵימָתַי בִּזְמָן שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה מִן הַנִּשּׂוּאִים· אֲבָל אִם נִתְגָּרְשָׁה מִן הָאֵירוּסִין· אֵינָהּ צְרִיכָה מִמֶּנּוּ גֵּט שֵׁנִי· מִפְּנֵי שֶׁאֵין לִבּוֹ גַּס בָּהּ:

ח בֵּית שַׁמָּאי מַתִּירִין הַצָּרוֹת לָאַחִים וּבֵית הִלֵּל אוֹסְרִין· חָלְצוּ· בֵּית שַׁמָּאי פּוֹסְלִין מִן הַכְּהֻנָּה· וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין· נִתְיַבְּמוּ· בֵּית שַׁמָּאי מַכְשִׁירִין· וּבֵית הִלֵּל פּוֹסְלִין· אַף עַל פִּי שֶׁאֵלּוּ פּוֹסְלִים וְאֵלּוּ מַכְשִׁירִין· לֹא נִמְנְעוּ בֵּית שַׁמָּאי מִלִּשָּׂא נָשִׁים מִבֵּית הִלֵּל· וְלֹא בֵית הִלֵּל מִבֵּית שַׁמָּאי· כָּל הַטַּהֲרוֹת וְהַטֻּמְאוֹת שֶׁהָיוּ אֵלּוּ מְטַהֲרִין וְאֵלּוּ מְטַמְּאִין· לֹא נִמְנְעוּ לִהְיוֹת עוֹשִׂין טַהֲרוֹת· אֵלּוּ עַל גַּבֵּי אֵלּוּ:

ט שְׁלֹשָׁה אַחִים שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחִיּוֹת· וְאֶחָד מֻפְנֶה· מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחִיּוֹת· וְעָשָׂה בָּהּ מֻפְנֶה מַאֲמָר· וְאַחַר כַּךְ מֵת אָחִיו הַשֵּׁנִי· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ· וְהַלָּה תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט וּבַחֲלִיצָה· וְאֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה· זוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ· אוֹי לוֹ עַל אִשְׁתּוֹ· וְאוֹי לוֹ עַל אֵשֶׁת אָחִיו:

י הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ מִתַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים שַׁבָּת אֶחָת· הַמַּפֶּלֶת לְאוֹר שְׁמוֹנִים וְאֶחָד· בֵּית שַׁמָּאי פּוֹטְרִין מִן הַקָּרְבָּן· וּבֵית הִלֵּל מְחַיְּבִין· סָדִין בְּצִיצִית בֵּית שַׁמָּאי פּוֹטְרִין· וּבֵית הִלֵּל מְחַיְּבִין· כַּלְכֶּלֶת הַשַּׁבָּת בֵּית שַׁמָּאי פּוֹטְרִין· וּבֵית הִלֵּל מְחַיְּבִין:

יא מִי שֶׁנָּזַר נְזִירוּת מְרֻבֶּה· וְהִשְׁלִים נְזִירוּתוֹ· וְאַחַר כַּךְ בָּא לָאָרֶץ· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים נָזִיר שְׁלֹשִׁים יוֹם· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים נָזִיר בַּתְּחִלָּה· מִי שֶׁהָיוּ שְׁתֵּי כִתֵּי עֵדִים מְעִידוֹת אוֹתוֹ· אֵלּוּ מְעִידִים שֶׁנָּדַר שְׁתַּיִם· וְאֵלּוּ מְעִידִים שֶׁנָּדַר חָמֵשׁ· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים נֶחְלְקָה הָעֵדוּת וְאֵין כָּאן נְזִירוּת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יֵשׁ בִּכְלַל חָמֵשׁ שְׁתַּיִם· שֶׁיִּהְיֶה נָזִיר שְׁתַּיִם:

יב אָדָם שֶׁהוּא נָתוּן תַּחַת הַסְּדָק בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים אֵינוֹ מֵבִיא אֶת הַטֻּמְאָה· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אָדָם חָלוּל הוּא· וְהַצַּד הָעֶלְיוֹן מֵבִיא אֶת הַטֻּמְאָה:

פרק ה

רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שִׁשָּׁה דְבָרִים מִקּוּלֵי בֵית שַׁמָּאי וּמֵחָמְרֵי בֵית הִלֵּל· דַּם נְבֵלָה· בֵּית שַׁמָּאי מְטַהֲרִין· וּבֵית הִלֵּל מְטַמְּאִין· בֵּיצַת הַנְּבֵלָה· אִם יֵשׁ כַּיּוֹצֵא בָהּ נִמְכֶּרֶת בַּשּׁוּק מֻתֶּרֶת· וְאִם לָאו אֲסוּרָה· כִּדְבְרֵי בֵית שַׁמָּאי· וּבֵית הִלֵּל אוֹסְרִין· ומוֹדִים בְּבֵיצַת טְרֵפָה שֶׁהִיא אֲסוּרָה· מִפְּנֵי שֶׁגְּדֵלָה בְּאִיסּוּר· דָּם שֶׁל נָכְרִית וְדַם טַהֲרָה שֶׁל מְצוֹרַעַת· בֵּית שַׁמָּאי מְטַהֲרִין· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים כְּרוֹקָהּ וּכְמֵימֵי רַגְלֶיהָ· אוֹכְלִין פֵּירוֹת שְׁבִיעִית בְּטוֹבָה וְשֶׁלֹּא בְטוֹבָה כִּדְבְרֵי בֵית שַׁמָּאי· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵין אוֹכְלִין (אֶלָּא) בְּטוֹבָה· הַחֶמֶת בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים צְרוּרָה עוֹמֶדֶת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ צְרוּרָה:

ב רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר שִׁשָּׁה דְבָרִים מִקּוּלֵי בֵית שַׁמָּאי וּמֵחָמְרֵי בֵית הִלֵּל· הָעוֹף עוֹלֶה עִם הַגְּבִינָה עַל הַשֻּׁלְחָן וְאֵינוֹ נֶאֱכָל· כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמָּאי· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא עוֹלֶה וְלֹא נֶאֱכָל· תּוֹרְמִין זֵיתִים עַל שֶׁמֶן· וַעֲנָבִים עַל יַיִן כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמָּאי· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵין תּוֹרְמִין· הַזּוֹרֵעַ אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁבַּכֶּרֶם· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים קִדֵּשׁ שׁוּרָה אֶחָת· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים קִדֵּשׁ שְׁתֵּי שׁוּרוֹת· הַמְּעִיסָה בֵּית שַׁמָּאי פּוֹטְרִין· וּבֵית הִלֵּל מְחַיְּבִין· מַטְבִּילִין בַּחַרְדְּלִית כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמָּאי · וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵין מַטְבִּילִין· גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּר עַרְבֵי פְּסָחִים· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים טוֹבֵל וְאוֹכֵל אֶת פִּסְחוֹ לָעֶרֶב· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים הַפּוֹרֵשׁ מִן הָעָרְלָה כְּפוֹרֵשׁ מִן הַקֶּבֶר:

ג רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר שְׁלֹשָׁה דְבָרִים מִקּוּלֵי בֵית שַׁמָּאי וּמֵחָמְרֵי בֵית הִלֵּל· קֹהֶלֶת אֵינוֹ מְטַמֵּא אֶת הַיָּדַיִם כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמָּאי· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מְטַמֵּא אֶת הַיָּדַיִם· מֵי חַטָּאת שֶׁעָשׂוּ מִצְוָתָן· בֵּית שַׁמָּאי מְטַהֲרִין וּבֵית הִלֵּל מְטַמְּאִין· הַקֶּצַח בֵּית שַׁמָּאי מְטַהֲרִין וּבֵית הִלֵּל מְטַמְּאִין· וְכֵן לַמַּעַשְׂרוֹת:

ד רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר שְׁנֵי דְבָרִים מִקּוּלֵי בֵית שַׁמָּאי וּמֵחָמְרֵי בֵית הִלֵּל· דַּם יוֹלֶדֶת שֶׁלֹּא טֻבְלָה· בֵּית שַׁמָּאי אוֹמְרִים כְּרוֹקָהּ וּכְמֵימֵי רַגְלֶיהָ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים (מְטַמֵּא) לָח וְיָבֵשׁ· וּמוֹדִים בַּיּוֹלֶדֶת בְּזוֹב שֶׁהוּא מְטַמֵּא לָח וְיָבֵשׁ:

ה אַרְבָּעָה אַחִים· שְׁנַיִם (מֵהֶם) נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת· מֵתוּ הַנְּשׂוּאִים אֶת הָאֲחָיוֹת· הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת· וְאִם קִדְּמוּ וְכִנְּסוּ· יוֹצִיאוּ· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מִשּׁוּם בֵּית שַׁמַּאי יְקַיְּמוּ· וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יוֹצִיאוּ:

ו עֲקַבְיָא בֶן מַהֲלַלְאֵל הֵעִיד אַרְבָּעָה דְבָרִים· אָמְרוּ לוֹ עֲקַבְיָא· חֲזוֹר בְּךָ בְּאַרְבָּעָה דְבָרִים· שֶׁהָיִיתָ אוֹמֵר· וְנַעֲשֶׂךָ אַב בֵּית דִּין לְיִשְׂרָאֵל· אָמַר לָהֶם מוּטָב לִי לְהִקָּרֵא שׁוֹטֶה כָּל יָמַי· וְלֹא לֵעָשׂוֹת שָׁעָה אַחַת רָשָׁע לִפְנֵי הַמָּקוֹם· שֶׁלֹּא יִהְיוּ אוֹמְרִים בִּשְׁבִיל שְׁרָרָה חָזַר בּוֹ· הוּא הָיָה מְטַמֵּא שְׁעַר הַפְּקוּדָה· וְדַם הַיָּרוֹק· וַחֲכָמִים מְטַהֲרִין· הוּא הָיָה מַתִּיר שְׁעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר וְהִנִּיחוֹ בַחַלּוֹן וְאַחַר כַּךְ שְׁחָטוֹ· וַחֲכָמִים אוֹסְרִין· הוּא הָיָה אוֹמֵר אֵין מַשְׁקִין לֹא אֶת הַגִּיּוֹרֶת· וְלֹא אֶת שִׁפְחָה הַמְּשֻׁחְרֶרֶת· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מַשְׁקִין· אָמְרוּ לוֹ מַעֲשֶׂה בְּכַרְכְּמִית שִׁפְחָה מְשֻׁחְרֶרֶת שֶׁהָיְתָה בִירוּשָׁלַיִם· וְהִשְׁקוּהָ שְׁמַעְיָה וְאַבְטַלְיוֹן· אָמַר לָהֶם דֶּגְמָא הִשְׁקוּהָ· וּנְדוּהוּ וּמֵת בְּנִידּוּיוֹ· וְסֶקְלוּ בֵית דִּין אֶת אֲרוֹנוֹ· אָמַר רִבִּי יְהוּדָה חָס וְשָׁלוֹם שֶׁעֲקַבְיָא נִתְנַדָּה· שֶׁאֵין הָעֲזָרָה נִגְעֶלֶת בִּפְנֵי כָל אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל בְּחָכְמָה וּבְיִרְאַת חֵטְא· כַּעֲקַבְיָא בֶן מַהֲלַלְאֵל· וְאֶת מִי נִדּוּ אֶת אֱלִיעֶזֶר בֶּן חֲנוֹךְ· שֶׁפִּקְפֵּק בְּטַהֲרַת יָדַיִם· וּכְשֶׁמֵּת שָׁלְחוּ בֵית דִּין וְהִנִּיחוּ אֶבֶן עַל אֲרוֹנוֹ· מְלַמֵּד שֶׁכָּל הַמִּתְנַדֶּה· וּמֵת בְּנִדּוּיוֹ· סוֹקְלִין אֶת אֲרוֹנוֹ:

י בְּשַׁעַת מִיתָתוֹ אָמַר לִבְנוֹ· בְּנִי חֲזוֹר בָּךְ בְּאַרְבָּעָה דְבָרִים שֶׁהָיִיתִי אוֹמֵר· אָמַר לוֹ וְלָמָּה לֹא חָזַרְתָּ בָךְ· אָמַר לוֹ אֲנִי שָׁמַעְתִּי מִפִּי הַמְּרֻבִּים· וְהֵם שָׁמְעוּ מִפִּי הַמְּרֻבִּין· אֲנִי עָמַדְתִּי בִשְׁמוּעָתִי· וְהֵם עָמְדוּ בִשְׁמוּעָתָן· אֲבָל אַתָּה שָׁמַעְתָּ מִפִּי הַיָּחִיד וּמִפִּי הַמְּרֻבִּין· מוּטָב לְהַנִּיחַ דִּבְרֵי הַיָּחִיד וְלֶאֱחוֹז בְּדִבְרֵי הַמְּרֻבִּין· אָמַר לוֹ אַבָּא· פִּקּוּד עָלַי חֲבֵרֶיךָ· אָמַר לוֹ אֵינִי מַפְקִיד· אָמַר לוֹ שֶׁמָּא עִילָּה מָצָאתָ בִי· אָמַר לוֹ לָאו· מַעֲשֶׂיךָ יְקָרְבוּךָ· וּמַעֲשֶׂיךָ יְרַחֲקוּךָ:

פרק ו

רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא הֵעִיד חֲמִשָּׁה דְבָרִים· שֶׁמְּמַאֲנִים אֶת הַקְּטַנּוֹת· וְשֶׁמַּשִּׂיאִים אֶת הָאִשָּׁה עַל פִּי עֵד אֶחָד· וְשֶׁנִּסְקָל תַּרְנְגוֹל בִּירוּשָׁלַיִם· עַל שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ· וְעַל הַיַּיִן בֶּן אַרְבָּעִים יוֹם שֶׁנִּתְנַסֵּךְ עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ· וְעַל תָּמִיד שֶׁל שַׁחַר שֶׁקָּרֵב בְּאַרְבַּע שָׁעוֹת:

ב הֵעִיד רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרִבִּי נְחוּנְיָא בֶּן אֶלִינָתָן אִישׁ כְּפַר הַבַּבְלִי· עַל אֵבֶר מִן הַמֵּת שֶׁהוּא טָמֵא· שֶׁרִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר לֹא אָמְרוּ אֶלָּא עַל אֵבֶר מִן הַחַי· אָמְרוּ לוֹ וַהֲלֹא כָּל וָחֹמֶר· וּמָה מִן הַחַי שֶׁהוּא טָהוֹר· אֵבֶר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ טָמֵא· הַמֵּת שֶׁהוּא טָמֵא אֵינוֹ דִין שֶׁיִּהְיֶה אֵבֶר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ טָמֵא· אָמַר לָהֶם לֹא אָמְרוּ אֶלָּא עַל אֵבֶר מִן הַחַי· דָּבָר אַחֵר מְרֻבֶּה טֻמְאַת הַחַיִּים מִטֻּמְאַת הַמֵּתִים· שֶׁהַחַי עוֹשֶׂה

מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב מִתַּחְתָּיו· לְטַמֵּא אָדָם וּלְטַמֵּא בְּגָדִים· וְעַל גַּבָּיו מִדָּף לְטַמֵּא אוֹכָלִין וּמַשְׁקִין· מַה שֶּׁאֵין הַמֵּת מְטַמֵּא:

ג כַּזַּיִת בָּשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מֵאֵבֶר מִן הַחַי· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר מְטַמֵּא· וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרִבִּי נְחוּנְיָא מְטַהֲרִים· עֶצֶם כַּשְּׁעוֹרָה הַפּוֹרֵשׁ מֵאֵבֶר מִן הַחַי· רִבִּי נְחוּנְיָא מְטַמֵּא· וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ מְטַהֲרִין· אָמְרוּ לוֹ לְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר· מָה רָאִיתָ לְטַמֵּא כַּזַּיִת בָּשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מֵאֵבר מִן הַחַי· אָמַר לָהֶם מָצִינוּ אֵבֶר מִן הַחַי כְּמֵת שָׁלֵם· מַה הַמֵּת כַּזַּיִת בָּשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ טָמֵא· אַף אֵבֶר מִן הַחַי כַּזַּיִת בָּשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ יִהְיֶה טָמֵא· אָמְרוּ לוֹ לֹא (אִם) טִמֵּאתָ כַּזַּיִת בָּשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִן הַמֵּת· שֶׁכֵּן טִמֵּאתָ עֶצֶם כַּשְּׁעוֹרָה הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ· תְּטַמֵּא כַּזַּיִת בָּשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מֵאֵבֶר מִן הַחַי· שֶׁכֵּן טִהַרְתָּ עֶצֶם כַּשְּׁעוֹרָה הַיִּמָּנוּ· אָמְרוּ לוֹ לְרִבִּי נְחוּנְיָא· מָה רָאִיתָ לְטַמֵּא עֶצֶם כַּשְּׁעוֹרָה הַפּוֹרֵשׁ מֵאֵבֶר מִן הַחַי· אָמַר לָהֶם מָצִינוּ אֵבֶר מִן הַחַי כְּמֵת שָׁלֵם· מַה הַמֵּת עֶצֶם כַּשְּׁעוֹרָה הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ טָמֵא· אַף אֵבֶר מִן הַחַי עֶצֶם כַּשְּׁעוֹרָה· הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ יִהְיֶה טָמֵא· אָמְרוּ לוֹ לֹא (אִם) טִמֵּאתָ עֶצֶם כַּשְּׁעוֹרָה· הַפּוֹרֵשׁ מִן הַמֵּת· שֶׁכֵּן טִמֵּאתָ כַּזַּיִת בָּשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מֵאֵבֶר מִן הַחַי· שֶׁכֵּן טִהַרְתָּ כַּזַּיִת בָּשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ· אָמְרוּ לוֹ לְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר מָה רָאִיתָ לַחֲלוֹק מִדּוֹתֶיךָ· אוֹ טַמֵּא בִּשְׁנֵיהֶם· אוֹ טָהֵר בִּשְׁנֵיהֶם· אָמַר לָהֶם· מְרֻבֶּה טֻמְאַת הַבָּשָׂר מִטֻּמְאַת הָעֲצָמוֹת· שֶׁהַבָּשָׂר נוֹהֵג בַּנְּבֵלוֹת וּבַשְּׁרָצִים· מַה שֶּׁאֵין

כֵּן בְּעֲצָמוֹת· דָּבָר אַחֵר אֵבֶר שֶׁיֵּשׁ עָלָיו בָּשָׂר כָּרָאוּי· מְטַמֵּא בְּמַגַּע וּבְמַשָּׂא וּבְאֹהֶל· חָסֵר הַבָּשָׂר טָמֵא· חָסֵר הָעֶצֶם טָהוֹר· אָמְרוּ לוֹ לְרִבִּי נְחוּנְיָא מָה רָאִיתָ לַחֲלוֹק מִדּוֹתֶיךָ· אוֹ טַמֵּא בִּשְׁנֵיהֶם· אוֹ טַהֵר בִּשְׁנֵיהֶם· אָמַר לָהֶם מְרֻבֶּה טֻמְאַת הָעֲצָמוֹת מִטֻּמְאַת הַבָּשָׂר· שֶׁהַבָּשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִן הַחַי טָהוֹר· וְאֵבֶר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ וְהוּא כִּבְרִיָּתוֹ טָמֵא· דָּבָר אַחֵר כַּזַּיִת בָּשָׂר מְטַמֵּא בְּמַגַּע וּבְמַשָּׂא וּבְאֹהֶל· וְרוֹב עֲצָמוֹת מְטַמְּאִים בְּמַגַּע וּבְמַשָּׂא וּבְאֹהֶל· חָסֵר הַבָּשָׂר טָהוֹר· חָסֵר רוֹב עֲצָמוֹת· אַף עַל פִּי שֶׁטָּהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּאֹהֶל· מְטַמֵּא בְּמַגַּע וּבְמַשָּׂא· דָּבָר אַחֵר כַּל בָּשָׂר הַמֵּת שֶׁהוּא פָּחוּת מִכַּזַּיִת טָהוֹר· רוֹב בִּנְיָנוֹ וְרוֹב מִנְיָנוֹ שֶׁל מֵת· אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בָּהֶם רֹבַע טְמֵאִין· אָמְרוּ לוֹ לְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ מָה רָאִיתָ לְטַהֵר בִּשְׁנֵיהֶם· אָמַר לָהֶם לֹא· אִם אֲמַרְתֶּם· בַּמֵּת שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוֹב וְרֹבַע וְרָקָב· תֹּאמְרוּ בַחַי שֶׁאֵין בּוֹ רוֹב וְרֹבַע וְרָקָב:

פרק ז

הֵעִיד רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרִבִּי צָדוֹק · עַל פִּדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר שֶׁמֵּת · שֶׁאֵין בּוֹ לַכֹּהֵן כְּלוּם · שֶׁרִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר חַיָּבִין בְּאַחֲרָיוּתָן כַּחֲמֵשׁ סְלָעִים שֶׁל בֵּן · וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין חַיָּבִים בְּאַחֲרָיוּתָן · אֶלָּא כְּפִדְיוֹן שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי:

ב הֵעִיד רִבִּי צָדוֹק עַל צִיר חֲגָבִים טְמֵאִים שֶׁהוּא טָהוֹר · שֶׁמִּשְׁנָה רִאשׁוֹנָה חֲגָבִים טְמֵאִים שֶׁנִּכְבְּשׁוּ עִם חֲגָבִים טְהוֹרִים · לֹא פָּסְלוּ צִירָן:

ג הֵעִיד רִבִּי צָדוֹק עַל זוֹחֲלִים שֶׁרַבּוּ עַל הַנּוֹטְפִים שֶׁהֵם כְּשֵׁרִים · מַעֲשֶׂה הָיָה בְּבִירַת אַפַּלְיָא · וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים וְהִכְשִׁירוּהוּ:

ד הֵעִיד רִבִּי צָדוֹק עַל זוֹחֲלִים שֶׁקִּלְחָן בַּעֲלֵה אֱגוֹז · שֶׁהֵן כְּשֵׁרִים · מַעֲשֶׂה הָיָה בְּאַהֲלִיָּה וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי לִשְׁכַּת הַגָּזִית וְהִכְשִׁירוּהוּ:

ה הֵעִיד רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרִבִּי יָקִים אִישׁ הַדָּר עַל קַלָּל שֶׁל חַטָּאת שֶׁנִּתָּנוֹ עַל גַּבֵּי הַשֶּׁרֶץ שֶׁהוּא טָמֵא · שֶׁרִבִּי אֱלִיעֶזֶר מְטַהֵר · הֵעִיד רִבִּי פַּפְּיָס עַל מִי שֶׁנָּזַר שְׁתֵּי נְזִירוֹת · שֶׁאִם גִּלַּח אֶת הָרִאשׁוֹנָה יוֹם שְׁלֹשִׁים · שֶׁמִּגַּלֵּחַ הַשְּׁנִיָּה יוֹם שִׁשִּׁים · וְאִם גִּלַּח יוֹם שִׁשִּׁים חָסֵר אֶחָת יָצָא · שֶׁיּוֹם שְׁלֹשִׁים עוֹלֶה לוֹ מִן הַמִּנְיָן:

ו הֵעִיד רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרִבִּי פַּפְּיָס עַל וָלֶד שֶׁל שְׁלָמִים שֶׁיִּקָּרֵב שְׁלָמִים· שֶׁרִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר שֶׁוָּלֶד שְׁלָמִים לֹא יִקָּרֵב שְׁלָמִים·וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יִקָּרֵב·אָמַר רִבִּי פַּפְּיָס אֲנִי מֵעִיד שֶׁהָיְתָה לָנוּ פָּרַת זִבְחֵי שְׁלָמִים וַאֲכַלְנוּהָ בַּפֶּסַח· וְאָכַלְנוּ וַלְדָהּ שְׁלָמִים בֶּחָג:

ז הֵם הֵעִידוּ עַל אֲרוּכוֹת שֶׁל נַחְתּוֹמִים שֶׁהֵן טְמֵאוֹת· שֶׁרִבִּי אֱלִיעֶזֶר מְטַהֵר·הֵם הֵעִידוּ עַל תַּנּוּר שֶׁחֲתָכוֹ חֲלִיּוֹת· וְנָתַן חוֹל בֵּין חֲלִיָּא לְחֲלִיָּא· שֶׁהוּא טָמֵא· שֶׁרִבִּי אֱלִיעֶזֶר מְטַהֵר·הֵם הֵעִידוּ שֶׁמְּעַבְּרִין אֶת הַשָּׁנָה בְּכָל אֲדָר· שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים עַד הַפּוּרִים· הֵן הֵעִידוּ שֶׁמְּעַבְּרִין אֶת הַשָּׁנָה עַל תְּנָאי· וּמַעֲשֶׂה בְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל שֶׁהָלַךְ לִטּוֹל רְשׁוּת מֵהֶגְמוֹן בְּסוּרְיָא· וְשָׁהָה לָבֹא· וְעִבְּרוּ אֶת הַשָּׁנָה עַל תְּנָאי לִכְשֶׁיִּרְצֶה רַבָּן גַּמְלִיאֵל· (וּכְשֶׁבָּא אָמַר רוֹצֶה אָנִי) וְנִמְצֵאת הַשָּׁנָה מְעֻבֶּרֶת:

ח הֵעִיד מְנַחֵם בֶּן סִגְנָאי עַל מוּסַף הַיּוֹרָה שֶׁל שׁוֹלְקֵי זֵיתִים שֶׁהוּא טָמֵא· וְשֶׁל צַבָּעִים שֶׁהוּא טָהוֹר· שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים חִלּוּף הַדְּבָרִים:

ט הֵעִיד רִבִּי נְחֶנְיָא בֶּן גֶּדְגָּדָא עַל הַחֲרֶשֶׁת שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ שֶׁהִיא יוֹצְאָה בְגֵט·וְעַל קְטַנָּה בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לַכֹּהֵן שֶׁהִיא אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה· וְאִם מֵתָה בָּעְלָהּ יוֹרְשָׁהּ· וְעַל הַמָּרִישׁ הַגָּזוּל שֶׁבִּנָּאוֹ בַבִּירָה· שֶׁיִּתֵּן אֶת דָּמָיו·(מִפְּנֵי

תַּקָּנַת הַשָּׁבִים׃) וְעַל חַטָּאת הַגְּזוּלָה שֶׁלֹּא נוֹדְעָה לָרַבִּים׃ שֶׁהִיא מְכַפֶּרֶת׃ מִפְּנֵי תִקּוּן הַמִּזְבֵּחַ:

פרק ח

הֵעִיד רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ (בֶּן בְּתֵירָא) עַל דַּם נְבֵילוֹת שֶׁהוּא טָהוֹר׃ הֵעִיד רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן בְּתֵירָא עַל אֵפֶר חַטָּאת שֶׁנָּגַע טָמֵא בְּמִקְצָתוֹ׃ שֶׁטִּמֵּא אֶת כֻּלּוֹ׃ הוֹסִיף רִבִּי עֲקִיבָא עַל הַסֹּלֶת וְעַל הַקְּטֹרֶת וְהַלְּבוֹנָה וְהַגְּחָלִים׃ שֶׁנָּגַע טְבוּל יוֹם בְּמִקְצָתָם׃ שֶׁפָּסַל אֶת כֻּלָּם:

ב הֵעִיד רִבִּי יְהוּדָה בֶן בָּבָא וְרִבִּי יְהוּדָה הַכֹּהֵן עַל קְטַנָּה בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לַכֹּהֵן׃ שֶׁהִיא אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה׃ כֵּיוָן שֶׁנִּכְנְסָה לַחֻפָּה אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִבְעָלָה׃ הֵעִיד רִבִּי יוֹסֵי הַכֹּהֵן וְרִבִּי זְכַרְיָה בֶן הַקָּצָב עַל תִּינוֹקֶת שֶׁהֲרְהֲנָה בְּאַשְׁקְלוֹן׃ וְרִיחֲקוּהָ בְּנֵי מִשְׁפַּחְתָּהּ׃ וְעֵידֶיהָ מְעִידִים אוֹתָהּ שֶׁלֹּא נִסְתָּרָה וְשֶׁלֹּא נִטְמְאָה׃ אָמְרוּ לָהֶם חֲכָמִים אִם מַאֲמִינִים אַתֶּם שֶׁהֲרְהֲנָה׃ הַאֲמִינוּ שֶׁלֹּא נִסְתָּרָה וְשֶׁלֹּא נִטְמְאָה׃ וְאִם אֵין אַתֶּם מַאֲמִינִים שֶׁלֹּא נִסְתָּרָה וְשֶׁלֹּא נִטְמְאָה׃ אַל תַּאֲמִינוּ שֶׁהֲרְהֲנָה:

ג הֵעִיד רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרִבִּי יְהוּדָה בֶן בְּתֵירָא עַל אַלְמְנַת עִיסָּה שֶׁהִיא כְשֵׁרָה לַכְּהוּנָּה׃ שֶׁהָעִיסָּה כְשֵׁרָה לְטַמֵּא וּלְטַהֵר לְרַחֵק וּלְקָרֵב׃ (אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל) קִבַּלְנוּ עֵדוּתֵכֶם׃ אֲבָל מַה נַּעֲשֶׂה שֶׁגָּזַר רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכָּאי

שֶׁלֹּא לְהוֹשִׁיב בָּתֵּי דִינִין עַל כַּדְּ· הַכֹּהֲנִים שׁוֹמְעִים לָכֶם לְרַחֵק· אֲבָל לֹא לְקָרֵב:

ד הֵעִיד רִבִּי יוֹסֵי בֶן יוֹעֶזֶר אִישׁ צְרֵידָה· עַל אַיָּל קַמְצָא דְּכָן· וְעַל מַשְׁקֶה בֵּית מִטְבְּחַיָּא (דְּאִינוּן) דַּכְיָן· וּדְיִקְרַב בְּמִיתָא מִסְתַּאֵב· וְקָרוּ לֵיהּ יוֹסֵי שַׂרְיָא:

ה הֵעִיד רִבִּי עֲקִיבָא מִשּׁוּם נְחֶמְיָא אִישׁ בֵּית דְּלִי· שֶׁמַּשִּׂיאִים הָאִשָּׁה עַל פִּי עֵד אֶחָד· הֵעִיד רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל עַצְמוֹת שֶׁנִּמְצְאוּ בְּדִיר הָעֵצִים· (שֶׁהֵם טְמֵאִים·) אָמְרוּ חֲכָמִים מְלַקֵּט עֶצֶם עֶצֶם וְהַכֹּל טָהוֹר:

ו אָמַר רִבִּי אֱלִיעֶזֶר שָׁמַעְתִּי כְּשֶׁהָיוּ בוֹנִים בַּהֵיכָל· עוֹשִׂים קְלָעִים לַהֵיכָל וּקְלָעִים לָעֲזָרוֹת· אֶלָּא שֶׁבַּהֵיכָל בוֹנִים מִבַּחוּץ וּבָעֲזָרוֹת בוֹנִים מִבִּפְנִים· אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ שָׁמַעְתִּי שֶׁמַּקְרִיבִין· אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בַּיִת· וְאוֹכְלִין קָדְשֵׁי קָדָשִׁים· אַף עַל פִּי שֶׁאֵין קְלָעִים· קָדָשִׁים קַלִּים וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי· אַף עַל פִּי שֶׁאֵין חוֹמָה· שֶׁקְּדוּשָׁה רִאשׁוֹנָה קִדְּשָׁה לְשַׁעְתָּהּ· וְקִדְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא:

ז אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ מְקַבֵּל אֲנִי מֵרַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכָּאי שֶׁשָּׁמַע מֵרַבּוֹ וְרַבּוֹ מֵרַבּוֹ הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי· שֶׁאֵין אֲלִיָּהוּ בָא לְטַמֵּא וּלְטַהֵר לְרַחֵק וּלְקָרֵב· אֶלָּא לְרַחֵק הַמְּקוּרָבִין בִּזְרוֹעַ· וּלְקָרֵב הַמְּרוּחָקִים בִּזְרוֹעַ· מִשְּׁפַחַת בֵּית צְרֵיפָה הָיְתָה בְעֵבֶר הַיַּרְדֵּן· וְרִחֲקָהּ בֶּן צִיּוֹן בִּזְרוֹעַ· וְעוֹד אַחֶרֶת הָיְתָה שָׁם וְקֵרְבָהּ בֶּן צִיּוֹן בִּזְרוֹעַ· כְּגוֹן אֵלּוּ·

אֵלִיָּהוּ בָּא לְטַמֵּא וּלְטַהֵר· לְרַחֵק וּלְקָרֵב· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לְקָרֵב אֲבָל לֹא לְרַחֵק· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר לְהַשְׁוּוֹת הַמַּחְלֹקֶת· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לֹא לְרַחֵק וְלֹא לְקָרֵב· אֶלָּא לַעֲשׂוֹת שָׁלוֹם בָּעוֹלָם· שֶׁנֶּאֱמַר הִנְנִי שׁוֹלֵחַ לָכֶם אֶת אֵלִיָּה הַנָּבִיא וְגוֹמֵר· וְהֵשִׁיב לֵב אָבוֹת עַל בָּנִים וְלֵב בָּנִים עַל אֲבוֹתָם: סליק

מסכת עבודה זרה

פרק א

לִפְנֵי אֵידֵיהֶן שֶׁל עוֹבְדֵי אֱלִילִים· שְׁלֹשָׁה יָמִים אָסוּר לָשֵׂאת וְלָתֵת עִמָּהֶם· לְהַשְׁאִילָן וְלִשְׁאוֹל מֵהֶן· לְהַלְווֹתָן וּלְלַוּוֹת מֵהֶן· לְפוֹרְעָן וּלְהִפָּרַע מֵהֶן· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר נִפְרָעִין מֵהֶן מִפְּנֵי שֶׁהוּא מֵיצֵר לוֹ· אָמְרוּ לוֹ אַף עַל פִּי שֶׁמֵּיצֵר הוּא עַכְשָׁיו· שָׂמֵחַ הוּא לְאַחַר זְמָן:

ב רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר שְׁלֹשָׁה יָמִים לִפְנֵיהֶם· וּשְׁלֹשָׁה יָמִים לְאַחֲרֵיהֶם· אָסוּר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לִפְנֵי אֵידֵיהֶן אָסוּר· לְאַחַר אֵידֵיהֶן מֻתָּר:

ג וְאֵלּוּ אֵידֵיהֶן שֶׁל עֲבוֹדַת אֱלִילִים· קָלֶנְדָּא· וְסַטַרְנוֹרָא· וְקַרְטִיסִים· וְיוֹם גְּנֶסְיָא שֶׁל מְלָכִים· וְיוֹם הַלֵּידָה· וְיוֹם הַמִּיתָה· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כָּל מִיתָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שְׁרֵיפָה יֵשׁ בָּהּ עֲבוֹדַת אֱלִילִים· שֶׁאֵין בָּהּ שְׁרֵיפָה אֵין בָּהּ עֲבוֹדַת אֱלִילִים· יוֹם תִּגְלַחַת זְקָנוֹ וּבְלוֹרִיתוֹ· יוֹם שֶׁעָלָה בוֹ מִן הַיָּם· וְיוֹם שֶׁיָּצָא בוֹ מִבֵּית הָאֲסוּרִין· (וְגוֹי שֶׁעָשָׂה מִשְׁתֶּה לִבְנוֹ·) אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא אוֹתוֹ הַיּוֹם וְאוֹתוֹ הָאִישׁ בִּלְבָד:

ד עִיר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ עֲבוֹדַת אֱלִילִים· חוּצָה לָהּ מֻתָּר· הָיָה חוּצָה לָהּ עֲבוֹדַת אֱלִילִים תּוֹכָהּ מֻתָּר· מָהוּ לִילֵךְ לְשָׁם· בִּזְמָן שֶׁהַדֶּרֶךְ מְיוּחֶדֶת לְאוֹתוֹ מָקוֹם אָסוּר· וְאִם הָיָה יָכוֹל לְהַלֵּךְ

בָּהּ לְמָקוֹם אַחֵר מֵתָּר· עִיר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ עֲבוֹדַת אֱלִילִים וְהָיוּ בָּהּ חֲנוּיוֹת מְעֻטָּרוֹת וְשֶׁאֵינָן מְעֻטָּרוֹת· זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה בְּבֵית שְׁאָן· וְאָמְרוּ חֲכָמִים· הַמְּעֻטָּרוֹת אֲסוּרוֹת· וְשֶׁאֵינָן מְעֻטָּרוֹת מֻתָּרוֹת:

ה אֵלּוּ דְבָרִים אֲסוּרִים לִמְכּוֹר לְעוֹבְדֵי אֱלִילִים· אִיצְטְרוֹבְּלִין· וּבְנוֹת שׁוּחַ· וּפְטוֹטְרוֹתֵיהֶם· וּלְבוֹנָה· וְתַרְנְגוֹל הַלָּבָן· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מֻתָּר לִמְכּוֹר לוֹ תַּרְנְגוֹל לָבָן בֵּין הַתַּרְנְגוֹלִים· וּבִזְמַן שֶׁהוּא בִּפְנֵי עַצְמוֹ· קוֹטֵעַ אֶת אֶצְבָּעוֹ וּמוֹכְרוֹ לוֹ· לְפִי שֶׁאֵין מַקְרִיבִין חָסֵר לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים· וּשְׁאַר כָּל הַדְּבָרִים· סְתָמָן מֻתָּר וּפֵירוּשָׁן אָסוּר· רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אַף דְּקַל טַב· וְחָצָב· וְנַקְלִיבָם· אָסוּר לִמְכּוֹר לְעוֹבְדֵי אֱלִילִים:

ו מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִמְכּוֹר בְּהֵמָה דַקָּה לְעוֹבְדֵי אֱלִילִים מוֹכְרִין· מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לִמְכּוֹר אֵין מוֹכְרִין· וּבְכָל מָקוֹם אֵין מוֹכְרִין לָהֶם בְּהֵמָה גַּסָּה· עֲגָלִים· וְסַיָּחִים· שְׁלֵמִים וּשְׁבוּרִין· רִבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בַּשְּׁבוּרָה· וּבֶן בְּתֵירָא מַתִּיר בַּסּוּס:

ז אֵין מוֹכְרִין לָהֶם דּוֹבִין וַאֲרָיוֹת וְכָל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ נֶזֶק לָרַבִּים· אֵין בּוֹנִין עִמָּהֶם בָּסִילְקִי· וְגַרְדּוֹם· וְאִיצְטַדְיָא· וּבִימָה· אֲבָל בּוֹנִים עִמָּהֶם בִּימוֹסִיאוֹת וּמֶרְחֲצָאוֹת· הִגִּיעוּ לַכִּיפָּה שֶׁמַּעֲמִידִין בָּהּ עֲבוֹדַת אֱלִילִים· אָסוּר לִבְנוֹתָהּ:

ח (וְאֵין עוֹשִׂין תַּכְשִׁיטִים לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים קוֹטְלָאוֹת וּנְזָמִים וְטַבָּעוֹת· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר בִּשְׂכָר מוּתָּר·) אֵין מוֹכְרִין לָהֶם בִּמְחֻבָּר לַקַּרְקַע· אֲבָל מוֹכֵר הוּא מִשֶּׁיְּקַצֵּץ·

רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מוֹכֵר הוּא לוֹ עַל מְנַת לָקוֹץ· אֵין מַשְׁכִּירִין לָהֶם בָּתִּים בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל· וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שָׂדוֹת· וּבְסוּרְיָא מַשְׁכִּירִין לָהֶם בָּתִּים אֲבָל לֹא שָׂדוֹת· וּבְחוּצָה לָאָרֶץ מוֹכְרִין לָהֶם בָּתִּים וּמַשְׁכִּירִין שָׂדוֹת· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מַשְׁכִּירִין לָהֶם בָּתִּים אֲבָל לֹא שָׂדוֹת· וּבְסוּרְיָא מוֹכְרִין בָּתִּים וּמַשְׁכִּירִין שָׂדוֹת· וּבְחוּצָה לָאָרֶץ מוֹכְרִין אֵלּוּ וְאֵלּוּ:

ט אַף בִּמְקוֹם שֶׁאָמְרוּ לְהַשְׁכִּיר· לֹא לְבֵית דִּירָה אָמְרוּ· מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַכְנִיס לְתוֹכוֹ עֲבוֹדַת אֱלִילִים· שֶׁנֶּאֱמַר וְלֹא תָבִיא תוֹעֵבָה אֶל בֵּיתֶךָ· וּבְכָל מָקוֹם לֹא יַשְׁכִּיר לוֹ אֶת הַמֶּרְחָץ· מִפְּנֵי שֶׁהוּא נִקְרָא עַל שְׁמוֹ:

פרק ב

אֵין מַעֲמִידִין בְּהֵמָה בְּפֻנְדְּקָאוֹת שֶׁל עוֹבְדֵי אֱלִילִים· מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִים עַל הָרְבִיעָה· וְלֹא תִתְיַחֵד אִשָּׁה עִמָּהֶן· מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל הָעֲרָיוֹת· וְלֹא יִתְיַחֵד אָדָם עִמָּהֶן· מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל שְׁפִיכוּת דָּמִים· בַּת יִשְׂרָאֵל לֹא תְיַלֵּד אֶת הָעוֹבֶדֶת אֱלִילִים· מִפְּנֵי שֶׁמְּיַלֶּדֶת בֵּן לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים· אֲבָל נָכְרִית מְיַלֶּדֶת בַּת יִשְׂרָאֵל· בַּת יִשְׂרָאֵל לֹא תָנִיק בְּנָהּ שֶׁל עוֹבֶדֶת אֱלִילִים· אֲבָל עוֹבֶדֶת אֱלִילִים מְנִיקָה בְּנָהּ שֶׁל בַּת יִשְׂרָאֵל בִּרְשׁוּתָהּ· מִתְרַפְּאִין מֵהֶן רִפּוּי מָמוֹן· אֲבָל לֹא רִפּוּי נְפָשׁוֹת· וְאֵין מִסְתַּפְּרִין מֵהֶן בְּכָל מָקוֹם· דִּבְרֵי רִבִּי

מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בִּרְשׁוּת הָרַבִּים מוּתָּר· אֲבָל לֹא בֵּינוֹ לְבֵינוֹ:

ב אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁל עוֹבְדֵי אֱלִילִים אֲסוּרִין וְאִסּוּרָן אִסּוּר הֲנָאָה· הַיַּיִן וְהַחֹמֶץ שֶׁל עוֹבְדֵי אֱלִילִים שֶׁהָיָה מִתְּחִלָּתוֹ יַיִן· וְחֵרֶס הַדְּרִיָּנִי· וְעוֹרוֹת לְבוּבִין· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר בִּזְמָן שֶׁהַקֶּרַע שֶׁלּוֹ עָגוֹל אָסוּר· מָשׁוּךְ מוּתָּר· בָּשָׂר הַנִּכְנָס לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים מוּתָּר· וְהַיּוֹצֵא אָסוּר· מִפְּנֵי שֶׁהוּא זִבְחֵי מֵתִים· דִּבְרֵי רִבִּי עֲקִיבָא· הַהוֹלְכִין לַתַּרְפּוּת אָסוּר לָשֵׂאת וְלָתֵת עִמָּהֶן וְהַבָּאִין מוּתָּרִין:

ג נוֹדוֹת הָעוֹבְדֵי אֱלִילִים· וְקַנְקַנֵּיהֶן וְיַיִן שֶׁל יִשְׂרָאֵל כָּנוּס בָּהֶן· אֲסוּרִין· וְאִסּוּרָן אִסּוּר הֲנָאָה· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין אִסּוּרָן אִסּוּר הֲנָאָה· הַחַרְצַנִּים וְהַזַּגִּין שֶׁל עוֹבְדֵי אֱלִילִים· אֲסוּרִין וְאִסּוּרָן אִסּוּר הֲנָאָה· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לַחִין אֲסוּרִין יְבֵשִׁין מוּתָּרִין· הַמֶּרְיָס וּגְבִינַת בֵּית אֲנִיקִי שֶׁל עוֹבְדֵי אֱלִילִים אֲסוּרִין· (וְאִסּוּרָן) אִסּוּר הֲנָאָה· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין אִסּוּרָן אִסּוּר הֲנָאָה:

ד אָמַר רִבִּי יְהוּדָה שָׁאַל רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אֶת רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ כְּשֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין בַּדֶּרֶךְ· אָמַר לוֹ מִפְּנֵי מָה אָסְרוּ גְּבִינוֹת עוֹבְדֵי אֱלִילִים· אָמַר לוֹ מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידִין אוֹתָהּ בְּקֵיבָה שֶׁל נְבֵילָה· אָמַר לוֹ וַהֲלֹא קֵיבַת עוֹלָה חֲמוּרָה מֵקֵיבַת נְבֵלָה· וְאָמְרוּ כֹּהֵן שֶׁדַּעְתּוֹ יָפָה שׁוֹרְפָה חַיָּה וְלֹא הוֹדוּ

לוֹ· אֲבָל אָמְרוּ לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין· חָזַר וְאָמַר לוֹ מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידִין אוֹתָהּ בְּקִיבַת עֶגְלֵי עֲבוֹדַת אֱלִילִים· אָמַר לוֹ אִם כֵּן לָמָּה לֹא אֲסָרוּהָ בַּהֲנָאָה· הִשִּׁיאוֹ לְדָבָר אַחֵר· אָמַר לוֹ יִשְׁמָעֵאל אָחִי· הֵיאַךְ אַתָּה קוֹרֵא· כִּי טוֹבִים דּוֹדֶיךָ מִיָּיִן· אוֹ כִּי טוֹבִים דּוֹדַיִךְ· אָמַר לוֹ כִּי טוֹבִים דּוֹדַיִךְ· אָמַר לוֹ אֵין הַדָּבָר כֵּן שֶׁהֲרֵי חֲבֵירוֹ מְלַמֵּד עָלָיו לְרֵיחַ שְׁמָנֶיךָ טוֹבִים:

ה אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁל עוֹבְדֵי אֱלִילִים אֲסוּרִין· וְאֵין אִסּוּרָן אִסּוּר הֲנָאָה· חָלָב שֶׁחֲלָבוֹ גּוֹי וְאֵין יִשְׂרָאֵל רוֹאֵהוּ· וְהַפַּת וְהַשֶּׁמֶן שֶׁלָּהֶן· רִבִּי וּבֵית דִּינוֹ הִתִּירוּ בַּשֶּׁמֶן· (וְשַׁלְקוֹת) וְכַבָּשִׁין שֶׁדַּרְכָּן לָתֵת לְתוֹכָן יַיִן וְחֹמֶץ· וְטָרִית טְרוּפָה· וְצִיר שֶׁאֵין בָּהּ דָּגָה כַּלְּבִית שׁוֹטֶטֶת בּוֹ· וְהַחִילָק· וְקוֹרֶט שֶׁל חִלְתִּית· וּמֶלַח סַלְקוֹנְטִית· הֲרֵי אֵלּוּ אֲסוּרִים· וְאֵין אִיסּוּרָן אִיסּוּר הֲנָאָה:

ו אֵלּוּ מוּתָּרִין בַּאֲכִילָה· חָלָב שֶׁחֲלָבוֹ גּוֹי וְיִשְׂרָאֵל רוֹאֵהוּ· וְהַדְּבָשׁ וְהַדַּבְרַנִּיאוֹת אַף עַל פִּי שֶׁמְּנַטְּפִין אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם הֶכְשֵׁר מַשְׁקֶה· וְכַבָּשִׁין שֵׁאֵין דַּרְכָּן לָתֵת לְתוֹכָן יַיִן וְחֹמֶץ· וְטָרִית שֶׁאֵינָהּ טְרוּפָה· וְצִיר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ דָּגָה· וְעָלֶה שֶׁל חִלְתִּית· וְזֵתִים גְּלֵסְקָאוֹת הַמְּגֻלְגָּלִין· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר הַשְּׁלוּחִין אֲסוּרִין· הַחֲגָבִים הַבָּאִים מִן הַסְּלוּלָה אֲסוּרִין· מִן הַהַפְּתָק מוּתָּרִין· וְכֵן לַתְּרוּמָה:

פרק ג

כָּל הַצְּלָמִים שֶׁל עוֹבְדֵי אֱלִילִים אֲסוּרִים· מִפְּנֵי שֶׁהֵן נֶעֱבָדִין פַּעַם אַחַת בַּשָּׁנָה· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא כָּל שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ מַקֵּל· אוֹ צִפּוֹר· אוֹ כָּדוּר· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כָּל שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ כָּל דָּבָר:

ב הַמּוֹצֵא שִׁבְרֵי צְלָמִים· הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִים· מָצָא תַּבְנִית יָד אוֹ תַּבְנִית רֶגֶל· הֲרֵי אֵלּוּ אֲסוּרִים· מִפְּנֵי שֶׁכַּיּוֹצֵא בָהֶן נֶעֱבָד:

ג הַמּוֹצֵא כֵלִים וַעֲלֵיהֶם צוּרַת חַמָּה· צוּרַת לְבָנָה· צוּרַת דַּרְקוֹן· יוֹלִיכֵם לְיַם הַמֶּלַח· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר שֶׁעַל הַמְּכֻבָּדִין אֲסוּרִין· שֶׁעַל הַמְּבֻזִּין מוּתָּרִין· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר שׁוֹחֵק וְזוֹרֶה לָרוּחַ· אוֹ מַטִּיל לַיָּם· אָמְרוּ לוֹ אַף הוּא נַעֲשָׂה זֶבֶל· שֶׁנֶּאֱמַר וְלֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ מְאוּמָה מִן הַחֵרֶם:

ד שָׁאַל פְּרוֹקְלוֹס בֶּן פְּלוֹסְפוֹס· אֶת רַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּעַכּוֹ· שֶׁהָיָה רוֹחֵץ בְּמֶרְחָץ שֶׁל אַפְּרוֹדִיטִי· אָמַר לוֹ כָּתוּב בְּתוֹרַתְכֶם וְלֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ מְאוּמָה מִן הַחֵרֶם· מִפְּנֵי מָה אַתָּה רוֹחֵץ בְּמֶרְחָץ שֶׁל אַפְּרוֹדִיטִי· אָמַר לוֹ אֵין מְשִׁיבִין בַּמֶּרְחָץ· וּכְשֶׁיָּצָא אָמַר לוֹ אֲנִי לֹא בָאתִי בִגְבוּלָהּ· הִיא בָאָה בִגְבוּלִי· אֵין אוֹמְרִים נַעֲשָׂה מֶרְחָץ נוֹי לְאַפְּרוֹדִיטִי· אֶלָּא אוֹמְרִים נַעֲשָׂה אַפְּרוֹדִיטִי נוֹי לַמֶּרְחָץ· דָּבָר אַחֵר אִם נוֹתְנִים לְךָ מָמוֹן הַרְבֵּה אֵי אַתָּה נִכְנָס לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים

שֶׁלְּךָ עָרוֹם· וּבַעַל קֶרִי וּמַשְׁתִּין בְּפָנֶיהָ· וְזוֹ עוֹמֶדֶת עַל פִּי הַבִּיב· וְכָל הָעָם מַשְׁתִּינִים לְפָנֶיהָ· לֹא נֶאֱמַר אֶלָּא אֱלֹהֵיהֶם· אֶת שֶׁנּוֹהֵג בּוֹ מִשּׁוּם אֱלוֹהַּ אָסוּר· אֶת שֶׁאֵינוֹ נוֹהֵג בּוֹ מִשּׁוּם אֱלוֹהַּ מוּתָּר:

ה הַגּוֹיִם הָעוֹבְדִים אֶת הֶהָרִים וְאֶת הַגְּבָעוֹת· הֵן מוּתָּרִים וּמַה שֶּׁעֲלֵיהֶם אֲסוּרִים· שֶׁנֶּאֱמַר לֹא תַחְמוֹד כֶּסֶף וְזָהָב עֲלֵיהֶם וְלָקַחְתָּ לָּךְ· רִבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר אֱלֹהֵיהֶם עַל הֶהָרִים· וְלֹא הֶהָרִים אֱלֹהֵיהֶם· אֱלֹהֵיהֶם עַל הַגְּבָעוֹת וְלֹא הַגְּבָעוֹת אֱלֹהֵיהֶם· וּמִפְּנֵי מָה אֲשֵׁרָה אֲסוּרָה· מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בָּהּ תְּפִיסַת יְדֵי אָדָם· וְכָל שֶׁיֵּשׁ בָּהּ תְּפִיסַת יְדֵי אָדָם אָסוּר· אָמַר רִבִּי עֲקִיבָא אֲנִי אוֹבִין וְאָדוֹן לְפָנֶיךָ· כָּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא הַר גָּבוֹהַּ וְגִבְעָה נִשָּׂאָה וְעֵץ רַעֲנָן· דַּע שֶׁיֵּשׁ שָׁם עֲבוֹדַת אֱלִילִים:

ו מִי שֶׁהָיָה בֵיתוֹ סָמוּךְ לְבֵית עֲבוֹדַת אֱלִילִים וְנָפַל· אָסוּר לִבְנוֹתוֹ· כֵּיצַד יַעֲשֶׂה· כּוֹנֵס בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ (אַרְבַּע אַמּוֹת) וּבוֹנֶה· הָיָה שֶׁלּוֹ וְשֶׁל עֲבוֹדַת אֱלִילִים· נִדּוֹן מֶחְצָה עַל מֶחְצָה· אֲבָנָיו עֵצָיו וַעֲפָרוֹ מְטַמְּאִין כַּשֶּׁרֶץ· שֶׁנֶּאֱמַר שַׁקֵּץ תְּשַׁקְּצֶנּוּ· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר כַּנִּדָּה· שֶׁנֶּאֱמַר תִּזְרֵם כְּמוֹ דָוָה צֵא תֹאמַר לוֹ· מַה נִּדָּה מְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא· אַף עֲבוֹדַת אֱלִילִים מְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא:

ז שֹׁלֹשָׁה בָּתִּים הֵן· בַּיִת שֶׁבָּנָהוּ מִתְּחִלָּה לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים· הֲרֵי זֶה אָסוּר· סִידּוֹ וְכִירוֹ לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים וְחִדֵּשׁ· נוֹטֵל

מַה שֶּׁחִדֵּשׁ· הִכְנִיס לְתוֹכָהּ עֲבוֹדַת אֱלִילִים וְהוֹצִיאָהּ· הֲרֵי זֶה מוּתָּר· שָׁלֹשׁ אֲבָנִים הֵן· אֶבֶן שֶׁחֲצָבָהּ מִתְּחִלָּה לְבִימוֹס· הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה· סִיְּדָהּ וְכִיְּרָהּ לְשֵׁם עֲבוֹדַת אֱלִילִים וְחִדֵּשׁ· נוֹטֵל מַה שֶּׁחִדֵּשׁ· הֶעֱמִיד עָלֶיהָ עֲבוֹדַת אֱלִילִים וְסִלְקָהּ· הֲרֵי זוֹ מוּתֶּרֶת· שָׁלֹשׁ אֲשֵׁרוֹת הֵן· אִילָן שֶׁנִּטְעוֹ מִתְּחִלָּה לְשֵׁם עֲבוֹדַת אֱלִילִים· הֲרֵי זֶה אָסוּר· גִּדְּעוֹ וּפִסְּלוֹ לְשֵׁם עֲבוֹדַת אֱלִילִים וְהֶחֱלִיף· נוֹטֵל מַה שֶּׁהֶחֱלִיף· הֶעֱמִיד תַּחְתֶּיהָ עֲבוֹדַת אֱלִילִים· וּבִטְּלָהּ· הֲרֵי זֶה מוּתָּר· אֵיזוֹ הִיא אֲשֵׁרָה· כָּל שֶׁיֵּשׁ תַּחְתֶּיהָ עֲבוֹדַת אֱלִילִים· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כָּל שֶׁעוֹבְדִין אוֹתָהּ· וּמַעֲשֶׂה בְּצִידוֹן בְּאִילָן שֶׁהָיוּ עוֹבְדִין אוֹתוֹ· וְהָיָה תַּחְתָּיו גַּל· אָמַר לָהֶן רִבִּי שִׁמְעוֹן בַּדְּקוּ אֶת הַגַּל הַזֶּה· וּבְדָקוּהוּ· וּמָצְאוּ בוֹ צוּרָה· אָמַר לָהֶן· הוֹאִיל וְלַצּוּרָה הֵן עוֹבְדִין· נַתִּיר (לָכֶם) אֶת הָאִילָן:

ח לֹא יֵשֵׁב בְּצִלָּהּ· וְאִם יָשַׁב טָהוֹר· וְלֹא יַעֲבוֹר תַּחְתֶּיהָ· וְאִם עָבַר טָמֵא· הָיְתָה גוֹזֶלֶת אֶת הָרַבִּים וְעָבַר תַּחְתֶּיהָ· טָהוֹר· וְזוֹרְעִין תַּחְתֶּיהָ יְרָקוֹת בִּימוֹת הַגַּשְׁמִים· אֲבָל לֹא בִּימוֹת הַחַמָּה· וְהַחֲזָרִין לֹא בִּימוֹת הַחַמָּה וְלֹא בִּימוֹת הַגַּשְׁמִים· רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַף לֹא יְרָקוֹת בִּימוֹת הַגַּשְׁמִים· מִפְּנֵי שֶׁהַנִּמְיָה נוֹשֶׁרֶת עֲלֵיהֶן· וְהוֹוָה לָהֶן לְזֶבֶל:

ט נָטַל מִמֶּנָּה עֵצִים· אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה· הִסִּיק בָּהֶן אֶת הַתַּנּוּר· אִם חָדָשׁ יֶתָּץ· וְאִם יָשָׁן יוּצַן· אָפָה בוֹ אֶת הַפַּת· אֲסוּרָה בַהֲנָאָה· נִתְעָרְבָה בַּאֲחֵרוֹת וַאֲחֵרוֹת בַּאֲחֵרוֹת· כֻּלָּן אֲסוּרוֹת בַּהֲנָאָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר (יוֹלִיךְ הֲנָאָה)

לְיַם הַמֶּלַח· אָמְרוּ לוֹ אֵין פִּדְיוֹן לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים· נָטַל הֵימֶנָּה כַּרְכּוֹר· אָסוּר בַּהֲנָאָה· אָרַג בּוֹ אֶת הַבֶּגֶד· הַבֶּגֶד אָסוּר בַּהֲנָאָה· נִתְעָרֵב בַּאֲחֵרִים (וַאֲחֵרִים בַּאֲחֵרִים) כֻּלָּן אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יוֹלִיךְ הֲנָאָה לְיַם הַמֶּלַח· אָמְרוּ לוֹ אֵין פִּדְיוֹן לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים:

י כֵּיצַד מְבַטְּלָהּ· קִרְסֵם וְזָרַד· נָטַל מִמֶּנָּה מַקֵּל· אוֹ שַׁרְבִּיט· אֲפִילוּ עָלֶה הֲרֵי זוֹ בְטֵלָה· שְׁפָיָהּ לְצָרְכָהּ· אֲסוּרָה· שֶׁלֹּא לְצָרְכָהּ· מוּתֶּרֶת:

פרק ד

רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר שָׁלֹשׁ אֲבָנִים זוֹ בְצַד זוֹ· בְּצַד מַרְקוֹלִיס אֲסוּרוֹת· וּשְׁתַּיִם מוּתָּרוֹת· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים שֶׁנִּרְאוֹת עִמּוֹ אֲסוּרוֹת· וְשֶׁאֵין נִרְאוֹת עִמּוֹ מוּתָּרוֹת:

ב מָצָא בְּרֹאשׁוֹ מָעוֹת· כְּסוּת· אוֹ כֵלִים· הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִין· פַּרְכִּילֵי עֲנָבִים· וַעֲטָרוֹת שֶׁל שִׁבּוֹלִים וְיֵינוֹת· וּשְׁמָנִים· וְסָלְתּוֹת· וְכָל דָּבָר שֶׁכַּיּוֹצֵא בוֹ קָרֵב עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ· אָסוּר:

ג עֲבוֹדַת אֱלִילִים שֶׁהָיָה לָהּ גִּנָּה אוֹ מֶרְחָץ· נֶהֱנִין מֵהֶן שֶׁלֹּא בְטוֹבָה· וְאֵין נֶהֱנִין מֵהֶן בְּטוֹבָה· הָיָה שֶׁלָּהּ וְשֶׁל אַחֵרִים· נֶהֱנִין מֵהֶן בֵּין בְּטוֹבָה וּבֵין שֶׁלֹּא בְטוֹבָה:

ד עֲבוֹדַת אֱלִילִים שֶׁל נָכְרִי אֲסוּרָה מִיָּד· וְשֶׁל יִשְׂרָאֵל אֵינָהּ אֲסוּרָה עַד שֶׁתֵּעָבֵד· נָכְרִי מְבַטֵּל עֲבוֹדַת אֱלִילִים שֶׁלּוֹ

וְשֶׁל חֲבֵירוֹ (יִשְׂרָאֵל·) וְיִשְׂרָאֵל אֵין מְבַטֵּל עֲבוֹדַת אֱלִילִים שֶׁל נָכְרִי· הַמְּבַטֵּל עֲבוֹדַת אֱלִילִים בִּטֵּל מְשַׁמְּשֶׁיהָ· בִּטֵּל מְשַׁמְּשֶׁיהָ· מְשַׁמְּשֶׁיהָ מוּתָּרִין· וְהִיא אֲסוּרָה:

ה כֵּיצַד מְבַטְּלָהּ· קָטַע רֹאשׁ אָזְנָהּ· רֹאשׁ חָטְמָהּ· רֹאשׁ אֶצְבָּעָהּ· פִּחֲסָהּ אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא חִסְּרָהּ· בִּטְּלָהּ· רָקַק בְּפָנֶיהָ· הִשְׁתִּין בְּפָנֶיהָ· גִּרְרָהּ וְזָרַק בָּהּ אֶת הַצּוֹאָה· הֲרֵי זוֹ אֵינָהּ בְטֵלָה· מְכָרָהּ אוֹ מִשְׁכְּנָהּ· רִבִּי אוֹמֵר בִּטֵּל· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לֹא בִטֵּל:

ו עֲבוֹדַת אֱלִילִים שֶׁהִנִּיחוּהָ עוֹבְדֶיהָ· בְּשַׁעַת שָׁלוֹם· מוּתֶּרֶת· בְּשַׁעַת מִלְחָמָה אֲסוּרָה· בִּימוֹסִיאוֹת שֶׁל מְלָכִים· הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִין· מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידִין אוֹתָם· בְּשָׁעָה שֶׁהַמְּלָכִים עוֹבְרִים:

ז שָׁאֲלוּ אֶת הַזְּקֵנִים בְּרוֹמִי אִם אֵין רְצוֹנוֹ בַּעֲבוֹדַת אֱלִילִים לָמָּה אֵינוֹ מְבַטְּלָהּ· אָמְרוּ לָהֶן אִלּוּ לִדָּבָר שֶׁאֵין צֹרֶךְ לָעוֹלָם בּוֹ· הָיוּ עוֹבְדִין הָיָה מְבַטְּלוֹ· הֲרֵי הֵן עוֹבְדִים לַחַמָּה וְלַלְּבָנָה· וְלַכּוֹכָבִים וְלַמַּזָּלוֹת· יֹאבַד עוֹלָם מִפְּנֵי הַשּׁוֹטִים· אָמְרוּ לָהֶם אִם כֵּן יֹאבַד דָּבָר שֶׁאֵין צֹרֶךְ לָעוֹלָם בּוֹ· וְיַנִּיחַ דָּבָר שֶׁצֹּרֶךְ לָעוֹלָם בּוֹ· אָמְרוּ לָהֶן אַף אָנוּ מַחֲזִיקִין יְדֵי עוֹבְדֵיהֶן שֶׁל אֵלּוּ· שֶׁאוֹמְרִים תֵּדְעוּ שֶׁהֵן אֱלוֹהוֹת· שֶׁהֲרֵי הֵן לֹא בֶטְלוּ:

ח לוֹקְחִין גַּת בְּעוּטָה מִן הַגּוֹי· אַף עַל פִּי שֶׁהוּא נוֹטֵל בְּיָדוֹ וְנוֹתֵן לַתַּפּוּחַ· וְאֵינוֹ נַעֲשֶׂה יַיִן נֶסֶךְ עַד שֶׁיֵּרֵד לַבּוֹר· יָרַד לַבּוֹר· מַה שֶּׁבַּבּוֹר אָסוּר· וְהַשְּׁאַר מֻתָּר:

ט דּוֹרְכִין עִם הַגּוֹי בַּגַּת· אֲבָל לֹא בוֹצְרִין עִמּוֹ· יִשְׂרָאֵל שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בְּטֻמְאָה· לֹא דוֹרְכִין וְלֹא בוֹצְרִין עִמּוֹ· אֲבָל מוֹלִיכִין עִמּוֹ· חֲבִיּוֹת לַגַּת· וּמְבִיאִין עִמּוֹ מִן הַגַּת· נַחְתּוֹם שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בְּטֻמְאָה· לֹא לָשִׁין וְלֹא עוֹרְכִין עִמּוֹ· אֲבָל מוֹלִיכִין עִמּוֹ פַּת לַפַּלְטָר:

י גּוֹי שֶׁנִּמְצָא עוֹמֵד בְּצַד הַבּוֹר שֶׁל יַיִן· אִם יֵשׁ לוֹ עָלָיו מַלְוָה אָסוּר· אֵין לוֹ עָלָיו מַלְוָה מוּתָּר· נָפַל לַבּוֹר וְעָלָה וּמְדָדוֹ בַּקָּנֶה· הִתִּיז אֶת הַצַּרְעָה בַּקָּנֶה· אוֹ שֶׁהָיָה מְטַפֵּחַ עַל פִּי חָבִית מְרֻתַּחַת· בְּכָל אֵלּוּ הָיָה מַעֲשֶׂה וְאָמְרוּ יִמְכּוֹר וְרִבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר· נָטַל אֶת הֶחָבִית וּזְרָקָהּ (בַּחֲמָתוֹ) לַבּוֹר· זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה (בְּבֵית שְׁאָן) וְהִכְשִׁירוּ:

יא הַמְּטַהֵר יֵינוֹ שֶׁל נָכְרִי· וְנוֹתְנוֹ בִּרְשׁוּתוֹ בְּבֵית הַפְּתוּחַ לִרְשׁוּת הָרַבִּים· בְּעִיר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ גּוֹיִם וְיִשְׂרָאֵלִים· מוּתָּר· בְּעִיר שֶׁכֻּלָּהּ גּוֹיִם· אָסוּר· עַד שֶׁיּוֹשִׁיב שׁוֹמֵר· וְאֵין הַשּׁוֹמֵר צָרִיךְ לִהְיוֹת יוֹשֵׁב וּמְשַׁמֵּר· אַף עַל פִּי שֶׁהוּא יוֹצֵא וְנִכְנָס· מוּתָּר· וְרִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר (כָּל) רְשׁוּת גּוֹיִם אַחַת הִיא:

יב הַמְּטַהֵר יֵינוֹ שֶׁל גּוֹי· וְנוֹתְנוֹ בִּרְשׁוּתוֹ· וְהַלָּה כּוֹתֵב לוֹ הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ מָעוֹת מוּתָּר· אֲבָל אִם יִרְצֶה יִשְׂרָאֵל

לְהוֹצִיאוֹ· וְאֵינוֹ מַנִּיחוֹ עַד שֶׁיִּתֵּן לוֹ אֶת מָעוֹתָיו· זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה בְּבֵית שְׁאָן· וְאָסְרוּ חֲכָמִים:

פרק ה

הַשּׁוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל· לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ בְּיַיִן נֶסֶךְ· שְׂכָרוֹ אָסוּר· שְׂכָרוֹ לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ מְלָאכָה אַחֶרֶת· אַף עַל פִּי שֶׁאָמַר לוֹ הַעֲבֵר לִי חָבִית שֶׁל יַיִן נֶסֶךְ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם· שְׂכָרוֹ מוּתָּר· הַשּׁוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהָבִיא עָלֶיהָ יַיִן נֶסֶךְ שְׂכָרָהּ אָסוּר· שְׂכָרָהּ לִישֵׁב עָלֶיהָ· אַף עַל פִּי שֶׁהִנִּיחַ גּוֹי לָגִינוֹ עָלֶיהָ· שְׂכָרָהּ מוּתָּר:

ב יַיִן נֶסֶךְ שֶׁנָּפַל עַל גַּבֵּי עֲנָבִים· יַדְּחָן וְהֵם מוּתָּרוֹת· וְאִם הָיוּ מְבֻקָּעוֹת אֲסוּרוֹת· (נָפַל עַל גַּבֵּי תְאֵנִים· אוֹ עַל גַּבֵּי תְּמָרִים· וְיֵשׁ בָּהֶם בְּנוֹתֵן טַעַם אָסוּר·) מַעֲשֶׂה בְּבֵיתוֹס בֶּן זוּנָן שֶׁהֵבִיא גְּרוֹגָרוֹת בַּסְּפִינָה· וְנִשְׁתַּבְּרָה חָבִית שֶׁל יַיִן נֶסֶךְ וְנָפַל עַל גַּבֵּיהֶן· וְשָׁאַל לַחֲכָמִים וְהִתִּירוּם· זֶה הַכְּלָל כָּל שֶׁבַּהֲנָאָתוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם אָסוּר· כָּל שֶׁאֵין בַּהֲנָאָתוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם מוּתָּר· כְּגוֹן חֹמֶץ שֶׁנָּפַל עַל גַּבֵּי גְּרִיסִין:

ג גּוֹי שֶׁהָיָה מַעֲבִיר עִם יִשְׂרָאֵל כַּדֵּי יַיִן מִמָּקוֹם לְמָקוֹם· אִם הָיָה בְּחֶזְקַת הַמִּשְׁתַּמֵּר מוּתָּר· אִם הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג· כְּדֵי שֶׁיִּשְׁתּוֹם וְיִסְתּוֹם וְיִגּוֹב· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיִגּוֹף וְתִגּוֹב:

ד הַמַּנִּיחַ יֵינוֹ בְּקָרוֹן אוֹ בִּסְפִינָה· וְהָלַךְ לוֹ בְּקַפַּנְדַּרְיָא· נִכְנַס לַמְּדִינָה וְרָחַץ מוּתָּר· אִם הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג· כְּדֵי שֶׁיִּשְׁתּוֹם וְיִסְתּוֹם וְיִגּוֹב· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח אֶת הֶחָבִית וְיִגּוֹף וְתִגּוֹב· הַמַּנִּיחַ גּוֹי בֶּחָנוּת· אַף עַל פִּי שֶׁהוּא יוֹצֵא וְנִכְנָס מוּתָּר· אִם הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג· כְּדֵי שֶׁיִּשְׁתּוֹם וְיִסְתּוֹם וְיִגּוֹב· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח (אֶת הֶחָבִית) וְיִגּוֹף וְתִגּוֹב:

ה הָיָה אוֹכֵל עִמּוֹ עַל הַשֻּׁלְחָן· וְהִנִּיחַ לָגִין עַל הַשֻּׁלְחָן· וְלָגִין עַל הַדּוֹלְבָּקִי וְהִנִּיחוֹ וְיָצָא· מַה שֶּׁעַל הַשֻּׁלְחָן אָסוּר· וְמַה שֶּׁעַל הַדּוֹלְבָּקִי מוּתָּר· וְאִם אָמַר לוֹ הֱוֵי מוֹזֵג וְשׁוֹתֶה· אַף מַה שֶּׁעַל הַדּוֹלְבָּקִי אָסוּר· חֲבִיּוֹת פְּתוּחוֹת אֲסוּרוֹת· סְתוּמוֹת כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיִגּוֹף וְתִגּוֹב:

ו בָּלֶשֶׁת גּוֹיִם שֶׁנִּכְנְסָה לָעִיר· בְּשַׁעַת שָׁלוֹם· חֲבִיּוֹת פְּתוּחוֹת אֲסוּרוֹת· סְתוּמוֹת מוּתָּרוֹת· בְּשַׁעַת מִלְחָמָה· אֵלּוּ וְאֵלּוּ מוּתָּרוֹת· לְפִי שֶׁאֵין פְּנָאי לְנַסֵּךְ:

ז אוֹמָנִין (שֶׁל) יִשְׂרָאֵלִים שֶׁשָּׁלַח לָהֶם גּוֹי חֲבִיּוֹת שֶׁל יַיִן נֶסֶךְ בִּשְׂכָרָן· מוּתָּרִים לוֹמַר לוֹ תֵּן לָנוּ אֶת דָּמֶיהָ· וְאִם מִשֶּׁנִּכְנְסָה לִרְשׁוּתָן אָסוּר· הַמּוֹכֵר יֵינוֹ לְגוֹי· פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד· דָּמָיו מוּתָּרִין· מָדַד עַל שֶׁלֹּא פָסַק דָּמָיו אֲסוּרִין· נָטַל אֶת הַמַּשְׁפֵּךְ· וּמָדַד לְתוֹךְ צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל גּוֹי· וְחָזַר וּמָדַד לְתוֹךְ צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל· אִם יֵשׁ בּוֹ עַכְּבַת יַיִן אָסוּר·

הַמְּעָרֶה מִכְּלִי אֶל כֶּלִי אֶת שֶׁעֵרָה מִמֶּנּוּ מוּתָּר· וְאֶת שֶׁעֵרָה לְתוֹכוֹ אָסוּר:

ח יַיִן נֶסֶךְ אָסוּר· וְאוֹסֵר בְּכָל שֶׁהוּא· יַיִן בְּיַיִן· וּמַיִם בְּמַיִם· בְּכָל שֶׁהוּא· יַיִן בְּמַיִם· וּמַיִם בְּיַיִן· בְּנוֹתֵן טַעַם· זֶה הַכְּלָל מִין בְּמִינוֹ בְּמַשֶּׁהוּ· וְשֶׁלֹּא בְמִינוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם:

ט אֵלּוּ אֲסוּרִין וְאוֹסְרִין בְּכָל שֶׁהֵן· יַיִן נֶסֶךְ· וַעֲבוֹדַת אֱלִילִים· וְעוֹרוֹת לְבוּבִין· וְשׁוֹר הַנִּסְקָל· וְעֶגְלָה עֲרוּפָה· וְצִפּוֹרֵי מְצוֹרָע· וּשְׂעַר נָזִיר· וּפֶטֶר חֲמוֹר· וּבָשָׂר בֶּחָלָב· וְשָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ· וְחוֹלִין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה· הֲרֵי אֵלּוּ אֲסוּרִין· וְאוֹסְרִין בְּכָל שֶׁהֵן:

י יַיִן נֶסֶךְ שֶׁנָּפַל לַבּוֹר· כֻּלּוֹ אָסוּר בַּהֲנָאָה· רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר יִמָּכֵר כֻּלּוֹ לַגּוֹיִם· חוּץ מִדְּמֵי יַיִן נֶסֶךְ שֶׁבּוֹ:

יא גַּת שֶׁל אֶבֶן שֶׁזִּפְּתָהּ גּוֹי· מְנַגְּבָהּ וְהִיא טְהוֹרָה· וְשֶׁל עֵץ רִבִּי אוֹמֵר יְנָגֵב· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יִקְלוֹף אֶת הַזֶּפֶת· וְשֶׁל חֶרֶס· אַף עַל פִּי שֶׁקָּלַף אֶת הַזֶּפֶת הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה:

יב הַלּוֹקֵחַ כְּלֵי תַשְׁמִישׁ מִן הַגּוֹי· אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לְהַטְבִּיל יַטְבִּיל· לְהַגְעִיל יַגְעִיל· לְלַבֵּן בָּאוּר יְלַבֵּן בָּאוּר· הַשִּׁפּוֹד וְהָאַסְכָּלָה מְלַבְּנָן בָּאוּר· וְהַסַּכִּין שָׁפָהּ וְהִיא טְהוֹרָה: סליק

מסכת אבות

פרק א

מֹשֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי· וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ· וִיהוֹשֻׁעַ לִזְקֵנִים· וּזְקֵנִים לִנְבִיאִים· וּנְבִיאִים מְסָרוּהָ לְאַנְשֵׁי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה· הֵם אָמְרוּ שְׁלֹשָׁה דְבָרִים· הֱווּ מְתוּנִים בַּדִּין· וְהַעֲמִידוּ תַלְמִידִים הַרְבֵּה· וַעֲשׂוּ סְיָג לַתּוֹרָה:

ב שִׁמְעוֹן הַצַּדִּיק הָיָה מִשְּׁיָרֵי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה· הוּא הָיָה אוֹמֵר עַל שְׁלֹשָׁה דְבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד· עַל הַתּוֹרָה· וְעַל הָעֲבוֹדָה· וְעַל גְּמִילוּת חֲסָדִים:

ג אַנְטִיגְנוֹס אִישׁ סוֹכוֹ קִבֵּל מִשִּׁמְעוֹן הַצַּדִּיק· הוּא הָיָה אוֹמֵר· אַל תִּהְיוּ כַּעֲבָדִים· הַמְּשַׁמְּשִׁין אֶת הָרַב עַל מְנַת לְקַבֵּל פְּרָס· אֶלָּא הֱווּ כַּעֲבָדִים הַמְּשַׁמְּשִׁין אֶת הָרַב· עַל מְנַת שֶׁלֹּא לְקַבֵּל פְּרָס· וִיהִי מוֹרָא שָׁמַיִם עֲלֵיכֶם:

ד יוֹסֵי בֶן יוֹעֶזֶר אִישׁ צְרֵידָה וְיוֹסֵי בֶן יוֹחָנָן אִישׁ יְרוּשָׁלַיִם קִבְּלוּ מֵהֶם· יוֹסֵי בֶן יוֹעֶזֶר (אִישׁ צְרֵידָה) אוֹמֵר· יְהִי בֵיתְךָ בֵּית וַעַד לַחֲכָמִים· וְהֱוֵי מִתְאַבֵּק בַּעֲפַר רַגְלֵיהֶם· וְהֱוֵי שׁוֹתֶה בַצָּמָא אֶת דִּבְרֵיהֶם:

ה יוֹסֵי בֶן יוֹחָנָן אִישׁ יְרוּשָׁלַיִם אוֹמֵר· יְהִי בֵיתְךָ פָּתוּחַ לָרְוָחָה· וְיִהְיוּ עֲנִיִּים בְּנֵי בֵיתֶךָ· וְאַל תַּרְבֶּה שִׂיחָה עִם הָאִשָּׁה בְּאִשְׁתּוֹ אָמְרוּ· קַל וָחֹמֶר בְּאֵשֶׁת חֲבֵירוֹ· מִכָּאן אָמְרוּ חֲכָמִים· כָּל זְמַן שֶׁאָדָם מַרְבֶּה שִׂיחָה עִם הָאִשָּׁה·

גּוֹרֵם רָעָה לְעַצְמוֹ· וּבוֹטֵל מִדִּבְרֵי תוֹרָה· וְסוֹפוֹ יוֹרֵשׁ גֵּיהִנָּם:

ו יְהוֹשֻׁעַ בֶּן פְּרַחְיָא וְנִתַּאי הָאַרְבֵּלִי קִבְּלוּ מֵהֶם· יְהוֹשֻׁעַ בֶּן פְּרַחְיָה אוֹמֵר· עֲשֵׂה לְךָ רַב· וּקְנֵה לְךָ חָבֵר· וַהֲוֵי דָן אֶת כָּל הָאָדָם לְכַף זְכוּת:

ז נִתַּאי הָאַרְבֵּלִי אוֹמֵר· הַרְחֵק מִשְּׁכֵן רָע· וְאַל תִּתְחַבֵּר לָרָשָׁע· וְאַל תִּתְיָאֵשׁ מִן הַפּוּרְעָנוּת:

ח יְהוּדָה בֶן טַבָּאי וְשִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטָח קִבְּלוּ מֵהֶם· יְהוּדָה בֶן טַבָּאי אוֹמֵר· אַל תַּעַשׂ עַצְמְךָ כְּעוֹרְכֵי הַדַּיָּנִין· וּכְשֶׁיִּהְיוּ בַעֲלֵי דִינִים עוֹמְדִים לְפָנֶיךָ יִהְיוּ בְעֵינֶיךָ כְּרְשָׁעִים· וּכְשֶׁנִּפְטָרִים מִלְּפָנֶיךָ· יִהְיוּ בְעֵינֶיךָ כִּזַּכָּאִין· לִכְשֶׁקִּבְּלוּ עֲלֵיהֶן אֶת הַדִּין:

ט שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטָח אוֹמֵר· הֱוֵי מַרְבֶּה לַחֲקוֹר אֶת הָעֵדִים· וַהֲוֵי זָהִיר בִּדְבָרֶיךָ· שֶׁמֵּא מִתּוֹכָם יִלְמְדוּ לְשַׁקֵּר:

י שְׁמַעְיָה וְאַבְטַלְיוֹן קִבְּלוּ מֵהֶם· שְׁמַעְיָה אוֹמֵר· אֱהוֹב אֶת הַמְּלָאכָה· וּשְׂנָא אֶת הָרַבָּנוּת· וְאַל תִּתְוַדַּע לָרָשׁוּת:

יא אַבְטַלְיוֹן אוֹמֵר· חֲכָמִים הִזָּהֲרוּ בְּדִבְרֵיכֶם· שֶׁמֵּא תָחוֹבוּ חוֹבַת גָּלוּת· וְתִגְלוּ לִמְקוֹם מַיִם הָרָעִים· וְיִשְׁתּוּ הַתַּלְמִידִים הַבָּאִים אַחֲרֵיכֶם וְיָמוּתוּ· וְנִמְצָא שֵׁם שָׁמַיִם מִתְחַלֵּל:

יב הִלֵּל וְשַׁמַּאי קִבְּלוּ מֵהֶם· הִלֵּל אוֹמֵר· הֱוֵי מִתַּלְמִידָיו שֶׁל אַהֲרֹן· אוֹהֵב שָׁלוֹם וְרוֹדֵף שָׁלוֹם· אוֹהֵב אֶת הַבְּרִיּוֹת וּמְקָרְבָן לַתּוֹרָה:

יג הוּא הָיָה אוֹמֵר· נְגַד שְׁמָא· אָבַד שְׁמֵיהּ· וּדְלָא מוֹסִיף· יַסִּיף· וּדְלָא יָלִיף קְטָלָא חַיָּב· וּדְיִשְׁתַּמֵּשׁ בְּתָגָא חָלַף:

יד הוּא הָיָה אוֹמֵר אִם אֵין אֲנִי לִי· מִי לִי· וּכְשֶׁאֲנִי לְעַצְמִי מָה אָנִי· וְאִם לֹא עַכְשָׁיו אֵימָתַי:

טו שַׁמַּאי אוֹמֵר עֲשֵׂה תּוֹרָתְךָ קֶבַע· אֱמוֹר מְעַט וַעֲשֵׂה הַרְבֵּה· וַהֲוֵי מְקַבֵּל אֶת כָּל הָאָדָם· בְּסֵבֶר פָּנִים יָפוֹת:

טז רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר עֲשֵׂה לְךָ רָב· וְהִסְתַּלֵּק מִן הַסָּפֵק· וְאַל תַּרְבֶּה לְעַשֵּׂר אוֹמָדוֹת:

יז שִׁמְעוֹן בְּנוֹ אוֹמֵר· כָּל יָמַי גֻּדַּלְתִּי בֵּין הַחֲכָמִים· וְלֹא מָצָאתִי לַגּוּף טוֹב אֶלָּא שְׁתִיקָה· וְלֹא הַמִּדְרָשׁ הוּא הָעִקָּר אֶלָּא הַמַּעֲשֶׂה· וְכָל הַמַּרְבֶּה דְבָרִים מֵבִיא חֵטְא:

יח רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר· עַל שְׁלֹשָׁה דְבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד· עַל הַדִּין· וְעַל הָאֱמֶת· וְעַל הַשָּׁלוֹם· שֶׁנֶּאֱמַר אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם:

פרק ב

רבי אומר· איזוהי דֶּרֶךְ יְשָׁרָה שֶׁיִּבּוֹר לוֹ הָאָדָם· כָּל שֶׁהִיא תִּפְאֶרֶת לְעוֹשֶׂיהָ· וְתִפְאֶרֶת לוֹ מִן הָאָדָם· וַהֲוֵי זָהִיר בְּמִצְוָה קַלָּה כְּבַחֲמוּרָה· שֶׁאֵין אַתָּה יוֹדֵעַ מַתָּן שְׂכָרָן שֶׁל מִצְוֹת· וֶהֱוֵי מְחַשֵּׁב הֶפְסֵד מִצְוָה· כְּנֶגֶד שְׂכָרָהּ· וּשְׂכַר עֲבֵירָה כְּנֶגֶד הֶפְסֵדָהּ· וְהִסְתַּכֵּל בִּשְׁלֹשָׁה דְבָרִים וְאֵין אַתָּה בָא לִידֵי עֲבֵירָה· דַּע מָה לְמַעְלָה מִמְּךָ· עַיִן רוֹאָה וְאֹזֶן שׁוֹמַעַת· וְכָל מַעֲשֶׂיךָ בַּסֵּפֶר נִכְתָּבִין:

ב רַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּנוֹ שֶׁל רִבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא אוֹמֵר· יָפֶה תַלְמוּד תּוֹרָה עִם דֶּרֶךְ אֶרֶץ· שֶׁיְּגִיעַת שְׁנֵיהֶם מְשַׁכַּחַת עָוֹן· וְכָל תּוֹרָה שֶׁאֵין עִמָּהּ מְלָאכָה סוֹפָהּ בְּטֵלָה· וְגוֹרֶרֶת עָוֹן· וְכָל הָעֲמֵלִים עִם הַצִּבּוּר· יִהְיוּ עֲמֵלִים עִמָּהֶם לְשֵׁם שָׁמַיִם· שֶׁזְّכוּת אֲבוֹתָם מְסַיַּעְתָּם· וְצִדְקָתָם עוֹמֶדֶת לָעַד· וְאַתֶּם מַעֲלֶה אֲנִי עֲלֵיכֶם· שָׂכָר הַרְבֵּה כְּאִלּוּ עֲשִׂיתֶם:

ג הֱוֹו זְהִירִין בָּרְשׁוּת· שֶׁאֵין מְקָרְבִין לוֹ לְאָדָם· אֶלָּא לְצֹרֶךְ עַצְמָן· נִרְאִין כְּאוֹהֲבִין בְּשַׁעַת הֲנָאָתָן· וְאֵין עוֹמְדִין לוֹ לְאָדָם בְּשַׁעַת דּוֹחֲקוֹ:

ד הוּא הָיָה אוֹמֵר· עֲשֵׂה רְצוֹנוֹ כִּרְצוֹנֶךָ· כְּדֵי שֶׁיַּעֲשֶׂה רְצוֹנְךָ כִּרְצוֹנוֹ· בַּטֵּל רְצוֹנְךָ מִפְּנֵי רְצוֹנוֹ· כְּדֵי שֶׁיְּבַטֵּל רְצוֹן אֲחֵרִים מִפְּנֵי רְצוֹנְךָ· הִלֵּל אוֹמֵר אַל תִּפְרוֹשׁ מִן הַצִּבּוּר· וְאַל תַּאֲמִן בְּעַצְמְךָ עַד יוֹם מוֹתְךָ· וְאַל תָּדִין אֶת חֲבֵרְךָ עַד שֶׁתַּגִּיעַ

לִמְקוֹמוֹ· וְאַל תֹּאמַר דָּבָר שֶׁאִי אֶפְשָׁר לִשְׁמוֹעַ שֶׁסּוֹפוֹ לְהִשָּׁמַע· וְאַל תֹּאמַר לִכְשֶׁאֶפְנֶה אֶשְׁנֶה· שֶׁמָּא לֹא תִפָּנֶה:

ה הוּא הָיָה אוֹמֵר אֵין בּוּר יָרֵא חֵטְא· וְלֹא עַם הָאָרֶץ חָסִיד· וְלֹא הַבַּיְשָׁן לָמֵד· וְלֹא הַקַּפְדָּן מְלַמֵּד· וְלֹא כָּל הַמַּרְבֶּה בִּסְחוֹרָה מַחְכִּים· וּבִמְקוֹם שֶׁאֵין אֲנָשִׁים· הִשְׁתַּדֵּל לִהְיוֹת אִישׁ:

ו אַף הוּא רָאָה גֻלְגֹּלֶת אֶחָת· שֶׁצָּפָה עַל פְּנֵי הַמַּיִם· אָמַר לָהּ (עַל) דְּאַטְפַת אַטְפּוּךְ· וְסוֹף מְטִיפַיִךְ יְטוּפוּן:

ז הוּא הָיָה אוֹמֵר· מַרְבֶּה בָשָׂר מַרְבֶּה רִמָּה· מַרְבֶּה נְכָסִים מַרְבֶּה דְאָגָה· מַרְבֶּה נָשִׁים מַרְבֶּה כְשָׁפִים· מַרְבֶּה שְׁפָחוֹת מַרְבֶּה זִמָּה· מַרְבֶּה עֲבָדִים מַרְבֶּה גָזֵל· מַרְבֶּה תוֹרָה מַרְבֶּה חַיִּים· מַרְבֶּה יְשִׁיבָה מַרְבֶּה חָכְמָה· מַרְבֶּה עֵצָה מַרְבֶּה תְבוּנָה· מַרְבֶּה צְדָקָה מַרְבֶּה שָׁלוֹם· קָנָה שֵׁם טוֹב· קָנָה לְעַצְמוֹ· קָנָה לוֹ דִּבְרֵי תוֹרָה· קָנָה לוֹ חַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא:

ח רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכָּאי קִבֵּל מֵהִלֵּל וּמִשַּׁמַּאי· הוּא הָיָה אוֹמֵר אִם לָמַדְתָּ תּוֹרָה הַרְבֵּה· אַל תַּחֲזִיק טוֹבָה לְעַצְמְךָ· כִּי לְכַךְ נוֹצַרְתָּ· חֲמִשָּׁה תַלְמִידִים הָיוּ לְרַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכָּאי וְאֵלּוּ הֵן· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן הוֹרְקָנוֹס· וְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן חֲנַנְיָה· וְרִבִּי יוֹסֵי הַכֹּהֵן· וְרִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן נְתַנְאֵל· וְרִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲרָךְ· הוּא הָיָה מוֹנֶה שִׁבְחָן· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר (בֶּן הוֹרְקָנוֹס) בּוֹר סִיד· שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד טִפָּה· רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן חֲנַנְיָה אַשְׁרֵי יוֹלַדְתּוֹ· רִבִּי יוֹסֵי (הַכֹּהֵן) חָסִיד· רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן נְתַנְאֵל

יֵרֵא חֵטְא׃ וְרִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲרָךְ כְּמַעְיָן הַמִּתְגַּבֵּר׃ הוּא הָיָה אוֹמֵר אִם יִהְיוּ כָּל חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל בְּכַף מֹאזְנַיִם׃ וְאֱלִיעֶזֶר בֶּן הוֹרְקָנוֹס בְּכַף שְׁנִיָּה׃ מַכְרִיעַ הוּא אֶת כֻּלָּם׃ אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ׃ אִם יִהְיוּ כָּל חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל בְּכַף מֹאזְנַיִם׃ וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן הוֹרְקָנוֹס אַף עִמָּהֶם׃ וְרִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲרָךְ בְּכַף שְׁנִיָּה מַכְרִיעַ הוּא אֶת כֻּלָּם׃

ט אָמַר לָהֶם צְאוּ וּרְאוּ׃ אֵיזוֹהִי דֶּרֶךְ יְשָׁרָה שֶׁיִּדְּבֵק בָּהּ הָאָדָם׃ רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר עַיִן טוֹבָה׃ רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר חָבֵר טוֹב׃ רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר שָׁכֵן טוֹב׃ רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר הָרוֹאֶה אֶת הַנּוֹלָד׃ רִבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר לֵב טוֹב׃ אָמַר לָהֶם רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲרָךְ מִדִּבְרֵיכֶם׃ שֶׁבִּכְלַל דְּבָרָיו דִּבְרֵיכֶם׃ אָמַר לָהֶם צְאוּ וּרְאוּ אֵיזוֹהִי דֶּרֶךְ רָעָה שֶׁיִּתְרַחֵק מִמֶּנָּה הָאָדָם׃ רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר עַיִן רָעָה׃ רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר חָבֵר רָע׃ רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר שָׁכֵן רָע׃ רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר הַלּוֶה וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם׃ אֶחָד הַלּוֶה מִן הָאָדָם כְּלוֶה מִן הַמָּקוֹם׃ שֶׁנֶּאֱמַר לוֶה רָשָׁע וְלֹא יְשַׁלֵּם וְצַדִּיק חוֹנֵן וְנוֹתֵן׃ רִבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר לֵב רָע׃ אָמַר לָהֶם רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲרָךְ מִדִּבְרֵיכֶם׃ שֶׁבִּכְלַל דְּבָרָיו דִּבְרֵיכֶם׃

י הֵם אָמְרוּ שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים׃ רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יְהִי כְבוֹד חֲבֵירְךָ חָבִיב עָלֶיךָ כְּשֶׁלְּךָ׃ וְאַל תְּהִי נוֹחַ לִכְעוֹס׃ וְשׁוּב יוֹם אֶחָד לִפְנֵי מִיתָתֶךָ׃ וַהֲוֵי מִתְחַמֵּם כְּנֶגֶד אוּרָן שֶׁל חֲכָמִים׃ וַהֲוֵי זָהִיר בְּגַחֲלָתָן שֶׁלֹּא תִכָּוֶה׃ שֶׁנְּשִׁיכָתָן נְשִׁיכַת שׁוּעָל׃

וַעֲקִיצָתָן עֲקִיצַת עַקְרָב· וּלְחִישָׁתָן לְחִישַׁת שָׂרָף· וְאַף כָּל דִּבְרֵיהֶם כְּגַחֲלֵי אֵשׁ:

יא רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר עַיִן הָרַע וְיֵצֶר הָרַע וְשִׂנְאַת הַבְּרִיּוֹת· מוֹצִיאִין אֶת הָאָדָם מִן הָעוֹלָם:

יב רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר יְהִי מָמוֹן חֲבֵרְךָ· חָבִיב עָלֶיךָ כְּשֶׁלְּךָ· וְהַתְקֵן עַצְמְךָ לִלְמוֹד תּוֹרָה· שֶׁאֵינָהּ יְרוּשָׁה לָךְ· וְכָל מַעֲשֶׂיךָ יִהְיוּ לְשֵׁם שָׁמַיִם:

יג רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר הֱוֵי זָהִיר בְּקְרִיַּת שְׁמַע וּבִתְפִלָּה· וּכְשֶׁאַתָּה מִתְפַּלֵּל אַל תַּעֲשֶׂה תְפִלָּתְךָ קֶבַע· אֶלָּא רַחֲמִים וְתַחֲנוּנִים לִפְנֵי הַמָּקוֹם בָּרוּךְ הוּא שֶׁנֶּאֱמַר כִּי אַתָּה אֵל חַנּוּן וְרַחוּם אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וְנִחָם עַל הָרָעָה· וְאַל תְּהִי רָשָׁע בִּפְנֵי עַצְמְךָ:

יד רִבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר הֱוֵי שָׁקוּד לִלְמוֹד תּוֹרָה· (וְדַע מַה שֶּׁתָּשִׁיב לַאֶפִּיקוֹרוֹס) וְדַע לִפְנֵי מִי אַתָּה עָמֵל· וְנֶאֱמַן הוּא בַּעַל מְלַאכְתֶּךָ (שֶׁיְּשַׁלֵּם לְךָ שְׂכַר פְּעוּלָּתְךָ):

טו רִבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר הַיּוֹם קָצֵר· וְהַמְּלָאכָה מְרֻבָּה· וְהַפּוֹעֲלִים עֲצֵלִים· וְהַשָּׂכָר הַרְבֵּה· וּבַעַל הַבַּיִת דּוֹחֵק:

טז הוּא הָיָה אוֹמֵר· לֹא עָלֶיךָ הַמְּלָאכָה לִגְמוֹר· וְלֹא אַתָּה בֶן חוֹרִין לִבָּטֵל (מִמֶּנָּה·) אִם לָמַדְתָּ תּוֹרָה הַרְבֵּה· נוֹתְנִים לְךָ שָׂכָר הַרְבֵּה· וְנֶאֱמָן הוּא בַּעַל מְלַאכְתֶּךָ שֶׁיְּשַׁלֵּם לְךָ שְׂכַר פְּעוּלָּתְךָ· וְדַע מַתַּן שְׂכָרָן שֶׁל צַדִּיקִים לֶעָתִיד לָבֹא:

פרק ג

עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל אוֹמֵר· הִסְתַּכֵּל בִּשְׁלֹשָׁה דְבָרִים וְאֵין אַתָּה בָא לִידֵי עֲבֵירָה· דַּע מֵאַיִן בָּאתָ· וּלְאָן אַתָּה הוֹלֵךְ· וְלִפְנֵי מִי אַתָּה עָתִיד לִתֵּן דִּין וְחֶשְׁבּוֹן· מֵאַיִן בָּאתָ מִטִּפָּה סְרוּחָה· וּלְאָן אַתָּה הוֹלֵךְ לִמְקוֹם עָפָר רִמָּה וְתוֹלֵעָה· וְלִפְנֵי מִי אַתָּה עָתִיד לִתֵּן דִּין וְחֶשְׁבּוֹן· לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא:

ב רִבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים אוֹמֵר הֱוֵי מִתְפַּלֵּל בִּשְׁלוֹמָהּ שֶׁל מַלְכוּת· שֶׁאִלְמָלֵא מוֹרָאָהּ אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בָּלָעוּ· רִבִּי חֲנִינָא בֶן תְּרַדְיוֹן אוֹמֵר· שְׁנַיִם שֶׁיּוֹשְׁבִין וְאֵין בֵּינֵיהֶם דִּבְרֵי תוֹרָה· הֲרֵי זֶה מוֹשַׁב לֵצִים· שֶׁנֶּאֱמַר וּבְמוֹשַׁב לֵצִים לֹא יָשָׁב· אֲבָל שְׁנַיִם שֶׁיּוֹשְׁבִין וְיֵשׁ בֵּינֵיהֶם דִּבְרֵי תוֹרָה· (כְּאִילוּ) שְׁכִינָה שְׁרוּיָה בֵּינֵיהֶם· שֶׁנֶּאֱמַר אָז נִדְּבְרוּ יִרְאֵי יְיָ אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ וַיַּקְשֵׁב יְיָ וַיִּשְׁמָע וַיִּכָּתֵב סֵפֶר זִכָּרוֹן לְפָנָיו לְיִרְאֵי יְיָ וּלְחוֹשְׁבֵי שְׁמוֹ· אֵין לִי אֶלָּא שְׁנַיִם· וּמִנַּיִן שֶׁאֲפִילוּ אֶחָד שֶׁיּוֹשֵׁב וְעוֹסֵק בַּתּוֹרָה· שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא קוֹבֵעַ לוֹ שָׂכָר· שֶׁנֶּאֱמַר יֵשֵׁב בָּדָד וְיִדּוֹם כִּי נָטַל עָלָיו:

ג רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר שְׁלֹשָׁה שֶׁאָכְלוּ עַל שֻׁלְחָן אֶחָד· וְלֹא אָמְרוּ עָלָיו דִּבְרֵי תוֹרָה· כְּאִלּוּ אָכְלוּ מִזִּבְחֵי מֵתִים· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי כָל שֻׁלְחָנוֹת מָלְאוּ קִיא צוֹאָה· בְּלִי מָקוֹם· אֲבָל שְׁלֹשָׁה שֶׁאָכְלוּ עַל שֻׁלְחָן אֶחָד· וְאָמְרוּ עָלָיו דִּבְרֵי תוֹרָה· כְּאִלּוּ

אָכְלוּ מִשֶּׁלְחָנוֹ שֶׁל מָקוֹם בָּרוּךְ הוּא· שֶׁנֶּאֱמַר וַיְדַבֵּר אֵלַי זֶה הַשֻּׁלְחָן אֲשֶׁר לִפְנֵי יְיָ:

ד רִבִּי חֲנִינָא בֶן חֲכִינָאי אוֹמֵר· הַנֵּעוֹר בַּלַּיְלָה· וְהַמְּהַלֵּךְ בַּדֶּרֶךְ יְחִידִי· וְהַמְּפַנֶּה לִבּוֹ לְבַטָּלָה· הֲרֵי זֶה מִתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ:

ה רִבִּי נְחוּנְיָא בֶן הַקָּנָה אוֹמֵר· כָּל הַמְּקַבֵּל עָלָיו עוֹל תּוֹרָה מַעֲבִירִין מִמֶּנּוּ עוֹל מַלְכוּת וְעוֹל דֶּרֶךְ אֶרֶץ· (שֶׁנֶּאֱמַר חָרוּת עַל הַלֻּחוֹת אַל תִּקְרֵי חָרוּת אֶלָּא חֵירוּת·) וְכָל הַפּוֹרֵק מִמֶּנּוּ עוֹל תּוֹרָה· נוֹתְנִין עָלָיו עוֹל מַלְכוּת וְעוֹל דֶּרֶךְ אֶרֶץ:

ו רִבִּי חֲלַפְתָּא אִישׁ כְּפַר חֲנַנְיָה אוֹמֵר· עֲשָׂרָה שֶׁיּוֹשְׁבִין וְעוֹסְקִין בַּתּוֹרָה שְׁכִינָה שְׁרוּיָה בֵּינֵיהֶם· שֶׁנֶּאֱמַר אֱלֹהִים נִצָּב בַּעֲדַת אֵל· וּמְנַיִן אֲפִילּוּ חֲמִשָּׁה· שֶׁנֶּאֱמַר וַאֲגֻדָּתוֹ עַל אֶרֶץ יְסָדָהּ· וּמְנַיִן אֲפִילּוּ שְׁלֹשָׁה שֶׁנֶּאֱמַר בְּקֶרֶב אֱלֹהִים יִשְׁפּוֹט· וּמְנַיִן אֲפִילּוּ שְׁנַיִם שֶׁנֶּאֱמַר אָז נִדְבְּרוּ יִרְאֵי יְיָ אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ וַיַּקְשֵׁב יְיָ וַיִּשְׁמַע וְגוֹמֵר· וּמְנַיִן שֶׁאֲפִילּוּ אֶחָד· שֶׁנֶּאֱמַר בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת שְׁמִי אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְתִּיךָ:

ז רִבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יְהוּדָה אִישׁ בַּרְתּוֹתָא אוֹמֵר· תֵּן לוֹ מִשֶּׁלּוֹ שֶׁאַתָּה וְשֶׁלְּךָ שֶׁלּוֹ· וְכֵן בְּדָוִד הוּא אוֹמֵר· כִּי מִמְּךָ הַכֹּל· וּמִיָּדְךָ נָתַנּוּ לָךְ· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר הַמְּהַלֵּךְ בַּדֶּרֶךְ וְשׁוֹנֶה· וּמַפְסִיק מִמִּשְׁנָתוֹ וְאוֹמֵר מַה נָּאֶה אִילָן זֶה וּמַה נָּאֶה נִיר זֶה מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּ מִתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ:

ח רִבִּי דוֹסְתָּאי בַּר יַנָּאי מִשּׁוּם רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר כָּל הַשּׁוֹכֵחַ דָּבָר אֶחָד מִמִּשְׁנָתוֹ מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּ מִתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר רַק הִשָּׁמֵר לְךָ וּשְׁמוֹר נַפְשְׁךָ מְאוֹד· פֶּן תִּשְׁכַּח אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ· יָכוֹל אֲפִילּוּ תָּקְפָה עָלָיו מִשְׁנָתוֹ· תַּלְמוּד לוֹמַר· וּפֶן יָסוּרוּ מִלְּבָבְךָ כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ· הָא אֵינוֹ מִתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ· עַד שֶׁיֵּשֵׁב וִיסִירֵם מִלִּבּוֹ:

ט רִבִּי חֲנִינָא בֶן דוֹסָא אוֹמֵר· כָּל שֶׁיִּרְאַת חֶטְאוֹ קוֹדֶמֶת לְחָכְמָתוֹ· חָכְמָתוֹ מִתְקַיֶּמֶת· וְכָל שֶׁחָכְמָתוֹ קוֹדֶמֶת לְיִרְאַת חֶטְאוֹ· אֵין חָכְמָתוֹ מִתְקַיֶּמֶת· הוּא הָיָה אוֹמֵר כָּל שֶׁמַּעֲשָׂיו מְרֻבִּין מֵחָכְמָתוֹ· חָכְמָתוֹ מִתְקַיֶּמֶת· וְכָל שֶׁחָכְמָתוֹ מְרֻבָּה מִמַּעֲשָׂיו· אֵין חָכְמָתוֹ מִתְקַיֶּמֶת:

י הוּא הָיָה אוֹמֵר כָּל שֶׁרוּחַ הַבְּרִיּוֹת נוֹחָה הֵימֶנּוּ· רוּחַ הַמָּקוֹם נוֹחָה הֵימֶנּוּ· וְכָל שֶׁאֵין רוּחַ הַבְּרִיּוֹת נוֹחָה הֵימֶנּוּ· אֵין רוּחַ הַמָּקוֹם נוֹחָה הֵימֶנּוּ· רִבִּי דוֹסָא בֶן הַרְכִּינָס אוֹמֵר· שֵׁינָה שֶׁל שַׁחֲרִית· וְיַיִן שֶׁל צָהֳרַיִם· וְשִׂיחַת יְלָדִים· וְיִשִּׁיבַת בָּתֵּי כְנֵסִיּוֹת שֶׁל עַמֵּי הָאָרֶץ· מוֹצִיאִין אֶת הָאָדָם מִן הָעוֹלָם:

יא רִבִּי אֶלְעָזָר הַמּוֹדָעִי אוֹמֵר· הַמְּחַלֵּל אֶת הַקָּדָשִׁים· וְהַמְּבַזֶּה אֶת הַמּוֹעֲדוֹת· וְהַמַּלְבִּין פְּנֵי חֲבֵרוֹ בָּרַבִּים· וְהַמֵּפֵר בְּרִיתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם· וְהַמְּגַלֶּה פָּנִים בַּתּוֹרָה שֶׁלֹּא כַהֲלָכָה· אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ (תּוֹרָה) וּמַעֲשִׂים טוֹבִים· אֵין לוֹ חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא:

יב רִבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר· הֱוֵי קַל לְרֹאשׁ וְנוֹחַ לְתִשְׁחֹרֶת· וֱהֵוֵי מְקַבֵּל אֶת כָּל הָאָדָם בְּשִׂמְחָה:

יג רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר· שְׂחוֹק וְקַלּוּת רֹאשׁ מַרְגִּילִין אֶת הָאָדָם לָעֶרְוָה· מַסֹּרֶת סְיָג לַתּוֹרָה· מַעַשְׂרוֹת סְיָג לָעֹשֶׁר· נְדָרִים סְיָג לַפְּרִישׁוּת· סְיָג לַחָכְמָה שְׁתִיקָה:

יד הוּא הָיָה אוֹמֵר חָבִיב אָדָם שֶׁנִּבְרָא בְּצֶלֶם· חִבָּה יְתֵירָה נוֹדַעַת לוֹ שֶׁנִּבְרָא בְּצֶלֶם· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם· חֲבִיבִין יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּקְרְאוּ בָנִים לַמָּקוֹם· חִבָּה יְתֵירָה נוֹדַעַת לָהֶם· שֶׁנִּקְרְאוּ בָנִים לַמָּקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בָּנִים אַתֶּם לַיְיָ אֱלֹהֵיכֶם· חֲבִיבִין יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּתַּן לָהֶם כְּלִי חֶמְדָּה· חִבָּה יְתֵירָה נוֹדַעַת לָהֶם שֶׁנִּתַּן לָהֶם כְּלִי חֶמְדָּה· שֶׁבּוֹ נִבְרָא הָעוֹלָם· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי לֶקַח טוֹב נָתַתִּי לָכֶם תּוֹרָתִי אַל תַּעֲזוֹבוּ:

טו הַכֹּל צָפוּי· וְהָרְשׁוּת נְתוּנָה· וּבַטּוֹב הָעוֹלָם נִדּוֹן· וְהַכֹּל לְפִי רֹוב הַמַּעֲשֶׂה:

טז הוּא הָיָה אוֹמֵר· הַכֹּל נָתוּן בְּעֵרָבוֹן· וּמְצוּדָה פְּרוּסָה עַל כָּל הַחַיִּים· הֶחָנוּת פְּתוּחָה· וְהַחַנְוָנִי מַקִּיף· וְהַפִּנְקָס פָּתוּחַ· וְהַיָּד כּוֹתֶבֶת· וְכָל הָרוֹצֶה לִלְוֹות יָבֹא וְיִלְוֶה· וְהַגַּבָּאִים מַחֲזִירִין תָּדִיר· (בְּכָל יוֹם·) וְנִפְרָעִין מִן הָאָדָם מִדַּעְתּוֹ וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ· וְיֵשׁ לָהֶם עַל מָה שֶׁיִּסְמוֹכוּ· וְהַדִּין דִּין אֱמֶת· וְהַכֹּל מְתֻקָּן לַסְּעוּדָה:

ז רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר· אִם אֵין תּוֹרָה אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ· אִם אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ אֵין תּוֹרָה· אִם אֵין חָכְמָה אֵין יִרְאָה· אִם אֵין יִרְאָה אֵין חָכְמָה· אִם אֵין בִּינָה אֵין דַּעַת· אִם אֵין דַּעַת אֵין בִּינָה· אִם אֵין קֶמַח אֵין תּוֹרָה· אִם אֵין תּוֹרָה אֵין קֶמַח· הוּא הָיָה אוֹמֵר כָּל שֶׁחָכְמָתוֹ מְרֻבָּה מִמַּעֲשָׂיו לְמָה הוּא דוֹמֶה· לְאִילָן שֶׁעֲנָפָיו מְרֻבִּין וְשָׁרָשָׁיו מוּעָטִין· וְהָרוּחַ בָּאָה וְעוֹקְרַתּוֹ וְהוֹפַכְתּוֹ עַל פָּנָיו· (שֶׁנֶּאֱמַר וְהָיָה כְּעַרְעָר בָּעֲרָבָה· וְלֹא יִרְאֶה כִּי יָבֹא טוֹב· וְשָׁכַן חֲרֵרִים בַּמִּדְבָּר אֶרֶץ מְלֵחָה וְלֹא תֵשֵׁב·) אֲבָל כָּל שֶׁמַּעֲשָׂיו מְרֻבִּין מֵחָכְמָתוֹ לְמָה הוּא דוֹמֶה לְאִילָן שֶׁעֲנָפָיו מוּעָטִין וְשָׁרָשָׁיו מְרֻבִּין· שֶׁאֲפִילוּ כָל הָרוּחוֹת שֶׁבָּעוֹלָם בָּאוֹת וְנוֹשְׁבוֹת בּוֹ אֵין מְזִיזוֹת אוֹתוֹ מִמְּקוֹמוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל מַיִם וְעַל יוּבַל יְשַׁלַּח שָׁרָשָׁיו· וְלֹא יִרְאֶה כִּי יָבֹא חוֹם· וְהָיָה עָלֵהוּ רַעֲנָן· וּבִשְׁנַת בַּצּוֹרֶת לֹא יִדְאָג· וְלֹא יָמִישׁ מֵעֲשׂוֹת פֶּרִי:

ח רִבִּי אֶלְעָזָר (בֶּן) חִסְמָא אוֹמֵר קִנִּין וּפִתְחֵי נִדָּה· הֵן הֵן גּוּפֵי הֲלָכוֹת· תְּקוּפוֹת וְגֵמַטְרִיָּאוֹת פַּרְפְּרָאוֹת לַחָכְמָה:

פרק ד

בֶּן זוֹמָא אוֹמֵר· אֵיזֶהוּ חָכָם· הַלּוֹמֵד מִכָּל אָדָם· שֶׁנֶּאֱמַר מִכָּל מְלַמְּדַי הִשְׂכַּלְתִּי (כִּי עֵדְוֹתֶיךָ שִׂיחָה לִי·) אֵיזֶהוּ גִבּוֹר· הַכּוֹבֵשׁ אֶת יִצְרוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר טוֹב אֶרֶךְ אַפַּיִם מִגִּבּוֹר· וּמוֹשֵׁל בְּרוּחוֹ מִלּוֹכֵד עִיר· אֵיזֶהוּ עָשִׁיר· הַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכֵל· אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ· אַשְׁרֶיךָ בָּעוֹלָם הַזֶּה· וְטוֹב לָךְ לְעוֹלָם הַבָּא· אֵיזֶהוּ מְכֻבָּד· הַמְּכַבֵּד אֶת הַבְּרִיּוֹת· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי מְכַבְּדַי אֲכַבֵּד וּבוֹזַי יֵקָלוּ:

ב בֶּן עֲזַאי אוֹמֵר· הֱוֵי רָץ לְמִצְוָה קַלָּה (כְּבַחֲמוּרָה·) וּבוֹרֵחַ מִן הָעֲבֵירָה· שֶׁמִּצְוָה גּוֹרֶרֶת מִצְוָה· וַעֲבֵירָה גּוֹרֶרֶת עֲבֵירָה· שֶׁשְּׂכַר מִצְוָה מִצְוָה· וּשְׂכַר עֲבֵירָה עֲבֵירָה:

ג הוּא הָיָה אוֹמֵר אַל תְּהִי בַז לְכָל אָדָם· וְאַל תְּהִי מַפְלִיג לְכָל דָּבָר· שֶׁאֵין לְךָ אָדָם שֶׁאֵין לוֹ שָׁעָה· וְאֵין לְךָ דָּבָר שֶׁאֵין לוֹ מָקוֹם:

ד רִבִּי לְוִיטַס אִישׁ יַבְנֶה אוֹמֵר· מְאֹד מְאֹד הֱוֵי שְׁפַל רוּחַ (בִּפְנֵי כָל אָדָם·) שֶׁתִּקְוַת אֱנוֹשׁ רִמָּה· רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר· (כָּל) הַמְּחַלֵּל שֵׁם שָׁמַיִם בַּסֵּתֶר· נִפְרָעִין מִמֶּנּוּ בַּגָּלוּי· אֶחָד שׁוֹגֵג וְאֶחָד מֵזִיד בְּחִלּוּל הַשֵּׁם:

ה רִבִּי יִשְׁמָעֵאל (בְּנוֹ) אוֹמֵר הַלּוֹמֵד עַל מְנַת לְלַמֵּד· מַסְפִּיקִין בְּיָדוֹ לִלְמוֹד וּלְלַמֵּד· וְהַלּוֹמֵד עַל מְנַת לַעֲשׂוֹת· מַסְפִּיקִין בְּיָדוֹ לִלְמוֹד וּלְלַמֵּד (לִשְׁמוֹר) וְלַעֲשׂוֹת· רִבִּי

צָדוֹק אוֹמֵר אַל תַּעֲשֵׂם עֲטָרָה לְהִתְגַּדֵּל בָּהֶם· וְלֹא קַרְדּוֹם לַחְפּוֹר בָּהֶם· וְכַךְ הָיָה הִלֵּל אוֹמֵר· וּדְאִשְׁתַּמֵּשׁ בְּתָגָא חָלַף· (הָא לָמַדְתָּ·) כָּל הַנֶּהֱנֶה מִדִּבְרֵי תוֹרָה נוֹטֵל חַיָּיו מִן הָעוֹלָם:

י רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כָּל הַמְכַבֵּד אֶת הַתּוֹרָה· גּוּפוֹ מְכֻבָּד עַל הָבְּרִיּוֹת· וְכָל הַמְחַלֵּל אֶת הַתּוֹרָה· גּוּפוֹ מְחֻלָּל עַל הַבְּרִיּוֹת:

יא רִבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר הַחוֹשֵׁךְ עַצְמוֹ מִן הַדִּין· פּוֹרֵק מִמֶּנּוּ אֵיבָה וְגָזֵל וּשְׁבוּעַת שָׁוְא· וְהַגָּס לִבּוֹ בְּהוֹרָאָה· שׁוֹטֶה רָשָׁע וְגַס רוּחַ:

יב הוּא הָיָה אוֹמֵר· אַל תְּהִי דָן יְחִידִי· שֶׁאֵין דָּן יְחִידִי אֶלָּא אֶחָד· וְאַל תֹּאמַר קַבְּלוּ דַעְתִּי· שֶׁהֵן רַשָּׁאִין וְלֹא אַתָּה:

יג רִבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר· כָּל הַמְקַיֵּם אֶת הַתּוֹרָה מֵעֹנִי· סוֹפוֹ לְקַיְּמָהּ מֵעֹשֶׁר· וְכָל הַמְבַטֵּל אֶת הַתּוֹרָה מֵעֹשֶׁר· סוֹפוֹ לְבַטְּלָהּ מֵעֹנִי:

יד רִבִּי מֵאִיר אוֹמֵר הֱוֵי מְמַעֵט בְּעֵסֶק· וַעֲסוֹק בַּתּוֹרָה· וֶהֱוֵי שְׁפַל רוּחַ בִּפְנֵי כָל אָדָם· אִם בִּטַּלְתָּ מִן הַתּוֹרָה יֵשׁ לָךְ בְּטֵלִים הַרְבֵּה כְּנֶגְדֶּךָ· וְאִם עָמַלְתָּ בַתּוֹרָה יֵשׁ (לוֹ) שָׂכָר הַרְבֵּה לִתֵּן לָךְ:

טו רִבִּי אֱלִיעֶזֶר (בֶּן יַעֲקֹב) אוֹמֵר· הָעוֹשֶׂה מִצְוָה אֶחָת· קוֹנֶה לוֹ פַּרַקְלִיט אֶחָד· וְהָעוֹבֵר עֲבֵירָה אֶחָת קוֹנֶה

לוֹ קַטֵּיגוֹר אֶחָד· תְּשׁוּבָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים כִּתְרִיס בִּפְנֵי הַפּוּרְעָנוּת· רִבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר כָּל כְּנֵסִיָּה שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם· וּשֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם אֵין סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם:

יב רִבִּי אֶלְעָזָר בֶּן שָׁמוּעַ אוֹמֵר· יְהִי כְבוֹד תַּלְמִידְךָ חָבִיב עָלֶיךָ כְּשֶׁלְּךָ· וּכְבוֹד חֲבֵרְךָ כְּמוֹרָא רַבְּךָ· וּמוֹרָא רַבְּךָ כְּמוֹרָא שָׁמַיִם:

יג רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הֱוֵי זָהִיר בַּתַּלְמוּד· שֶׁשִּׁגְגַת הַתַּלְמוּד עוֹלֶה זָדוֹן· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר שְׁלֹשָׁה כְתָרִים הֵם· כֶּתֶר תּוֹרָה· וְכֶתֶר כְּהוּנָּה· וְכֶתֶר מַלְכוּת· וְכֶתֶר שֵׁם טוֹב עוֹלֶה עַל גַּבֵּיהֶן:

יד רִבִּי נְהוֹרָאִי אוֹמֵר· הֱוֵי גוֹלֶה לִמְקוֹם תּוֹרָה· וְאַל תֹּאמַר שֶׁהִיא תָבוֹא אַחֲרֶיךָ שֶׁחֲבֵרְךָ יְקַיְּמוּהָ בְּיָדֶךָ· וְאֶל בִּינָתְךָ אַל תִּשָּׁעֵן:

טו רִבִּי יַנַּאי אוֹמֵר· אֵין בְּיָדֵינוּ לֹא מִשַּׁלְוַת הָרְשָׁעִים· וְאָף לֹא מִיִּסּוּרֵי הַצַּדִּיקִים· רִבִּי מַתְיָא בֶן חָרָשׁ אוֹמֵר· הֱוֵי מַקְדִּים בִּשְׁלוֹם כָּל אָדָם· וֱהֱוֵי זָנָב לָאֲרָיוֹת· וְאַל תְּהִי רֹאשׁ לַשּׁוּעָלִים:

טז רִבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר הָעוֹלָם הַזֶּה דּוֹמֶה לִפְרוֹזְדּוֹר בִּפְנֵי הָעוֹלָם הַבָּא· הַתְקֵן עַצְמְךָ בִּפְרוֹזְדּוֹר· כְּדֵי שֶׁתִּכָּנֵס לִטְרַקְלִין:

יז הוּא הָיָה אוֹמֵר· יָפֶה שָׁעָה אַחַת בִּתְשׁוּבָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים בָּעוֹלָם הַזֶּה· מִכֹּל חַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא· וְיָפֶה שָׁעָה אַחַת שֶׁל קוֹרַת רוּחַ בָּעוֹלָם הַבָּא· מִכָּל חַיֵּי הָעוֹלָם הַזֶּה:

יח רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר· אַל תְּרַצֶּה אֶת חֲבֵרְךָ בְּשַׁעַת כַּעְסוֹ· וְאַל תְּנַחֲמֶנּוּ בְּשָׁעָה שֶׁמֵּתוֹ מֻטָּל לְפָנָיו· וְאַל תִּשְׁאַל לוֹ בְּשַׁעַת נִדְרוֹ· וְאַל תִּשְׁתַּדֵּל לִרְאוֹתוֹ בְּשַׁעַת קַלְקָלָתוֹ:

יט שְׁמוּאֵל הַקָּטָן אוֹמֵר· בִּנְפוֹל אוֹיִבְךָ אַל תִּשְׂמַח· וּבִכָּשְׁלוֹ אַל יָגֵל לִבֶּךָ· פֶּן יִרְאֶה יְיָ וְרַע בְּעֵינָיו וְהֵשִׁיב מֵעָלָיו אַפּוֹ:

כ אֱלִישָׁע בֶּן אֲבוּיָה אוֹמֵר הַלּוֹמֵד (תּוֹרָה) יֶלֶד לְמָה הוּא דוֹמֶה· לִדְיוֹ כְתוּבָה עַל נְיָר חָדָשׁ· וְהַלּוֹמֵד תּוֹרָה זָקֵן לְמָה הוּא דוֹמֶה· לִדְיוֹ כְתוּבָה עַל נְיָר מָחוּק· רִבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אִישׁ כְּפַר הַבַּבְלִי אוֹמֵר· הַלּוֹמֵד מִן הַקְּטַנִּים לְמָה הוּא דוֹמֶה· לְאוֹכֵל עֲנָבִים קֵהוֹת· וְשׁוֹתֶה יַיִן מִגִּתּוֹ· וְהַלּוֹמֵד מִן הַזְּקֵנִים· לְמָה הוּא דוֹמֶה· לְאוֹכֵל עֲנָבִים בְּשׁוּלוֹת· וְשׁוֹתֶה יַיִן יָשָׁן· רִבִּי אוֹמֵר אַל תִּסְתַּכֵּל בְּקַנְקָן· אֶלָּא בְּמָה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ· יֵשׁ קַנְקָן חָדָשׁ מָלֵא יָשָׁן· וְיָשָׁן שֶׁאֲפִילוּ חָדָשׁ אֵין בּוֹ:

כא רִבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר אוֹמֵר· הַקִּנְאָה· וְהַתַּאֲוָה· וְהַכָּבוֹד· מוֹצִיאִין אֶת הָאָדָם מִן הָעוֹלָם:

כב הוּא הָיָה אוֹמֵר הַיְלוּדִים לָמוּת· וְהַמֵּתִים לְהַחֲיוֹת· וְהַחַיִּים לִדּוֹן· לִידַע לְהוֹדִיעַ וּלְהִוָּדַע· שֶׁהוּא אֵל· הוּא

הַיּוֹצֵר· הוּא הַבּוֹרֵא· הוּא הַמֵּבִין· הוּא הַדַּיָּן· הוּא הָעֵד· הוּא הַבַּעַל דִּין· וְהוּא עָתִיד לָדוּן· בָּרוּךְ הוּא שֶׁאֵין לְפָנָיו עַוְלָה· וְלֹא שִׁכְחָה· וְלֹא מַשּׂוֹא פָנִים· וְלֹא מִקַּח שֹׁחַד· שֶׁהַכֹּל שֶׁלּוֹ· וְדַע שֶׁהַכֹּל לְפִי הַחֶשְׁבּוֹן· וְאַל יַבְטִיחֲךָ יִצְרְךָ· שֶׁהַשְּׁאוֹל בֵּית מָנוֹס לָךְ· שֶׁעַל כָּרְחָךְ אַתָּה נוֹצָר· (וְעַל כָּרְחָךְ אַתָּה נוֹלָד·) וְעַל כָּרְחָךְ אַתָּה חַי· וְעַל כָּרְחָךְ אַתָּה מֵת· וְעַל כָּרְחָךְ אַתָּה עָתִיד לִתֵּן דִּין וְחֶשְׁבּוֹן· לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא:

פרק ה

בַּעֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת נִבְרָא הָעוֹלָם· וּמַה תַּלְמוּד לוֹמַר וַהֲלֹא בְּמַאֲמָר אֶחָד (הָיָה) יָכוֹל לְהִבָּרְאוֹת· אֶלָּא לְהִפָּרַע מִן הָרְשָׁעִים· שֶׁמְּאַבְּדִין אֶת הָעוֹלָם· שֶׁנִּבְרָא בַּעֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת· וְלִתֵּן שָׂכָר טוֹב לַצַּדִּיקִים שֶׁמְּקַיְּמִין אֶת הָעוֹלָם שֶׁנִּבְרָא בַּעֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת:

ב עֲשָׂרָה דוֹרוֹת מֵאָדָם וְעַד נֹחַ· לְהוֹדִיעַ כַּמָּה אֶרֶךְ אַפַּיִם לְפָנָיו· שֶׁכָּל הַדּוֹרוֹת הָיוּ מַכְעִיסִין (לְפָנָיו) וּבָאִין· עַד שֶׁהֵבִיא עֲלֵיהֶם אֶת מֵי הַמַּבּוּל· עֲשָׂרָה דוֹרוֹת מִנֹּחַ וְעַד אַבְרָהָם· לְהוֹדִיעַ כַּמָּה אֶרֶךְ אַפַּיִם לְפָנָיו· שֶׁכָּל הַדּוֹרוֹת הָיוּ מַכְעִיסִין (לְפָנָיו) וּבָאִין עַד שֶׁבָּא אַבְרָהָם אָבִינוּ וְקִבֵּל (עָלָיו) שְׂכַר כֻּלָּם:

ג עֲשָׂרָה נִסְיוֹנוֹת נִתְנַסָּה אַבְרָהָם אָבִינוּ (עָלָיו הַשָּׁלוֹם) וְעָמַד בְּכֻלָּם· לְהוֹדִיעַ כַּמָּה חִיבָּתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ (עָלָיו הַשָּׁלוֹם):

ד עֲשָׂרָה נִסִּים נַעֲשׂוּ לַאֲבוֹתֵינוּ בְּמִצְרַיִם· וַעֲשָׂרָה עַל הַיָּם· (עֶשֶׂר מַכּוֹת הֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְרִיִּים בְּמִצְרַיִם· וְעֶשֶׂר עַל הַיָּם)· עֲשָׂרָה נִסְיוֹנוֹת נִסּוּ אֲבוֹתֵינוּ אֶת הָמָּקוֹם (בָּרוּךְ הוּא) בַּמִּדְבָּר· שֶׁנֶּאֱמַר וַיְנַסּוּ אוֹתִי זֶה עֶשֶׂר פְּעָמִים וְלֹא שָׁמְעוּ בְּקוֹלִי:

ה עֲשָׂרָה נִסִּים נַעֲשׂוּ לַאֲבוֹתֵינוּ בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ· לֹא הִפִּילָה אִשָּׁה מֵרֵיחַ בְּשַׂר הַקֹּדֶשׁ· וְלֹא הִסְרִיחַ בְּשַׂר הַקֹּדֶשׁ מֵעוֹלָם· וְלֹא נִרְאָה זְבוּב בְּבֵית הַמִּטְבָּחַיִם· וְלֹא אֵירַע קֶרִי לַכֹּהֵן גָּדוֹל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים· (וְלֹא כִבּוּ הַגְּשָׁמִים אֵשׁ שֶׁל עֲצֵי הַמַּעֲרָכָה· וְלֹא נָצְחָה הָרוּחַ אֶת עַמּוּד הֶעָשָׁן)· וְלֹא נִמְצָא פִּסּוּל בָּעֹמֶר· וּבִשְׁתֵּי הַלֶּחֶם· וּבְלֶחֶם הַפָּנִים· עוֹמְדִים צְפוּפִים וּמִשְׁתַּחֲוִים רְוָוחִים· וְלֹא הִזִּיק נָחָשׁ וְעַקְרָב בִּירוּשָׁלַיִם מֵעוֹלָם· וְלֹא אָמַר אָדָם לַחֲבֵרוֹ צַר לִי הַמָּקוֹם שֶׁאָלִין בִּירוּשָׁלַיִם:

ו עֲשָׂרָה דְבָרִים נִבְרְאוּ בְעֶרֶב שַׁבָּת בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת· וְאֵלּוּ הֵן· פִּי הָאָרֶץ· וּפִי הַבְּאֵר· וּפִי הָאָתוֹן· וְהַקֶּשֶׁת· וְהַמָּן· וְהַמַּטֶּה· וְהַשָּׁמִיר· וְהַכְּתָב· וְהַמִּכְתָּב· וְהַלּוּחוֹת· וְיֵשׁ אוֹמְרִים אַף הַמַּזִּיקִין· וּקְבוּרָתוֹ שֶׁל מֹשֶׁה· וְאֵילוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ· וְיֵשׁ אוֹמְרִים אַף הַצְּבַת בִּצְבַת עֲשׂוּיָה:

ז שִׁבְעָה דְבָרִים בַּגֹּלֶם וְשִׁבְעָה בֶחָכָם· חָכָם אֵינוֹ מְדַבֵּר בִּפְנֵי מִי שֶׁהוּא גָדוֹל מִמֶּנּוּ בְחָכְמָה (וּבְמִנְיָן)· וְאֵינוֹ נִכְנָס לְתוֹךְ דִּבְרֵי חֲבֵירוֹ· וְאֵינוֹ נִבְהָל לְהָשִׁיב· שׁוֹאֵל כָּעִנְיָן וּמֵשִׁיב כַּהֲלָכָה· וְאוֹמֵר עַל רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן· וְעַל אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן· וְעַל מַה שֶׁלֹּא שָׁמַע אוֹמֵר לֹא שָׁמַעְתִּי· וּמוֹדֶה עַל הָאֱמֶת· וְחִלּוּפֵיהֶן בַּגֹּלֶם:

ח שִׁבְעָה מִינֵי פּוּרְעָנִיּוֹת בָּאִין לָעוֹלָם עַל שִׁבְעָה גּוּפֵי עֲבֵירוֹת· מִקְצָתָן מְעַשְּׂרִין וּמִקְצָתָן שֶׁאֵינָן מְעַשְּׂרִין· רָעָב שֶׁל בַּצֹּרֶת בָּאָה· מִקְצָתָן רְעֵבִים· וּמִקְצָתָן שְׂבֵעִין· גָּמְרוּ שֶׁלֹּא לְעַשֵּׂר· רָעָב שֶׁל מְהוּמָה וְשֶׁל בַּצֹּרֶת בָּאָה· וְשֶׁלֹּא לִטּוֹל אֶת הַחַלָּה· רָעָב שֶׁל כְּלָיָה בָּאָה· דֶּבֶר בָּא לָעוֹלָם עַל מִיתוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה שֶׁלֹּא נִמְסְרוּ לְבֵית דִּין· וְעַל פֵּירוֹת שְׁבִיעִית· חֶרֶב בָּא לָעוֹלָם עַל עִנּוּי הַדִּין· וְעַל עִוּוּת הַדִּין· וְעַל הַמּוֹרִים בַּתּוֹרָה שֶׁלֹּא כַהֲלָכָה:

ט חַיָּה רָעָה בָּאָה לָעוֹלָם עַל שְׁבוּעַת שָׁוְא· וְעַל חִלּוּל הַשֵּׁם· גָּלוּת בָּא לָעוֹלָם עַל עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת אֱלִילִים· וְעַל גִּלּוּי עֲרָיוֹת· וְעָל שְׁפִיכוּת דָּמִים· וְעַל שְׁמִטַּת הָאָרֶץ· בְּאַרְבָּעָה פְרָקִים הַדֶּבֶר מִתְרַבֶּה· בָּרְבִיעִית· וּבַשְּׁבִיעִית· וּבְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית· וּבְמוֹצָאֵי הֶחָג שֶׁבְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה· בָּרְבִיעִית מִפְּנֵי מַעְשַׂר עָנִי שֶׁבַּשְּׁלִישִׁית· בַּשְּׁבִיעִית מִפְּנֵי מַעְשַׂר עָנִי שֶׁבַּשִּׁשִּׁית· וּבְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית מִפְּנֵי פֵּירוֹת שְׁבִיעִית· וּבְמוֹצָאֵי הֶחָג שֶׁבְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה· מִפְּנֵי גָזֵל וּמַתָּנוֹת עֲנִיִּים:

י אַרְבַּע מִדּוֹת בָּאָדָם· הָאוֹמֵר שֶׁלִּי שֶׁלִּי וְשֶׁלָּךְ שֶׁלָּךְ· זוֹ מִדָּה בֵינוֹנִית· וְיֵשׁ אוֹמְרִים זוֹ מִדַּת סְדוֹם· שֶׁלִּי שֶׁלָּךְ וְשֶׁלָּךְ שֶׁלִּי עַם הָאָרֶץ· שֶׁלִּי שֶׁלָּךְ וְשֶׁלָּךְ שֶׁלָּךְ חָסִיד· שֶׁלִּי שֶׁלִּי וְשֶׁלָּךְ שֶׁלִּי רָשָׁע:

יא אַרְבַּע מִדּוֹת בַּדֵּעוֹת· נוֹחַ לִכְעוֹס וְנוֹחַ לְרַצּוֹת· יָצָא שְׂכָרוֹ בְּהֶפְסֵדוֹ· קָשֶׁה לִכְעוֹס וְקָשֶׁה לְרַצּוֹת· יָצָא הֶפְסֵדוֹ בִּשְׂכָרוֹ· קָשֶׁה לִכְעוֹס וְנוֹחַ לְרַצּוֹת חָסִיד· נוֹחַ לִכְעוֹס וְקָשֶׁה לְרַצּוֹת רָשָׁע:

יב אַרְבַּע מִדּוֹת בְּתַלְמִידִים· מַהֵר לִשְׁמוֹעַ וּמַהֵר לְאַבֵּד· יָצָא שְׂכָרוֹ בְּהֶפְסֵדוֹ· קָשֶׁה לִשְׁמוֹעַ וְקָשֶׁה לְאַבֵּד· יָצָא הֶפְסֵדוֹ בִּשְׂכָרוֹ· מַהֵר לִשְׁמוֹעַ וְקָשֶׁה לְאַבֵּד חָכָם· קָשֶׁה לִשְׁמוֹעַ וּמַהֵר לְאַבֵּד זֶה חֵלֶק רָע:

יג אַרְבַּע מִדּוֹת בְּנוֹתְנֵי צְדָקָה· הָרוֹצֶה שֶׁיִּתֵּן וְלֹא יִתְּנוּ אֲחֵרִים עֵינוֹ רָעָה בְּשֶׁל אֲחֵרִים· יִתְּנוּ אֲחֵרִים וְהוּא לֹא יִתֵּן עֵינוֹ רָעָה בְּשֶׁלּוֹ· יִתֵּן וְיִתְּנוּ אֲחֵרִים חָסִיד· לֹא יִתֵּן וְלֹא יִתְּנוּ אֲחֵרִים רָשָׁע:

יד אַרְבַּע מִדּוֹת בְּהוֹלְכֵי לְבֵית הַמִּדְרָשׁ· הוֹלֵךְ וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה· שְׂכַר הֲלִיכָה בְּיָדוֹ· עוֹשֶׂה וְאֵינוֹ הוֹלֵךְ· שְׂכַר מַעֲשֶׂה בְּיָדוֹ· הוֹלֵךְ וְעוֹשֶׂה חָסִיד· לֹא הוֹלֵךְ וְלֹא עוֹשֶׂה רָשָׁע:

טו אַרְבַּע מִדּוֹת בְּיוֹשְׁבֵי לִפְנֵי חֲכָמִים· סְפוֹג· וּמַשְׁפֵּךְ· מְשַׁמֶּרֶת· וְנָפָה· סְפוֹג שֶׁהוּא סוֹפֵג אֶת הַכֹּל· מַשְׁפֵּךְ

שֶׁמַּכְנִיס בְּזוֹ וּמוֹצִיא בְזוֹ· מְשַׁמֶּרֶת שֶׁמּוֹצִיאָה אֶת הַיַּיִן וְקוֹלֶטֶת אֶת הַשְּׁמָרִים· נָפָה שֶׁמּוֹצִיאָה אֶת הַקֶּמַח· וְקוֹלֶטֶת אֶת הַסֹּלֶת:

יז כָּל אַהֲבָה שֶׁהִיא תְלוּיָה בְּדָבָר· בָּטֵל דָּבָר בְּטֵלָה אַהֲבָה· וְשֶׁאֵינָהּ תְּלוּיָה בְדָבָר· אֵינָהּ בְּטֵלָה לְעוֹלָם· אֵיזוֹ הִיא אַהֲבָה הַתְּלוּיָה בְדָבָר· זוֹ אַהֲבַת אַמְנוֹן וְתָמָר· וְשֶׁאֵינָהּ תְּלוּיָה בְדָבָר· זוֹ אַהֲבַת דָּוִד וִיהוֹנָתָן:

יח כָּל מַחְלֹקֶת שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם· סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם· וְשֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם· אֵין סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם· אֵיזוֹ הִיא מַחְלֹקֶת שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם· זוֹ מַחְלֹקֶת הִלֵּל וְשַׁמַּאי· וְשֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם· זוֹ מַחְלֹקֶת קֹרַח וְכָל עֲדָתוֹ:

יט כָּל הַמְּזַכֶּה אֶת הָרַבִּים· אֵין חֵטְא בָּא עַל יָדוֹ· וְכָל הַמַּחֲטִיא אֶת הָרַבִּים· אֵין מַסְפִּיקִין בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה· מֹשֶׁה זָכָה וְזִכָּה אֶת הָרַבִּים· זְכוּת הָרַבִּים תָּלוּי בּוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר צִדְקַת יְיָ עָשָׂה· וּמִשְׁפָּטָיו עִם יִשְׂרָאֵל· יָרָבְעָם חָטָא· וְהֶחֱטִיא אֶת הָרַבִּים· חֵטְא הָרַבִּים תָּלוּי בּוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר עַל חַטֹּאוֹת יָרָבְעָם בֶּן נְבָט אֲשֶׁר חָטָא וַאֲשֶׁר הֶחֱטִיא אֶת יִשְׂרָאֵל:

כ כָּל מִי שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ שְׁלֹשָׁה דְבָרִים הַלָּלוּ מִתַּלְמִידָיו שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ· וּשְׁלֹשָׁה דְבָרִים אַחֵרִים מִתַּלְמִידָיו שֶׁל בִּלְעָם הָרָשָׁע· עַיִן טוֹבָה· וְרוּחַ נְמוּכָה· וְנֶפֶשׁ שְׁפֵלָה· מִתַּלְמִידָיו שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ· עַיִן רָעָה· וְרוּחַ גְּבוֹהָה·

וְנֶפֶשׁ רְחָבָה· מִתַּלְמִידָיו שֶׁל בִּלְעָם הָרָשָׁע· מַה בֵּין תַּלְמִידָיו שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ לְתַלְמִידָיו שֶׁל בִּלְעָם הָרָשָׁע· תַּלְמִידָיו שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ אוֹכְלִין בָּעוֹלָם הַזֶּה וְנוֹחֲלִין לְעוֹלָם הַבָּא· שֶׁנֶּאֱמַר לְהַנְחִיל לְאוֹהֲבַי יֵשׁ וְאוֹצְרוֹתֵיהֶם אֲמַלֵּא· אֲבָל תַּלְמִידָיו שֶׁל בִּלְעָם הָרָשָׁע יוֹרְשִׁים גֵּיהִנָּם וְיוֹרְדִין לִבְאֵר שַׁחַת· שֶׁנֶּאֱמַר וְאַתָּה אֱלֹהִים תּוֹרִידֵם לִבְאֵר שַׁחַת אַנְשֵׁי דָמִים וּמִרְמָה לֹא יֶחֱצוּ יְמֵיהֶם וַאֲנִי אֶבְטַח בָּךְ:

כ יְהוּדָה בֶן תֵּימָא אוֹמֵר הֱוֵי עַז כַּנָּמֵר· וְקַל כַּנֶּשֶׁר· וְרָץ כַּצְּבִי· וְגִבּוֹר כָּאֲרִי· לַעֲשׂוֹת רְצוֹן אָבִיךָ שֶׁבַּשָּׁמַיִם· הוּא הָיָה אוֹמֵר עַז פָּנִים לַגֵּיהִנָּם· וּבֹשֶׁת פָּנִים לְגַן עֵדֶן· יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ שֶׁתִּבָּנֶה עִירְךָ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ וְתֵן חֶלְקֵנוּ בְּתוֹרָתֶךָ:

כא הוּא הָיָה אוֹמֵר בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים לַמִּקְרָא· בֶּן עֶשֶׂר שָׁנִים לַמִּשְׁנָה· בֶּן שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה לַמִּצְוֹת· בֶּן חָמֵשׁ עֶשְׂרֵה לַתַּלְמוּד· בֶּן שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה לַחֻפָּה· בֶּן עֶשְׂרִים לִרְדּוֹף· בֶּן שְׁלֹשִׁים לַכֹּחַ· בֶּן אַרְבָּעִים לַבִּינָה· בֶּן חֲמִשִּׁים לָעֵצָה· בֶּן שִׁשִּׁים לַזִּקְנָה· בֶּן שִׁבְעִים לַשֵּׂיבָה· בֶּן שְׁמוֹנִים לַגְּבוּרָה· בֶּן תִּשְׁעִים לָשׂוּחַ· בֶּן מֵאָה כְּאִלּוּ מֵת וְעָבַר וּבָטֵל מִן הָעוֹלָם:

כב בֶּן בַּג בַּג אוֹמֵר הַפּוֹךְ בָּהּ וַהֲפוֹךְ בָּהּ דְּכֹלָּא בָהּ· וּבָהּ תֶּחֱזֵי וְסִיב וּבְלֵה בָהּ· וּמִינָהּ לָא תָּזוּעַ שֶׁאֵין לְךָ מִדָּה טוֹבָה הֵימֶנָּה:

כג בֶּן הֵא הֵא אוֹמֵר לְפוּם צַעֲרָא אַגְרָא: סליק

ברייתא

שָׁנוּ חֲכָמִים בִּלְשׁוֹן הַמִּשְׁנָה בָּרוּךְ שֶׁבָּחַר בָּהֶם וּבְמִשְׁנָתָם:

רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר כָּל הָעוֹסֵק בַּתּוֹרָה לִשְׁמָהּ· זוֹכֶה לִדְבָרִים הַרְבֵּה· וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁכָּל הָעוֹלָם כְּדַי הוּא לוֹ· נִקְרָא רֵיעַ· אָהוּב· אוֹהֵב אֶת הַמָּקוֹם· אוֹהֵב אֶת הַבְּרִיּוֹת· מְשַׂמֵּחַ אֶת הַמָּקוֹם· מְשַׂמֵּחַ אֶת הַבְּרִיּוֹת· מְלַבְּשַׁתּוּ עֲנָוָה וְיִרְאָה· וּמְכַשְּׁרַתּוּ לִהְיוֹת צַדִּיק וְחָסִיד· וְיָשָׁר· וְנֶאֱמָן· וּמְרַחֶקֶת מִן הַחֵטְא· וּמְקָרֶבֶת לִידֵי זְכוּת· וְנֶהֱנִין מִמֶּנּוּ עֵצָה וְתֻשִׁיָּה וּבִינָה וּגְבוּרָה· שֶׁנֶּאֱמַר לִי עֵצָה וְתֻשִׁיָּה אֲנִי בִינָה לִי גְבוּרָה:

ב וְנוֹתֶנֶת לוֹ מַלְכוּת וּמֶמְשָׁלָה וְחִקּוּר דִּין· וּמְגַלִּין לוֹ רָזֵי תוֹרָה· וְנַעֲשָׂה כְּמַעְיָן הַמִּתְגַּבֵּר· וּכְנָהָר שֶׁאֵינוֹ פוֹסֵק· וַהֲוֵי צָנוּעַ וְאֶרֶךְ רוּחַ· וּמוֹחֵל עַל עֶלְבּוֹנוֹ· וּמְגַדְּלַתּוּ וּמְרוֹמְמַתּוּ· עַל כָּל הַמַּעֲשִׂים (כֻּלָּם)· אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי בְּכָל יוֹם וְיוֹם בַּת קוֹל יוֹצֵאת מֵהַר חוֹרֵב· (וּמַכְרֶזֶת) וְאוֹמֶרֶת· אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה· שֶׁכָּל מִי שֶׁאֵינוֹ עוֹסֵק בַּתּוֹרָה (תַּדִּיר) נִקְרָא נָזוּף· שֶׁנֶּאֱמַר נֶזֶם זָהָב בְּאַף חֲזִיר אִשָּׁה יָפָה וְסָרַת טַעַם· וְאוֹמֵר וְהַלּוּחוֹת מַעֲשֵׂה אֱלֹהִים הֵמָּה· וְהַמִּכְתָּב מִכְתַּב אֱלֹהִים הוּא חָרוּת עַל הַלּוּחוֹת· אַל תִּקְרֵי חָרוּת אֶלָּא חֵרוּת· שֶׁאֵין לְךָ בֶּן חוֹרִין (מִדִּינָהּ שֶׁל גֵּיהִנֹּם) אֶלָּא מִי שֶׁעוֹסֵק בְּתַלְמוּד תּוֹרָה· וְכָל מִי שֶׁעוֹסֵק

בְּתַלְמוּד תּוֹרָה הֲרֵי זֶה מִתְעַלֶּה שֶׁנֶּאֱמַר וּמִמִּדְבַּר מַתָּנָה וּמִמַּתָּנָה נַחֲלִיאֵל וּמִנַּחֲלִיאֵל בָּמוֹת:

ג הַלּוֹמֵד מֵחֲבֵירוֹ פֶּרֶק אֶחָד· אוֹ הֲלָכָה אֶחָת· אוֹ פָּסוּק אֶחָד· אוֹ דִּבּוּר אֶחָד· אוֹ אֲפִילוּ אוֹת אֶחָת צָרִיךְ לִנְהוֹג בּוֹ כָּבוֹד· שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְּדָוִד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל· שֶׁלֹּא לָמַד מֵאַחִיתֹּפֶל אֶלָּא שְׁנֵי דְּבָרִים בִּלְבָד· וּקְרָאוֹ רַבּוֹ אֱלוּפוֹ וּמְיֻדָּעוֹ· שֶׁנֶּאֱמַר וְאַתָּה אֱנוֹשׁ כְּעֶרְכִּי אַלּוּפִי וּמְיֻדָּעִי· וַהֲלֹא דְּבָרִים קַל וַחֹמֶר· וּמַה דָּוִד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא לָמַד מֵאַחִיתֹּפֶל אֶלָּא שְׁנֵי דְּבָרִים בִּלְבָד· קְרָאוֹ רַבּוֹ אֱלוּפוֹ וּמְיֻדָּעוֹ· הַלּוֹמֵד מֵחֲבֵירוֹ פֶּרֶק אֶחָד· אוֹ הֲלָכָה אֶחָת· אוֹ פָּסוּק אֶחָד· (אוֹ דִּבּוּר אֶחָד) אוֹ אֲפִילוּ אוֹת אֶחָת· עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁצָּרִיךְ לִנְהוֹג בּוֹ כָּבוֹד· וְאֵין כָּבוֹד אֶלָּא תּוֹרָה שֶׁנֶּאֱמַר כָּבוֹד חֲכָמִים יִנְחָלוּ וּתְמִימִים יִנְחֲלוּ טוֹב· וְאֵין טוֹב אֶלָּא תּוֹרָה שֶׁנֶּאֱמַר כִּי לֶקַח טוֹב נָתַתִּי לָכֶם תּוֹרָתִי אַל תַּעֲזוֹבוּ:

ד כַּךְ הִיא דַּרְכָּהּ שֶׁל תּוֹרָה· פַּת בַּמֶּלַח תֹּאכַל· וּמַיִם בַּמְּשׂוּרָה תִּשְׁתֶּה· וְעַל הָאָרֶץ תִּישָׁן· וְחַיֵּי צַעַר תִּחְיֶה· וּבַתּוֹרָה אַתָּה עָמֵל· וְאִם אַתָּה עוֹשֶׂה כֵּן אַשְׁרֶיךָ (וְטוֹב לָךְ· אַשְׁרֶיךָ) בָּעוֹלָם הַזֶּה· וְטוֹב לָךְ לְעוֹלָם הַבָּא· אַל תְּבַקֵּשׁ גְּדוּלָּה לְעַצְמְךָ· וְאַל תַּחְמוֹד כָּבוֹד· יוֹתֵר מִלִּמּוּדֶךָ עֲשֵׂה· וְאַל תִּתְאַוֶּה לְשֻׁלְחָנָם שֶׁל מְלָכִים· שֶׁשֻּׁלְחָנְךָ גָּדוֹל מִשֻּׁלְחָנָם· וְכִתְרְךָ גָּדוֹל מִכִּתְרָם· וְנֶאֱמָן הוּא בַּעַל מְלַאכְתְּךָ· שֶׁיְּשַׁלֵּם לְךָ שְׂכַר פְּעוּלָּתְךָ:

ח גְּדוֹלָה תּוֹרָה יוֹתֵר מִן הַכְּהוּנָּה וּמִן הַמַּלְכוּת שֶׁהַמַּלְכוּת (הִיא) בִּשְׁלֹשִׁים מַעֲלוֹת· וְהַכְּהֻנָּה בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה· וְהַתּוֹרָה (נִקְנִית) בְּאַרְבָּעִים וּשְׁמֹנָה דְּבָרִים וְאֵלּוּ הֵן· בְּתַלְמוּד· בִּשְׁמִיעַת הָאֹזֶן· בַּעֲרִיכַת שְׂפָתַיִם· בְּבִינַת הַלֵּב· בְּשִׂכְלוּת הַלֵּב· בְּאֵימָה· בְּיִרְאָה· בַּעֲנָוָה· בְּשִׂמְחָה· בְּשִׁמּוּשׁ חֲכָמִים· בִּדְקִדּוּק חֲבֵרִים· וּבְפִלְפּוּל הַתַּלְמִידִים· בְּיִשּׁוּב· בְּמִקְרָא· בְּמִשְׁנָה· בְּמִיעוּט סְחוֹרָה· בְּמִיעוּט שֵׁינָה· בְּמִיעוּט שִׂיחָה· בְּמִיעוּט תַּעֲנוּג· בְּמִיעוּט שְׂחוֹק· בְּמִיעוּט דֶּרֶךְ אֶרֶץ· בְּאֶרֶךְ אַפַּיִם· וּבְלֵב טוֹב· בֶּאֱמוּנַת חֲכָמִים· וּבְקַבָּלַת הַיִּסּוּרִין:

ט הַמַּכִּיר אֶת מְקוֹמוֹ· וְהַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ· וְהָעוֹשֶׂה סְיָג לִדְבָרָיו· וְאֵינוֹ מַחֲזִיק טוֹבָה לְעַצְמוֹ· אָהוּב· אוֹהֵב אֶת הַמָּקוֹם· אוֹהֵב אֶת הַבְּרִיּוֹת· אוֹהֵב אֶת הַצְּדָקוֹת· אוֹהֵב אֶת הַתּוֹכָחוֹת· אוֹהֵב אֶת הַמֵּישָׁרִים· מִתְרַחֵק מִן הַכָּבוֹד· וְלֹא מֵגִיס לִבּוֹ בְּתַלְמוּדוֹ· וְאֵינוֹ שָׂמֵחַ בְּהוֹרָאָה· נוֹשֵׂא בְעוֹל עִם חֲבֵרוֹ· מַכְרִיעַ לְכַף זְכוּת· מַעֲמִידוֹ עַל הָאֱמֶת· מַעֲמִידוֹ עַל הַשָּׁלוֹם· מִתְיַשֵּׁב בְּתַלְמוּדוֹ· שׁוֹאֵל וּמֵשִׁיב· שׁוֹמֵעַ וּמוֹסִיף· הַלּוֹמֵד עַל מְנַת לְלַמֵּד· וְהַלּוֹמֵד עַל מְנַת לַעֲשׂוֹת· הַמַּחְכִּים אֶת רַבּוֹ· וְהַמְכַוֵּין אֶת שְׁמוּעָתוֹ· וְהָאוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ· הָא לָמַדְתָּ שֶׁכָּל הָאוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ· מֵבִיא גְאוּלָה לָעוֹלָם שֶׁנֶּאֱמַר וַתֹּאמֶר אֶסְתֵּר לַמֶּלֶךְ בְּשֵׁם מָרְדְּכָי:

ז גְּדוֹלָה תּוֹרָה שֶׁהִיא נוֹתֶנֶת חַיִּים לְעוֹשֶׂיהָ בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא· שֶׁנֶּאֱמַר כִּי חַיִּים הֵם לְמוֹצְאֵיהֶם וּלְכָל בְּשָׂרוֹ מַרְפֵּא· וְאוֹמֵר רִפְאוּת תְּהִי לְשָׁרֶךָ וְשִׁקּוּי לְעַצְמוֹתֶיךָ· וְאוֹמֵר עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ וְתוֹמְכֶיהָ מְאֻשָּׁר· וְאוֹמֵר כִּי לִוְיַת חֵן הֵם לְרֹאשֶׁךָ· וַעֲנָקִים לְגַרְגְּרוֹתֶיךָ· וְאוֹמֵר תִּתֵּן לְרֹאשְׁךָ לִוְיַת חֵן עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת תְּמַגְּנֶךָּ· וְאוֹמֵר אֹרֶךְ יָמִים בִּימִינָהּ בִּשְׂמֹאלָהּ עֹשֶׁר וְכָבוֹד· וְאוֹמֵר כִּי אֹרֶךְ יָמִים וּשְׁנוֹת חַיִּים וְשָׁלוֹם יוֹסִיפוּ לָךְ:

ח רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר מִשּׁוּם רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחָאי· הַנּוֹי· וְהַכֹּחַ· וְהָעֹשֶׁר· וְהַכָּבוֹד· וְהַחָכְמָה· וְהַזִּקְנָה· וְהַשֵּׂיבָה· וְהַבָּנִים· נָאֶה לַצַּדִּיקִים וְנָאֶה לָעוֹלָם· שֶׁנֶּאֱמַר עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת שֵׂיבָה בְּדֶרֶךְ צְדָקָה תִּמָּצֵא· וְאוֹמֵר עֲטֶרֶת זְקֵנִים בְּנֵי בָנִים· וְתִפְאֶרֶת בָּנִים אֲבוֹתָם· וְאוֹמֵר תִּפְאֶרֶת בַּחוּרִים כֹּחָם· וַהֲדַר זְקֵנִים שֵׂיבָה· וְאוֹמֵר וְחָפְרָה הַלְּבָנָה וּבוֹשָׁה הַחַמָּה כִּי מָלַךְ יְיָ צְבָאוֹת בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלַיִם וְנֶגֶד זְקֵנָיו כָּבוֹד:

ט רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר· אֵלּוּ שֶׁבַע מִדּוֹת שֶׁמָּנוּ חֲכָמִים לַצַּדִּיקִים כֻּלָּם נִתְקַיְּמוּ בְּרִבִּי וּבְבָנָיו· אָמַר רִבִּי יוֹסֵי בֶּן קִסְמָא פַּעַם אַחַת הָיִיתִי מְהַלֵּךְ בַּדֶּרֶךְ· וּפָגַע בִּי אָדָם אֶחָד· וְנָתַן לִי שָׁלוֹם· וְהֶחֱזַרְתִּי לוֹ שָׁלוֹם· אָמַר לִי רִבִּי מֵאֵיזֶה מָקוֹם אַתָּה· אָמַרְתִּי לוֹ מֵעִיר גְּדוֹלָה שֶׁל חֲכָמִים וְשֶׁל סוֹפְרִים אָנִי· אָמַר לִי רִבִּי רְצוֹנְךָ שֶׁתָּדוּר עִמָּנוּ בִּמְקוֹמֵנוּ· וַאֲנִי אֶתֵּן לְךָ אֶלֶף אֲלָפִים דִּינְרֵי זָהָב·

וַאֲבָנִים טוֹבוֹת וּמַרְגָּלִיּוֹת· אָמַרְתִּי לוֹ בְּנִי אִם אַתָּה נוֹתֵן לִי כָּל כֶּסֶף וְזָהָב (וַאֲבָנִים טוֹבוֹת וּמַרְגָּלִיּוֹת) שֶׁבָּעוֹלָם· אֵינִי דַר אֶלָּא בִּמְקוֹם תּוֹרָה· לְפִי שֶׁבְּשַׁעַת פְּטִירָתוֹ שֶׁל אָדָם· אֵין מְלַוִּין אוֹתוֹ· לֹא כֶסֶף· וְלֹא זָהָב· וְלֹא אֲבָנִים טוֹבוֹת וּמַרְגָּלִיּוֹת· אֶלָּא תּוֹרָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים בִּלְבַד· שֶׁנֶּאֱמַר בְּהִתְהַלֶּכְךָ תַּנְחֶה אֹתָךְ בְּשָׁכְבְּךָ תִּשְׁמֹר עָלֶיךָ וַהֲקִיצוֹתָ הִיא תְשִׂיחֶךָ· בְּהִתְהַלֶּכְךָ תַּנְחֶה אֹתָךְ בָּעוֹלָם הַזֶּה· בְּשָׁכְבְּךָ תִּשְׁמֹר עָלֶיךָ בַּקֶּבֶר· וַהֲקִיצוֹתָ הִיא תְשִׂיחֶךָ לְעוֹלָם הַבָּא· וְכֵן כָּתוּב בְּסֵפֶר תְּהִלִּים· עַל יְדֵי דָוִד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל· טוֹב לִי תוֹרַת פִּיךָ מֵאַלְפֵי זָהָב וָכָסֶף· וְאוֹמֵר לִי הַכֶּסֶף וְלִי הַזָּהָב נְאֻם יְיָ צְבָאוֹת:

חֲמִשָּׁה קִנְיָנִים קָנָה לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּעוֹלָמוֹ· וְאֵלּוּ הֵן· תּוֹרָה קִנְיָן אֶחָד· שָׁמַיִם וָאָרֶץ קִנְיָן אֶחָד· אַבְרָהָם קִנְיָן אֶחָד· יִשְׂרָאֵל קִנְיָן אֶחָד· בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קִנְיָן אֶחָד· תּוֹרָה קִנְיָן אֶחָד מִנַּיִן דִּכְתִיב יְיָ קָנָנִי רֵאשִׁית דַּרְכּוֹ קֶדֶם מִפְעָלָיו מֵאָז· שָׁמַיִם וָאָרֶץ קִנְיָן אֶחָד מִנַּיִן שֶׁנֶּאֱמַר כֹּה אָמַר יְיָ הַשָּׁמַיִם כִּסְאִי וְהָאָרֶץ הֲדֹם רַגְלָי אֵי זֶה בַּיִת אֲשֶׁר תִּבְנוּ לִי וְאֵי זֶה מָקוֹם מְנוּחָתִי· וְאוֹמֵר מָה רַבּוּ מַעֲשֶׂיךָ יְיָ כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ מָלְאָה הָאָרֶץ קִנְיָנֶךָ· אַבְרָהָם קִנְיָן אֶחָד מִנַּיִן דִּכְתִיב וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמַר· בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ· יִשְׂרָאֵל קִנְיָן אֶחָד מִנַּיִן· דִּכְתִיב עַד יַעֲבֹר עַמְּךָ יְיָ עַד יַעֲבֹר עַם זוּ קָנִיתָ· וְאוֹמֵר לִקְדוֹשִׁים אֲשֶׁר בָּאָרֶץ הֵמָּה וְאַדִּירֵי כָּל חֶפְצִי בָם· בֵּית מִקְדָּשׁ קִנְיָן אֶחָד מִנַּיִן

שֶׁנֶּאֱמַר מִקְדָּשׁ אֲדֹנָי כּוֹנְנוּ יָדֶיךָ׃ וְאוֹמֵר וַיְבִיאֵם אֶל גְּבוּל קָדְשׁוֹ הַר זֶה קָנְתָה יְמִינוֹ׃

יא וְכָל מַה שֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּעוֹלָמוֹ׃ לֹא בָרָא אֶלָּא לִכְבוֹדוֹ׃ שֶׁנֶּאֱמַר כָּל הַנִּקְרָא בִשְׁמִי וְלִכְבוֹדִי בְּרָאיתִיו יְצַרְתִּיו אַף עֲשִׂיתִיו׃ וְאוֹמֵר יְיָ יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֶד׃ (אָמַר) רִבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַשְׁיָא רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל׃ לְפִיכָךְ הִרְבָּה לָהֶם תּוֹרָה וּמִצְוֹת׃ שֶׁנֶּאֱמַר יְיָ חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר׃ סליק

מסכת הוריות

פרק א

הורו בֵית דִּין לַעֲבוֹר עַל אַחַת מִכָּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה· וְהָלַךְ הַיָּחִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג עַל פִּיהֶם· בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה עִמָּהֶן בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה אַחֲרֵיהֶן· בֵּין שֶׁלֹּא עָשׂוּ וְעָשָׂה פָּטוּר· מִפְּנֵי שֶׁתָּלָה בְּבֵית דִּין· הוֹרוּ בֵית דִּין וְיָדַע אֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ· אוֹ תַּלְמִיד וְהוּא רָאוּי לְהוֹרָאָה· וְהָלַךְ וְעָשָׂה עַל פִּיהֶן· בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה עִמָּהֶן· בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה אַחֲרֵיהֶן· בֵּין שֶׁלֹּא עָשׂוּ וְעָשָׂה· הֲרֵי זֶה חַיָּב· מִפְּנֵי שֶׁלֹּא תָלָה בְּבֵית דִּין· זֶה הַכְּלָל הַתּוֹלֶה בְּעַצְמוֹ חַיָּב· וְהַתּוֹלֶה בְּבֵית דִּין פָּטוּר:

ב הוֹרוּ בֵית דִּין וְיָדְעוּ שֶׁטָּעוּ וְחָזְרוּ בָהֶן· בֵּין שֶׁהֵבִיאוּ כַּפָּרָתָן וּבֵין שֶׁלֹּא הֵבִיאוּ כַּפָּרָתָן· וְהָלַךְ וְעָשָׂה עַל פִּיהֶן· רִבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר· וְרִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר סָפֵק· אֵיזֶהוּ סָפֵק· יָשַׁב לוֹ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ חַיָּב· הָלַךְ לוֹ לִמְדִינַת הַיָּם פָּטוּר· אָמַר רִבִּי עֲקִיבָא מוֹדֶה אֲנִי בְּזֶה שֶׁהוּא קָרוֹב לַפִּטּוּר מִן הַחוֹבָה· אָמַר לוֹ בֶן עַזָּאי מַה שְׁנָא זֶה מִן הַיּוֹשֵׁב בְּבֵיתוֹ· שֶׁהַיּוֹשֵׁב בְּבֵיתוֹ אֶפְשַׁר הָיָה לוֹ שֶׁיִּשְׁמַע· וְזֶה לֹא הָיָה אֶפְשַׁר לוֹ שֶׁיִּשְׁמַע:

ג הוֹרוּ בֵית דִּין לַעֲקוֹר אֶת כָּל הַגּוּף· אָמְרוּ אֵין נִדָּה בַּתּוֹרָה· אֵין שַׁבָּת בַּתּוֹרָה· אֵין עֲבוֹדַת אֱלִילִים בַּתּוֹרָה· הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין· הוֹרוּ לְבַטֵּל מִקְצַת וּלְקַיֵּם מִקְצַת· הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּבִין·

כֵּיצַד· אֶמְרוּ יֵשׁ נִדָּה בַתּוֹרָה· אֲבָל הַבָּא עַל שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם פָּטוּר· יֵשׁ שַׁבָּת בַּתּוֹרָה· אֲבָל הַמּוֹצִיא מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים פָּטוּר· יֵשׁ עֲבוֹדַת אֱלִילִים בַּתּוֹרָה· אֲבָל הַמִּשְׁתַּחֲוֶה פָּטוּר· הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּבִין· שֶׁנֶּאֱמַר וְנֶעְלַם דָּבָר· דָּבָר וְלֹא כָל הַגּוּף:

ד הוֹרוּ בֵית דִּין וְיָדַע אֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ· וְאָמַר לָהֶן טוֹעִין אַתֶּם· אוֹ שֶׁלֹּא הָיָה מֻפְלָא שֶׁל בֵּית דִּין שָׁם· אוֹ שֶׁהָיָה אֶחָד מֵהֶן גֵּר· אוֹ מַמְזֵר· אוֹ נְתִין· אוֹ זָקֵן שֶׁלֹּא רָאָה (לוֹ) בָנִים· הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין· שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן עֵדָה· וְנֶאֱמַר לְהַלָּן עֵדָה· מַה עֵדָה הָאֲמוּרָה לְהַלָּן עַד שֶׁיִּהְיוּ כֻלָּם רְאוּיִם לְהוֹרָאָה· אַף עֵדָה הָאֲמוּרָה כָּאן עַד שֶׁיִּהְיוּ כֻלָּן רְאוּיִם לְהוֹרָאָה· הוֹרוּ בֵית דִּין שׁוֹגְגִין וְעָשׂוּ כָל הַקָּהָל שׁוֹגְגִין· מְביאִין פָּר· מְזִידִין וְעָשׂוּ שׁוֹגְגִין· מְביאִין כִּשְׂבָּה וּשְׂעִירָה· שׁוֹגְגִין וְעָשׂוּ מְזִידִין· הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין:

ה הוֹרוּ בֵית דִּין וְעָשׂוּ כָל הַקָּהָל אוֹ רֻבָּן עַל פִּיהֶם· מְביאִין פַּר· וּבַעֲבוֹדַת אֱלִילִים מְביאִין פַּר וְשָׂעִיר· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שְׁנַיִם עָשָׂר שְׁבָטִים· מְביאִים שְׁנַיִם עָשָׂר פָּרִים· וּבַעֲבוֹדַת אֱלִילִים מְביאִין שְׁנַיִם עָשָׂר פָּרִים וּשְׁנַיִם עָשָׂר שְׂעִירִים· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר שְׁלֹשָׁה עָשָׂר פָּרִים· וּבַעֲבוֹדַת אֱלִילִים· שְׁלֹשָׁה עָשָׂר פָּרִים· וּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר שְׂעִירִים· פַּר וְשָׂעִיר לְכָל שֵׁבֶט וְשֵׁבֶט· פַּר וְשָׂעִיר לְבֵית דִּין· הוֹרוּ בֵית דִּין וְעָשׂוּ שִׁבְעַת שְׁבָטִים אוֹ רֻבָּן עַל פִּיהֶן· מְביאִין פַּר· וּבַעֲבוֹדַת אֱלִילִים מְביאִין פַּר

וְשָׂעִיר· דִּבְרֵי רִבִּי מֵאִיר· רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שִׁבְעָה שְׁבָטִים שֶׁחֶטְאוּ· מְבִיאִין שִׁבְעָה פָרִים· וּשְׁאַר שְׁבָטִים שֶׁלֹּא חֶטְאוּ· מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶן פַּר· שֶׁאַף אֵלּוּ שֶׁלֹּא חֶטְאוּ· מְבִיאִין עַל יְדֵי הַחוֹטְאִין· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר שְׁמֹנָה פָרִים· וּבַעֲבוֹדַת אֱלִילִים שְׁמֹנָה פָרִים· וּשְׁמוֹנָה שְׂעִירִים· פַּר וְשָׂעִיר לְכָל שֵׁבֶט וְשֵׁבֶט· פַּר וְשָׂעִיר לְבֵית דִּין· הוֹרוּ בֵית דִּין שֶׁל אַחַד מִן הַשְּׁבָטִים· וְעָשָׂה אוֹתוֹ הַשֵּׁבֶט עַל פִּיהֶם אוֹתוֹ הַשֵּׁבֶט הוּא חַיָּב· וּשְׁאַר הַשְּׁבָטִים פְּטוּרִין· דִּבְרֵי רִבִּי יְהוּדָה· וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין חַיָּבִים· אֶלָּא עַד הוֹרַיַּת בֵּית דִּין הַגָּדוֹל בִּלְבָד· שֶׁנֶּאֱמַר וְאִם כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִשְׁגּוּ· וְלֹא עֲדַת אוֹתוֹ שֵׁבֶט:

פרק ב

הוֹרָה כֹּהֵן מָשִׁיחַ לְעַצְמוֹ שׁוֹגֵג· וְעָשָׂה שׁוֹגֵג מֵבִיא פָר· שׁוֹגֵג וְעָשָׂה מֵזִיד· מֵזִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג פָּטוּר· שֶׁהוֹרָאַת כֹּהֵן מָשִׁיחַ לְעַצְמוֹ· כְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין לַצִּיבּוּר:

ב הוֹרָה בִּפְנֵי עַצְמוֹ· וְעָשָׂה בִּפְנֵי עַצְמוֹ· מִתְכַּפֵּר לוֹ בִּפְנֵי עַצְמוֹ· הוֹרָה עַל הַצִּבּוּר· וְעָשָׂה עִם הַצִּבּוּר· מִתְכַּפֵּר לוֹ עִם הַצִּבּוּר· שֶׁאֵין בֵּית דִּין חַיָּבִין· עַד שֶׁיּוֹרוּ לְבַטֵּל מִקְצַת וּלְקַיֵּם מִקְצַת· וְכֵן הַמָּשִׁיחַ· וְלֹא בַעֲבוֹדַת אֱלִילִים· עַד שֶׁיּוֹרוּ לְבַטֵּל מִקְצַת וּלְקַיֵּם מִקְצַת

ג אֵין חַיָּבִין אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת הַמַּעֲשֶׂה· וְכֵן הַמָּשִׁיחַ· וְלֹא בַעֲבוֹדַת אֱלִילִים· אֵין חַיָּבִין אֶלָּא עַל

הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת הַמַּעֲשֶׂה· אֵין בֵּית דִּין חַיָּבִין· עַד שֶׁיּוֹרוּ בְּדָבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת· וְכֵן הַמָּשִׁיחַ· וְלֹא בַעֲבוֹדַת אֱלִילִים· עַד שֶׁיּוֹרוּ עַל דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת:

ד אֵין חַיָּבִין עַל עֲשֵׂה· וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ· וְאֵין מְבִיאִין אָשָׁם תָּלוּי· עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ· אֲבָל חַיָּבִין עַל עֲשֵׂה· וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּנִּדָּה· וּמְבִיאִין אָשָׁם תָּלוּי עַל עֲשֵׂה· וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּנִּדָּה· אֵיזוֹ מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבַּנִּדָּה· פְּרוֹשׁ מִן הַנִּדָּה· וּמִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה לֹא תָבֹא אֶל הַנִּדָּה:

ה אֵין חַיָּבִין עַל שְׁמִיעַת הַקּוֹל וְעַל בִּטּוּי שְׂפָתַיִם· וְעַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו· וְהַנָּשִׂיא כַּיּוֹצֵא בָהֶם· דִּבְרֵי רִבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי· רִבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר הַנָּשִׂיא חַיָּב בְּכֻלָּן· חוּץ מִשְּׁמִיעַת הַקּוֹל· שֶׁהַמֶּלֶךְ לֹא דָן וְלֹא דָנִין אוֹתוֹ· (לֹא מֵעִיד וְלֹא מְעִידִין אוֹתוֹ):

ו כָּל הַמִּצְוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה שֶׁחַיָּבִין עַל זְדוֹנָן כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתָן חַטָּאת· הַיָּחִיד מֵבִיא כִּשְׁבָּה וּשְׂעִירָה· וְנָשִׂיא שָׂעִיר· וּמָשִׁיחַ וּבֵית דִּין מְבִיאִין פָּר· וּבַעֲבוֹדַת אֱלִילִים· הַיָּחִיד וְהַנָּשִׂיא וְהַמָּשִׁיחַ מְבִיאִין שְׂעִירָה· וּבֵית דִּין פַּר וְשָׂעִיר· פַּר לְעוֹלָה· וְשָׂעִיר לְחַטָּאת:

ז אָשָׁם תָּלוּי הַיָּחִיד וְהַנָּשִׂיא חַיָּבִין· וּמָשִׁיחַ וּבֵית דִּין פְּטוּרִין· אָשָׁם וַדָּאי הַיָּחִיד וְהַנָּשִׂיא וְהַמָּשִׁיחַ חַיָּבִין· וּבֵית

דִּין פְּטוּרִין· עַל שְׁמִיעַת הַקּוֹל וְעַל בִּטּוּי שְׂפָתַיִם· וְעַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו· בֵּית דִּין פְּטוּרִין· וְהַיָּחִיד וְהַנָּשִׂיא וְהַמָּשִׁיחַ חַיָּבִין· אֶלָּא שֶׁאֵין כֹּהֵן גָּדוֹל חַיָּב· עַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו· דִּבְרֵי רִבִּי שִׁמְעוֹן· וּמַה הֵן מְבִיאִין קָרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד· רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר הַנָּשִׂיא מֵבִיא שָׂעִיר:

פרק ג

כֹּהֵן מָשִׁיחַ שֶׁחָטָא· וְאַחַר כַּךְ עָבַר מִמְּשִׁיחוּתוֹ· וְכֵן נָשִׂיא שֶׁחָטָא· וְאַחַר כַּךְ עָבַר מִגְּדוּלָּתוֹ· כֹּהֵן מָשִׁיחַ מֵבִיא פָּר· וְהַנָּשִׂיא מֵבִיא שָׂעִיר:

ב כֹּהֵן מָשִׁיחַ שֶׁעָבַר מִמְּשִׁיחוּתוֹ· וְאַחַר כַּךְ חָטָא· וְכֵן נָשִׂיא שֶׁעָבַר מִגְּדוּלָּתוֹ· וְאַחַר כַּךְ חָטָא· כֹּהֵן מָשִׁיחַ מֵבִיא פָּר· וְהַנָּשִׂיא כְּהֶדְיוֹט:

ג חָטְאוּ עַד שֶׁלֹּא נִתְמַנּוּ· וְאַחַר כַּךְ נִתְמַנּוּ· הֲרֵי אֵלּוּ כְּהֶדְיוֹט· רִבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אִם נוֹדַע לָהֶם עַד שֶׁלֹּא נִתְמַנּוּ חַיָּבִין· וּמִשֶּׁנִּתְמַנּוּ פְּטוּרִין· וְאֵיזֶהוּ הַנָּשִׂיא זֶה הַמֶּלֶךְ· שֶׁנֶּאֱמַר וְעָשָׂה אַחַת מִכָּל מִצְוֹת יְיָ אֱלֹהָיו· נָשִׂיא שֶׁאֵין עַל גַּבָּיו אֶלָּא יְיָ אֱלֹהָיו:

ד וְאֵיזֶהוּ הַמָּשִׁיחַ· זֶה הַמָּשׁוּחַ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה· לֹא הַמְּרֻבֶּה בְּגָדִים· אֵין בֵּין כֹּהֵן הַמָּשׁוּחַ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה לִמְרֻבֶּה בְּגָדִים· אֶלָּא פַּר הַבָּא עַל כָּל הַמִּצְוֹת· אֵין בֵּין כֹּהֵן מְשַׁמֵּשׁ לְכֹהֵן שֶׁעָבַר· אֶלָּא פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים וַעֲשִׂירִית

הָאֵיפָה· זֶה וְזֶה שָׁוִין בַּעֲבוֹדַת יוֹם הַכִּפּוּרִים· וּמְצוּוִין עַל הַבְּתוּלָה· וַאֲסוּרִין עַל הָאַלְמָנָה· וְאֵינָן מְטַמְּאִין בִּקְרוֹבֵיהֶן· וְלֹא פוֹרְעִין· וְלֹא פוֹרְמִין· וּמַחֲזִירִין אֶת הָרוֹצֵחַ:

ה כֹּהֵן גָּדוֹל פּוֹרֵם מִלְּמַטָּה· וְהַהֶדְיוֹט מִלְּמַעְלָה· כֹּהֵן גָּדוֹל מַקְרִיב אוֹנֵן· וְלֹא אוֹכֵל· וְהַהֶדְיוֹט לֹא מַקְרִיב וְלֹא אוֹכֵל:

ו כָּל הַתָּדִיר מֵחֲבֵירוֹ קוֹדֵם אֶת חֲבֵירוֹ· וְכָל הַמְּקֻדָּשׁ מֵחֲבֵירוֹ קוֹדֵם אֶת חֲבֵירוֹ· פַּר הַמָּשִׁיחַ וּפַר הָעֵדָה עוֹמְדִים· פַּר הַמָּשִׁיחַ קוֹדֵם לְפַר הָעֵדָה בְּכָל מַעֲשָׂיו:

ז הָאִישׁ קוֹדֵם לָאִשָּׁה לְהַחֲיוֹת וּלְהָשִׁיב אֲבֵדָה· וְהָאִשָּׁה קוֹדֶמֶת לָאִישׁ· לְכַסּוֹת וּלְהוֹצִיאָה מִבֵּית הַשֶּׁבִי· בִּזְמָן שֶׁשְּׁנֵיהֶם עוֹמְדִים לְקַלְקָלָה· הָאִישׁ קוֹדֵם לָאִשָּׁה:

ח כֹּהֵן קוֹדֵם לַלֵּוִי· לֵוִי לְיִשְׂרָאֵל· יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר· וּמַמְזֵר לְנָתִין· וְנָתִין לַגֵּר· וְגֵר לְעֶבֶד מְשֻׁחְרָר· אֵימָתַי· בִּזְמַן שֶׁכֻּלָּן שָׁוִין· אֲבָל אִם הָיָה מַמְזֵר תַּלְמִיד חָכָם· וְכֹהֵן גָּדוֹל עַם הָאָרֶץ· מַמְזֵר תַּלְמִיד חָכָם· קוֹדֵם לְכֹהֵן גָּדוֹל עַם הָאָרֶץ: סליק

אחר השלמת כל מסכתא ומסכתא יאמר זה שלש פעמים

ויועיל לשכחה בעזרת השם יתברך·

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת (פלוני) וְהַדְרָךְ עֲלָן· דַּעְתָּן עֲלָךְ מַסֶּכֶת (פלוני) וְדַעְתָּךְ עֲלָן· לָא נִתְנַשֵּׁי מִינָךְ מַסֶּכֶת (פלוני) וְלָא תִתְנַשֵּׁי מִינָן לָא בְעַלְמָא הַדֵּין וְלָא בְעַלְמָא דְאָתֵי:

ואחר כך יאמר

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתְּהֵא תוֹרָתְךָ אוּמָנוּתֵנוּ בָּעוֹלָם הַזֶּה וּתְהֵא עִמָּנוּ לְעוֹלָם הַבָּא· חֲנַנְיָה בַּר פַּפָּא· רָמִי בַּר פַּפָּא· נַחְמָן בַּר פַּפָּא· אָחַאי בַּר פַּפָּא· אַבָּא מָרִי בַּר פַּפָּא· רַפְרָם בַּר פַּפָּא· רָכִישׁ בַּר פַּפָּא· סֵרְחַב בַּר פַּפָּא· אָדָא בַּר פַּפָּא· דָּרוֹ בַּר פַּפָּא:

הַעֲרֵב נָא יְיָ אֱלֹהֵינוּ אֶת דִּבְרֵי תוֹרָתְךָ בְּפִינוּ וּבְפִיפִיּוֹת עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל וְנִהְיֶה אֲנַחְנוּ כֻּלָּנוּ וְצֶאֱצָאֵינוּ וְצֶאֱצָאֵי עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל יְרֵאֵי שְׁמֶךָ וְלוֹמְדֵי תוֹרָתֶךָ:

מֵאֹיְבַי תְּחַכְּמֵנִי מִצְוֹתֶךָ כִּי לְעוֹלָם הִיא לִי:

יְהִי לִבִּי תָמִים בְּחֻקֶּיךָ לְמַעַן לֹא אֵבוֹשׁ:

לְעוֹלָם לֹא אֶשְׁכַּח פִּקּוּדֶיךָ כִּי בָם חִיִּיתָנִי:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ לַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ:

חתימת חלק רביעי מהמשנה

לְהוֹדוֹת לְהַלֵּל לְשַׁבֵּחַ לְפָאֵר לְרוֹמֵם לְהַדֵּר וּלְנַצֵּחַ עַל כָּל דִּבְרֵי שִׁירוֹת וְתִשְׁבָּחוֹת דָּוִד בֶּן יִשַׁי עַבְדְּךָ מְשִׁיחֶךָ: בַּעֲצָתְךָ תַנְחֵנִי וְאַחַר כָּבוֹד תִּקָּחֵנִי: וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֹן וְלֹא יַשְׁחִית וְהִרְבָּה לְהָשִׁיב אַפּוֹ וְלֹא יָעִיר כָּל חֲמָתוֹ: אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר תְּיַסְּרֶנּוּ יָהּ וּמִתּוֹרָתְךָ תְּלַמְּדֶנּוּ: וַאֲנִי בְּחַסְדְּךָ בָטַחְתִּי יָגֵל לִבִּי בִּישׁוּעָתֶךָ אָשִׁירָה לַיְיָ כִּי גָמַל עָלָי: שׂוֹשׂ אָשִׂישׂ בַּיְיָ תָּגֵל נַפְשִׁי בֵּאלֹהַי כִּי הִלְבִּישַׁנִי בִּגְדֵי יֶשַׁע מְעִיל צְדָקָה יְעָטָנִי כֶּחָתָן יְכַהֵן פְּאֵר וְכַכַּלָּה תַּעֲדֶה כֵלֶיהָ: וְיִבְטְחוּ בְךָ יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ כִּי לֹא עָזַבְתָּ דֹרְשֶׁיךָ יְהוָה: שִׂמְחוּ בַיְיָ וְגִילוּ צַדִּיקִים וְהַרְנִינוּ כָּל יִשְׁרֵי לֵב: נֵר לְרַגְלִי דְּבָרֶךָ וְאוֹר לִנְתִיבָתִי: אוֹדְךָ כִּי עֲנִיתָנִי וַתְּהִי לִי לִישׁוּעָה:

ואומר השיר שהיו הלוים אומרים על הדוכן בכל יום

ביציאתו מבית המדרש אומר

מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהַי שֶׁשַּׂמְתָּ חֶלְקִי מִיּוֹשְׁבֵי בֵית הַמִּדְרָשׁ וְלֹא שַׂמְתָּ חֶלְקִי מִיּוֹשְׁבֵי קְרָנוֹת שֶׁאֲנִי מַשְׁכִּים וְהֵם מַשְׁכִּימִים אֲנִי מַשְׁכִּים לְדִבְרֵי תוֹרָה וְהֵם מַשְׁכִּימִים לִדְבָרִים בְּטֵלִים אֲנִי עָמֵל וְהֵם עֲמֵלִים אֲנִי עָמֵל וּמְקַבֵּל שָׂכָר וְהֵם עֲמֵלִים וְאֵינָם מְקַבְּלִים שָׂכָר אֲנִי רָץ וְהֵם רָצִים אֲנִי רָץ לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא וְהֵם רָצִים לִבְאֵר שַׁחַת ·שֶׁנֶּאֱמַר וְאַתָּה אֱלֹהִים תּוֹרִדֵם לִבְאֵר שַׁחַת אַנְשֵׁי דָמִים וּמִרְמָה לֹא יֶחֱצוּ יְמֵיהֶם וַאֲנִי אֶבְטַח בָּךְ:

תם ונשלם ספר רביעי
שבחי תודה לאל זני ומשביעי